ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК УНИВЕРСИТЕТИ

Ш.А.САЙДУЛЛАЕВ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ

Дарслик

ТОШКЕНТ – 2018

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан олий ўқув юртлари учун дарслик сифатида нашрга тавсия этилган (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2018 йил 25 августдаги 744-сон буйруғи).

УДК: 340.1 (575.1) (075)
ББК: 67.0я73
С 23

Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018. – 220 б.

Масъул муҳаррир: **М.Ахмедшаева,**
юридик фанлари доктори, профессор

Тақризчилар: **М.Нажимов,**
юридик фанлари номзоди, профессор

Н.Жавлиев,
юридик фанлари номзоди, доцент

Мазкур дарслик “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” модули бўйича тайёрланган бўлиб, унда модулнинг ўқув дастури асосида мавзулар ва уларнинг мазмунига оид жавоблар, жадваллар, муаммоли саволлар ҳамда тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати ўз ифодасини топган.

Дарслик олий юридик таълим муассасаларининг бакалавриат йўналиши талабаларига ҳамда давлат ва ҳуқуқ масалаларига қизиқувчи китобхонларнинг кенг доирасига мўлжалланган.

ISBN: 978-9943-380-96-7

© Ш.А.Сайдуллаев, 2018.

МУНДАРИЖА

КИРИШ 4

1-мавзу. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг предмети ва методлари..... 6
2-мавзу. Давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши..... 18
3-мавзу. Давлат тушунчаси, белгилари, моҳияти ва типлари 34
4-мавзу. Давлат функциялари 46
5-мавзу. Давлатнинг шакллари 58
6-мавзу. Давлат механизми 69
7-мавзу. Ижтимоий муносабатлар ва ҳуқуқ 77
8-мавзу. Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият 92
9-мавзу. Ҳуқуқ нормалари..... 106
10-мавзу. Ҳуқуқ шакллари (манбалари) 116
11-мавзу. Ҳуқуқ ижодкорлиги 132
12-мавзу. Ҳуқуқ тизими ва ҳуқуқий тизим..... 147
13-мавзу. Ҳуқуқий муносабатлар 160
14-мавзу. Ҳуқуқни амалга ошириш..... 168
15-мавзу. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш..... 177
16-мавзу. Ҳуқуқий хулқ-атвор. Ҳуқуқбузарлик ва юридик жавобгарлик..... 187
17-мавзу. Ҳуқуқий тартибга солиш механизми 192
18-мавзу. Қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот 202
19-мавзу. Давлат ва ҳуқуқнинг ривожланиш истиқбол ва йўллари.207

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ..... 216

КИРИШ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси ўз моҳиятига кўра умумназарий аҳамиятга эга бўлган фундаментал юридик фан ҳисобланади. У ўзининг вазифалари, функциялари, предмети ва методлари юзасидан юриспруденция учун умумилмий аҳамиятга эга, шу билан бирга у давлат ва ҳуқуқнинг айнан умумий, яъни муайян концепциялари ва тизимлари назариясини ўзида ифода этади. Мазкур фан бошқа соҳа юридик фанлари учун назарий асос бўлиб хизмат қилиши билан бирга айни пайтда методологик аҳамият касб этади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси замонавий ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимида етакчи ўринни эгаллайди. Давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши, ривожланиши, фаолият юритиши ва истиқболи билан боғлиқ энг умумий қонуниятларни очиб бериш баробарида мазкур фан давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларининг табиатини тушуниш, уларнинг жамият ривожланишидаги ўрни ва ролини аниқлаш имконини беради. Шу тариқа давлат ва ҳуқуқ назарияси фундаментал ва методологик фан сифатида давлат тушунчаси, белгилари, типлари ва моҳияти, давлат шакллари, функциялари, давлат ҳокимияти, механизми, ҳуқуқ тушунчаси, унинг моҳияти ва белгилари, принциплари, функциялари ҳамда фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат каби давлат-ҳуқуқий тушунча ва категорияларни илмий билиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимизда ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида туб ислоҳотлар амалга оширилаётган ҳозирги даврда давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бинобарин, бугунги глобаллашув шароитида ижтимоий муносабатларнинг шиддатли ривожи ва мамлакатимизда рўй бераётган янгиланиш жараёнлари, ўз навбатида, бизни давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларига оид кўпгина тушунча ва атамаларни замонавий воқеликлар асосида қайта идрок этиш ҳамда баҳолашга йўналтирмоқда.

Айни пайтда ушбу ҳолат давлат ва ҳуқуқ назарияси фани олдига қатор муайян вазифаларни қўяди. Бунда давлат-ҳуқуқий борлиқнинг илмий инъикоси сифатида давлат ва ҳуқуқ назарияси фани бевосита ўзида замонавий давлат-ҳуқуқий ҳодисаларнинг объектив ҳолатини, моҳиятини, уларнинг жамият ривожидаги, жумладан, қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни таъминлаш, жамиятнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришдаги ролини акс эттириши лозим.

Шу билан бирга, фан ўзининг эътиборини жамиятга, хусусан юридик фаолиятдаги мавжуд муаммоларни ҳал этишга, назариянинг

амалиёт билан узвий боғлиқ ҳолда ривожланишини таъминлашга ҳамда бугунги кун талабларига мос юридик кадрларни тайёрлашга қаратиши керак. Бунда фан узлуксиз ривожланиб бориши билан бирга нафақат давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги энг янги ютуқларни ўзига сингдириши, балки ижтимоий воқеликка мос илмий-назарий хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқиши лозим бўлади.

Бундан ташқари, бугунги ахборотлар оқими шиддат билан ўсиб бораётган бир шароитда талабаларда қисқа, лўнда ва фаннинг асосий жиҳатларини ўзида жамлаган ўқув адабиётларига бўлган эҳтиёжнинг ошиб бораётганлигини кўриш мумкин. Шу жиҳатдан олганда, мазкур дарслик ҳам фан бўйича модул ўқув дастурига мос равишда тайёрланган бўлиб, унинг мақсади талабалар ва китобхонларнинг кенг доирасига давлат-ҳуқуқий ҳодисаларни чуқур ўзлаштиришларига ёрдам беришга қаратилган.



1-МАВЗУ.
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ПРЕДМЕТИ ВА МЕТОДЛАРИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг предмети ва унинг ўзига хос хусусиятлари.
2. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг бошқа ижтимоий фанлар билан алоқаси.
3. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг юридик фанлар тизимидаги ўрни.
4. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг методлари.
5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг функциялари.
6. Ўқув модули сифатида давлат ва ҳуқуқ назариясининг тузилиши.
7. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг бўлғуси ҳуқуқшуносларни тайёрлашдаги аҳамияти.
8. Жамият ҳаётини демократик янгилашда давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг роли.

Расм en-law.tau.ac.il сайтидан олинган

1.1. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ ПРЕДМЕТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Маълумки, муайян фанни ўрганишни бошлашда, аввало, унинг предметини, ўрганиладиган объектини аниқлаш зарур. Зеро "*фан* – табиат, жамият ва инсон тафаккури тўғрисидаги тушунчаларда, категорияларда, қонунларда акс эттирилган ҳамда ҳаққонийлиги амалиётда тасдиқланган билимлар тизимидир. Ҳар бир фан ўзига хос ўрганиш объекти ва унга мос келувчи предмети билан ажралиб туради"[1]. Давлат ва ҳуқуқ назарияси шахс фаолият доирасини ифодалаб берувчи фан сифатида ўз олдига давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини, уларнинг жамиятдаги ўрни ҳақидаги фикрларнинг объективлиги борасидаги билимларни ишлаб чиқиш ва уни назарий жиҳатдан маълум бир тизимга солиш вазифасини кўзлайди.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси ҳуқуқшунослик фанлари тизимида марказий ўринга эга. У юридик фанларнинг методологик пойдеворини ташкил этиб, давлат ва ҳуқуқнинг назарий муаммоларини ўрганади.

"Назария" сўзи "кўриб чиқмоқ", "тадқиқ этмоқ", "таҳлил қилмоқ" деган маъноларни англатади. *"Назария"* – кенг маънода воқеа-ҳодисаларнинг ўзаро алоқаси ва қонуниятлари ҳақида яхлит тасаввур ҳосил қилувчи илмий билим шаклидир. Тор маънода эса у ёки бу соҳадаги билимнинг асосий ғоялари, тушунчалари ва қонунлари тизимидир[2].

Давлат ва ҳуқуқ назарияси – бу давлат-ҳуқуқий ҳодисаларнинг вужудга келиши, ривожланиши ва амал қилишини ўрганувчи умумназарий юридик қонуниятлар ҳақидаги билимлар тизимидир.

Шу нуқтаи назардан, давлат ва ҳуқуқ назариясининг предметини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

> **Давлат ва ҳуқуқ назариясининг предмети** – *давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, ривожланиши, ҳаракатда бўлиши (фаолият кўрсатиши) ва истиқболи тўғрисидаги энг умумий қонуниятларни ўрганади.*

Унинг предметига фақат амалдаги давлат, ҳуқуқ муносабатлари, жараёнлари, ҳодисаларнинг энг умумий жиҳатларигина эмас, балки улар ҳақидаги тасаввурлар ҳам киради.

[1] Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Икки жилдли. 1-жилд. – Т., 2001. –Б.8.
[2] Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент: Sharq, 2009. –Б.7.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фани давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги қарашлар, ғоялар, фикрлар ва билимлар тизими бўлиб, у давлат-ҳуқуқ ҳодисаларига тегишли бўлган умумий қонуниятларни ўрганади, давлат ва ҳуқуқни яхлит институт сифатида кўриб чиқади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг ўзига хос хусусиятлари:

- *давлат ва ҳуқуқ назарияси – ижтимоий фан. Унинг ўрганадиган соҳаси муҳим ижтимоий ҳодисалар бўлмиш давлат ва ҳуқуқдир;*
- *давлат ва ҳуқуқ назарияси – назарий фан. У давлат ва ҳуқуқ тараққиётининг умумий қонуниятларини очиб беради;*
- *давлат ва ҳуқуқ назарияси – фалсафий хусусиятга эга бўлган фан;*
- *давлат ва ҳуқуқ назарияси – методологик фан. Юриспруденциянинг барча соҳаларини ҳуқуқий методология билан қуроллантиради;*
- *давлат ва ҳуқуқ назарияси – амалиётга йўналтирилган фан. Юридик амалиётдаги бўшлиқлар, муаммолар, зиддиятларни аниқлаш ва бартараф этиш усулларини ишлаб чиқади, давлат ва ҳуқуқ ривожининг йўналишларини белгилаб беради;*
- *давлат ва ҳуқуқ назарияси – ўқув-тарбиявий аҳамиятга молик фан.*

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанида асосий ролни умумий тушунчалар бажаради. Ушбу тушунчалар категориялар деб юритилиб, булар қаторига “давлат”, “давлат моҳияти”, “давлатнинг шакли”, “давлатнинг типи”, “давлатнинг функциялари”, “давлат механизми”, “ҳуқуқ”, “ҳуқуқнинг моҳияти”, “ҳуқуқ шакли”, “ҳуқуқий муносабатлар”, “ҳуқуқ тизими”, “ҳуқуқ нормаси”, “ҳуқуқий онг”, “ҳуқуқий маданият” кабиларни киритиш мумкин.

Давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари ўзаро мустаҳкам алоқада бўлиб, улар бир-бирини ифода этади. Шунинг учун ҳам давлат ва ҳуқуқ назариясининг барча институтлари биргаликда ўрганилади ва улар узвий боғлиқликда кўриб чиқилади. Таъкидлаш жоизки, давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари алоҳида-алоҳида соҳа бўлмасдан, балки у ягона фан ҳисобланади ва нисбатан мустақил бўлган иккита қисмга, яъни **давлат назарияси ва ҳуқуқ назариясига** ажратилади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат ва ҳуқуқнинг барча жиҳатларини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўймайди, у ушбу ҳодисаларнинг умумий ва асосий қонуниятларини ўрганади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси – давлат ва ҳуқуқда ўз ифодасини топган жамият ривожининг объектив қонунларини, уларнинг ижтимоий-сиёсий мақсадларини тушунтиради, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг ва ҳуқуқий муносабатлар ривожланиш йўналишларининг бутун бир механизмини кўрсатиб беради.

1.2. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ БОШҚА ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР БИЛАН АЛОҚАСИ

Ижтимоий фанларнинг марказида жамият, шахс, унинг ҳуқуқ ва эркинлиги туради. Ижтимоий ҳаёт асосида давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги, унинг жамият ҳаётидаги роли ва ўрни ҳақидаги масалалар ётади. Ушбу масалаларни барча ижтимоий фанлар муайян даражада ўрганади. Шу боис, давлат ва ҳуқуқ назариясининг фалсафа, иқтисодиёт назарияси, социология, политология ва бошқа фанлар билан мустаҳкам боғлиқлигини кўриш мумкин. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ўз предметини тадқиқ этиш жараёнида бошқа ижтимоий фанларнинг методологиясига ва улар томонидан яратилган турли маълумотлар, ахборотлар, назарияларга таянади.

Фалсафа фани билан боғлиқлиги. Фалсафа табиат ва жамият ривожланишининг умумий қонуниятларини ўрганади. У жамият, шахс, давлат ва ҳуқуқ масалаларига *ижтимоий ҳодиса сифатида ёндашади* ва уларни умумий тарзда кўриб чиқади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси эса фалсафа қонуниятларига таянган ҳолда жамиятда давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши ва ривожланиши қонуниятларини ўрганади. Ушбу фанлар бир-бирини такрорламайди, балки тўлдиради. Фалсафа давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини билишнинг асосидир. Давлат ва ҳуқуқ назарияси эса фалсафани ушбу ҳодисаларга оид муайян қонуниятлар билан бойитади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фалсафа фани билан чуқур ва мустаҳкам алоқададир. Фалсафий дунёқараш давлат ва ҳуқуқ назариясини кенгроқ ўрганишга ёрдам беради. Диалектик нуқтаи назардан дунёни англаш давлат ва ҳуқуқнинг ички қарама-қаршиликларини тўғри тушуниш ва баҳолашга йўл очади ҳамда ижтимоий жараёнларга таъсир этишга ёрдам беради.

Социология фани билан боғлиқлиги. Социология фани *жамиятни яхлит, уюшган тизим сифатида тадқиқ этади*, жамият аъзоларининг ҳуқуққа, ҳуқуқий амалиётга, давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига бўлган муносабатини ҳамда уларнинг давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларининг бугунги ҳолати ва истиқболига оид қарашлари ва истакларини ўрганувчи фандир. Мазкур фан давлат ва ҳуқуқ назарияси фани учун тегишли маълумот ва хулосаларни беради. Ўз навбатида, давлат ва ҳуқуқ назарияси фани ушбу маълумот ва хулосаларни умумлаштиради ва муайян назарий-илмий таклиф ҳамда тавсияларни шакллантиради.

Сиёсатшунослик фани билан боғлиқлиги. Сиёсатшунослик фани жамият сиёсий тизимини, сиёсий институтлар, сиёсий партиялар, давлат ҳокимияти, жамоат ташкилотлари ва уларнинг фаолиятини, давлат ва шахснинг сиёсий-ҳуқуқий муносабатларини ўрганади. *Ҳар иккала фаннинг ҳам ўрганиш объекти жамиятни бошқариш билан боғлиқ масалалар ҳисобланади.*

Иқтисодий фанлар билан боғлиқлиги. Мазкур фанлар жамиятнинг иқтисодий тизимини, яъни ишлаб чиқариш муносабатлари, молия, кредит, тадбиркорлик ва бошқа шу каби масалаларни ўрганса, давлат ва ҳуқуқ назарияси фани эса жамият сиёсий тизимининг муҳим таркибий қисми бўлган давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларига ўзининг асосий предмети сифатида қарайди. Ушбу фанларнинг ўзаро таъсири ва алоқаси давлат ва ҳуқуқнинг иқтисодиётга қанчалик боғлиқ эканлигини ўрганишга ва аниқлашга хизмат қилади.

1.3. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ЮРИДИК ФАНЛАР ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси барча юридик фанлар билан узвий боғлиқ ва у бевосита ўз предмети билан улардан ажралиб туради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида умумий, фундаментал ва методологик фан сифатида майдонга чиқади. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг бошқа ҳуқуқий фанлар билан алоқаси айнан шундан келиб чиқади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси махсус ва амалий ҳуқуқий фанларнинг аниқ материалларига таянади, уларни назарий жиҳатдан умумлаштиради. Умумий ва фундаментал фан сифатида ҳуқуқшуносликнинг асосий тушунча ва қоидаларини ишлаб чиқади, масалан, жамият, давлат, ҳуқуқ, давлат механизми, давлат органи, демократия, қонунчилик, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий тартибот,

ҳуқуқбузарлик, юридик жавобгарлик, ҳуқуқий муносабатлар ва бошқалар шулар жумласидандир.

У **методологик** фан сифатида бошқа юридик фанлар учун хусусий юридик методларни ва раҳбарий принципларни ишлаб чиқади.

Давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги асосий ва умумназарий билимларни эгалламасдан туриб бошқа юридик фанлар муаммоларини ўрганиш мураккабдир. Тармоқ ва махсус юридик фанлар давлат ва ҳуқуқ назариясининг хулосаларига асосланади. Демак, давлат ва ҳуқуқ назарияси бошқа барча юридик фанлар билан ўзаро боғлиқликда бўлиб, улар бир-бирларини бойитади ва тўлдиради.

Ҳар бир ҳуқуқшунослик фани давлат ва ҳуқуқ масаласига ўзига хос ёндашади, уларнинг ҳар бири ўзининг предметига эга.

Юридик фанлар қуйидагича таснифланади:

1) тарихий-назарий юридик фанлар (Давлат ва ҳуқуқ назарияси, Давлат ва ҳуқуқ тарихи, Ҳуқуқ фалсафаси, Ҳуқуқ социологияси ва бошқалар);

2) соҳавий (ёки махсус, тармоқ) юридик фанлар (Конституциявий ҳуқуқ, Фуқаролик ҳуқуқи, Меҳнат ҳуқуқи, Маъмурий ҳуқуқ, Молия ҳуқуқи, Солиқ ҳуқуқи, Ер ҳуқуқи, Жиноят ҳуқуқи, Жиноят-процессуал ҳуқуқи, Фуқаролик процессуал ҳуқуқи ва бошқалар);

3) амалий юридик фанлар (Криминалистика, Суд бухгалтерияси, Суд медицинаси, Суд психиатрияси);

4) халқаро ҳуқуқий фанлар (Халқаро ҳуқуқ, Халқаро хусусий ҳуқуқ, Халқаро жиноят ҳуқуқи ва бошқалар).

Давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида **умумий, фундаментал ва методологик** фан сифатида намоён бўлади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси билан Давлат ва ҳуқуқ тарихи фани бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, уларнинг ҳар иккаласи ҳам давлат ва ҳуқуқ ҳақида баҳс юритади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси бошқа юридик фанлар билан ҳам худди шундай икки ёқлама алоқададир.

Демак, давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида марказий, умумлаштирувчи аҳамиятга эга бўлиши билан бирга барча юридик фанлар ютуқларини умумлаштиради ва уларнинг ўзаро бойишга ёрдам беради.

1.4. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ МЕТОДЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг методлари давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш усуллари ҳисобланади. Улар давлат ва ҳуқуқнинг турли соҳалари ва жиҳатларини очиб беришга кўмаклашади. Давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги билимларни ўрганиш, тўплаш, умумлаштириш ва муайян тизимга келтиришга ёрдам беради.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг методларини тўрт гуруҳга бўлиб кўрсатиш мумкин:

1) *энг умумий методлар: метафизик ва диалектик методлар;*

2) *умумилмий методлар: анализ, синтез, индукция, дедукция, тизимли, функционал ва бошқалар;*

3) *хусусий методлар: социологик, қиёслаш, статистик, мантиқий ва бошқалар;*

4) *хусусий-ҳуқуқий методлар: формал юридик, қиёсий-ҳуқуқий, ҳуқуқий моделлаштириш ва бошқалар.*

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг методлари унинг предмети билан чамбарчас боғлиқдир. Агарда фаннинг предмети у нимани ўрганади деган саволга жавоб берса, метод (усул)лари эса қандай ўрганилиши ҳақидаги саволга жавоб беради.

Фаннинг усули асосида унинг предмети ётади, чунки назариясиз усул предметсиз қолади, фан эса – мазмун ва моҳиятсиз ҳисобланади. Назария ва метод бир пайтда юзага келган. Давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш учун ўзининг хусусий методларини ишлаб чиқади, лекин шу билан бирга ижтимоий ва табиий фанларнинг умумий усулларни ҳам қўллайди.

Фалсафий қонун ва категорияларга бевосита боғланиб кетадиган усуллардан бири – мавҳумлик (абстракт)дан аниқликка ва аниқликдан мавҳумликга ўтиш усулидир.

Шунингдек, давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги ҳодисаларни ўрганишда тарихий усул ҳам қўлланилади. Чунки фан давлат ва ҳуқуқнинг илдизини билиш учун тарихий анъаналарни билиши зарур бўлади.

Давлат ва ҳуқуқни ўрганишнинг яна бир усули тизимли усул ҳисобланади. Давлат ва ҳуқуқ моҳиятига, тузилишига кўра – мураккаб тизимли ҳодисадир.

Юқоридаги усулларнинг барчаси *умумилмий* усуллар жумласига киради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси хусусий илмий методлардан ҳам фойдаланади. Бу методларга қуйидагилар киради: формал-мантиқий; формал-юридик; қиёслаш; давлат ва ҳуқуқни моделлаштириш; социал-эксперимент ва бошқалар.

Формал-мантиқий усул – давлат ва ҳуқуқ объектининг моҳиятини, асосий мазмунини назарий шаклда, мавҳумлик ва мантиқий қонуниятларга асосан ўрганади.

Формал-юридик усул – ҳуқуқ номаларини ва ҳуқуқнинг ички тузилишини ўрганади, ҳуқуқнинг шакллари ва манбаларини таҳлил қилади. Умуман, бу усул давлат ва ҳуқуқнинг табиатидан келиб чиққан ҳолда давлат ва ҳуқуқнинг феноменини очиб беришга ва маълум тизимга солишга ёрдам беради.

Қиёслаш усули орқали давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги ҳодиса ва қарашлар (фикрлар) қиёслаб ўрганилади.

Давлат ва ҳуқуқни моделлаштириш усулининг моҳияти шундаки, турли давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари ўртасида маълум бир ўхшашлик мавжудлиги боис улардан бирининг хусусий белгилари (модели)ни ўрганган ҳолда бошқалари ҳақида етарлича фикр юритиш мумкин бўлади.

Социал-эксперимент усули – давлат ва ҳуқуққа доир бирор норма қўлланишининг мақсадга мувофиқлигини тажриба (эксперимент) йўли билан муайян ҳудудларда синаб кўриш.

1.5. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фундаментал фан сифатида бир қатор функцияларни бажаради. Буларга *онтологик, гносеологик, эвристик, методологик, сиёсий-бошқарувлик, мафкуравий, прогнозлаш* функциялари киради.

Онтологик функция. Онтология – бу ижтимоий ҳаёт ҳақидаги қарашлар. Бунда унинг принциплари, тузилиши ва қонуниятлари ўрганилади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ушбу функцияни бажара туриб, давлат ва ҳуқуқ қандай ва нима учун юзага келди, бугунги кунда ушбу ҳодисалар қандай қонуниятлар асосида намоён бўлмоқда ва келажакда уларнинг ривожланиш тенденциялари қандай кечади деган саволларга жавоб беради.

Гносеологик функция. Ушбу функция билишнинг табиатига, унинг реал муҳитга муносабатини ўрганишга қаратилган.

Эвристик функция (назарий билиш). Эвристика – бу ҳақиқатни, янгиликларни излаб топиш санъати. Ушбу функция ёрдамида давлат-ҳуқуқ ҳодисаларни ўрганибгина қолмасдан, балки унинг бугунги кундаги ривожланиш қонуниятларига оид янги билимларни очиш мумкин бўлади.

Методологик функция. Юриспруденция учун фундаментал фан ҳисобланадиган давлат ва ҳуқуқ назарияси соҳавий юридик фанларга нисбатан методологик функциясини бажаради. Бунда ушбу фанларни зарурий тушунча ва категориялар билан қуроллантиради, уларнинг ўрганиш объекти ва предмети доирасини чегаралаб беради.

Сиёсий-бошқарувлик функцияси. Давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат ички ва ташқи сиёсатининг илмий асосини шакллантиришга ҳамда давлат бошқарувининг илмийлигини таъминлашга, давлат қурилишидаги кўпгина муаммоларни ечишга оид таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишга қаратилган.

Мафкуравий функция. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ушбу функция орқали ижтимоий ҳаётга, кишиларнинг хулқига нафақат давлат ва ҳуқуқ орқали, балки тўғридан-тўғри таъсир ўтказади, ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантиришда ҳамда ижтимоий ҳаётни тартибга солишда ғоявий омил сифатида юзага чиқади.

Прогнозлаш функцияси. Давлат ва ҳуқуқ соҳасининг келажакдаги ҳолатини илмий ўрганиш ва башоратлаш муҳим аҳамиятга эга. Чунки бунинг натижасида давлат ва ҳуқуқнинг истиқболига оид илмий маълумотларга эга бўлиш мумкин.

1.6. ЎҚУВ МОДУЛИ СИФАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Давлат ва ҳуқуққа оид ҳодисалар, жараёнлар хилма-хил ва кўп қирралидир. Бироқ уларнинг барчасига хос бўлган умумий, муҳим, доимий, узвий боғланишда бўлган томонлари ва жиҳатлари ҳам мавжуддир. Ана шу жиҳат ва томонларни билиш мавжуд воқелик тўғрисида яхлит тасаввурларни келтириб чиқаради, ушбу воқеликнинг умумий қонуниятларини очиш ва шу асосда уни бошқариш имкониятини яратади.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг предметига анъанавий равишда фаннинг умумий тавсифи (предмет ва метод, ижтимоий ва юридик фанлар тизимидаги ўрни, давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши, ўзгариши) билан боғлиқ масалалар киради.

Умумий **давлат назариясига** тааллуқли масалаларга қуйидагилар киради:

− давлат ва унинг белгилари;

− давлат механизми;

− давлат шакллари (бошқарув шакли, давлат тузилиши, сиёсий режим);

− давлатнинг функциялари, механизми ва шу кабилар киради.

Умумий **ҳуқуқ назариясига** тааллуқли масалалар жуда кенг бўлиб, буларга:

− ижтимоий муносабатларни тартибга солиш тизимида ҳуқуқнинг ўрни;

− ҳуқуқ принциплари, шакллари, манбалари, ижтимоий моҳияти;

− ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият;

− ҳуқуқ нормалари тушунчаси, белгилари, тузилиши, турлари;

− норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар;

− ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқ тизими;

− ҳуқуқий муносабатлар;

− ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқни амалга ошириш ва шу кабилар киради.

Бир гуруҳ **мустақил** ўрганиладиган масалаларга:

− ҳуқуқий хулқ-атвор ва ҳуқуқбузарлик, унинг тушунчаси, турлари, таркиби;

− юридик жавобгарликнинг (тушунчаси, белгилари, турлари ва бошқалар) асосий жиҳатларига тавсиф берилган.

1.7. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ БЎЛҒУСИ ҲУҚУҚШУНОСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанини ўқитишдан мақсад талабаларда давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, ривожланиши, ҳаракатда бўлиши (фаолият кўрсатиши) ва истиқболи тўғрисидаги энг умумий қонуниятлар юзасидан тушунчаларни шакллантиришдир.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг вазифалари талабаларда давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, ривожланиши билан боғлиқ умумназарий билимларни шакллантиришдан, ижтимоий муаммоларни шахс ва жамият манфаатларидан келиб чиққан ҳолда давлат-ҳуқуқий нуқтаи назардан туриб ҳал этиш укувини вужудга келтиришдан иборат.

Олий юридик маълумот бериш концепцияси давлатнинг ҳуқуқий ҳаётида ижодий фаол қатнаша оладиган, юқори малака ва чуқур

билимга ҳамда **норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни шарҳлаш ва қўллаш қобилиятига эга бўлган** мутахассисларни тайёрлашга қаратилган.

Бу ерда тор доирадаги билим ўринли бўлмайди, бу нафақат юристнинг интеллектуал қобилиятини сусайтирибгина қолмасдан, балки унинг профессионал фаолияти характерига ҳам тўғри келмайди. Судья, прокурор, терговчи, адвокат ва бошқа мутахассислардан турли хил юридик ишларни бажаришларида қонунларни ва уларни қўллаш тартибларини яхши билишлари талаб қилинади. Шу билан бирга, бўлажак ҳуқуқшунослар учун ҳуқуқ ва қонун ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида устун эканлигини, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳимояси доимо юқори даражада бўлиши лозимлигини ҳам тўла англашда мазкур фан муҳим аҳамият касб этади.

1.8. ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИ ДЕМОКРАТИК ЯНГИЛАШДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ РОЛИ

Мамлакатимизда ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча жабҳаларини ислоҳ қилиш жараёнида янги замонавий ғоялар, янгича ёндашувлар шаклланмоқда. Бу ҳол давлат ва ҳуқуқ назариясининг қатор масалаларига янгича назар ташлаш фурсати келганлигини кўрсатади. Айниқса, мамлакатимизда олиб борилаётган демократик ҳуқуқий ислоҳотлар, ўзгаришлар, ёндашувлар давлат ва ҳуқуқ тушунчалари, моҳияти, вазифасини янгича талқин қилишни тақозо этмоқда.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев хақли равишда таъкидлаб ўтганидек, “Биз мамлакат ҳаётига доир ҳар бир қарорни халқимиз билан маслаҳатлашиб, бевосита мулоқот асосида қабул қилмоқдамиз. **“Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак”** деган ғоя бу борада фаолиятимиз мезонига айланмоқда”[1].

Шу жиҳатдан олганда, мамлакатимизда давлатчиликнинг ҳуқуқий асосларини ривожланиб бориши, ҳуқуқий маданият, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳуқуқий таълим, шу жумладан юридик таълим ҳам ривож топиб бориши билан давлат ва ҳуқуқ назариясининг ҳамда бошқа юридик фанларнинг ижтимоий фанлар тизимидаги аҳамияти ортиб боради. Бу ижтимоий тараққиётнинг муҳим талабидир.

[1] Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // president.uz/uz/lists/view/1371

Назорат учун саволлар

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида умумий, фундаментал ва методологик фан сифатида майдонга чиқади. У бир томондан, ижтимоий йўналиш ва мазмунга, иккинчи томондан, юридик воқеликни, давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини илмий, назарий жиҳатдан таҳлил этиш хусусиятига эга. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг бошқа юридик фанлар билан алоқаси айнан шунда намоён бўлади.

Мазкур фаннинг юридик фанлар тизимидаги ўрнини атрофлича муҳокама қилинг.

2. Назария кенг маънода воқеа-ҳодисаларнинг ўзаро алоқаси ва қонуниятлари ҳақида яхлит тасаввур ҳосил қилувчи илмий билим шакли бўлса, давлат ва ҳуқуқ назарияси давлат-ҳуқуқий ҳодисаларнинг вужудга келиши, ривожланиши ва амал қилишини ўрганувчи умумназарий юридик қонуниятлар ҳақидаги билимлар тизимининг йиғиндиси ҳисобланади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси назарий фан бўлиши билан бир қаторда амалиётга йўналтирилган фандир. Фаннинг мазкур хусусияти юзасидан турли фикрлар билдирилади.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.



2-МАВЗУ.
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Жамият тушунчаси.
2. Жамият мавжуд бўлиши шаклларининг хилма-хиллиги.
3. Жамият ривожланишига таъсир этувчи омиллар.
4. Давлатгача бўлган жамиятларда ижтимоий нормалар ва ижтимоий ҳокимият.
5. Давлат – жамият мавжуд бўлишининг бир шакли сифатида.
6. Давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши тўғрисидаги назариялар.
7. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида жамият, давлат ва ҳуқуқ масалалари.

Расм eurasialegal.info сайтидан олинган

2.1. ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ

Давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари жамият тараққиётининг муайян босқичидаги маҳсули ҳисобланади. Давлат ва ҳуқуқ жамият ичида юзага келади ва ривожланади. Шу боис давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганишда жамият ва унинг ривожланиш босқичлари, турли ҳудудларда намоён бўлиш шакллари, унинг ривожига таъсир қилувчи омиллар, жамият сиёсий тизими билан боғлиқ масалаларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Жамият сўзининг луғавий маъносини таҳлил қиладиган бўлсак, у “жам бўлиш”, “уюшиш” каби тушунчаларни англатади. Ўз навбатида, жамият тушунчасига тор ва кенг маънода ёндашиш мумкин. Тор маънода жамият – бу кишиларнинг маълум бир мақсад йўлида бирлашган уюшмасидир. Масалан, оила, сиёсий партиялар, меҳнат жамоалари, ижодий уюшмалар ва бошқалар.

Жамият – бу тарихий тараққиётнинг муайян босқичида вужудга келган ижтимоий муносабатлар маҳсули.

Жамият – бу кишилар ўртасидаги ўзаро турли хил (иқтисодий, оилавий, маънавий, жамоавий, диний ва бошқа) муносабатлар ва алоқаларнинг мураккаб тизими. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида жамиятга қуйидагича таъриф берилади, яъни жамият – бу тарихий тараққиётнинг маълум босқичида моддий бойликлар яратишнинг муайян усуллари ва муайян ишлаб чиқариш муносабатлари билан характерланадиган ижтимоий муносабатлар мажмуидир. Ҳар қандай жамият ўзига хос бир бутун ижтимоий тизим бўлиб, у муайян даражада ижтимоий муносабатларнинг уюшганлиги, тартибга солинганлиги билан фарқланади. Жамият учун бошқарув (ижтимоий ҳокимият)нинг ва кишилар хулқ-атворини умумий қоидалар ёрдамида тартибга солиш (ижтимоий нормалар)нинг муайян тизими хос эканлигини айтиб ўтиш мумкин.

Жамиятда, аввалambор, биологик қонунлар эмас, балки ижтимоий қонунлар ҳаракатда бўлади[1].

Айтиш лозимки, жамиятнинг ўзи индивидларнинг оддий мажмуаси эмас. Жамият – бу моддий неъматларни ишлаб чиқариш, айирбошлаш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ кишилар

[1] Scott Veitch, Emilios Christodoulidis, Lindsay Farmer. Jurisprudence: Themes and Concepts. Second edition. – London – New York, Routledge, 2012. –P.283.

ўртасидаги ўзаро алоқалар ва муносабатларнинг маҳсули, мураккаб ижтимоий тизимдир.

Жамиятга ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий муносабатлар маҳсули сифатида қараш қуйидагиларни тушунишга ёрдам беради:

биринчидан, унга тарихий-ҳуқуқий нуқтаи назардан ёндашиш турли хил ижтимоий-иқтисодий формацияларни ажратиб кўрсатишга;

иккинчидан, ижтимоий ҳаётнинг ўзига хос (иқтисодий, сиёсий, маънавий) томонларини аниқлашга;

учинчидан, ижтимоий муносабат субъектлари (шахс, оила, миллат, давлат ва бошқалар)ни аниқ ифодалашга.

Жамиятнинг муҳим жиҳати шундан иборатки, у инсонларнинг ўзаро алоқалар тизимини ифодалайди.

Инсон жамият билан ўзаро алоқада бўла туриб ривожланади, ўзининг ижтимоий моҳиятига эга бўлган хусусиятларини ривожлантиради (кенгайтиради, ўстиради) ҳамда жамият тараққиётига таъсир кўрсатади.

2.2. ЖАМИЯТ МАВЖУД БЎЛИШИ ШАКЛЛАРИНИНГ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

Ижтимоий ва сиёсий институтлар объектив заруриятдан келиб чиққан ҳолда биологик, ижтимоий, сиёсий ва бошқа сабабларга кўра шаклланади. Жамият ижтимоий-сиёсий институтлардан ташкил топади ва шунга мос равишда турли ижтимоий ёки сиёсий вазифани бажарувчи ташкилотлар, органлар, муассасалар, бирлашмалар шаклланади.

Жамиятнинг биринчи табиий бўғинини ташкил этувчи институт – бу оиладир. Оила табиат қонунларига кўра юзага келади ва қон-қариндошчилик асосида уюшган кишилардан ташкил топади. Уруғ эса бир нечта оиланинг қон-қариндошчилик асосида бирлашиши ва мулкни идора қилиши, умумий, қариндошчилик қоидалари асосида шаклланади. Бир неча уруғларнинг қўшилиши оқибатида қабила, кейинчалик умумий тил, урф-одат каби бирлик асосида миллат келиб чиққан.

Сиёсий институтларнинг энг дастлабкиси давлат ҳисобланади. Давлат билан бир вақтда ҳуқуқ ҳам юзага келган. Жамият тараққиёти натижасида давлат билан бирга нодавлат ташкилотлар: касаба уюшмалари, сиёсий партиялар, турли-туман ижтимоий бирлашмалар шаклланиб борган.

Кишилик жамиятининг ажралмас қисми ва муҳим элементи ижтимоий ҳокимият ҳисобланади. Ҳокимият жамиятга ҳаёт бахш этиб турувчи, тизимга солиб турувчи элементдир. Ҳокимият – бу икки ёки ундан кўп субъектлар ўртасида буйсунувга асосланган муносабатлар тизимидир. Ҳокимият жамиятда шаклланган боис ижтимоий ҳокимият деб ҳам юритилади. Ижтимоий ҳокимиятнинг субъектлари сифатида оилада ота ҳокимияти, уруғда оқсоқол, қабилада сардорлар ҳокимияти ҳақида айтиб ўтиш мумкин.

Жамият шахсларсиз мавжуд бўлиши мумкин эмас. Кишилар жамиятнинг тузилишида ва унинг ривожланишида асосий роль ўйнайди. Жамият кишиларнинг бир-бирлари билан жамоа сифатида яшашга бўлган табиий эҳтиёжлари асосида юзага келган. Жамият ўзининг вужудга келгандан бошлаб бугунги кунга қадар ривожланишида мураккаб, турли шакллар ва тарихий босқичлардан ўтган. Унинг етуклик даражаси, ички тузилиши (ижтимоий-иқтисодий, сиёсий тизими) ўзгариб борган.

Ибтидоий жамоа узоқ давр мобайнида уруғчилик кўринишида бўлган ва ривожланишининг мазкур босқичида у ижтимоий ёки бошқа қатламларга бўлинмаган. Аста-секин жамият тузилиши мураккаблаша борган сари, яъни иқтисодий муносабатларнинг ўзгариши билан ўзларининг манфаатлари, қизиқишлари ва хусусиятларига эга бўлган ижтимоий бирлашмалар, гуруҳлар шакллана бошлаган.

Жамиятни ижтимоий, сиёсий институтларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Кишилар – ижтимоий мавжудот бўлиб, улар эҳтиёж, манфаат ва мақсадларига кўра бирикмасдан яшай ёки меҳнат қила олмайди. Бугунги кундаги жамият ўта мураккаб кўринишда бўлиб, уларнинг кўпчилиги муайян бир давлат асосида кишиларни бирлаштирган.

2.3. ЖАМИЯТ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Ишлаб чиқариш кучларининг ривожи, мулкий ва ижтимоий тенгсизлик, шубҳасиз, ибтидоий жамоа тузумининг инқирози ва уруғ-қабилачилик ҳокимиятининг давлатга айланишида биринчи даражали аҳамиятга эга бўлган. Бироқ давлатнинг вужудга келиш сабаблари ва шарт-шароитлари фақат шу омиллар билангина чекланмайди. Уруғчилик жамоасининг алоҳида оилаларга бўлиниб кетиши, аҳолининг ҳудудий жойлашувга ўта бориши, урушларнинг

тез-тез содир бўлиб туриши, қабилалар ҳарбий ташкилотларининг кучайиши, дин таъсирини ҳам улар қаторига киритиш лозим.

Жамият доимо ривожланишда бўладиган тизимдир. Жамиятнинг ривожланишига бир қанча омиллар таъсир қилади. Адабиётларда ушбу омилларни субъектив ва объективга ажратиш кенг тарқалган. Объектив омиллар кишиларнинг онгли фаолияти ва иродасига бевосита боғлиқ бўлмайди, субъектив омиллар эса кишилар ва турли ижтимоий гуруҳларнинг иродаси, манфаат ва қизиқишларидан келиб чиқади.

Объектив омиллар сифатида табиатни, унда кечадиган жараёнларни, аҳолининг қайси ҳудудда ёки иқлим шароитида яшашлигини кўрсатиб ўтиш мумкин. Илк жамиятлар ва цивилизациялар йирик сув ҳавзалари бўйида юзага келган (Миср, Катта Хоразм ва бошқалар), шунингдек деҳқончилик ва чорвачиликнинг ривожланиши ҳам айнан ҳудудий ва иқлим омили билан бевосита боғлиқ.

Шу билан бирга, табиий омиллар жамият ҳаётида технологик жараёнларни ҳам юзага келишига сабаб бўлади. Табиат ресурсларидан фойдаланишнинг мураккаблиги ва табиий муҳитнинг ўзгариб бориши, ўз навбатида, хўжалик юритишнинг янги шаклларини юзага келишига ва маданиятнинг юксалишига олиб келган. Кўпчилик олимлар айрим халқларда давлатнинг келиб чиқишини оммавий тарзда сув иншоотларини барпо этиш билан боғлаган ҳолда изоҳлайди.

Субъектив омиллар сифатида халқ, ижтимоий гуруҳлар ва тарихий шахсларнинг онгли фаолиятини кўрсатиб ўтиш мумкин. Муайян бир сиёсий партия ва кучларнинг ҳокимият тепасига келиши мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ривожланишига ёки таназзулга учрашига сабаб бўлади. Масалан, фашистларнинг Германияда ҳокимият тепасига келиши нафақат ушбу мамлакат, балки дунё ҳамжамияти учун ҳам жуда катта талафотларни келтириб чиқарди. Аксинча, прогрессив кучларнинг ҳокимият тепасига келиши жамиятнинг ривожланишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Ўз навбатида, муайян шахслар ҳам жамиятнинг таназзулида, ҳам ривожланишида муҳим роль ўйнаши мумкин. Масалан, Юлий Цезарь, Амир Темур, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Наполеон ва бошқаларнинг фаолияти нафақат ўз мамлакатларига, балки дунё миқёсида ҳам тарихнинг кейинги ривожланишига таъсир ўтказган.

Шунингдек, кенг халқ оммаси ҳам жамият ривожида муҳим роль ўйнаши мумкин. Турли хил қўзғолонлар, халқнинг бошқа кўринишдаги чиқишлари жамият ҳаётида муайян ўзгаришларнинг рўй беришига олиб келади. Масалан, Буюк француз инқилоби ва бошқалар.

2.4. ДАВЛАТГАЧА БЎЛГАН ЖАМИЯТЛАРДА ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАР ВА ИЖТИМОИЙ ҲОКИМИЯТ

Жамият шаклланиши давомида уни бошқариш эҳтиёжи ҳам вужудга келган. Жамиятнинг ҳар бир аъзоси ўз манфаатларига эга бўладики, уларни келиштирмасдан, мувофиқлаштирмасдан туриб, жамият мавжуд бўла олмаган, бунда айнан манфаатлар муҳим регулятор сифатида намоён бўлган. Ижтимоий алоқаларнинг тадрижий ривожланишини ҳамда жамиятда барқарор ҳаёт тарзини таъминлаш учун ушбу манфаатларни умумий фаровонлик йўлида уйғунлаштириш талаб этилади. Бундай уйғунлаштиришга эса ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган нормаларни шакллантириш ҳамда ушбу қоидаларнинг бажарилишини таъминловчи ижтимоий ҳокимиятни жорий этиш орқалигина эришилади.

Ибтидоий жамоа тузумида шаклланган ижтимоий нормаларнинг хусусияти шундаки, улар оила, уруғ ва қабиланинг ижтимоий-иқтисодий бирлигини ифодалаш ва таъминлаш билан бирга, кишиларнинг кундалик ҳаёт тарзига ҳам чуқур сингиб кетган.

Табиатдаги жонзотлар биологик, табиат қонунлари асосида ҳаёт кечиради. Жамият аъзолари эса табиий ва биологик қонунлар билан бир қаторда онгли фаолиятлари натижасида муайян қоидаларни яратганликлари боис шахс сифатида шаклланганлар. Жамият шаклланишининг дастлабки босқичида диний маросимлар ва удумлар каби ижтимоий нормалар ҳам муҳим аҳамият касб этган. Ибтидоий жамиятдаги ижтимоий қоидалар одамларга атроф табиий муҳитдан хавотирланиш ва қўрқишдан холи бўлишга ва уни ишлаб чиқариш фаолиятига йўналтиришга имкон берган, бу эса жамиятда барқарор муносабатларни ўрнатишда муҳим омил бўлган.

Ижтимоий нормалар ўзлаштирувчи хўжаликнинг мавжуд бўлиши ва уруғни давом этишини таъминлаган, озуқани топишнинг муайян усулларини тартибга солган ва оила-никоҳ муносабатларини мустаҳкамлаган. Адабиётларда ушбу нормалар мононормалар деб аталади. Улар жамиятдаги инсонларнинг асосий манфаати – яшаш учун курашишини ифода этган. Ушбу манфаат табиат кучларига, турли хавф-хатарга қарши туриш учун жамиятдаги кучларни бирлаштирган.

Жамият шаклланишининг дастлабки даврида амалда бўлган ижтимоий нормалар қуйидагилар билан тавсифланади:

1) мазмунан содда ва мураккаб бўлмаган ижтимоий муносабатларни тартибга солган. Масалан, уруғдошлар ичида

кимга оловни узатиш вазифасининг юклатилиши масаласи ёки ов натижасида қўлга киритилган ўлжани қандай тақсимлаш ижтимоий нормалар асосида ҳал қилинган;

2) ижтимоий нормалар асосан одатлар кўринишида бўлган (яъни узоқ вақт давомида кўп маротаба қўллаш натижасида одатга айланган тарихий шаклланган хулқ-атвор қоидалари);

3) ҳали ёзув шаклланмаганлиги боис юриш-туриш қоидалари кишилар хулқ-атворида ва онгида мавжуд бўлган;

4) жамият аъзолари томонидан амал қилиниши ишонтириш ва мажбурлаш (уруғдан қувиш) чоралари билан таъминланган;

5) қоидалар ман этиш тавсифи (табу тизими)га эга бўлган, нормаларнинг мазмунида ҳуқуқ ва мажбуриятлар қатъий белгиланмаган ва бошқалар.

Ижтимоий нормалар билан жамият ҳаётини тартибга солиш инсоният ҳаётида энг муҳим ютуқлардан бири ҳисобланади. Уларнинг барча учун қатъий қилиб ўрнатилганлиги ва унга амал қилишнинг таъминланиши жамиятни тартибга келтиради. Қоидалар қанчалик ҳаётий, адолатли бўлса ва уларни амалга оширилиши таъминланса, бундай жамиятда ижтимоий тартиб юксак даражада бўлади. Аксинча, қоидаларга риоя этилмаса, нормалар бузилса, жамият ҳаётида тартибсизлик юз беради. Тартибсизлик жамиятни охир-оқибатда ҳалокатга олиб келиши мумкин.

Ибтидоий жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий ҳокимият оилавий муносабатларга асосланган, чунки жамият ташкил топишининг негизини уруғ (уруғ жамоаси), яъни ҳақиқий ёки тахминий қон-қариндошликка, шунингдек умумий мулк ва меҳнатга асосланган кишиларнинг жамоаси ташкил этган. Ҳар бир уруғ алоҳида хўжалик юритиши, ишлаб чиқариш воситаларининг эгаси бўлиши, умумий меҳнат жараёнининг ташкилотчиси сифатида намоён бўлган. Уруғлар янада йирик бўлган тузилмалар – фратрия, қабила, қабилалар иттифоқини ташкил қилган. Ҳокимият бутун жамоа (уруғ йиғинлари), шунингдек ибтидоий жамият ҳаётининг муҳим масалаларини ҳал қилувчи уруғ вакиллари (оқсоқоллар, оқсоқоллар йиғини, ҳарбий бошлиқлар, коҳинлар) томонидан ҳам амалга оширилган.

Ижтимоий ҳокимият ва бошқарув жиҳатидан ибтидоий жамиятнинг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

– ибтидоий жамоа тузумида кишиларнинг уруғ ёки қабилага мансублиги уларнинг қон-қариндошлигига қараб аниқланган;

– ижтимоий ҳокимият тўлалигича жамиятнинг ўзига тегишли бўлган, бунда уруғ учун энг муҳим бўлган масалалар юзасидан бошқарув қарорлари уруғ аъзоларининг умумий йиғинида қабул қилинган. Бошқарув ишларида уруғнинг барча катта ёшли аъзолари – эркаклар ҳам, аёллар ҳам тенг иштирок этганлар;

– ибтидоий жамоа тузумида давлатга хос бўлган хусусиятлар (ҳокимият тузилмалари, армия, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва бошқа муассасалар) мавжуд бўлмаган. Ижтимоий бошқарув уруғ оқсоқоллари, саркардалар, умумий йиғин доирасида амалга оширилган;

– ижтимоий фаолият устидан жорий раҳбарликни жамоа томонидан сайланган уруғ оқсоқоли амалга оширган. Фавқулодда муҳим ишларни ҳал қилиш учун оқсоқоллар кенгаши чақирилган. Оқсоқоллар ҳокимияти уруғнинг кекса аъзоларининг мутлақ обрўси, чуқур ҳурмат-эътибори, тажрибаси ва ақл-заковатига асосланган;

– урф-одатлар ибтидоий жамоа ҳаётий фаолиятининг қатъий тартибга бўйсунишини таъминлаган. Урф-одатлар авлоддан-авлодга ўтиб борган. Урф-одатларга тақиқ (табу), ахлоқ, афсона, маросимлар кирган;

– ижтимоий нормаларга амал қилиш асосан кўникмалар ва ихтиёрийлик асосида бўлиб, уни бузган шахсларга жамоатчилик таъсири ва бошқа турдаги жазолар қўлланилган (масалан, уруғ-қабиладан ҳайдаш).

Уруғчилик тузумида ўз-ўзини бошқаришнинг қуйидаги тузилмалари мавжуд бўлган:

1. **Оқсоқоллар кенгаши.** У бошқарувнинг асосий масалаларини ва муайян зиддиятли ҳолатларни ҳал этган.
2. **Ҳарбий бошлиқлар.** Улар уруғнинг ёш аъзолари ўртасида ҳарбий тайёргарликни ташқил қилган ҳамда уруш вақтларида улар устидан қўмондонликни амалга оширган.
3. **Умумий (уруғ) йиғин.** Унда уруғнинг вояга етган барча аёл ва эркак аъзолари тенг равишда иштирок этган. Уруғ йиғинида доҳийлар ва ҳарбий бошлиқлар сайланган ҳамда уруғ ҳаётининг энг муҳим масалалари ҳал этилган. Уруғ йиғинида, шунингдек уруш ва сулҳ масалалари, оммавий кўчиш ва зиддиятларни ҳал этишга қаратилган қарорлар қабул қилинган.
4. **Коҳинлар.** Улар турли хил диний расм-русумлар ва маросимларни ўтказиш тартибларини ҳамда диний тусдаги қоидаларни шакллантирган. Шунингдек, диний судловни амалга оширганлар.

2.5. ДАВЛАТ – ЖАМИЯТ МАВЖУД БЎЛИШИНИНГ МУҲИМ ШАКЛИ СИФАТИДА

Давлат шаклланиши жараёни қанча муддат бўлишидан қатъи назар, барча ҳолларда бу объектив жараён бўлиб, энг аввало, у жамиятнинг ички ривожланиши, унинг турли ижтимоий-иқтисодий, ҳарбий-сиёсий, маданий-тарихий, этник, руҳий, ахлоқий-диний, экологик-географик ва бошқа шарт-шароитлар билан белгиланади. Ушбу жараённинг муайян сабабларга кўра қайд этилган омиллар доираси ўзгарган, бироқ доимо бу шароитларнинг муайян жамланиши ва омиллардан бирининг етакчи роль ўйнаши билан кечган.

Давлат жамият ривожининг муайян босқичида ундан ажралиб чиққан. Ўз навбатида, “жамият” ва “давлат” тушунчалари айнан бир тушунчалар эмас ва уларни, албатта, фарқлаш лозим. Жамият тушунчаси давлат тушунчасидан кенгроқ, негаки жамиятда давлатдан бошқа ташкилотлар, яъни сиёсий партиялар, сиёсий ҳаракатлар ва бошқа жамоат бирлашмалари мавжуд бўлади. Давлат жамиятнинг фақат сиёсий қисми, унинг бир элементидир.

Жамият билан давлатнинг тарихий даврлари ҳам фарқланади. Жамият давлатга нисбатан анча олдин шаклланган ва ўз ривожининг бой тарихига эга. Давлат вужудга келиши билан унинг жамият билан ўзаро таъсирининг мураккаб ва зиддиятли тарихи бошланади.

Жамиятни ташкил этиш шакли ва бошқарувчи тизим сифатида давлат кўпчилик фуқаролар манфаати йўлида муайян функцияларни бажариш, улар ўртасида юзага келадиган зиддиятларни ҳал қилиш, манфаатларни мувофиқлаштириш, инқирозли вазиятларни ҳал қилиш хусусиятига эга.

Давлатнинг жамият мавжуд бўлишининг бир шакли сифатидаги ўрнини белгилашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

давлат жамият билан бир вақтда юзага келган эмас;

давлат ижтимоий ривожланишнинг маҳсули сифатида вужудга келган;

давлат тарихий тараққиётнинг муайян босқичида шаклланган;

давлатнинг юзага келишига бир қатор омиллар, хусусан, географик, диний, руҳий, иқтисодий, ижтимоий омиллар сабаб бўлган.

2.6. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ НАЗАРИЯЛАР

Адабиётларда давлатнинг келиб чиқиш сабаблари тўғрисида турли назариялар илгари сурилади. Бу борадаги фикрларнинг хилма-хиллиги қуйидагилар билан изоҳланади:

биринчидан, давлатнинг келиб чиқиш жараёнига ижтимоий-иқтисодий, ҳарбий-сиёсий, табиий-иқлимий, ахлоқий-диний, миллий-тарихий, маънавий-маданий, руҳий, экологик ва бошқа омиллар таъсир этган;

иккинчидан**,** мазкур масала юзасидан тадқиқотлар олиб борган олимлар турли тарихий даврларда яшаган ва, табиийки, инсоният томонидан тўпланган турли ҳажмдаги билимлардан фойдаланган;

учинчидан, давлатнинг вужудга келиш жараёнини тушунтиришда олимлар ўз қарашларининг исботи сифатида кўпинча дунёнинг ўзларига маълум бўлган ҳудудларнигина мисол тариқасида келтирган. Масалан, герман қабилаларида давлатнинг келиб чиқишида ҳарбий омил муҳим бўлса, Шарқ халқларида эса давлат сув иншоотларини барпо этиш жараёнида шаклланган.

тўртинчидан, бошқа фанлар ютуқларидан руҳланган мутафаккирлар кўпинча бу натижаларни ижтимоий фанларга қўллашга уринган, хусусан, у ёки бу фан ютуқларига асосланиб, давлатнинг вужудга келиш жараёнига бошқача қарай бошлаган ва шу билан жамият ривожланишига бошқа омилларнинг таъсир кўрсатишини эътибордан четда қолдирган;

бешинчидан, назариялар муаллифларининг қарашларига уларнинг фалсафий ва ғоявий ёндашувлари ҳам муайян даражада таъсир қилганлигини айтиб ўтиш жоиз.

Демак, муайян назария орқали барча халқларда давлатнинг юзага келишини изоҳлаш мумкин эмас.

Ўз навбатида, давлат келиб чиқишининг “осиёча” ва “европача” йўллари мавжудлигини кўрсатиб ўтиш мумкин.

“Осиёча” йўл. Осиёда дастлабки давлатлар бундан беш минг йиллар олдин Нил, Тигр, Ҳинд, Ганга, Янцзи, Евфрат каби йирик дарёларнинг ҳавзаларида юзага келган.

Ушбу ҳудудларда давлат вужудга келишининг асосий омиллари сифатида қуйидагилар эътироф этилади:

– суғорма деҳқончиликнинг ривожланиши натижасида йирик ирригацион тармоқларни ташкил этиш юзасидан оммавий ишларни йўлга қўйишнинг зарурати;

– мазкур ишларга аҳолини кенг миқёсда жалб этилиши;

– ирригацион ишларга жалб этилган кишилар устидан ягона ва марказлашган раҳбарликни амалга оширишнинг зарурати ва бошқалар;

“Европача” йўл. Европада давлатларнинг вужудга келишида асосий омил бўлган хусусий мулкнинг шаклланиши жамиятда мулкий тенгсизликнинг ва шу асосда турли хил табақаларнинг юзага келишига сабаб бўлган.

Шу билан бирга, турли халқларда давлатнинг вужудга келишида юқоридаги омиллар билан бир қаторда бошқа омиллар ҳам муҳим ўрин тутган. Давлатларнинг келиб чиқиши қуйида кўрсатиб ўтиладиган турли хил назариялар доирасида тадқиқ этилади.

Теологик назария. Теологик (диний) назария (юнонча theos – худо, logos – тушунча, таълимот, худо тўғрисидаги таълимотни англатади. Диний таълимотлар давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши тўғрисидаги илк таълимотлардир. Давлатчилик ва ҳуқуқ шаклланиши билан уни диний, илоҳий тарзда тушуниш юзага келган.

Аврелий Августин (354–430), Ал-Маварди (974–1058), Ибн Рушд (1126–1198), Фома Аквинский (1225–1274), Ибн Халдун (1332–1406) каби мутафаккирлар ҳамда яҳудийлик, христианлик ва ислом дини вакиллари томонидан давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши диний асосда тушунтирилади[1].

Ушбу назария вакилларининг фикрича, бутун олам, шу жумладан давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши ҳам худонинг иродаси билан боғлиқ. Подшо ва дин вакиллари худонинг иродасини ифодаловчилардир. Шунинг учун ҳам фуқаролар уларнинг амрига сўзсиз бўйсунишлари лозим бўлади.

Ушбу назария XII–XIII асрларда юқори мавқега эга бўлди. Бу даврда Ғарбий Европада эса “икки қилич” назарияси кенг оммалашган. Унга кўра черков битта қилични ўзида сақлаган бўлса, иккинчи қиличдан фойдаланиш ҳуқуқини ҳукмдорларга жамиятдаги масалаларни ҳал қилиш учун тақдим этади. Шу боис Европа давлатлари монархлари ҳокимияти қонуний бўлиши учун католик черкови бошлиғи Рим папасидан ёрлиқ олишлари лозим бўлган. Шу билан диний ташкилот бўлган черковнинг дунёвий давлат устидан устунлиги таъминланган.

Патриархал назария. Мазкур назариянинг асосчилари Аристотель, Афлотун ва Конфуций ҳисобланади. Лекин ушбу назария XVII–XVIII асрларда Генри Мен, Михайловский каби олимларнинг

[1] Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тультеев ва бошқ.; проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2009. –Б.44.

асарлари орқали кенг тарқалди. Мазкур назария намояндаларининг фикрича, давлат оиланинг ривожланиши асосида вужудга келган. Ибтидоий оилага ота бошчилик қилиб, кейинчалик давлат вужудга келади ва ота ҳокимияти меросий бўлади. Афлотун ўзининг "Давлат" деб номланган машҳур асарида оиладан ўсиб чиққан юксак адолатли давлатни тасвирлайди. Унда подшо ҳокимияти отанинг ўз оила аъзолари устидан ҳукмронлигига ўхшатилади.

Патриархал назария ғоялари XVII асрда инглиз олими Фильмернинг "Патриарх" асарида ривожлантирилди. У мазкур асарида ҳокимиятнинг худодан олингани, кейин унинг тўнғич ўғли – Патриархга, ундан кейингина ўз авлодлари – қиролларга берилганини исботлайди. Мазкур назарияда давлат катта оила сифатида тавсифланади. Ҳукмдорнинг ҳокимиятига миллат отасининг ҳокимияти сифатида қаралади. Ҳукмдор худди оила бошлиғи каби жамият аъзолари ҳақида қайғуриши, ўз навбатида, оила аъзолари отага қандай бўйсунган бўлса, давлат бошлиғига ҳам шундай содиқ ва итоаткор бўлишлари лозим.

Ижтимоий шартнома назарияси. Мазкур назария XVII–XVIII асрлардан бошлаб кенг тарқалган бўлсада, у дастлаб Ҳиндистон ва қадимги Хитой мутафаккирлари томонидан илгари сурилган. Ушбу назария вакилларининг (Ж.Локк, Т.Гоббс, Б.Спиноза, А.Радишчев, Ж.Руссо, Г.Гроций) фикрича, давлат ҳокимияти кишиларнинг ўзаро бирлашиб ихтиёрий шартлашганликларининг ифодасидир. Бунда давлат ва жамият ўртасида ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлар тизими вужудга келиб, ўз навбатида, уларда шартнома мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгарлик туғилади.

Давлатнинг вужудга келиши тўғрисидаги шартнома назарияси табиий ҳуқуқ назарияси негизида вужудга келиб, ўрта асрларда шаклланиб келаётган янги табақа учун ҳукмдорнинг мутлақ ҳокимиятини чеклаш, инсоннинг ҳокимиятдан мустақил эркин ирода эгаси эканлигини асослашга хизмат қилди.

Мазкур назариянинг мазмуни инсон ҳуқуқлари улар туғилганидан юзага келади деган ғояни ўз ичига қамраб олади. Рим ҳуқуқшунослари фуқаролар ҳуқуқлари ва халқлар ҳуқуқлари билан бирга табиий ҳуқуқни ҳам ажратиб кўрсатган. Бугунги кунда табиий ҳуқуқлар ҳар қандай давлат учун умуммажбурий норма сифатида эътироф этилади ва уларнинг бу борадаги мажбуриятлари халқаро ҳуқуқ нормалари билан белгилаб қўйилган.

Ижтимоий шартнома назариясининг кўпгина ғоялари демократик давлатларнинг конституцияларида ўз ифодасини топган. Шу маънода

давлатнинг асосий қонуни ҳисобланадиган конституцияларни муайян даражада ижтимоий шартнома деб таърифлаш мумкин. Чунки унда инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликлари билан бир қаторда уларнинг бурчлари кўрсатиб ўтилади. Ўз навбатида, давлатнинг жамият ва фуқароларга нисбатан ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам конституцияларда мустаҳкамланади. Бир сўз билан айтганда, демократик давлатда давлат ва фуқаро ўзаро ҳуқуқ ва мажбурият орқали боғланган бўлади.

Материалистик назария. Ушбу назариянинг асосий қоидалари Ф.Энгельс (“Оила, хусусий мулк ва давлатнинг келиб чиқиши” асари) К.Марксниng асарлари масалан, “Капитал”да ифодаланган. Уларнинг фикрича, давлат, энг аввало, иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши, бир-бирига қарама-қарши синфларнинг юзага келиши натижасида вужудга келган. Бунда давлат иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ҳукмрон бўлган табақаларнинг қуйи табақаларни бостириб туриш воситаси сифатида майдонга чиқади. Мазкур назарияга кўра муросасиз синфий қарама-қаршиликлар фақат муайян тарихий шароитлардагина давлат вужудга келиши сабаби сифатида ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Шунингдек, умумий ишларни адо этиш, жамиятни бошқаришни такомиллаштириш, меҳнат тақсимотининг бир шакли сифатида ушбу бошқарувни ихтисослаштириш зарурати давлатнинг вужудга келиши сабаблари сифатида келтириб ўтилади.

Зўравонлик назарияси. Мазкур назария вакиллари (Е.Дюринг, Л.Гумплович, К.Каутский (XIX аср)) давлатнинг вужудга келишига ҳарбий-сиёсий омиллар сабаб бўлган деб ҳисоблайди. Яъни зўравонлик назариясининг асосида давлат ва ҳуқуқни келиб чиқишининг бош сабаби – босқинчилик, зўравонлик ва бир қабилани иккинчи қабила томонидан зулмга дучор этиш деган ғоя ётади. Бунда давлат босиб олинган ҳудудлар (халқлар)ни бошқариш учун зўрлов аппарати вазифасини ўтайди. Таъкидлаш жоизки, Европадаги айрим халқлар, хусусан, герман қабилалари ва венгерларда давлатнинг келиб чиқишида айнан ҳарбий-сиёсий омиллар муҳим роль ўйнаган.

Психологик (руҳий) назария. Мазкур назария XIX асрларда юзага келган бўлиб, унинг асосий ғоялари Г.Тард, Л.Петражицкий ва бошқаларнинг асарларида ўз ифодасини топган. Уларнинг фикрича, кишиларнинг руҳияти жамиятнинг, шу жумладан ахлоқ, ҳуқуқ, давлатнинг ривожланишини белгилаб берувчи асосий омилдир.

Психологик назария вакиллари жамият ва давлатни инсонларнинг руҳий уюшмаси сифатида ҳам талқин этадилар. Унга кўра, ҳуқуқнинг негизи бўлиб индивидуал онг ҳисобланади. Уларнинг фикрича, давлат

ҳокимияти бирор-бир кишининг иродаси эмас, балки фуқароларнинг давлатга боғлиқлиги тўғрисидаги руҳий тасаввурларидан келиб чиқувчи кучдир.

Ирригацион назария. Ушбу назариянинг асосий намояндаси немис олими К.Виттфогель ҳисобланади. Унинг фикрича, давлат Шарқ халқларида йирик ирригацион иншоотларини барпо этиш зарурати асосида келиб чиққан. Месопатамия, Миср, Ҳиндистон, Хитой каби мамлакатларда йирик ирригацион қурилиш ишларини ташкил этиш учун кучли, марказлашган бошқарув аппарати ташкил этилган. Мазкур назария вакилларининг фикрича, географик ва иқлим омиллари ҳам давлатнинг келиб чиқишига таъсир ўтказади. Шу боис ноқулай бўлган шарт-шароитларда қишлоқ хўжалигини ташкил этиш муаммоларини ҳал этиш Шарқдаги айрим ҳудудларда давлатнинг келиб чиқиш жараёнини тезлаштирган.

2.7. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИДА ЖАМИЯТ, ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ МАСАЛАЛАРИ

Конституция мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш шароитида шахс – жамият – давлат тизимида ўзаро уйғунликка ва мутаносибликка эришини таъминлашга хизмат қилади. Унда шахс, жамият ва давлат ўртасидаги муносабатларнинг асосий принциплари, давлат ҳокимиятининг тузилиши, субъектлари, ҳокимиятни амалга ошириш механизми белгиланган ҳамда жамият, инсон ва фуқаронинг давлат томонидан қўриқланадиган ҳуқуқлари мустаҳкамланган.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси мамлакатимизда яшаётган халқнинг иродасини акс эттиради. Конституция, аввалambор, умуминсоний қадриятлар ва халқаро ҳуқуқнинг устунлиги принципига амал қилади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси олти бўлимдан иборат бўлиб, унда инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари (иккинчи бўлим), жамият ва шахс (учинчи бўлим), маъмурий-ҳудудий ва давлат тузилиши (тўртинчи бўлим), давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши (бешинчи бўлим) билан боғлиқ қоидалар ўз ифодасини топган. Уларда жамият, давлат ва ҳуқуққа оид асосий конституциявий тамойиллар белгилаб қўйилган.

Конституциянинг муқаддимасида унинг асосий мақсади “инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш” эканлиги алоҳида таъкидланади. Суверен, демократик ҳуқуқий давлат шахс ҳамда жамият ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳимоячисидир. Шу маънода, Конституция фуқаро, жамият ва давлат ўртасидаги ўзига хос ижтимоий шартнома сифатида намоён бўлади. Конституцияга биноан давлат фуқароларга шахсий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда кенг ҳуқуқ ва эркинликлар беради ҳамда уларнинг амалга оширилишини кафолатлайди. Шу билан бирга, унинг 19-моддасида кўрсатилганидек, фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас. Конституциянинг 44-моддасига биноан ҳар бир шахсга ўз ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиш, давлат органлари, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмаларининг ғайриқонуний хатти-ҳаракатлари устидан судга шикоят қилиш ҳуқуқи кафолатланади. Давлат фуқароларга ҳуқуқ ва эркинликлар бериш билан бирга, уларнинг зиммасига муайян масъулият ҳам юклайди. Фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга ҳамда Конституцияда кўзда тутилган бошқа бурчларни оғишмай бажаришга мажбурдирлар.

Ҳар қандай давлатда инсон ва жамият, шахс ва жамоа ўзаро алоқадор бўлиб, шахс жамоанинг бир аъзоси ҳисобланади. Шахснинг ҳам, жамоанинг ҳам ўз манфаатлари бўлади. Конституциямиз ижтимоий ва шахсий манфаатларнинг уйғунлигини кафолатлайди. Шу билан бирга, шахсий манфаатлар ижтимоий манфаатларга зиён келтирмаслиги лозимлигини қонунлаштириб беради. Айнан Конституциянинг 20-моддаси фуқаролар ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига путур етказмасликлари шарт деб белгилайди. Демак, ҳар бир фуқаро Конституцияда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланар экан, бошқа шахсларнинг манфаатлари билан ҳам ҳисоблашмоғи лозим. Ушбу принцип Конституциянинг бошқа моддаларида ҳам белгиланган. Масалан, 48-моддага кўра фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурдирлар.

Конституцияда мустаҳкамлаб кўйилган шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар, сиёсий ҳуқуқлар ва демократик эркинликлар, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар фуқаролик жамиятида инсон шахсининг моддий,

маънавий, ижтимоий-сиёсий жиҳатлардан шаклланиши ва ривожланиши, ўзидаги барча қобилият ва истеъдодни тўла рўёбга чиқариши, Ватанимиз, халқимиз ва миллатимизнинг фидойи, жасур кишиси, комил инсон бўлишига кенг имконият очиб беради. Конституциямизда шахс, жамият ва давлат манфаатларининг уйғунлиги ўз аксини топиб, бунда, аввало, шахс, сўнгра жамият ва ундан кейин давлат манфаатлари ҳимоя қилиниши назарда тутилади.

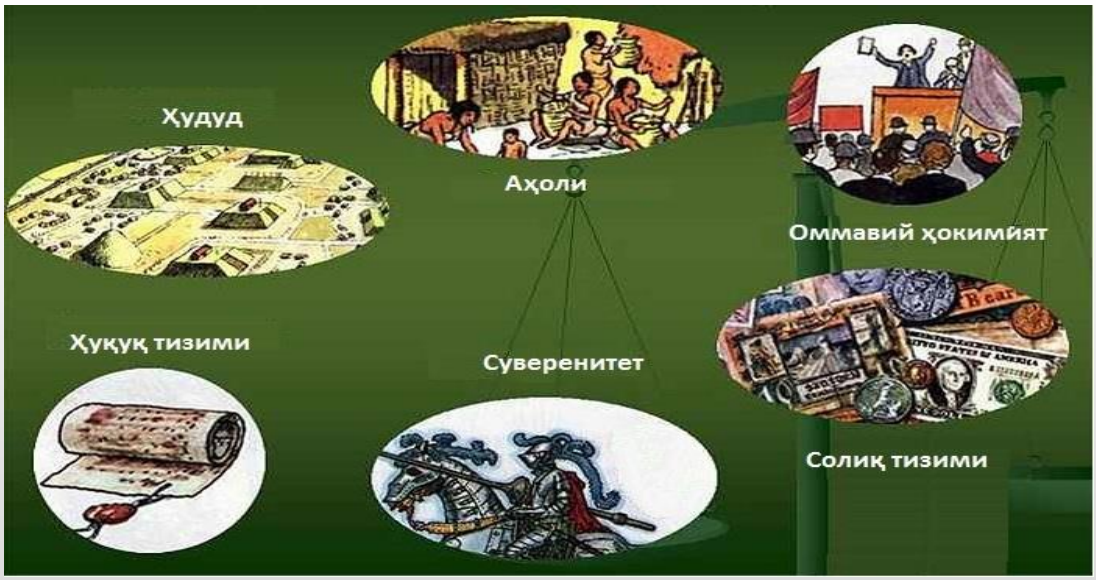
Назорат учун саволлар

1. Жамият кишиларнинг тарихан ташкил топган ҳамкорлик фаолиятларининг маҳсули, мажмуаси сифатида тушунилади. Инсонлар фаолияти ва улар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар жамиятнинг асосий мазмунини ташкил этади. Жамиятдаги ҳамма нарса (моддий ва маънавий бойликлар, инсонларнинг яшаши учун зарур бўлган шарт-шароитларни яратиш в.б.) муайян фаолият жараёнида амалга ошади. Бундай фаолият сирасига мулкий, ишлаб чиқариш, оилавий, сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий, диний ва уларга мос келувчи муносабатлар киради. Айнан ижтимоий муносабатлар шахсни ижтимоий гуруҳлар, жамият билан боғлайди.

Давлатнинг вужудга келишида муҳим аҳамият касб этган ижтимоий муносабатлар, ижтимоий ҳокимият ва ижтимоий нормаларни атрофлича муҳокама қилинг.

2. Европада давлатларнинг вужудга келишида асосий омил бўлган хусусий мулкнинг шаклланиши муносабати жамиятда мулкий тенгсизликнинг ва шу асосда табақаланишнинг юзага келишига хизмат қилган. Осиёда эса суғорма деҳқончиликнинг ривожланиши натижасида йирик ирригацион тармоқларни ташкил этиш юзасидан оммавий ишларни йўлга қўйишнинг зарурати асос бўлган. Шу билан бирга, турли халқларда давлатнинг юзага келишида юқоридаги омиллар билан бир қаторда бошқа омиллар ҳам муҳим ўрин тутган.

Давлатнинг вужудга келишига таъсир қилган омилларни муҳокама қилинг.



3-МАВЗУ.
ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ, МОҲИЯТИ ВА ТИПЛАРИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Давлат тушунчаси ва белгилари.
2. Давлатнинг моҳияти ва ижтимоий аҳамияти тўғрисидаги назариялар.
3. Давлат ҳокимияти – ижтимоий ҳокимиятнинг муҳим шакли сифатида.
4. Давлат ҳокимиятининг белгилари.
5. Давлат типологияси.
6. Давлат типологияси муаммосига формациявий ва цивилизациявий ёндашувлар.

3.1. ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ

Давлат сиёсий тизимнинг асосий субъекти бўлиб, жамият учун ҳаётий муҳим бўлган функцияларни бажаради ва унинг бир бутунлигини таъминлайди. Давлат фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлашга, жамиятда мустаҳкам ва инсонпарвар бўлган ҳуқуқ-тартиботни қўллаб-қувватлашга хизмат қилади. Давлатнинг серқирра ва мураккаб ҳодиса сифатида намоён бўлиши, ўз навбатида, унинг турли тушунча ва талқинга эгалигини белгилайди. Шу боис жамият тараққиёти босқичларида давлатнинг моҳияти турлича тушунилиб келинган.

Давлат тушунчасига таъриф беришда фанда қуйидаги умумлашган ёндашувлар мавжуд:

давлат (умумижтимоий мазмунда) – бу муайян ҳудудда олий ҳокимиятни амалга оширувчи, махсус бошқарув аппаратига эга бўлган, жамиятдаги барча ижтимоий-сиёсий гуруҳларнинг манфаатларини ифода этувчи, уларни бирлаштириб ва мувофиқлаштириб турувчи сиёсий ташкилот;

давлат (юридик мазмунда) – бу муайян ҳудудда оммавий ҳокимиятни амалга оширадиган, умуммажбурий нормалар ўрнатадиган ва суверенитетга эга бўлган сиёсий ташкилот.

Шунингдек, адабиётларда давлатга синфий нуқтаи назардан ҳам таърифлар келтирилади. Мазкур ёндашувга кўра давлат – бу иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ҳукмрон бўлган синфнинг манфаатларига хизмат қилувчи сиёсий ташкилот.

Кельзеннинг (легистик ёндашув вакили) фикрича, давлат сўзи кўпинча жамиятни ифодалайди, баъзан эса миллат ёки муайян ҳудудни белгилаш учун ҳам қўлланилади. Давлатнинг таърифи юзасидан ягона таърифнинг мавжуд эмаслигига сабаб олимлар томонидан муайян ҳодисаларни ифодалайдиган турли атамаларни бир хил маънода ёки аксинча бир хил маънодаги атамаларни турли мазмунда қўллашлари ҳамдир. Шунингдек, давлат моҳияти унинг ривожи давомида ўзгариб бориши натижасида унга турли таърифларнинг берилишига сабаб бўлади.

Кельзеннинг фикрича, давлат тушунчаси қуйидаги маъноларда қўлланиши мумкин:

1. Давлат, аввало, соф юридик ёндашув орқали қараб чиқилмоғи лозим. У “ҳуқуқий феномен”, ўзига хос корпорация сифатида намоён

бўлиши мумкин. Давлат миллат миқёсидаги ҳуқуқий тартибдир. Юридик феномен сифатидаги давлат билан ҳуқуқ ўртасидаги муносабат худди ҳуқуқ билан шахс ўртасидаги муносабат тарзида қаралмоғи керак.

Кельзеннинг фикрича, давлат ҳуқуқни ўрнатиши ёки санкциялашидан қатъи назар, худди индивиддек бўлиши, яъни ўз хатти-ҳаракатида ҳуқуқ билан боғлиқ бўлиши лозим.

2. Давлат тушунчаси социологик маънода ҳам ишлатилиши мумкин. Бу тарзда қараганда давлат қандайдир "социологик бирлик", ҳуқуқий тартиб ва ҳуқуқий реалликдан мустақил мавжуд бўлган "социал реаллик" сифатида ҳам қаралиши мумкин.

Социологик нуқтаи назардан қаралган давлат учун хос бўлган жиҳат – унинг жамиятни бошқариш юзасидан ваколатларининг бир қанча органларга берилганлиги ва бир қатор органлар қўлида тўпланганлигидир. Шу боис жамиятда бир неча ҳокимият ваколатига эга бўлган тузилмалар мавжуд бўлади.

3. Давлат тушунчаси жонли, табиий организм сифатида ҳам белгиланиши мумкин. Бу ёндашувга асосланган ҳолда, давлат "социал биология шакли" сифатида намоён бўлади. Кельзеннинг ушбу қарашлари давлатнинг юзага келиши тўғрисидаги органик назария тарафдорлари томонидан қўлланилган.

4. Кельзен ва унинг тарафдорлари давлатни "нормалар тизими", "норматив тартиб", "сиёсий ташкилланган жамият", "давлат-ҳокимият" сифатида таърифлайди.

Кельзеннинг фикрича, давлат сиёсий характерга эга ва у, аввало, сиёсий ташкилот сифатида намоён бўлади, чунки у қонунда белгиланган тартиб ва асосларга таянган ҳолда айрим ҳолатларда "куч, мажбурлов ишлатиш тартиби"ни белгилайди, зеро у "куч ишлатишга бўлган монопол ҳуқуққа эга"[1].

Кейинги пайтларда давлатга ўз ҳокимиятини мамлакатнинг бутун ҳудуди ва аҳолисига тарқатадиган, махсус бошқарув аппаратига эга бўлган, ҳамма учун мажбурий қонун-қоидалар ўрнатадиган ва суверенитетга эга бўлган жамиятнинг ягона сиёсий ташкилоти сифатида ҳам таъриф берилмоқда.

Давлат ҳодисасини ифодалашда унинг белгилари муҳим аҳамият касб этади. **Давлатнинг асосий белгилари қуйидагилар ҳисобланади:**

– аҳолининг ҳудудий асосга кўра бирлашганлиги. Ҳозирги замон юридик фанида давлат ҳудуди деганда муайян давлатнинг

[1] Hans Kelsen. General Theory of Law and State. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. – P. 181-191.

суверенитети татбиқ этиладиган доира назарда тутилади. Давлат ҳудуди ўз ичига қуруқлик, сув, ер ости ва ҳаво маконларини қамраб олади. Бундан ташқари, давлат назариясида фактик ва юрисдикцион ҳудудлар ҳақида ҳам сўз боради.

– **махсус бошқарув аппаратининг мавжудлиги.** Давлат ўз олдига қўйган мақсадга эришиш, вазифа ва функцияларини амалга ошириш ҳамда жамият устидан бошқарувни ташкил этиш учун мураккаб механизмга эга бўлади. Махсус тарзда ташкил этилган ушбу давлат механизмининг самарали фаолият юритиши учун алоҳида кишилар гуруҳи, яъни давлат хизматчилари бўлиши тақозо этилади. Ушбу шахсларнинг асосий вазифаси жамият устидан бошқарувни амалга ошириш ҳисобланади. Жамият сиёсий тизимининг бошқа тузилмаларидан фарқли ўлароқ фақат давлатгина қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига эга бўлади;

– **ҳуқуқ тизимининг мавжудлиги.** Ҳуқуқсиз давлат мавжуд бўла олмайди. Ҳуқуқ давлат ҳокимиятини юридик жиҳатдан расмийлаштиради ва шу билан уни легитим, яъни қонуний қилиб қўяди. Давлат ўз функцияларини ҳуқуқий шаклларда амалга оширади. Ҳуқуқ давлат ва давлат ҳокимияти фаолиятини қонунийлик доирасига олиб киради, уларни аниқ ҳуқуқий тартибга бўйсундиради;

– **солиқ тизимига эгалиги.** Фақатгина давлат аҳолидан расмий тартибда солиқ йиғиш ҳуқуқига эга. Давлат ҳудудида яшаётган барча шахслар давлат бюджетига мажбурий тартибда қонунчиликда белгиланган солиқларни тўлаб боради. Солиқлардан ташқари давлат фойдасига бошқа йиғимлар ва давлат божлари ҳам ундирилиши мумкин. Улар ёрдамида давлатнинг фаолият юритиши учун зарур бўлган моддий-молиявий база шакллантирилади. Ушбу моддий база асосида давлат органлари фаолияти молиялаштирилади ҳамда иқтисодиёт, табиатни муҳофаза қилиш, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа ижтимоий соҳалар бўйича давлат дастурларининг амалга оширилиши таъминланади;

– **суверенитетга эгалиги.** Давлат ҳокимиятининг хусусияти (атрибути) сифатида суверенитет унинг устуворлиги, мустақиллигидан иборат. Яъни давлат суверенитети – маълум бир ҳудудда олий ҳокимиятга эгалик, давлатнинг ички ва ташқи сиёсатдаги тўла мустақиллигидир.

3.2. ДАВЛАТНИНГ МОҲИЯТИ ВА ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ ТЎҒРИСИДАГИ НАЗАРИЯЛАР

Давлатнинг моҳияти деганда унинг мазмуни, мақсади, давлат ҳокимиятининг қайси ижтимоий-сиёсий гуруҳларга мансублиги ва у кимнинг манфаатларига хизмат қилиши каби масалалар мажмуи тушунилади.

Давлатнинг моҳиятига оид замонавий ёндашувларга кўра жамиятнинг хавфсизлигини таъминлаш, турли ижтимоий гуруҳлар манфаатларини мувофиқлаштириш ва ижтимоий муросага эришиш жамият ва давлат ўртасида ҳамкорликда намоён бўлади. Шунингдек, давлатнинг моҳияти муайян ижтимоий гуруҳнинг манфаатларига нисбатан умуминсоний қадриятларнинг устуворлигини тақозо этади, бунда давлат ижтимоий барқарорлик кафили, жамиятнинг узлуксиз ривожини таъминлаш механизми сифатида намоён бўлади.

Давлатнинг моҳияти ва ижтимоий аҳамияти юзасидан давлат ва ҳуқуқ назарияси фани доирасида шаклланган қуйидаги назарияларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

Элита назарияси. Ушбу назария XX аср бошларида вужудга келган бўлиб, (В.Парето ва Г.Моски асарлари) аср ўрталарида янгидан ривожлантирилган (Х.Лассуэл, Д.Сартори, Т.Дай ва бошқалар). Мазкур назариянинг бош ғояси, гўё халқ оммаси давлатни идора этишга қодир эмас, шунинг учун бошқариш жамиятнинг ҳукмрон доираси – элитаси томонидан амалга оширилиши лозим. Элита таркиби турли белгилар (келиб чиқиши, маълумоти, тажрибаси, қобилияти кабилар)га қараб аниқланади. Шу билан бирга, элита таркиби халқ оммаси, яъни уларнинг энг қобилиятли вакиллари ҳисобига ҳам тўлдириб борилиши мумкин.

Мазкур назариянинг салбий жиҳати шундаки, унда аҳолининг муайян даражада ҳокимият ишларидан четлаштирилиши назарда тутилади. Шу билан бирга, тарихий ривожланиш давомида ҳатто бугунги кунда ҳам айрим мамлакатлар (асосан монархия бошқаруви шаклидаги давлатлар)да ҳокимият ишлари амалда кишиларнинг ғоят чекланган доираси томонидан олиб борилишини эътиборга оладиган бўлсак, унинг муайян даражада давлат аппаратини шакллантириш амалиётига яқинроқ эканлигини кўрамиз.

Технократик назария. Мазкур назария XX асрнинг 20-йилларида вужудга келган бўлиб, 60–70-йилларида анча кенг тарқалган. Унинг тарафдорлари сифатида Т.Веблен, Д.Барнхейм, Г.Саймон, Д.Белл ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Ушбу назария

элита назариясига ўхшаб кетсада, у ўзида ижтимоий воқеликни муайян даражада ҳисобга олиши билан ажралиб туради.

Мазкур назарияга кўра жамиятни мутахассис-бошқарувчилар, яъни менежерлар идора этишлари лозим. Чунки айнан улар жамиятнинг ҳақиқий эҳтиёжларини, унинг энг мақбул ривожланиш йўлларини, бунинг учун зарур воситаларни аниқлашга қодирдирлар. Бунда назария вакиллари давлатни катта бир корпорация сифатида тасаввур қиладилар. Маълумки, муайян корхонанинг рақобатбардошлиги, иқтисодий кўрсаткичларининг мутассил ўсиб бориши кўп жиҳатдан бошқарувнинг тўғри ва илмий жиҳатдан ташкил этилганлигига боғлиқ. Бунда менежер – бошқарувчилар асосий ўрин тутади. Шу боис назария вакилларининг фикрича, давлат ҳокимиятининг бундай ташкил этилиши бошқарувни илмий асосда олиб бориш имконини беради ҳамда жамиятнинг ўсиб борувчи ривожини таъминлайди.

Плюралистик демократия назарияси. Мазкур назария XX асрда юзага келган бўлиб, унинг намояндалари сифатида Г.Ласки, М.Дюверже, Р.Дарендорф, Р.Даль ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Ушбу назария ривожланган мамлакатлардаги давлат ҳокимияти учун кураш олиб бораётган ҳам социал-демократик, ҳам либерал қарашларга эга бўлган кучларнинг манфаатларини ўзида ифодалайди. Унинг мазмунини ҳозирги жамият моҳиятига кўра синфлар амалда йўқолиб кетган ва ҳокимият шу тариқа ўз синфий табиатидан халос бўлди деган ғоя ташкил қилади. Бунда жамият – ёши, касб-кори, истиқомат жойи, манфаатлар доираси ва бошқа белгиларига кўра юзага келадиган кишилар ижтимоий бирлашмалари (страталар) йиғиндисидан иборат.

“Умумий фаровонлик давлати” назарияси. Мазкур назария Иккинчи жаҳон урушидан кейин вужудга келган бўлиб, унинг намояндалари давлатнинг ижтимоий ҳаётга аралашмаслигига оид бўлган таълимотларга қарши чиққан. Ушбу назариянинг асосий ғоялари XX асрнинг 30-йилларида Д.Кейнс томонидан таърифлаб берилган. Кейинчалик Д.Мюрдал, В.Пигу, К.Боулдинг, В.Мунд ва бошқаларнинг асарларида ривожлантирилган.

Мазкур назариянинг бош ғояси шундан иборатки, давлат муайян синфлардан устун тураркан, аҳолининг барча қатламлари манфаатларини ифодалайди ҳамда шу асосда умумфаровонликни таъминлайди. Ривожланган мамлакатларда аҳоли турмуш даражасининг юқори эканлиги ҳамда ижтимоий, маданий ва бошқа соҳаларда йирик давлат дастурларини амалга оширилиши ушбу назариянинг юзага келишига сабаб бўлган. Мазкур назария инсон манфаатларини давлат

фаолиятининг асосига қўйиш билан ҳар бир шахс қадр-қимматига эътиборни қаратади.

Тарихий-материалистик назария. Ушбу назария давлатнинг моҳияти тўғрисидаги таълимотлар тизимида алоҳида ўрин эгаллайди. У давлатнинг мавжудлиги ва тараққиётининг кўпгина жиҳатларини таҳлил этади. Ушбу назариянинг асосида тарихий материализм ва синфий кураш ғоялари ётади (К.Маркс, Ф.Энгельс).

Шунингдек, давлатга иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ҳукмрон бўлган синф ҳокимиятининг қуроли сифатида қаралади. Унинг хусусиятлари, энг аввало, жамият тараққиётининг муайян босқичига хос бўлган иқтисодий омиллар билан белгиланади. Мазкур назария вакилларининг фикрича, социалистик типдаги давлатнинг мақсади коммунистик жамиятни барпо этиш, охир-оқибат давлатнинг барҳам топишига эришишдан иборат.

Конвергенция назарияси. Ушбу назария давлатнинг истиқболдаги ривожини башорат қилувчи назариялардан бири сифатида XX асрнинг 50–60-йилларида юзага келган (Д.Гэлбрейт, Р.Арон, П.Сорокин). Маълумки, XX асрнинг ўрталарида жаҳон миқёсида икки тизим (капиталистик ва социалистик лагер) шаклланган. Мазкур назария вакилларининг фикрича, ҳар иккала типдаги давлатларнинг моҳиятида ҳам ижобий ва салбий жиҳатлар мавжуд. Шу сабабдан келажакда давлатларнинг моҳияти юқоридаги давлатларнинг ижобий жиҳатларини ўзида мужассамлаштириши лозим.

Мазкур назария муаллифларининг фикрича, мавжуд давлатлар ижобий жиҳатларининг уйғунлашиб бориши баробарида маълум вақтдан кейин улар ўртасида ўзаро фарқлар йўқола бориб, ягона типдаги “умумий фаровонлик” давлатлари юзага келади.

3.3. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ – ИЖТИМОИЙ ҲОКИМИЯТНИНГ МУҲИМ ШАКЛИ СИФАТИДА

Ҳокимият деганда умумий маънода муайян субъектнинг (индивид, жамоа, ташкилот) бошқа субъект (индивид, жамоа, ташкилот) иродасини ва юриш-туришини шахсий ёки бошқа шахсларнинг манфаатлари юзасидан бўйсундириши тушунилади.

Муайян ҳодиса сифатида ҳокимият қуйидаги белгиларга эга:

1. Ҳокимият ижтимоий ҳодиса ҳисобланади.

2. Ҳокимият жамият ривожланишининг барча босқичларига хос бўлган ҳодисадир.

3. Ҳокимият фақат ижтимоий муносабатлар доирасидагина амалда бўлади.

4. Ҳокимият муносабатлари икки томонлама кўринишга эга бўлиб, унинг муайян бир субъекти ҳокимият субъекти бўлса, иккинчи томони эса ҳокимиятга бўйсунувчи субъект ҳисобланади.

5. Ҳокимиятнинг энг муҳим белгиларидан бири, бу унинг муайян кучга эгалигидадир. Бундай куч турли хил шаклда бўлиши мумкин, яъни жисмоний куч, ҳарбий куч, авторитет кучи, ишонч, эстетик таъсир ва бошқалар.

Ҳокимиятни турли хил мезонлар бўйича таснифлаш мумкин. Хусусан, ижтимоий даражаларига кўра у қуйидагича таснифланади:

а) бутун жамият доирасидаги ҳокимият;

б) у ёки бу жамоа доирасидаги ҳокимият;

в) икки индивид муносабатлари ўртасидаги ҳокимият.

Ҳокимият, шунингдек сиёсий ва носиёсий турларга бўлинади. Сиёсий ҳокимиятнинг шакллари сифатида давлат ҳокимияти, муайян сиёсий партиялар ҳокимияти, сиёсий лидерлар ҳокимиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Ҳокимиятни амалга ошириш усул ва воситаларидан келиб чиқиб, унинг демократик ёки нодемократик шакллари мавжуд.

3.4. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИНГ БЕЛГИЛАРИ

Давлат ҳокимияти – бу давлат кучига таянадиган, субъектлар ўртасида ҳукмронлик ва тобеликка асосланадиган оммавий-сиёсий муносабатлар тизимидир.

Давлат ҳокимиятини тавсифловчи қуйидаги белгилар мавжуд:

– давлат ҳокимияти универсал характерга эга бўлиб, у мамлакатнинг бутун ҳудуди ва аҳолисига нисбатан татбиқ этилади;

– давлат ҳокимияти оммавий-сиёсий характерга эга, яъни унда ҳокимият профессионал аппарат томонидан амалга оширилади;

– давлат ҳокимияти умуммажбурий тусдаги юриш-туриш қоидаларини, яъни ҳуқуқ нормаларини яратишда қатъий ваколатга эга;

– давлат кучига таянади;

– давлат ҳокимияти вақт доирасида доимий ва узлуксиз амалда бўлади.

3.5. ДАВЛАТ ТИПОЛОГИЯСИ

Давлатнинг типи – бу муайян давлатларга хос бўлган бир хил, муҳим ва умумий белгилар йиғиндисидир. **“Тип”** атамаси муайян тоифага мансуб предмет ёки ҳодисаларнинг умумий белгилари мажмуи сифатида талқин этилади.

Тегишли ўқув адабиётларида давлатларни типларга ажратишда анъанавий ва ноанъанавий нуқтаи назардан ёндашилади. Хусусан, анъанавий ёндашувга кўра давлатлар муайян формация ва цивилизация доирасида типларга ажратилади.

Формациявий ёндашув – давлатларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, базис ва устқурмаси, моҳияти, мақсади, вазифалари, функциялари ҳамда фуқаролар (табақалар)нинг сиёсий-ҳуқуқий мақоми мезонига кўра типларга ажратишдир.

Ушбу ёндашув вакилларининг (К.Маркс, Ф.Энгельс) фикрича, давлат иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ҳукмрон бўлган табақаларнинг қуйи табақалар устидан зўравонлигини, ҳукмронлигини амалга оширувчи ташкилотидир. Жамиятда формацияларнинг алмашинуви иқтисодий соҳадаги зиддиятлар билан боғлиқ. Ушбу ёндашув вакилларининг фикрича формацияларнинг юзага келиши, ривожланиши ва инқирозга юз тутиши такрорланиб турадиган жараёндир.

Формацион ёндашувга кўра инсоният тараққиётида тўрт типдаги давлатлар шаклланиб келган, яъни қулдорлик, феодал, буржуа ва социалистик давлатлар.

Қулдорлик давлати. Европада илк қулдорлик давлатлари мил. авв. IX–VII асрларда юзага келган бўлса, Мисрда ундан 20 аср олдин мавжуд бўлган. Қулдорлик давлатларининг иқтисодий асосини нафақат ишлаб чиқариш қуроллари, воситалари, балки ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлмаган қулларнинг меҳнати ҳам ташкил этган. Қулдорлик давлатининг асосий вазифаси эксплуатация қилинувчи қулларнинг қаршилигини бостириш, уларнинг меҳнатидан ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг асосий воситаси сифатида фойдаланиш ҳисобланган.

Бунда давлатнинг вазифалари асосан қулдорлар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, умумижтимоий функциялар ҳукмрон табақа вакилларининг хоҳиш-истакларига мувофиқ келадиган даражада амалга оширилган. Шу боис қулдорлик давлатларида қулларнинг қаршилик ҳаракатлари тез-тез содир бўлиб турганлиги, уларнинг қулдорлар ҳокимиятига қарши йирик исёнлари тарихдан маълум (Сицилияда, Кичик Осиёда қулларнинг милоддан аввалги II асрдаги

ғалаёнлари, милоддан аввалги I асрдаги Спартак қўзғолони шулар жумласига киради).

Феодал давлат. Бу типдаги давлат Европада эрамизнинг VI–IX асрларида вужудга келган. Феодалларнинг ерга хусусий мулкчилиги феодал давлатнинг иқтисодий асосини ташкил этади. Деҳқонлар феодал ерларида майда якка хўжаликка эга бўлиб, ердан фойдаланганликлари учун ҳосилнинг бир қисмини тўлашлари ҳамда унга текин ишлаб беришлари лозим бўлган. Феодал жамият ривожланиб бориши билан деҳқонларнинг феодалларга қарамлиги давлатнинг мажбурий чоралари билан янада ортган. Яъни деҳқонлар ерга "бириктириб қўйилган" ва улар ўз хўжаликларини ташлаб кетиш ҳуқуқига эга бўлмаган. Ижтимоий тенгсизлик қонун йўли билан мустаҳкамлаб қўйилган. Давлат ҳокимияти табақавий хусусиятга эга бўлиб, у тўла-тўкис феодаллар ихтиёрида бўлган. Давлат ҳукмрон табақанинг зўравонлик қуроли бўлиб, унинг мулкдор сифатидаги манфаатларини ҳимоя қилган. Феодал давлатларда ҳам зўравонликка ва тенгсизликка қарши қатор қўзғолонлар ва халқ чиқишлари бўлиб ўтган.

Буржуа давлати. Дастлабки буржуа давлатлари ўрта асрларда Европа ва Шимолий Америкада вужудга келган. Хусусан, улар буюк француз инқилобидан кейин кенг тарқалган. Буржуа жамиятида расман мустаҳкамланган табақавий тенгсизликка асосланган ўзидан олдинги ижтимоий-иқтисодий формациялардан фарқли ўлароқ илк бор тенглик, эркинлик ғоялари ҳаётга муайян даражада татбиқ этила бошланган, ерга нисбатан мулкчиликнинг турли шакллари юзага келган, шаҳарларнинг ривожланиши натижасида нисбатан мустақил бўлган янги табақалар шакллана борган. Бунда, капиталистик ишлаб чиқариш усули ўз меҳнатини эркин сотадиган ишчиларга эга бўлганлиги боис буржуа типидаги давлатларни ўз даври учун анча илғор дейиш мумкин.

Социалистик давлат. Бундай типдаги давлатларни шакллантириш юзасидан ғоялар дастлаб таълимот сифатида К.Маркс, Ф.Энгельс асарларида илгари сурилган. Социалистик давлат, уларнинг фикрича, социалистик инқилоб натижасида вужудга келиши керак, яъни ҳокимиятни қўлга киритиш зўравонлик йўли билан амалга оширилиши лозим. Бунда зўравонликка асосланган эски давлат машинаси синдирилиб, пролетариат (йўқсиллар табақаси) ҳукмронлигини ўрнатиш зарурати бунга сабаб қилиб кўрсатилган. Бундай типдаги давлат бутун халқ манфаатлари йўлида ағдариб ташланган эксплуататорлар қаршилигини бостириб бориши, шунингдек "янги ёрқин келажак"ни бунёд этиш йўлида халқни ўз орқасидан эргаштириши лозим эди. Капиталистлар ҳукмронлигидан озод бўлган

халқ ишлаб чиқариш воситаларининг ва мулкнинг умумийлаштирилиши шароитларида меҳнат унумдорлигини оширишда мислсиз сакрашни содир этади, фан ва техникани ривожлантиришда буюк ютуқларга эришилади, барча меҳнаткашлар янги ҳаётнинг фаол бунёдкорларига айланади ҳамда уларнинг барчаси давлат ишларини бошқаришга жалб этилади деб тахмин қилинган. Лекин мазкур назария доирасида илгари сурилган ғоялар XX асрда шаклланган социалистик давлатлар тажрибасида ўзининг реал ҳаётга мувофиқ эмаслиги туфайли амалиётда ўзини оқламади.

Цивилизациявий ёндашув – бу формациявий ёндашувнинг мезонлари (давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, базис ва устқурмаси, моҳияти, мақсади, вазифалари, функциялари ҳамда фуқаролар (табақалар)нинг сиёсий-ҳуқуқий мақоми) билан бир қаторда кўпроқ халқларнинг маънавий, ахлоқий, диний ва маданий ривожланиш даражасига қараб давлатларни типларга ажратишдир (Еллинек, Кельзен, Коркунов, Крюгер, Тойнби).

Инглиз тарихчиси А.Тойнби цивилизацион ёндашувнинг ёрқин намояндаси бўлиб, у цивилизацияни диний, руҳий, маданий ва бошқа белгиларига кўра бирлигини кўрсатувчи жамиятнинг ёпиқ, локал ҳолати деб тушунтирувчи таълимот муаллифи ҳисобланади. Мазкур мезонлар асосида у жаҳон тарихида 20 дан ортиқ цивилизациялар мавжуд бўлганлигини кўрсатиб ўтади. Хусусан, Қадимги Шарқ (Миср, Хитой, Ҳиндистон), Қадимги Афина, Қадимги Рим, ўрта аср давлатлари, ҳозирги замон давлатлари шулар жумласидандир.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанида юқоридаги анъанавий ёндашувлар билан бир қаторда **ноанъанавий мезонлар** бўйича ҳам давлатлар муайян типларга ажратилади. Хусусан, уларнинг сиёсий режимига кўра демократик ва нодемократик, ҳудудий жойлашувига кўра Осиё, Европа ёки Африка давлатлари, муайян ташкилотга аъзолигига қараб Шанхай ҳамкорлиги, МДҲ, Европа Иттифоқига аъзо бўлган давлатлар кабиларга ҳам таснифлаш мумкин. Шунингдек, бугунги кунда давлатларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасига кўра энг ривожланган, ривожланган ва ривожланаётган давлатларга ажратиш ҳам кенг тарқалган.

Назорат учун саволлар

1. Давлат ўз ҳокимиятини мамлакатнинг бутун ҳудуди ва аҳолисига тарқатадиган, махсус бошқарув аппаратига эга бўлган, ҳамма учун мажбурий қонун-қоидалар ўрнатадиган ва суверенитетга эга

бўлган жамиятнинг ягона сиёсий ташкилоти ҳисобланади. Шу билан бирга, айрим муаллифлар давлат ҳодисасини халқ, ҳудуд ва ҳокимиятнинг бирлиги сифатида ҳам ифодалашмоқда. Мазкур фикр аксарият олимлар томонидан давлатни ифодалаш учун етарли эмаслиги эътироф этилиб, қўллаб-қувватланмайди.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.

2. Давлатнинг белгилари давлатни жамиятдаги барча давлатга муайян даражада яқин ва ўхшаш бўлган бошқа ташкилотлардан фарқлаш имконини беради. “Оммавий ҳокимият”, “давлат тузилмалари”, “сиёсий ташкилот” сингари бир қатор тушунчаларни шулар жумласига киритиш мумкин. Давлат белгилари хусусида ҳуқуқшунос олимларнинг фикр ва мулоҳазалари, ёндашувлари турли-туман бўлсада, уларни умумлаштириб асосий белгиларини кўрсатиш мумкин. Шу билан бирга, ҳар бир мустақил давлат, биринчи навбатда, давлатнинг қўшимча белгилари (рамзлари) ҳисобланган давлат байроғи, герби, мадҳиясига эга.

Айрим ҳуқуқшунос олимлар давлатнинг белгилари мавжуд бўлиши билан бир қаторда бошқа давлатлар томонидан ҳам тан олиниши лозимлигини қайд этишади.

Давлат белгиларини атрофлича муҳокама қилиш орқали мазкур масалага баҳо беринг.



4-МАВЗУ.
ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Давлат функциялари тушунчаси.
2. Давлат функциясининг давлат мақсади ва вазифалари билан ўзаро нисбати.
3. Давлат функцияларини турли асосларга кўра таснифлаш.
4. Давлат функцияларини амалга ошириш шакллари.
5. Давлат функцияларининг ривожланиши ва ўзгаришига таъсир этувчи омиллар.

4.1. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ ТУШУНЧАСИ

Маълумки, давлат функциялари билан боғлиқ масалаларни ўрганиш унинг мазмун-моҳияти, жамиятда тутган ўрни ва ижтимоий вазифасини янада чуқурроқ англаб олишга хизмат қилади. Ҳар қандай давлатнинг моҳияти, энг аввало, унинг фаолиятида, функцияларида намоён бўлади. Давлатнинг фаолият соҳалари хилма-хил бўлганлигини ҳисобга олиб, унинг фаолияти бош йўналишларини алоҳида ажратиш зарурати келиб чиққан. Ана шу бош йўналишларда давлат моҳияти мужассам бўлади, амалга оширилади ва ривож топади ҳамда улар давлатнинг мавжуд бўлиш тарзини ифода этади.

Давлат функциялари унинг вазифалари ва моҳияти билан узвий боғлиқ бўлиб, давлатнинг моҳияти ўзгариб борган сари функциялари ҳам шунга мос равишда ўзгариб боради.

Давлат функциялари – *бу давлатнинг мақсад ва вазифаларини амалга оширишга қаратилган давлат фаолиятининг асосий (бош) йўналишларидир.*

Давлат ўз олдига қўйган мақсадга эришиши учун маълум бир вазифаларни ҳал қилиши лозим, бу эса, ўз навбатида, ушбу вазифаларни бажаришга қаратилган тегишли функцияларни амалга оширишни тақозо этади.

Фалсафада **функция** деганда бирон-бир объект хусусиятларини маълум муносабатлар тизимидаги ташқи ифодаси тушунилади. Функция – ваколат доирасидан келиб чиқувчи фаолиятдир. Чунки “функция” лотин тилидан олинган бўлиб, “фаолият” деган маънони англатади.

Давлат функцияларининг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин: давлат функцияларида мамлакат ички ва халқаро майдондаги амалий фаолияти намоён бўлади; давлат функциялари унинг тарихий тараққиётидаги мақсад ва вазифаларига мос равишда юзага келади ва ривожланиб боради; давлат функцияларида жамият ҳаётида рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий соҳалардаги ўзгаришлар ва ислоҳотлар акс этади.

Ўз навбатида, давлат функциясини унинг алоҳида органлари функцияларидан фарқлаш лозим. Давлат механизмига кирувчи барча давлат органлари ва ташкилотларининг ҳар бири ўз ваколатлари доирасида давлат фаолиятининг муайян соҳаларида ўз функцияларини амалга оширади.

4.2. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯСИНИНГ ДАВЛАТ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО НИСБАТИ

Давлат функциялари ҳақида гапирганда унинг мақсади ва вазифаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Чунки давлат функциялари давлат мақсади ва вазифалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, давлат ўз олдига қўйган мақсадга эришиши учун маълум бир вазифаларни ҳал қилиши лозим, бу эса тегишли функцияларни амалга ошириш билан боғликдир.

Шуни қайд этиш лозимки, “мақсад”, “вазифа”, “функция” тушунчалари бир-биридан ажралмас бўлиб, улар давлатнинг моҳиятига мос равишда шаклланади.

Мақсад бу муайян давлатнинг тараққиётидаги кейинги босқичда эришмоқчи бўлган ҳолати бўлса (масалан: фуқаролик жамиятини шакллантириш, ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш), **вазифа** эса ушбу мақсадга эришиш учун ҳал этилиши лозим бўлган масалалар, **функция** – вазифалар ечимига йўналтирилган фаолият йўналишидир.

Давлат мақсадининг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

– давлат фаолиятини йўналтирувчи ва тартибга солувчи, унинг бажариши лозим бўлган вазифалари кетма-кетлиги ва характерини белгилаб берувчи бевосита мотиви бўлиб майдонга чиқади;

– муайян вазифаларни бажаргандан кейин келажакда юзага келиши мумкин бўлган давлатнинг образи ва модели сифатида намоён бўлади;

– давлат фаолиятини режалаштириш ва тараққиётнинг муқобил йўналишларини танлаш имконини беради;

– давлат фаолиятини мантиқийлик ва тизимлилик асосида амалга ошишини таъминлайди;

– мақсадга эришиш амалдаги ҳаётий вазият ва мақсад ўртасидаги номувофиқликни бартараф этиш жараёни ҳисобланади.

Давлатнинг вазифалари қуйидаги хусусиятларга эга:

– функциянинг мавжуд бўлиши (амалга ошиши)ни тақозо этади;

– унинг амалга ошишидан олдин юзага келади;

– функцияга нисбатан объектив характерга эга;

– функциянинг мазмунини белгилаб беради;

– функциянинг шакл ва методларига таъсир қилади;

– функциясиз давлатнинг бирорта ҳам вазифаси ҳал этилмайди;

– битта функция орқали давлатнинг бир қатор вазифалари бажарилиши ёки аксинча бўлиши мумкин.

Давлат ва жамият тараққиётининг муайян босқичида улар олдига маълум бир вазифаларнинг қўйилиши тегишли функцияларни амалга ошириш заруратини келтириб чиқаради, чунки давлатнинг функциялари амалга оширилмаган тақдирда унинг вазифалари ҳам амалга ошмай қолади. Вазифа бир томондан маълум хусусиятга эга бўлмаган бирор-бир мақсадга эришиш заруратини, иккинчи томондан эса маълум фаолият турини амалга ошириш заруратини тақозо этади.

Вазифа ва функцияларнинг ўзаро нисбатида функциялар эмас, балки вазифалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади. Вазифа бир томондан бирор-бир мақсадга эришиш, иккинчи томондан эса маълум фаолият турини амалга ошириш заруратини ўз ичига олади. Давлатнинг функциялари унинг вазифаларига боғлиқ бўлади, чунки вазифалар функцияларнинг мавжудлигини ва уларнинг мазмунини белгилайди, уларни амалга ошириш шакл ва усулларига таъсир кўрсатади. Функциялар мазмуни давлатнинг қандай фаолият олиб бораётганлиги, шу муҳитда бошқарув ҳаракатларини қай йўсинда юритаётганлиги, унинг тегишли органлари нима билан шуғулланаётганлигини кўрсатади.

4.3. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИНИ ТУРЛИ АСОСЛАРГА КЎРА ТАСНИФЛАШ

Юридик адабиётларда давлат функцияларини таснифлашда бир хил ёндашув мавжуд эмас. Бунга сабаб тараққиётнинг турли босқичларида турган давлатлар мавжуд объектив шароитдан келиб чиққан ҳолда ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларнинг моҳиятига мос равишда фаолият юритишидир.

Давлат функциялари асосан қуйидаги тўрт асосий гуруҳга таснифланишини кўрсатиб ўтиш мумкин:

а) фаолият доираси бўйича;

б) амал қилишининг давомийлиги бўйича;

в) ижтимоий аҳамияти бўйича;

г) амалга ошириш шакллари бўйича.

Давлат функциялари фаолият доираси бўйича ички ва ташқи функцияларга бўлинади.

Ички функциялар давлатнинг ички вазифаларини ечишга йўналтирилган бўлиб, давлатнинг жамият ҳаёти устидан раҳбарлигини амалга оширишга қаратилган фаолиятининг асосий йўналишларини намоён қилади.

Ташқи функциялар эса халқаро-ҳуқуқий муносабатларнинг субъекти сифатида иштирок этаётган давлатнинг давлатлараро миқёсдаги вазифаларни ҳал қилиши билан боғлиқдир.

Давлатнинг асосий ички функцияларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

– иқтисодий функция;
– ижтимоий функция;
– сиёсий функция;
– ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш функцияси;
– тинчликни таъминлаш функцияси;
– экологик функция ва бошқа функциялар.

Иқтисодий функция – бу давлат томонидан иқтисодиётни ривожлантириш борасида асосий йўналишларини ишлаб чиқиш, ушбу соҳада бошқарувни амалга ошириш ва тартибга солиб туришдан иборатдир. Бундан ташқари, давлат бюджетини шакллантириш, жамиятнинг иқтисодий ривожланиш стратегиясини аниқлаш, турли хил мулк шаклларини тенглик шароитида амал қилинишини таъминлаш, тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш кабилар ҳам давлатнинг иқтисодий соҳадаги функцияси доирасига киради.

Ижтимоий функция – бу аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, ижтимоий тенгсизликни камайтириш, инсонларга муносиб турмуш тарзини яратиш, таълим соҳаси, соғлиқни сақлаш ва маданиятни ривожлантириш ва бошқалар.

Сиёсий функция – бу давлат (жамият)нинг сиёсий ҳаётини бошқариш, давлат органларини шакллантириш ҳамда уларнинг фаолиятини ташкил этишдан иборат.

Ҳуқуқий тартиботни муҳофаза қилиш функцияси –давлатнинг жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлаш, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш кабиларга қаратилган.

Тинчликни таъминлаш функцияси – бу давлат томонидан аҳолининг тинч-тотув яшаши учун зарур шарт-шароитларни яратиб бериш, турли миллатларни ва ижтимоий гуруҳларни муросаи мадорада

сақлаб туриш, уларнинг орасида келиб чиқиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олиш ҳамда бартараф этишдан иборат.

Давлатнинг экологик функцияси – унинг жамият талаб ва эҳтиёжларини янада тўлиқроқ таъминлаш ва жамият аъзоларининг яшаш, меҳнат ва дам олиш шароитларини яхшилаш, атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш вазифаларини ҳал этиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, уларни тиклаш ва кўпайтириш борасидаги фаолиятидир. Ички тузилишига кўра, давлатнинг экологик функцияси ўзаро боғлиқ уч йўналишда амалга оширилади: а) атроф табиий муҳит объектларини сақлаш; б) табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш; в) табиий ресурсларни тиклаш. Давлатнинг экологик функцияси жамиятнинг иқтисодий ва экологик манфаатларини таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, табиий ресурсларни тиклаш, кўпайтириш, фуқаролар учун қулай табиий атроф муҳитни яратиш мақсадларига қаратилган.

Давлатнинг асосий ташқи функцияларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

– бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик функцияси;

– мудофаа функцияси.

Бошқа давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик функцияси – бу давлатнинг иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа муносабатларни ўрнатиш ва ривожлантиришга қаратилган фаолиятидир. Жамият ривожланишининг замонавий даражаси барча тараққий этган давлатларнинг иқтисодий, сиёсий ва маданий турмушини интеграциялаштириш, ҳар бир давлатнинг алоҳида ички муаммолари ҳамда бутун жаҳон ҳамжамияти муаммоларини янада самарали ҳал қилиш учун уларнинг умумий саъй-ҳаракатларини бирлаштиришни объектив равишда тақозо этади. Бундай ҳамкорлик интеграция масалаларига кенг ва ўзаро фойдали ёндашувни, нафақат муайян бир мамлакат, балки ҳамкорликнинг бошқа иштирокчилари манфаатларига ҳам жавоб берадиган рационал ечимларни умумий ҳаракатлар билан топа билишни назарда тутади.

Давлатлараро иқтисодий ҳамкорликда халқаро меҳнат тақсимоти, ишлаб чиқаришни кооперациялаштириш ва ихтисослаштириш, энг янги технологияларни айирбошлаш ва жорий этиш, товар айланишини мувофиқлаштириш, молия-кредит алоқаларини ривожлантириш муҳим ўрин тутади. Халқаро иқтисодий ҳамкорликни умумий мувофиқлаштиришни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва унинг ихтисослаштирилган муассасалари амалга

оширади. Шунингдек, иқтисодий ҳамкорлик давлатлар ўртасидаги икки томонлама шартномалар асосида ҳам амалга оширилади.

Давлатларнинг сиёсий соҳадаги ҳамкорлиги давлат ҳокимиятининг барча тармоқларида, яъни парламентлараро, ҳукуматлараро миқёсда амалга оширилади. БМТ ҳозирги замон давлатларининг сиёсий манфаатларини мувофиқлаштирувчи асосий халқаро орган ҳисобланади. Низоларни, шу жумладан қуролли можароларни тартибга солиш масалалари билан БМТнинг доимий фаолият юритувчи органи – Хавфсизлик кенгаши шуғулланади. Унга халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш, давлатлараро муносабатларнинг турли соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш бўйича кенг ҳуқуқлар берилган.

Жаҳонда сиёсий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш ишига минтақавий халқаро ташкилотлар Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Америка давлатлари ташкилоти ва бошқалар ҳам муносиб ҳисса қўшмоқда. Сиёсий хусусиятга эга бўлган кўпгина масалаларни давлатлар бевосита дипломатик йўл билан икки ёки кўп томонлама музокаралар асосида ҳал қилади.

Маданий ва илмий-техник ҳамкорлик турли шаклларда ва давлатлараро миқёсда амалга оширилади. БМТда бундай ҳамкорликни мувофиқлаштириш билан таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ихтисослашган муассасалар (ЮНЕСКО), Халқаро атом энергетикаси халқаро агентлиги (МАГАТЭ) ва бошқа ташкилотлар шуғулланади. Маданий ва илмий-техник ривожланишнинг алоҳида масалалари эса давлатлар ва ноҳукумат ташкилотлари ўртасидаги икки томонлама ёки кўп томонлама шартномалар асосида ҳал қилинади. Халқаро ва илмий-техник ҳамкорлик доирасида илмий маълумотлар, санъат асарлари, мусиқа ва саҳна маданияти ютуқларини алмашиш, ўзаро мутахассислар тайёрлаш, фан ва маданият масалаларига доир турли конференциялар ва фестиваллар, олимлар, маданият арбоблари ва спортчилар ўртасида бевосита алоқалар ўрнатилади.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида ҳамкорлик ер юзида нормал экологик вазиятни сақлаш бўйича кўпгина давлатларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштиради. Ушбу фаолият кенг қамровли хусусиятга эга бўлиб, инсоннинг яшаши ва ривожланиши учун зарур бўлган экологик шароитларни яратишни назарда тутади. У БМТнинг ихтисослашган муассасалари йўналишида ҳамда минтақавий ва бошқа давлатлараро органлар доирасида фаол амалга оширилади. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш учун давлатларнинг тиббиёт, биология, космонавтика ва электроника соҳаларидаги энг сўнгги

ютуқлари қўлланилади. Давлатларнинг ташқи фаолияти халқаро ҳуқуқий нормаларга асосланади ҳамда жаҳон ҳамжамиятига кирувчи барча халқларнинг туб манфаатлари ва миллий хусусиятларини ҳисобга олади.

Мудофаа функцияси. Давлатнинг мамлакатни ташқи тазйиқлардан мудофаа қилиш функцияси давлат фаолиятининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Давлатнинг мудофаа функцияси иқтисодий, сиёсий, дипломатик ва ҳарбий усуллар билан амалга оширилади.

Ҳозирги замон давлатларининг аксарияти мудофаа доктринасини қабул қилган бўлиб, унинг моҳияти бошқа давлат ёки давлатлар гуруҳи томонидан уюштирилиши мумкин бўлган агрессияни бартараф этиш учун мақбул даражада етарли бўлган куч ва воситаларни яратишдан иборат. Ҳарбий қаршилик масалаларига бундай ёндашув халқлар ҳаётида урушлар рўй бериши эҳтимолини жиддий камайтиради ва келгусида уларнинг секин-аста йўқолиб бориши истиқболини назарда тутади. Мамлакат мудофааси функцияси тушунчаси кенг қамровли ва кўп қирралидир. У мамлакатнинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, тинчлик даври ва ҳарбий даврда қуролли кучларнинг жанговар қудратини сақлаш бўйича давлат тадбирларининг бутун тизимини ўз ичига олади.

Давлатнинг мудофаа фаолияти унинг мудофаа доктринасига асосланади ва қуйидаги асосий йўналишлардан ташкил топади: мамлакатнинг мудофаа қудратини мустаҳкамлаш, қуролли кучларни мунтазам такомиллаштириш, уларнинг жанговар қобилияти ва тайёргарлиги даражасини ошириб бориш, давлат чегараларини қўриқлаш, фуқаролар мудофаасини ташкил қилиш, қуролли кучлар захирасини ҳарбий тайёрлаш ва бошқалар.

Давлат функциялари амал қилиш давомийлиги бўйича доимий ва муваққат (вақтинчалик)га бўлинади.

Доимий функциялар қаторига давлат мавжудлигининг ва ривожланишининг барча босқичларига хос бўлган функциялар (масалан: иқтисодий функция) киритилса, **муваққат функцияларга** эса давлат ўз олдига қўйган муайян мақсад ва вазифаларни амалга ошириши билан ўз аҳамиятини йўқотадиган функциялар киритилади (масалан, табиий ёки техноген ҳалокат ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш ва бошқалар).

Ижтимоий аҳамиятига кўра давлат функциялари асосий ва асосий бўлмаган функцияларга бўлинади.

Давлатнинг асосий ва асосий бўлмаган функциялари ўзаро бир-бири билан боғлиқ бўлиб, давлат тараққиётининг муайян

босқичида у ёки бу функциялар ижтимоий аҳамияти юзасидан устувор аҳамият касб этади. Албатта, бундай таснифлаш шартли аҳамият касб этади. Муайян давлатнинг ҳар бир функцияси шу давлат учун объектив заруратдир. Давлат фаолиятининг барча турлари тенг даражада муҳим, бироқ бу фикр, турли босқичларда биринчи навбатда эътибор қаратилиши лозим бўлган устувор йўналишларни белгилаб олиш имкониятини истисно қилмайди. Мана шу устувор йўналишлар давлатнинг асосий фаолият йўналишлари, функцияларига айланади.

Амалга оширишнинг ҳуқуқий шакллари бўйича давлат функцияларини қуйидагича таснифлаш мумкин: ҳуқуқ ижодкорлиги; ижро этиш; ҳуқуқни муҳофаза қилиш.

4.4. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАКЛЛАРИ

Давлат ўз функцияларини амалга оширишда муайян шакл ва усуллардан фойдаланади. Давлат функцияларини амалга ошириш шаклларининг ҳуқуқий ва ҳуқуқий характерга эга бўлмаган турлари мавжуд.

Давлат функцияларини амалга оширишнинг ҳуқуқий шакллари бўйича қуйидагиларга бўлиш мумкин:

- ҳуқуқ ижодкорлиги;
- ижро этиш;
- ҳуқуқни муҳофаза қилиш.

Ҳуқуқ ижодкорлиги бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва уларни қабул қилиш бўлиб, мазкур фаолиятсиз давлатнинг бошқа функцияларини амалга ошириб бўлмайди.

Ҳуқуқни ижро этиш функцияси норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамлаб қўйилган қоидаларни амалга оширишга қаратилган фаолиятдир. Бунда қонунчиликда белгиланган талабларни кундалик ҳаётда бажаришга ва бошқарув характерига эга бўлган турли хил масалаларни ҳал қилишга қаратилган ишлар амалга оширилади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятига ҳуқуқ-тартиботни сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича чора кўриш, юридик ишларни кўриб чиқиш ва улар юзасидан қарорлар қабул қилиш кабиларни киритиш мумкин.

Бундан ташқари, далат функцияларини амалга оширишнинг ҳуқуқий бўлмаган шакллари ҳам мавжуд.

Давлат функцияларини амалга оширишнинг ушбу шаклларига қуйидагилар киради:

1) ташкилий-тартибга солувчи – давлат органларининг ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлаш, сайловларни ташкил этиш, режалаштириш, мувофиқлаштириш ва назорат билан боғлиқ фаолият;

2) ташкилий-хўжалик – кредитлаш, таъминот, статистика, бухгалтерлик ҳисоби билан боғлиқ бўлган тезкор-техник ва хўжалик ишлари;

3) ташкилий-мафкуравий – янги қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тушунтириш, ижтимоий фикрни шакллантириш, аҳолига мурожаат қилиш каби давлат органларининг турли функцияларини мафкуравий жиҳатдан таъминлаш билан боғлиқ фаолият.

Давлат функциялари муайян усулларни қўллаш орқали амалга оширилади. Ушбу усуллар сифатида ишонтириш ва мажбурлов, тавсия ва рағбатлантиришларни кўрсатиб ўтиш мумкин[1].

Ишонтириш субъектларни уларнинг иродасига мос равишда танлаш эркинлигини таъминлаган ҳолда муайян фаолият юритишга ундашдир. Ишонтириш субъектив ҳуқуқ, қонуний манфаатлар, имтиёзлар ва бошқа ижобий юридик воситалар орқали амалга оширилиши мумкин. Давлат асосий усул сифатида, аввало, ишонтириш усулидан максимал тарзда фойдаланиши лозим. Ишонтириш манфаатдорликка, қонунийликнинг исботланишига ва ҳуқуқ нормаларига мос келадиган онгли юриш-туришнинг мақсадга мувофиқлилигига асосланади.

Мажбурлаш – кишиларни танлов ҳуқуқини чеклаган ҳолда куч ишлатиш орқали муайян фаолият юритишга ундашни назарда тутади. Мажбурлов тўхтатиб қўйиш, жазолаш, маҳрум қилиш каби юридик воситалар орқали амалга оширилиши мумкин.

Рағбатлантириш – кишиларни рағбатлантириш тизими орқали жамият ва давлат манфаатдор бўлган ижтимоий фойдали фаолият юритишга ундашдир.

Тавсия қилиш – кишиларни жамият ва давлат нуқтаи назаридан исталган ва ижобий хатти-ҳаракатни амалга оширишга йўналтиришдир.

[1] Нажимов М.К. Давлат функциялари. –Т.: ТДЮУ, 2018.–Б.28.

Юқоридагилар билан бирга бошқа ҳуқуқий адабиётларда давлат функцияларини амалга оширишнинг иқтисодий ва маъмурий усуллари ҳақида ҳам айтиб ўтилади.

Иқтисодий усуллар сифатида давлат бошқарувини амалга оширишда қуйидаги иқтисодий воситалардан фойдаланиш назарда тутилади: муайян товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар учун солиқларни камайтириш; иқтисодиётнинг у ёки бу тармоғига инвестиция киритиш ва бошқалар.

Маъмурий усуллар давлат органларининг қонуний кўрсатмаларини бажариш мажбурияти билан боғликдир. Бундай усуллар қаторига давлат рағбатлантируви ва ман этиш усулларини киритиш мумкин. Давлат томонидан рағбатлантиришга, масалан, чет эл инвестицияларини рағбатлантириш мақсадида чет эл капитали билан фаолият юритадиган корхоналарни бир неча йилга солиқлардан озод қилишни кўрсатиб ўтиш мумкин. Ман этишга қаратилган усулни қўллаш орқали давлат у ёки бу фаолият юритишга ўзининг салбий муносабатини билдиради. Бунда давлат жамият манфаатлари учун зарарли ва мос келмайдиган фаолият олиб борилишига тўсқинлик қилади.

4.5. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Тараққиётнинг муайян босқичида турган турли давлатлар бир хил функция (масалан, ижтимоий функция)га эга бўлмайди, уларни амалга ошириш мазмуни ва усуллари бир-биридан фарқ қилади. Ҳар бир босқичга қатъий белгиланган функциялар мос келади деб ўйлаш тўғри эмас. Албатта, давлат тараққиёти давомида вақти-вақти билан янги функциялар юзага келади, лекин эскилари ҳам изсиз йўқолиб кетмайди. Фақат уларнинг кўриниши ўзгариши, янги мазмун билан бойиши мумкин.

Давлатнинг функциялари у мавжуд бўлган бутун тарихий давр мобайнида доимий равишда хос бўлади. Агар ҳокимият тепасига бошқа сиёсий кучлар келса, у ҳолда давлатнинг функциялари ҳам ўзгаради. Шу билан бирга, маълум даврларда устувор манфаатларнинг ўзгариши ҳам рўй бериши мумкин. Бу, ўз навбатида, функцияларнинг ҳам ўзгаришига олиб келади. Бунда биринчи ўринга бирламчи аҳамиятга эга бўлган функциялар чиқиши табиийдир. Ижтимоий ва табиий борлиқнинг турли соҳаларида глобал ўзгаришлар рўй бераётган бугунги кунда айрим функцияларнинг аҳамияти янада ошиб бораётганлигини

кўришимиз мумкин. Бунга мисол тарзида экологик мувозанатни сақлаш зарурати; турли хил касалликлар (шу жумладан, ОИТС)га қарши кураш; алоҳида мамлакатларнинг манфаатлари доирасига сиғмайдиган муаммоларни ҳал қилишда халқаро маданий ва илмий-техник ҳамкорлик (коинотни ўзлаштириш, дунё океани ресурсларини ўрганиш ва улардан фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, транспорт воситаларини ривожлантириш, миллий, этник, диний низоларни ҳал этиш ва бошқалар)ни кўрсатиб ўтиш жоиз.

Назорат учун саволлар

1. Давлат функциялари тараққиётнинг у ёки бу босқичида жамият олдида турган асосий вазифаларга қараб белгиланади ва бу вазифаларни рўёбга чиқаришнинг воситаси сифатида намоён бўлади. Давлат вазифаларининг мазмуни эса турли хил ички ва ташқи омиллардан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Масалан, мамлакат иқтисодий ҳаётидаги танглик ҳодисалари давлатнинг, унинг барча органларининг куч-ғайратини иқтисодий вазифаларни ҳал қилишга жалб этишни талаб қилади. Давлат ўз функцияларини амалга оширишда муайян шакл ва усуллардан фойдаланади. Давлат функцияларини амалга ошириш шаклларининг ҳуқуқий ва ҳуқуқий характерга эга бўлмаган турлари мавжуд.

Давлат функцияларини амалга ошириш шаклларига ҳуқуқий баҳо беринг ва атрофлича ёритинг.

2. Замонавий давлатнинг ахборот технологиясини яратиш ва ундан фойдаланиш, экология, хом ашё соҳаларидаги, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш борасидаги ҳамда бутун тараққиётга дахлдор бўлган бошқа глобал соҳалардаги фаолиятини тасдиқловчи глобал функцияларни ажратиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ҳозир давлатнинг муайян вазифаларини марказдан жойларга бериш тўғрисидаги масалани ҳал этиш алоҳида муаммо бўлиб, унинг бир неча жиҳатлари мавжуд. Давлат функцияларининг ривожланиш тенденциялари ушбу вазифалар ҳам давлатнинг моҳияти ва расмий тавсифининг таъсири остидаги, ҳам ўзгариб бораётган ташқи муҳит таъсири остидаги ривожланиши ва ўзгаришини ўз ичига олади. Шу жиҳатдан олганда давлат функциялари доимо ривожланишда бўлиб, унга ички ва ташқи омиллар ўз таъсирини ўтказади.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.



5-МАВЗУ.
ДАВЛАТ ШАКЛЛАРИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Давлатнинг шакллари тушунчаси ва унинг таркибий элементлари.
2. Давлат шаклларининг ривожланиши ва ўзгаришига таъсир этувчи омиллар.
3. Давлатнинг бошқарув шакллари: республика ва монархия.
4. Давлатнинг тузилиш шакллари: унитар, федератив ва конфедератив.
5. Сиёсий режим тушунчаси ва турлари.
6. Ўзбекистон Республикаси давлат шаклининг ўзига хос хусусиятлари.

Расм aurora.network сайтидан олинган

5.1. ДАВЛАТНИНГ ШАКЛИ ТУШУНЧАСИ

Давлат шакли давлатнинг моҳияти билан бевосита боғлиқдир. Чунки давлат шакли тушунчасини ўрганиш орқали давлат ҳокимияти қандай уюштирилганлиги, унинг қайси идоралар орқали амалга оширилиши, ушбу идораларнинг ташкил этилиш тартиби, тузилиши, ўзаро муносабатлари, марказий органлар билан маъмурий-ҳудудий бирликлардаги маҳаллий давлат органлари ўртасидаги ўзаро муносабат, давлат ҳокимиятининг амалга ошириш усуллари ҳақида маълумотларга эга бўлиш мумкин.

Давлат шакли – бу ўз ичига давлат бошқаруви, давлат тузилиши ва сиёсий (давлат) режимни қамраб олувчи сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш усуллари йиғиндисидир.

Давлат шакли унинг уч таркибий қисми – бошқарув шакли, давлат тузилиши шакли ва сиёсий идора усулининг бирликдаги сиёсий ҳокимият ташкилотидир.

Давлат шаклининг таркибий элементлари қуйидагилардан иборат:

– бошқарув шакли, яъни давлат ҳокимияти ва бошқарувни тузиш ҳамда ташкил этишнинг муайян тартиби;

– давлат тузилиши шакли, яъни давлатнинг ҳудудий тузилиши, марказий, минтақавий ва маҳаллий ҳокимиятлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг муайян тартиби;

– сиёсий (давлат) режим, яъни сиёсий (давлат) ҳокимиятни амалга ошириш усул ва услублари.

5.2. ДАВЛАТ ШАКЛЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Давлат шаклларининг ривожланиши ва ўзгаришига қуйидаги омиллар таъсир этади:

– ижтимоий-иқтисодий, маърифий-маданий муҳит;
– тарихий, миллий ва диний анъаналар, урф-одатлар;
– табиий, географик ва иқлимий шарт-шароитлар;
– сиёсий кучларнинг ўзаро нисбати;
– жамиятни ғоявийлаштириш ва сиёсийлаштириш даражаси.

5.3. ДАВЛАТНИНГ БОШҚАРУВ ШАКЛИ

Давлат бошқарув шакли – бу давлат ҳокимиятининг олий органларини ташкил этиш ҳамда ушбу органларнинг ўзаро ва аҳоли билан бўлган муносабатларини белгиловчи давлат шаклининг таркибий қисми. Шунингдек, муайян мамлакатда давлат бошлиғи (монарх ёки президент)нинг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ масалалар ҳам давлат бошқарув шаклининг мазмуни таркибига киради.

Давлат бошқарув шаклига кўра иккига бўлинади: **монархия** ва **республика.**

Монархия (лотинча монос – якка, архе – ҳокимият маъносини англатади) – бунда, қоида тариқасида, олий давлат ҳокимияти якка шахс томонидан амалга оширилади. Одатда ҳокимият мерос орқали ўтади.

Монархиянинг белгилари:

– монарх ҳокимияти муқаддас (теократик монархияларда) ва дахлсиз деб эълон қилинади;

– ҳокимиятни ўрнатиш ва қабул қилишнинг алоҳида тартиби мавжуд, қоида тариқасида, ҳокимият мерос орқали ўтади;

– ўз ҳокимиятидан умрбод фойдаланадиган давлат бошлиғининг (подшо, қирол, император, шоҳ, хон, князь, герцог ва бошқалар) мавжудлиги;

– монархнинг ўз бошқарув фаолияти натижаси юзасидан юридик жавобгар эмаслиги;

– ички ва ташқи сиёсатни амалга оширишда бевосита ўз номидан иш кўриши ва бошқалар.

Монархия бошқарувининг кўринишлари: мутлақ (абсолют), чекланган, дуалистик (аралаш), теократик.

1. Мутлақ (абсолют) монархия. Бунда, давлат суверенитетининг бирдан-бир эгаси монарх бўлиб, у ўз қўлида бутун ҳокимият (қонунчилик, ижро ва суд)ни тўплаган бўлади ва унинг ҳокимияти аҳоли ёки бирорта орган томонидан чекланмаган бўлади (бугунги кунда Бахрайн, Бруней, Қатар ва бошқаларда мавжуд).

2. Чекланган монархия (парламентар, конституцион). Бунда монарх ҳокимияти вакиллик органи томонидан муайян даражада чекланган ва монархнинг ҳуқуқий мақоми конституция билан чегаралаб қўйилган бўлади. Унинг қуйидаги турлари мавжуд:

Парламентар монархия мамлакатлари (ҳозирги Буюк Британия)да қирол давлат бошлиғи вазифасини ўтасада, амалда мамлакатни тўла маънода бошқара олмайди. Парламентар

монархиянинг қуйидаги белгилари мавжуд: а) монарх ҳокимияти деярли барча соҳалар бўйича чекланган бўлади; б) ижро ҳокимияти ҳукумат томонидан амалга оширилади, ҳукумат ўз навбатида конституцияга кўра монарх олдида эмас, балки парламент олдида жавобгар бўлади; в) ҳукумат парламентга бўлган сайловларда ғолиб чиққан партиялар вакиллари орасидан шакллантирилади; г) ҳукумат бошлиғи лавозимига парламентда кўпчилик депутатлик ўрнига эга бўлган партия раҳбари тайинланади; д) қонунларни парламент қабул қилади, монархнинг қонунларни имзолаши эса асосан формал характерга эга бўлади.

Конституциявий монархия давлат бошқарувининг шундай шаклики, бунда монархнинг ҳокимияти конституция бўйича вакиллик органи томонидан чегараланган бўлади. Конституциявий монархия ўрта асрларда Европада рўй берган буржуа инқилоблари натижасида юзага келган. Ҳозирги кунда Дания, Бельгия, Испания, Норвегия, Швеция, Япония каби мамлакатларда давлат бошқаруви конституциявий монархия шаклида ташкил этилган. Давлат бошқарувининг бундай шаклида демократик сиёсий режим мавжуд бўлиши мумкин.

3. Дуалистик (аралаш) монархия. Дуалистик монархияда давлат ҳокимиятини ташкил этиш икки томонлама характерга эга, яъни монарх ижро ҳокимиятига бошчилик қилади, ўзи олдида жавобгар бўлган ҳукуматни ташкил этади, қонунчилик ҳокимияти эса парламентга тегишли бўлади (Иордания, Марокаш, Малайзия каби давлатларда мавжуд). Шу билан бирга, монарх парламент томонидан қабул қилинган қонунларга мутлақ вето қўйиш ҳуқуқига эга.

4. Теократик монархия. Бундай бошқарув шакли мавжуд бўлган давлатларда монарх ҳам дунёвий, ҳам диний ҳокимиятга эга бўлади (Ватикан, Саудия Арабистони).

Республика – давлат бошқарувининг шундай шаклики, бунда давлат ҳокимияти аҳоли томонидан муайян муддатга сайлаб қўйиладиган органлар ва давлат бошлиғи томонидан амалга оширилади.

Бошқарувнинг республика шаклига хос бўлган қуйидаги белгилар мавжуд:

– давлат бошлиғи ва бошқа олий ҳокимият органларининг муайян муддатга сайлаб қўйилиши;

– давлат бошлиғи ва бошқа сайлаб қўйиладиган органларнинг сайловчилар олдида масъуллиги ҳамда уларнинг муайян муддатга сайланиши ва тайинланиши;

– давлат бошлиғининг қонунда белгилаб қўйилган ҳолатларда юридик жиҳатдан жавобгарлиги;

– давлат ҳокимиятини давлат бошлиғи номидан эмас, балки халқ номидан амалга оширилиши;

– фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг давлат томонидан ҳимоя қилиниши, давлат ва шахс ўртасида ўзаро масъулликнинг мавжудлиги ва бошқалар.

Республиканинг қуйидаги тарихий шакллари мавжуд бўлган: Афина демократик республикаси (эр. ав. V–IV асрларда Афина); Рим аристократик республикаси (эр. ав. V–II асрларда Рим); Спарта аристократик республикаси (эр. ав.V–IV асрларда Спарта); ўрта аср шаҳар (феодал) республикалари (Венеция, Новгород, Псков, Флоренция, Генуя, Ганза ва бошқа эркин шаҳарлар).

Социалистик республикалар. Париж коммунаси (1871); Советлар республикаси (1917–1991 йилларда собиқ Совет Иттифоқи); Халқ демократик республикалари (ХХР, ВСР, Куба).

Ҳозирги кунда республика шаклининг асосан қуйидаги турлари ажратиб кўрсатилади: парламентар республика, президентлик республикаси, аралаш (дуалистик) республика.

Парламентар республика. Ҳозирги замон давлат бошқарувининг бир тури бўлиб, бундай республикада ҳукумат парламентга ўтказилган сайловларда кўпчилик ўрин олган партияларга тегишли депутатлар томонидан шакллантирилади (Италия, Исроил, Германия ва бошқалар). Бундан ташқари, давлат бошлиғи – президент одатда парламент аъзолари ёки махсус кенгаш томонидан сайланади. Ҳукумат парламент олдида жавобгар бўлиб, унинг фаолият муддати парламентга бўлган сайловларгача амалда бўлади.

Президентлик республикаси. Бунда президент, қоида тариқасида, давлат ва ижро этувчи ҳокимият бошлиғи ҳисобланади. Президент ҳукуматни шакллантиради ва ҳукумат унинг олдида жавобгар бўлади (АҚШ, Россия, Бразилия, Аргентина, Мексика ва бошқалар). Президент умумхалқ сайловлари асосида ўз лавозимига сайланади.

Аралаш республика. Бундай бошқарув шаклида давлат бошлиғи – президент халқ томонидан сайланади. У ҳукумат бошлиғини тайинлашда расман иштирок этади, лекин ҳукумат бошлиғи ва аъзолари парламентдаги кўпчилик томонидан шакллантирилади (Франция, Финляндия). Бошқарувнинг бундай шаклида президент конституция асосида ижро ҳокимияти ва ҳукумат ўртасида ҳал қилиб бўлмайдиган зиддиятлар келиб чиққан ҳолатда парламентни тарқатиб юбориш ваколатига эга бўлади.

5.4. ДАВЛАТНИНГ ТУЗИЛИШ ШАКЛИ

Давлатнинг тузилиш шакли – бу давлатнинг сиёсий ва маъмурий-ҳудудий тузилиши бўлиб, марказий ва маҳаллий органлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни тавсифлайдиган давлат шаклининг таркибий қисмидир.

Давлатнинг тузилиш шаклига кўра: оддий (унитар) ва мураккаб (федератив ва конфедератив) кўринишлари мавжуд.

Унитар тузилишдаги давлат ягона бўлиб, у таркибий қисмлари суверенитет белгиларига эга бўлмаган маъмурий-ҳудудий бирликлардан иборат бўлади.

Унитар давлатга хос белгилар:

– қонунчилик, ижроия ва суд ҳокимияти органлари ягона тизимининг мавжудлиги;

– ягона конституция, қонунчилик, солиқ, молия тизимларининг мавжудлиги;

– ягона фуқароликнинг жорий этилганлиги;

– барча ташқи муносабатлар марказий органлар томонидан амалга оширилиши.

Федератив тузилишга эга бўлган давлат – бу мустақил бўлган бир неча давлат тузилмаларининг ихтиёрий асосда бирлашган ягона иттифоқи. Федератив давлатнинг **миллий, ҳудудий** (АҚШ, Мексика, Ҳиндистон) ва **миллий-ҳудудий** (Россия Федерацияси) шакллари мавжуд.

Федератив давлатнинг умумий белгилари:

- федерация ҳудуди унинг алоҳида субъектлари (штатлар, кантонлар, республикалар, ўлкалар ва бошқалар) ҳудудларидан ташкил топган бўлади;
- давлат ҳокимияти органлари – олий қонун чиқаруви, ижро этувчи ва суд ҳокимияти федерация ва субъектлар миқёсида икки поғонали бўлади;
- федерация ва унинг субъектлари ваколатлари конституциясида, иттифоқ шартномаси ёки ўзаро ваколатларни чегаралаш тўғрисидаги икки томонлама шартномаларда белгилаб қўйилган бўлади;
- федерация субъектлари ўзларининг конституциялари ва қонунчилик тизимига, олий қонунчилик, ижро, суд ҳокимиятлари тизимига эга бўлади;
- федератив давлатда иттифоқ фуқаролиги билан бир қаторда субъектларнинг ҳам фуқаролиги бўлиши мумкин;

• федератив давлат парламенти асосан икки палатали бўлиб, юқори палата асосан федерация субъектларининг манфаатларини ифодалайди, ҳимоя қилади;

• ташқи сиёсат, қуролли кучларга ягона қўмондонлик, мудофаа, молия, солиқ тизимларига раҳбарликни асосан федерал давлат органлари амалга оширади.

Конфедерация – бу сиёсий, ҳарбий, иқтисодий ва бошқа соҳаларда муайян мақсадларга эришиш учун ташкил қилинадиган давлатларнинг муваққат иттифоқи.

Конфедерациянинг белгилари:

• конфедерация суверенитетга эга бўлмайди, чунки ушбу тузилма тўла ички ва ташқи суверенитетга эга бўлган мустақил давлатларнинг иттифоқидир;

• конфедерацияда марказий давлат аппарати ва ягона қонунчилик тизими мавжуд бўлмайди;

• конфедерация доирасида у ёки бу муаммоларни ҳал қилиш борасидаги ишларни мувофиқлаштириш мақсадида иттифоқ органлари ташкил этилиши мумкин;

• конфедерацияга бирлашган давлатларнинг ўз фуқаролиги сақланиб қолинади, лекин бу давлатларнинг фуқаролари конфедерация ҳудудида эркин ҳаракатланиш (виза ва бошқа расмиятчиликларсиз) ҳуқуқига эга бўладилар;

• конфедерацияда ягона солиқ тизими, бюджет ва армия мавжуд бўлмайди, лекин конфедерация субъектлари муайян муддатга ягона пул тизими, божхона қоидалари, давлатлараро кредит сиёсати, конфедерация мақсадлари учун бюджет тизимини ташкил қилишлари мумкин;

• конфедератив давлатлар узоқ муддатга сақланиб қолмайди, бунда улар кейинчалик федерацияга айланиши ёки умуман тарқалиб кетиши мумкин.

5.5. СИЁСИЙ РЕЖИМ

Сиёсий (давлат) режим(и) – бу сиёсий (давлат) ҳокимиятни амалга оширишда қўлланиладиган усул, услуб ва воситалар йиғиндисидир. Сиёсий режим давлат ҳокимиятининг аҳоли билан ўзаро муносабатлари қандай усуллар ёрдамида амалга оширилади, ижтимоий қатламларнинг сиёсий соҳадаги ҳақиқий нисбати қандай намоён бўлади, турли жамоат ташкилотларининг сиёсий мақоми қандай, давлат

органлари ўз ҳудудларида яшовчи аҳолини бошқариш бўйича амалда қандай роль ўйнайди деган саволларга жавоб беради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси давлатчиликнинг кўп асрлик тарихида маълум бўлган сиёсий режимларнинг бир қатор турларини ажратиб кўрсатади. Барча сиёсий режимлар биринчи навбатда икки хил кўринишдаги, яъни **демократик ва нодемократик** турларга бўлинади.

Демократик режим. Давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг мазкур турига қуйидаги белгилар хос:

- иқтисодий фаолият соҳасида шахснинг эркинлиги;
- давлат ҳокимияти фаолиятига халқ томонидан тўғридан-тўғри таъсир қилишнинг самарали механизмларининг мавжудлиги;
- жамият ҳаётига оид бўлган энг муҳим масалалар юзасидан қарорларнинг кўпчилик томонидан озчиликнинг манфаатлари максимал даражада эътиборга олинган ҳолда қабул қилиниши;
- шахсий ҳуқуқ ва эркинликларнинг кафолатланганлиги;
- шахснинг қонунсизлик ва ҳокимиятнинг ҳар хил суиистеъмол қилишликларидан ҳимояланганлиги;
- ошкоралик, оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги ва цензурадан холи эканлиги;
- барча давлат органлари фаолиятининг қонунийлик тамойилига асосланиши;
- ҳокимият ваколатларининг тақсимланганлиги ва бошқалар.

Демократик режимнинг қуйидаги турлари мавжуд: социал-демократик (тенглик, давлат томонидан ижтимоий жиҳатдан кам таъминланган шахсларга нисбатан кучли ижтимоий сиёсатнинг амалга оширилиши ва бошқалар); либерал-демократик (эркинлик, биродарлик, тенглик каби умуминсоний қадриятларнинг таъминланиши билан бирга давлатнинг иқтисодиётга таъсири минимал даражада бўлиши ва бошқалар).

Нодемократик сиёсий режим. Давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг мазкур турига қуйидаги белгилар хос:

- ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалари устидан давлатнинг тўла назорати ўрнатилганлиги;
- фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг амалда татбиқ этилмаслиги ва етарли даражада кафолатланмаганлиги;
- ягона партия диктатурасининг ўрнатилганлиги;
- ҳокимиятнинг қатъий марказлашганлиги ҳамда давлат бошлиғи шахсининг ҳаддан ташқари улуғланиши;

• жамоат ташкилотлари фаолиятининг давлат томонидан қатъий назорат остига олиниши;

• фуқаролар ва ижтимоий-сиёсий кучларнинг расмий мафкурага мос келмайдиган диний, сиёсий ва бошқа қарашлар учун таъқиб остига олиниши;

• оммавий ахборот воситалари устидан тўла назоратнинг ўрнатилиши, цензуранинг мавжудлиги ва бошқалар.

Нодемократик режимнинг тоталитар, фашистик ва автократик каби турлари мавжуд. Автократик режимга жамоа автократияси ва ягона шахс автократияси киради. Жамоа автократияси, ўз навбатида, аристократия ва олигархия деб ном олган бошқарув шаклларига бўлинади. Ягона шахс автократияси деспотия, мустабидлик, шахсий ҳокимият шаклларига эга. Юқоридагилар билан бирга тегишли адабиётларда нодемократик режимнинг ҳарбий хунта ва ирқчилик шакллари ҳам кўрсатиб ўтилади.

5.6. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ ШАКЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси давлат тузилиши шакли бўйича унитар республикадир. Шу билан бирга, Ўзбекистон давлат тузилишда федерализмнинг айрим хусусиятлари ҳам мавжуд. Чунки унинг таркибига маъмурий-ҳудудий бирликлар, шунингдек суверен давлат ҳуқуқига эга бўлган миллий-ҳудудий тузилма бўлган Қорақалпоғистон Республикаси киради. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 17-боби Қорақалпоғистон Республикасининг конституциявий-ҳуқуқий мақомини белгилаб берган.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий жиҳатдан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, туманлар, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар, овуллардан ташкил топган.

Ўзбекистон Республикаси давлат тузилишининг қуйидаги хусусиятлари мавжуд:

• Ўзбекистон Республикаси ҳудудий тузилиши яхлит бирликни ташкил қилади;

• Ўзбекистонда Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади;

• давлат ҳокимияти органлари тизими Ўзбекистон ҳудудида ягонадир;

- Ўзбекистонда ташқи сиёсатни Ўзбекистон халқининг манфаатини кўзлаб ва унинг номидан фақат у сайлаб қўйган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Ўзбекистон Республикасининг Президенти амалга оширади;
- Ўзбекистонда молия, солиқ, божхона тузилиши ва қуролли кучлари, миллий хавфсизлик ва ички ишлар органлари марказлаштирилган ҳолда ташкил этилган;
- Ўзбекистон ҳудудида ягона фуқаролик жорий қилинган.

Ўзбекистон Республикасининг бошқарув шакли. Ўзбекистоннинг республика шаклидаги давлат эканлиги Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ўзининг теран ифодасини топган. Жумладан, Асосий Қонуннинг 1-моддасида Ўзбекистон – суверен демократик республика эканлиги мустаҳкамлаб қўйилган. Шунингдек, 11-моддада Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими – ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланиши, 76-моддада Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси олий давлат вакиллик органи бўлиб, у қонун чиқарувчи ҳокимиятни амалга ошириши ҳамда икки палатадан, яъни Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ва Сенат (юқори палата)дан иборатлиги мустаҳкамлаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти давлат бошлиғи ҳисобланиб, у давлат ҳокимияти органларининг келишилган ҳолда фаолият юритишини ҳамда ҳамкорлигини таъминлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси – Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширади. Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлис қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари ижросини таъминлайди. Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудидаги барча орган ва ташкилотлар, мансабдор шахслар ҳамда фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар ва фармойишлар чиқаради.

Ўзбекистон Республикасининг сиёсий режими демократик тараққиётнинг стратегик йўналишларини, инсоннинг сиёсий ҳуқуқларини халқаро андозалар миқёсида белгилаб беради, халқаро ҳуқуқ устунлигини, ҳокимиятлар тақсимланишини, давлатнинг асосий органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш идораларининг сайланишини, кўппартиявийликни, мафкуравий плюрализмни ўзида акс эттиради.

Ўзбекистон Республикасининг сиёсий режими демократик сиёсий режим бўлиб, унга қуйидаги белгилар хосдир: демократизм; республика

бошқарув шаклининг мавжудлиги; ҳокимият ваколатларининг тақсимланганлиги; сиёсий ва мафкуравий соҳада фикрлар хилма-хиллиги; ўзини ўзи бошқаришнинг самарали тизимлари мавжудлиги; давлат сиёсатининг ижтимоий йўналтирилганлиги; фуқаролик жамияти институтларининг ривожланганлиги ва бошқалар.

Юқоридагилар асосида Ўзбекистон Республикаси бошқарув шакли бўйича республика, тузилиш шакли бўйича унитар, сиёсий режимига кўра демократик давлат эканлигини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Назорат учун саволлар

1. Давлатлар тузилиш шаклига кўра оддий – унитар ҳамда мураккаб – федератив ва конфедератив давлатларга бўлинади. Давлат тузилиши шакли нафақат оммавий ҳокимият билан, балки давлатнинг яна бир муҳим белгиси – аҳолининг ҳудудий асосга кўра бирлашганлиги билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Унитар давлатда маъмурий-ҳудудий бирликлар давлат суверенитети аломатларига эга эмас. Бундай давлатда олий органларнинг ягона тизими ҳамда ягона қонунчилик мавжуд бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 3-моддасида Ўзбекистон Республикаси ўзининг миллий давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишини, давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг тизимини белгилаши ҳамда ички ва ташқи сиёсатини амалга ошириши белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикасининг давлат тузилиши шаклини муҳокама қилиш вақтида айрим шахслар Ўзбекистоннинг унитар давлат эканлигини таъкидлашса, бошқалари федерация элементлари мавжуд деган фикрларни ҳам билдиришади.

Давлатнинг тузилиш шаклларини атрофлича муҳокама қилиш орқали вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.

2. “Давлат шакли” иборасини бир гуруҳ олимлар “давлат тузуми”нинг синоними сифатида қўллайди ва давлат шакли тушунчасига давлат бошқарув шакли, давлатнинг тузилиш шакли ва сиёсий режим киради деб ҳисоблайди. Иккинчи гуруҳ олимлари эса давлат шаклига давлат бошқарув шакли ва давлат тузилиши шакли киради деб унга сиёсий режимни қўшмайди. Яна бир тоифа ҳуқуқшунослар давлат шакли – давлат ҳокимиятининг тузилиши шаклидир дейди.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.



6-МАВЗУ.
ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Давлат механизми тушунчаси, таркибий қисмлари.
2. Давлат механизмида ҳокимиятлар бўлиниши принципи.
3. Давлат аппарати тушунчаси.
4. Давлат аппаратини ташкил этиш ва фаолиятини амалга ошириш тамойиллари.
5. Давлат органлари тушунчаси, тизими, таснифи.
6. Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари.
7. Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида давлат механизмини ислоҳ қилиш масалалари.

6.1. ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИ ТУШУНЧАСИ, ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанига оид *айрим* адабиётларда “давлат механизми” ва “давлат аппарати” синоним тушунчалар сифатида кўрсатиб ўтилади. Айни пайтда давлат механизми давлат аппаратига нисбатан анча кенг ва мураккаб. У давлат аппарати ва ташкилотлари тизимидан иборат бўлиб, улар воситасида давлат ҳокимияти амалга оширилади ва жамият устидан давлатнинг раҳбарлиги таъминланади.

Ҳар қандай ҳолатда ҳам давлат механизми барча таркибий қисмларининг фаолияти унинг ўз олдига қўйган мақсад, вазифалари ва функцияларини амалга оширишга қаратилгандир.

Давлат механизми турли тузилмалардан иборат бўлиб, уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- давлат аппарати;
- давлат ташкилотлари (давлат корхона ва муассасалари);

Давлат механизмининг белгилари:

- ўзаро боғлиқ ва иерархик жиҳатдан бир-бирига бўйсунувчи давлат органлари ва ташкилотлари (давлат корхона ва муассасалари) тизимидан иборат;
- давлатнинг ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларини ҳамда функцияларини амалга ошириш учун ташкилий, молиявий ва бошқа воситалар билан таъминланганлиги;
- ҳар бир давлат органи, ташкилоти ваколатлари ва фаолият доирасининг муайян ҳуқуқий асосларга эга эканлиги ва бошқалар.

6.2. ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИДА ҲОКИМИЯТЛАР БЎЛИНИШИ ПРИНЦИПИ

Ҳокимиятлар бўлиниши принципи – бу давлат ҳокимиятининг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти тармоқларига тақсимланишидир.

Давлат ҳокимияти ваколатларининг тақсимланиши (моҳияти) – бу ҳокимият ҳар учала тармоғининг мувозанатини, тенглигини ҳамда уларнинг ўзаро бир-бирини тийиб туришини ва қарама-қарши таъсир этишини таъминловчи тизимдир. Айни пайтда ушбу органлар ваколатлари шундайки, улар бир-биридан холи ҳаракат қила олмайди ва

давлат ҳокимияти уч мустақил тармоқ кооперацияси жараёнида амалга оширилади.

Ҳокимият ваколатлари тақсимланиши принципи мазмунини тавсифлочи қуйидаги жиҳатларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- демократик давлатларда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари ўзаро ягона давлат механизми билан чамбарчас боғланибгина қолмай, балки улар нисбатан мустақил ҳамдир;
- қонун чиқарувчи, ижро этувчи ҳамда суд функцияларини амалга оширувчи давлат органлари ўртасида ҳокимиятларнинг муайян нисбати мавжуд бўлади ҳамда чекловлар ва мувозанат тизими амал қилади.

Ҳокимият ваколатлари тақсимланиши принципи давлат ва ҳуқуқ назариясининг асосий категорияларидан бири бўлиб, унга кўра ягона давлат ҳокимияти мустақил ва бир-бирига бўйсунмайдиган қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлинади (улар билан бир қаторда баъзан таъсис этувчи, сайловчи ва назорат ҳокимияти ҳам ажратилади). Ушбу принципнинг вазифаси давлат ҳокимияти тўлалигича бир шахс ёки орган қўлида жамланишига йўл қўймасликдан иборат. Зеро, ҳокимиятнинг тўлиқ бир шахс ёки орган қўлида жамланиши демократия ва инсон ҳуқуқ ҳамда эркинликларига бевосита хавф туғдиради, авторитар тузум ўрнатилишига олиб келади.

Ҳокимият ваколатларини тақсимлаш назарияси француз мутафаккири Ш.Л.Монтескьенинг “Қонунлар руҳи ҳақида” асарида баён этилган. Унинг фикрича, адолатли қурилган давлатда ҳокимият ягона эмас, балки аксинча бир-бирига тобе бўлмаган учта ҳокимият: қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти мавжуд бўлиши шарт. Уларнинг ҳар қандай кўринишда бирон-бир орган ёки шахс қўлида мужассамланиши умумий манфаатларга путур етказади, суиистеъмолликларга олиб келади ва шахснинг сиёсий эркинлиги билан асло келишмайди. Қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятларнинг бир қўлда бирлаштирилиши қонуннинг устун бўлишига зарар етказади, агар, судьялар фақат судлов билан машғул бўлмай, қонун яратиш иши билан шуғулланса, у ҳолда инсонлар ҳаёти ноҳақлик қурбонига айланиши мумкин[1].

Ҳокимият ваколатлари тақсимланиши принципи илк бор 1787 йилги АҚШ Конституциясида ўз ифодасини топган. Ушбу принципга кўра ҳокимият ваколатлари нафақат унинг турли тармоқлари ўртасида тақсимланади, балки “ўзаро мувозанат ва чекловлар тизими” орқали улар бир-бирини назорат қилади. Ҳокимият ваколатлари тақсимланиши тамойили Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг

[1] Қаранг: Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 1955. – С.290.

11-моддасида конституциявий тузумнинг асосларидан бири сифатида мустаҳкамлаб қўйилган. Унга кўра “Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими ҳокимиятнинг қонун чиқаручи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади”.

Ҳокимият ваколатларининг тақсимланиши принципини Ўзбекистон Республикасида жорий қилишдан мақсад мамлакатда демократиялаштириш жараёнини тезлаштириш, давлат механизмини такомиллаштириш, умуминсоний қадриятларни қайта тиклаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинларининг устуворлигини тан олиш ва пировардида ҳуқуқий давлат барпо этишдир. Ҳокимият ваколатларининг тақсимланиши принципи ҳокимиятнинг суиистеъмол қилинишидан, бюрократизмдан ва сиёсий ҳаётдаги бош-бошдоқликдан қутулиш, ҳокимият органларининг мувозанати ва тенглигини таъминлаш, уларнинг ўзаро муносабатларини тартибга солиш имкониятини беради.

6.3. ДАВЛАТ АППАРАТИ ТУШУНЧАСИ

Давлат аппарати – бу давлат механизмининг таркибий қисми бўлиб, у давлат ҳокимиятини амалга ошириш учун берилган ваколатларга эга бўлган давлат органлари мажмуидан иборатдир.

Давлат аппаратининг қуйидаги хусусиятлари мавжуд:

- давлат аппарати бошқарув билан махсус шуғулланувчи кишилардан иборат;
- давлат аппарати муайян органларнинг мураккаб тизимидан ташкил топган бўлиб, улар бевосита ҳокимиятга дахлдор функцияларни адо этади ва бунда ўзаро мустаҳкам алоқада бўлади;
- давлат аппаратига кирувчи барча органларнинг фаолияти ташкилий ва молиявий воситалар билан, зарур ҳолларда эса мажбурий таъсир чоралари билан ҳам таъминланади;
- давлат аппаратининг фаолияти фуқароларнинг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқларини ишончли тарзда кафолатлаш ва муҳофаза қилишга қаратилгандир.

6.4. ДАВЛАТ АППАРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Давлат аппаратини ташкил этиш ва фаолиятини амалга оширишга доир тамойиллар қуйидагилардан иборат:

– мамлакат барча аҳолисининг манфаатларини ҳимоя қилиш;

– қонунийлик;

– давлат аппаратини ташкил этишда халқчиллик (демократизм);

– профессионализм, шу жумладан касб этикаси талабларига қатъий амал қилиш;

– ошкоралик, яъни давлат ҳуқуқий жараёнларида бўлаётган ҳодисалардан аҳолининг хабардорлиги;

– ҳокимият ваколатларининг тақсимланганлиги ва бошқалар.

6.5. ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИ

Давлат органи – бу қонуний асосда ташкил этиладиган, давлат ҳокимиятини амалга ошириш жараёнида муайян ваколатларга эга бўлган, давлат аппаратининг мустақил бўғини.

Давлат органларини таснифловчи белгилар:

- ҳокимият ваколатига эга;
- давлат номидан унинг вазифа ва функцияларини бажаради;
- муайян ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуи (компетенцияси)га эга;
- муайян ҳуқуқий мустақилликка эга;
- ўз ички тузилиши ва тузилмасига эга;
- муайян ҳудудда фаолият юритади;
- ўз ваколати доирасида бажарилиши мажбурий бўлган ҳуқуқий актлар чиқаради;
- қонунда белгиланган тартибда ташкил этилади;
- ўз шахсий таркиби ўртасида ҳуқуқий алоқаларни ўрнатади.

Давлат органларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

– шаклланиш усулига кўра: бирламчи (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Ўзбекистон Республикаси Президенти) ва ҳосилавий (бирламчи органлар томонидан ташкил этиладиган бошқа барча органлар);

– фаолият ҳудудига кўра: марказий (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва бошқа республика миқёсидаги органлар) ва маҳаллий (вилоят, туман, шаҳар ҳокимликлари, халқ депутатлари кенгашлари, республика идораларининг маҳаллий бўғинлари);

– компетенциясига кўра: умумий компетенцияли (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, ҳокимликлар,

маҳаллий халқ депутатлари кенгашлари) ва махсус компетенцияли (вазирликлар, давлат қўмиталари, агентликлар ва бошқалар);

– ҳокимият ваколатлари тақсимланиши принципига кўра: қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд органлари;

– қарор қабул қилиш тартибига кўра: коллегиал (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий халқ депутатлари кенгашлари) ва якка тартибда қарор қабул қиладиган (Ўзбекистон Республикаси Президенти, ҳокимлар) давлат органлари ва ташкилотлари.

6.6. ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари қуйидагилардан иборат:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

2. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари (масалан: Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий Қонуни; Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Конституциявий Қонуни; Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни; Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни ва бошқалар).

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари (масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат ҳуқуқий сиёсатини амалга оширишда адлия органлари ва муассасалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарорлари ва бошқалар).

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари (масалан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, унинг таркибий бўлинмалари, шунингдек республика ва ҳудудий архитектура-

шаҳарсозлик кенгашлари тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ҳайъати аъзолари таркибини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари ва бошқалар).

6.7. МАМЛАКАТНИ ДЕМОКРАТИК ЯНГИЛАШ ЖАРАЁНИДА ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин давлат ҳокимияти механизми миллий давлатчилигимиз тажрибаси ва умум-эътироф этилган демократик тамойиллар асосида тубдан ислоҳ қилинди. Мамлакатимизда маъмурий бўлиниш ва бошқарув тузилмалари бўйсунишининг анча батартиб тизими вужудга келди, уларнинг вертикал ва горизонтал алоқалари белгиланди. Бошқарувнинг кўпгина бюрократик бўғинлари, демократик ва бозор ислоҳотларини амалга оширишда тўғаноқ бўлиб турган давлат ва идора тузилмалари ислоҳ қилинди ва тугатилди. Бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида марказлаштирилган тизимдан, хўжалик юритишнинг ўзини ўзи бошқариш шаклига ўтилди. Мамлакатимизда илгари бутунлай мавжуд бўлмаган бир қатор янги давлат органлари тузилди.

Бугунги кунда мамлакатимизда шакллантирилган давлат механизми ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий соҳаларда фаолият юритувчи давлат органлари, давлат корхоналари, давлат муассаса ва ташкилотларидан иборатдир. Давлат механизмининг барча бўғинлари халқ манфаати учун хизмат қилади, унинг иродасини ифода этади. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига асосан халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир. Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган давлат органлари томонидангина амалга оширилади.

Давлат органлари қонунчиликда белгиланган тартибда тузилади. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида (90-модда) кўрсатилишича, республика Президентини сайлаш тартиби Ўзбекистон Республикасининг қонуни билан белгиланади.

Ўз-ўзидан маълумки, давлат ҳокимиятини амалга ошириш учун давлат механизмининг самарали фаолият кўрсатиши зарур бўлади, давлат механизми фаолияти тўғри йўлга қўйилмас экан, давлат томонидан олиб борилаётган ислоҳотлар ўз натижасини бермайди.

Давлат ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларини тез ҳамда тўлақонли амалга ошириши учун даврий равишда давлат механизмини такомиллаштириб бориши лозимдир.

Ўзбекистон Республикасида давлат органлари ўзларининг ташкил этилиши тартиби ва бажарадиган вазифаларига қараб бир-биридан фарқ қилади. Ана шу асосларга кўра давлат органлари тизими белгиланади. Ўзбекистон Республикасида давлат органларининг тизими ҳокимиятларнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига тақсимланиш тамойилига таянади.

Назорат учун саволлар

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанига оид айрим адабиётларда “Давлат механизми” ва “Давлат аппарати” синоним тушунчалар сифатида кўрсатиб ўтиладиган ҳолатлар мавжуд. Давлат механизми ўзаро боғлиқ ва иерархик жиҳатдан бир-бирига бўйсунувчи давлат органлари ва ташкилотлари тизимидан иборат бўлиб, давлатнинг ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларини ҳамда функцияларини амалга ошириш учун ташкилий ва бошқа воситалар билан таъминланади. Давлат механизмидаги ҳар бир давлат органи ва ташкилоти ваколатлари ва фаолият доирасининг муайян ҳуқуқий асосларига эга бўлади.

Давлат аппарати эса давлат механизмининг таркибий қисми бўлиб, у давлат ҳокимиятини амалга ошириш учун берилган ваколатларга эга бўлган давлат органлари мажмуидан иборатдир.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.

2. Давлат механизми муайян объектив тамойиллар асосида амалга оширилади, бу эса жамиятни давлат томонидан идора этишнинг самарадорлигини таъминлаш кафолати ҳисобланади. Қонун чиқариш ва ижро этиш ваколатлари айни бир шахс қўлида ёки айни бир орган ихтиёрида жамланган бўлса, эркинлик мавжуд бўлмайди, зеро давлат бошлиғи ёки парламент нотўғри қонунлар қабул қилиши ва улардан турли мақсадларда фойдаланиши мумкин. Шу сабабли ҳокимиятлар бўлиниши принципига амал қилиниши лозим. Ҳокимиятлар бўлиниши учала ҳокимиятнинг мувозанатини, тенглигини ҳамда уларнинг ўзаро бир-бирини тийиб туришини ва қарама-қарши таъсир этишини таъминловчи тизимдир.

Ҳокимиятлар бўлиниш принципининг мазмун ва моҳиятини атрофлича муҳокама қилинг.



7-МАВЗУ. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАР ВА ҲУҚУҚ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ижтимоий муносабатлар тушунчаси.
2. Ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишнинг объектив зарурияти.
3. Ижтимоий нормалар тизими: урф-одат, диний, ахлоқий нормалар, жамоат ташкилотлари қоидалари ва бошқа ижтимоий нормалар.
4. Ижтимоий ва ҳуқуқ нормаларнинг умумий ва ўзига хос хусусиятлари.
5. Ҳуқуқ-ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишнинг тури сифатида.
6. Ҳуқуқ принциплари.
7. Ҳуқуқнинг функциялари.
8. Ҳуқуқнинг моҳияти ҳақидаги назариялар.

7.1. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАР ТУШУНЧАСИ

Маълумки, жамият – бу кишилар ўртасидаги ўзаро ҳаракатларнинг маҳсули, улар ҳаётининг маълум бир ташкилийлиги, моҳияти жиҳатидан кишилар ва уларнинг гуруҳлари ўртасидаги турли хил (иқтисодий, фуқаролик, оилавий, маънавий, меҳнат, диний ва бошқа) муносабатлар ва алоқалар йиғиндисидир.

Ижтимоий муносабатлар – ижтимоий субъектлар ўртасидаги ҳаётий неъматларни тақсимлаш, моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондириш юзасидан келиб чиқадиган алоқалардир. Ижтимоий муносабатларнинг қуйидаги турлари мавжуд: миллий, этник, гуруҳий, шахсий ва бошқалар. Ижтимоий муносабатлар фақат ижтимоий субъектлар, яъни шахслар ва уларнинг уюшмалари ўртасида юзага келади. Шу жиҳатдан олганда, инсоннинг ўзи яратган сунъий объектлари ва табиат неъматлари (ўсимлик ва ҳайвонот дунёси)дан фойдаланишини ижтимоий алоқалар сифатида тавсифлаб бўлмайди.

Ижтимоий муносабатлар деганда жамиятда кишилар ўртасида юзага келадиган онгли, мақсадга йўналтирилган алоқалар тушунилади.

Ижтимоий муносабатлар кишиларнинг ўзаро мавҳум алоқалари эмас. У моддий ва маънавий маданиятда ўз ифодасини топган кишиларнинг бир-бирига таъсири, мулоқоти, қизиқиш ва эҳтиёжларининг уйғунлашуви, фикр ва эътиқодларининг қиёслашуви, фаолият ва тажриба алмашуви натижасидир. Мулоқотда кишиларнинг рационал, эмоционал ва эркин тарзда бир-бирига таъсири, кайфиятлари ва қарашлари шаклланади, турмуш ва хулқ-атвор тарзи, одатлар, қилиқлар ўзлаштирилади, аҳиллик, ҳамкорлик каби гуруҳий ёки ижтимоий фаолиятини ифодаловчи хислатлар юзага келади.

“Ижтимоий муносабатлар”, “норматив тартибга солиш”, “ижтимоий нормалар” каби категориялар давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини, хусусан, ҳуқуқнинг функциялари ва вазифаларини янада теранроқ англашда муҳим аҳамиятга эгадир.

Жамият аъзолари ўртасидаги муносабатлар нафақат ҳуқуқ нормалари билан, балки бошқа ижтимоий нормалар билан ҳам тартибга солинади. Айни пайтда шахсларнинг техник объектлардан, ҳайвонот ва ўсимлик дунёсидан фойдаланиши билан боғлиқ масалалар соф ижтимоий нормалар билан тартибга солинмайди.

7.2. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ НОРМАТИВ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРИЯТИ

Ҳар қандай жамиятда унинг аъзолари муносабатларини тартибга солиш жамият мавжудлигининг зарурий шартидир. Ижтимоий ҳаётда тартибга солиш – одамлар ва улар жамоалари хатти-ҳаракатларини белгилаш, ушбу хатти-ҳаракатларнинг доимийлиги ва ривожи учун зарур йўналишлар бериш, уни аниқ мақсадни кўзлаган ҳолда муайян бир қолипга тушириш демакдир. Ижтимоий тартибга солиш икки хил – норматив ва индивидуал кўринишга эга. **Норматив тартибга солиш** умумий хусусиятга эга бўлиб, бунда норма (қоида)лар жамиятнинг барча аъзоларига ёхуд унинг муайян қисмига тегишли бўлади. Шу ўринда норматив тартибга солишнинг юзага келиши – ижтимоий тартибга солишнинг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб, унинг тараққиётида йирик сифат ўзгаришларини, туб бурилишларини бошлаб берганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Индивидуал тартибга солиш эса аниқ субъектга тааллуқли ҳисобланади, яъни тегишли тарзда ҳаракат қилиш учун берилган индивидуал кўрсатмалардан иборат бўлади. Бунда норматив тавсифга эга бўлган нормалар аниқ вазиятларда икки ёки ундан ортиқ шахслар ёҳуд уларнинг уюшмалари ўртасида юзага келадиган муайян муносабатларни тартибга солишга қаратилган бўлади.

Тартибга солишнинг ҳар икки тури бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар ўзаро бир-бирига таъсир қилади, бир-бирининг мавжудлигини тақозо этади.

7.3. ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАР ТИЗИМИ

Жамиятда амал қиладиган барча нормаларни икки катта гуруҳ, яъни ижтимоий ва техник нормаларга бўлиш мумкин. Мазкур бўлиниш нормаларнинг тартибга солиш предметига кўра таснифланади. Агар норма кишилар хулқ-атвори ва улар ўртасидаги муносабатларни тартибга соладиган бўлса уни ижтимоий норма сифатида тавсифлаш мумкин. Агар норма шахснинг табиат ва техника воситаларидан фойдаланиши билан боғлиқ муносабатларга доир бўлса, унга техник нормалар сифатида қараш лозим. Шу жиҳатдан олганда, техник нормалар “инсон ва машина”, “инсон ва меҳнат қуроли”, “инсон ва ишлаб чиқариш” типидаги, яъни инсон билан уни ўраб турувчи жонсиз предметларга оид муносабатларни тартибга солади дейиш мумкин.

Ижтимоий нормалар тизими – бу жамиятда кишилар хулқ-атворини, муайян гуруҳ ва жамоалар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи қоидалар мажмуидир.

Ижтимоий норма – бу кишилар ҳамда уларнинг жамоалари ўртасидаги муайян муносабатни тартибга солувчи хулқ-атвор қоидасидир.

Ижтимоий нормаларнинг қуйидаги турлари мавжуд:

1) ахлоқ нормалари;
2) сиёсий нормалар;
3) диний нормалар;
4) корпоратив нормалар;
5) урф-одат нормалари;
6) анъана нормалари;
7) ҳуқуқ нормалари ва бошқалар.

Ахлоқ нормалари – адолат ва адолатсизлик, яхшилик ва ёмонлик, эзгулик ва ёвузлик, мақтов ва иснод, жамият томонидан рағбатлантириладиган ёки қораланадиган хатти-ҳаракатлар, ор-номус, виждон, бурч, қадр-қиммат кабилар кўринишида ижтимоий ҳаёт шароитларининг бевосита таъсири сифатида кишилар онгида шаклланадиган қарашлар, тасаввурлар ва қоидалардир.

Сиёсий нормалар – жамиятни бошқариш жараёнида сиёсий ҳокимият субъектларининг ўзаро ва шахслар билан бўладиган муносабатларини тартибга солувчи қоидалар.

Айни пайтда жамиятда юз берадиган сиёсий тортишувларни ҳал этишда сиёсий нормалар билан бирга ҳуқуқ нормаларининг ҳам ўрни ва роли муҳимдир. Шу билан бирга, бугунги кунда дунёда глобаллашув жараёнлари таъсири остида инсонларнинг фикрлари, қарашлари ўзгариб бормоқда. Ҳуқуқ ҳам сиёсий мазмун касб этиб қолмоқда. Бироқ сиёсий ва ҳуқуқий нормалар ўртасида мувозанат бўлиши зарур”[1].

Диний нормалар – шахсларнинг ибодатга, муайян дин ҳукмрон мафкура бўлган мамлакатларда эса ўзаро муомаласига оид муносабатларни ҳам тартибга солишга қаратилган қоидалар.

Корпоратив нормалар – шахсларнинг муайян уюшмалари, гуруҳлари доирасида юзага келадиган муносабатларни тартибга солишга қаратилган хулқ-атвор қоидалари. Хусусан, жамоат ташкилотлари ички вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш ва ўз

[1] Қаранг: Scott Veitch, Emilios Christodoulidis, Lindsay Farmer. Jurisprudence: Themes and Concepts. Second edition. – London – New York, Routledge, 2012. –P.32.

фаолиятларини самарали ташкил этиш мақсадида корпоратив нормаларни ишлаб чиқади. Корпоратив нормалар муайян бир жамоат ташкилотининг раҳбар органларини шакллантириш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби, ваколатлари, ташкилот аъзоларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва бошқалар тўғрисидаги нормалар бўлиб, улар фақат ўша ташкилот аъзоларига нисбатан жорий этилади ва фақат улар учун мажбурий аҳамият касб этади.

Урф-одат нормалари – кишилар ўртасида кўп марта такрорланганлиги сабабли одатга айланган ва шу тариқа авлоддан-авлодга ўтиб келаётган хулқ-атвор қоидалари. Урф-одатлар муайян ижтимоий муҳитда таркиб топиб, авлоддан-авлодга ўтиб юрадиган хулқ-атвор қоидалари сифатида кишиларнинг табиий-ҳаётий эҳтиёжи кўринишида майдонга чиқади ва қайта-қайта такрорланиш натижасида улар учун одатий ҳол бўлиб қолади.

Анъанавий нормалар – жамиятда қарор топган илғор, ижобий анъаналарни асраш муносабати билан юзага келадиган умумлашган ва барқарор хулқ-атвор қоидалари. Анъаналар кишилар авлодлари ўртасидаги ворисийликнинг хилма-хил боғланиш йўналишлари сифатида, катталар тажрибаси ёшлар томонидан ўзлаштириладиган узатиш механизми сифатида майдонга чиқади.

7.4. ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАРНИНГ УМУМИЙ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ижтимоий нормалар ўзаро умумий жиҳатлар билан биргаликда ўзига хос хусусиятларга ҳам эга. Буни ҳуқуқ ва ахлоқ нормаларининг ўзаро нисбатида ҳам кўриб чиқиш мумкин.

Ҳуқуқ ва ахлоқнинг умумийлиги қуйидагиларда намоён бўлади:

– улар биргаликда норматив тартибга солиш тизимини ташкил этувчи ижтимоий нормалардан иборатдир;

– фалсафий нуқтаи назардан ҳуқуқ ва ахлоқ – ижтимоий-иқтисодий, маданий ва бошқа омиллар билан бир хил даражада боғлиқ бўлган устқурма категориялардир;

– ҳуқуқ ва ахлоқ мавжуд ижтимоий муносабатлардан иборат бирдан-бир бошқариш объектига эга ҳамда уларнинг ҳар иккаласи ҳам шахслар ва уларнинг жамоаларига йўналтирилган;

– ҳуқуқ ва ахлоқ норматив ҳодисалар сифатида шахсларнинг зарур ва мумкин бўлган хатти-ҳаракатлари чегараларини белгилайди

ҳамда шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларни уйғунлаштириш воситаси сифатида майдонга чиқади;

– инсон фаолиятини тартибга солувчи омил сифатида улар шахс иродасининг эркинлиги ва хатти-ҳаракатларини танлаш имкониятларига асосланади;

– ҳуқуқ ва ахлоқ охир-оқибатда бир хил вазифа, яъни ижтимоий ҳаётни тартибга солиш ва такомиллаштириш, унга ташкилий асосларни киритиш, адолат ва инсонпарварлик тамойилларини қарор топтириш вазифаларини кўзда тутади.

Ҳуқуқ ва ахлоқ нормалари бир-биридан қуйидаги жиҳатлар бўйича фарқланади:

1. Ҳуқуқ ва ахлоқ бир-биридан, энг аввало, ўрнатилиши, шаклланиш усуллари ва манбалари бўйича фарқ қилади. Ҳуқуқ нормалари давлат томонидан яратилади ёки тасдиқланади. Ўз навбатида, ҳуқуқ нормалари давлат томонидан бекор қилинади, тўлдирилади ва ўзгартирилади. Ахлоқ нормалари эса бошқача тарзда таркиб топади, яъни улар бутун жамият томонидан яратилади. Бу нормалар доимий равишда кишилар амалий фаолияти, уларнинг ўзаро алоқалари жараёнида юзага келади ва ривожланиб боради.

2. Ҳуқуқ ва ахлоқ нормалари таъминлаш усуллари бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ҳуқуқ нормалари давлат томонидан яратилиб, жорий этилар экан, ўз навбатида, давлат томонидан таъминланади, муҳофаза этилади ва ҳимоя қилинади. Шу маънода ҳуқуқ нормаларининг мазмуни умуммажбурий моҳиятга эга. Жамоатчилик фикри, кучига таянувчи ахлоқ, мажбурий таҳдиддан фарқли ўлароқ, бутунлай бошқа тарзда амал қилади. Бунда давлатнинг аралашиши, юридик жазолар қўллаши тақозо этилмайди. Чунки ахлоқ қоидаларига амал қилмаган шахсларга нисбатан қандай таъсир кўрсатишни жамиятнинг ўзи ҳал қилади. Бундай таъсир чораси баъзан ҳуқуқий жазодан ҳам қаттиқроқ ва таъсирлироқ бўлиши мумкин.

3. Ҳуқуқ ва ахлоқ нормалари ифода этиш шаклига кўра фарқ қилади. Агар ҳуқуқ нормалари давлатнинг махсус юридик ҳужжатлари (қонунлар, фармонлар, қарорлар)да мустаҳкамланиб, умуман кенг кўламли ва кенг тармоқли қонунчиликни ташкил этувчи тегишли кодекслар, тўпламлар, низомларда гуруҳларга ажратилиб, тартибга солинса, ахлоқий нормалар эса бундай аниқ ифодага эга бўлмайди. Ахлоқ нормалари ва қоидалари жамият турли қатламлари ва гуруҳларида муайян ижтимоий шарт-шароитлар таъсирида вужудга келар экан, кейинчалик у кенг тарқалади ҳамда барқарор хулқ-атвор қоидаларга айланади. Бунда бирон-бир ахлоқ нормасининг юзага келиш

вақтини ҳам, сабабини ҳам, тартибини ҳам ва унинг амал қилиш муддатини ҳам аниқ кўрсатиш мумкин эмас.

4. Ахлоқ ва ҳуқуқ нормалари кишилар онгига таъсир этиш хусусияти ва усулларига кўра бир-биридан фарқ қилади. Агар ҳуқуқ нормалари субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни уларнинг юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлари – ҳаққонийлик ва ноҳақлик, қонунийлик ва ғайриқонунийлик, жазоланиш ва жазоланмаслик нуқтаи назаридан тартибга соладиган бўлса, ахлоқ инсон қилмишларига эзгулик ва ёвузлик, мақтов ва қоралаш, ҳалоллик ва нопоклик, олийжаноблик ва пасткашлик, виждон, ор-номус, бурч нуқтаи назаридан ёндашади.

5. Ҳуқуқ ва ахлоқ нормалари уларни бузганлик учун жавобгарлик моҳияти ва тартиби бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ҳуқуқбузарлик ҳаракатлари оддий жавобгарликни келтириб чиқарибгина қолмай, балки махсус-юридик жавобгарликни ҳам юзага келтиради. Айни пайтда жазо тайинлаш тартиби қонун билан қатъий белгилаб қўйилади. Ахлоқ қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик мутлақо бошқа оқибатларга олиб келади. Бу ерда аниқ бир жазо чораси кўзда тутилмайди. Бериладиган жазо қоидабузарни ахлоқий қоралаш, унга танбеҳ бериш, жамоатчилик таъсири чораларини қўллашда ифодаланади.

6. Ҳуқуқ ва ахлоқ нормалари амал қилиш соҳалари бўйича фарқ қилади. Ахлоқий макон ҳуқуқий макондан анча кенгдир. Маълумки, ҳуқуқ ижтимоий ҳаётнинг кўп қирраларини четда қолдириб, унинг энг муҳим соҳаларинигина тартибга солиб боради. Ҳуқуқдан фарқли ўлароқ, ахлоқ жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларига тааллуқли бўлади.

7.5. ҲУҚУҚ – ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ НОРМАТИВ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ТУРИ СИФАТИДА

Маълумки, жамият кишилар ўртасида вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар тизимидан иборат. Ушбу тизим ўз доирасига турфа хил муносабатларни қамраб олган мураккаб жамланмадир. Бундай мураккаблик ва турфа хиллик ижтимоий муносабатлар билан ўзаро таъсирли алоқада бўлган ҳодисалардан ҳам худди шундай мутаносибликни талаб этади. Шундай ижтимоий ҳодисалардан бири ҳуқуқдир.

Ҳуқуқ (юридик маънода) – бу давлат томонидан ҳимоя қилинадиган, ўзида эркинлик, тенглик ва адолат тамойилларини ифодалайдиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, умуммажбурий хулқ-атвор қоидалари йиғиндиси.

Ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи регулятор бўлиб, унинг бу хусусияти ижтимоий муносабатлар билан бўладиган мунтазам алоқадорликни таъминлайди. Ижтимоий муносабатлар хилма-хил, бироқ шунга қарамай улар маълум даражада ихтисослашади, мазмунан муайян гуруҳларга бирлашади. Ушбу объектив жараённи параллел равишда ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ ҳам ўз бошидан кечиришини кузатишимиз мумкин. Яъни умуммажбурий хулқ-атвор, юриш-туриш қоидалари ҳам тегишинча гуруҳланади, тизимланади ва яхлит ҳуқуқни ташкил этади.

7.6. ҲУҚУҚ ПРИНЦИПЛАРИ

Ҳуқуқ принциплари – бу ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита сифатидаги моҳиятини ифодаловчи бошланғич норматив асослар, энг асосий қарашлар, ғоялар ва қоидалардир. Ҳуқуқ принциплари, аввалambор, ҳуқуқ қонуниятларини ифодалайди, қолаверса, бутун ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида амал қиладиган ва барча субъектларга нисбатан қўлланадиган энг умумий нормалардан иборат бўлади. Ҳуқуқ принциплари ҳуқуқ ижодкори учун дастурий ғоялар сифатида майдонга чиқаркан, ҳуқуқ нормаларини такомиллаштириш йўлларини белгилаб беради. Ҳуқуқ принциплари, қоида тариқасида, Конституцияда, қонунлар ва кодексларнинг муқаддима ёки умумий қоидалар қисмида махсус тартибда белгилаб қўйилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг мазмунидан қуйидаги ҳуқуқий принципларни, яъни ҳуқуқ устунлиги, демократизм, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг олий қадрият эканлиги, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган қоидалари ва нормаларининг амал қилиши, Конституция ва қонунлар устуворлиги, тенг ҳуқуқлилик, барча мулк шаклларининг тенглиги, одил судлов принципларини англаш мумкин.

Ҳуқуқ принциплари таъсир этиш доирасига кўра умумҳуқуқий, соҳалараро ва соҳавий тамойилларга бўлинади.

Умумҳуқуқий принциплар ҳуқуқ тизимининг барча соҳаларига тегишли бўлиб, жумладан адолатлилик, фуқароларнинг қонун олдида

ҳуқуқий жиҳатдан тенглиги, инсонпарварлик, қонунийлик, демократизм, ҳуқуқ ва мажбуриятлар бирлиги кабиларни кўрсатиб ўтиш мумкин;

Соҳалараро принциплар ҳуқуқ тизимининг икки ёки ундан ортиқ соҳаларига оид бўлиб, улар қуйидагилар: жавобгарликнинг муқаррарлиги, ошкоралик, фуқаролик процессуал ва жиноий-процессуал ҳуқуқдаги тортишувлилик тамойили ва бошқалар;

Соҳавий принциплар ҳуқуқ тизимининг муайян бир соҳаси мазмун-моҳиятининг раҳбарий қоидаси сифатида намоён бўлади. Масалан, мулкий муносабатларда томонларнинг тенглиги (фуқаролик ҳуқуқи); жиноят жараёни ҳуқуқида айбсизлик презумпцияси ва бошқалар.

7.7. ҲУҚУҚНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Ҳуқуқнинг функциялари – бу жамиятда ижтимоий муносабатларга ва кишиларнинг юриш-туришларига ҳуқуқий таъсир қилишнинг асосий йўналишларидир.

Ҳуқуқ функцияларининг ижтимоий муносабатларга таъсир ўтказиш йўналиши сифатидаги ролини тавсифловчи қуйидаги белгилари мавжуд:

1. Ҳуқуқ функцияси унинг моҳиятидан келиб чиқади ва ҳуқуқнинг жамиятдаги вазифаси билан белгиланади.

2. Ҳуқуқнинг функцияси унинг ижтимоий муносабатларга таъсирининг шундай йўналишики, бунда унинг амалга оширилишига бўлган эҳтиёж ижтимоий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг заруратини тақозо этади.

3. Функция ҳуқуқнинг энг муҳим хусусиятларини ифодалайди ва у ҳуқуқ тараққиётининг муайян босқичида унинг олдида турган туб масалаларни ҳал этишга йўналтирилади.

4. Ҳуқуқ функцияси фаол ҳаракат йўналишидан иборат бўлиб, у ижтимоий муносабатларнинг муайян турини тартибга солади. Айнан шунинг учун ҳам жўшқинлик, ҳаракат, фаолият кабилар ҳуқуқ функциясининг энг муҳим хусусиятлари ҳисобланади.

5. Ҳуқуқ функцияси ўзининг мунтазамлилиги билан ажралиб туради. Уни қўллашнинг узлуксизлиги ва давомийлиги айнан ушбу жиҳат билан тавсифланади.

Ҳуқуқ функцияларини **махсус юридик** (тор маънода) ва **умумижтимоий** (кенг маънода) турга таснифлаш мумкин.

1. Махсус юридик функцияларнинг қуйидаги турлари мавжуд: тартибга солувчи (регулятив) ва қўриқловчи**.**

• **Тартибга солувчи функция** – бу шундай ҳуқуқий таъсир қилиш йўналиши бўлиб, унда жамият тараққиёти эҳтиёжларига мос келадиган ижтимоий муносабатлар амалда бўлиши таъминланади ва ривожлантирилади. Тартибга солиш функцияси доирасида **икки кичик функция** – **статик** тартибга солиш ва **динамик** тартибга солиш функциялари ажралиб туради. Ҳуқуқнинг статик тартибга солиш функцияси ижтимоий муносабатларни муайян ҳуқуқий институтда мустаҳкамлаш йўли билан таъсир ўтказишида намоён бўлади. Динамик тартибга солиш функцияси ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатлар ҳаракатини, яъни динамикасини расмийлаштириш йўли билан уларга таъсир ўтказишида ифодаланади.

• **Қўриқловчи функция** – бу умумаҳамиятга молик энг муҳим иқтисодий, сиёсий, миллий ва бошқа ижтимоий муносабатларни, уларнинг дахлсизлигини муҳофаза қилиш, шунингдек мазкур жамиятга ёт бўлган муносабатларни сиқиб чиқаришни мақсад қилиб олган ҳуқуқнинг ижтимоий вазифаси билан боғлиқ ҳуқуқий таъсир йўналишидир.

2. Умумижтимоий функциялар орқали жамият ҳаётининг турли хил йўналишларида юзага келадиган ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир ўтказилади. Ҳуқуқнинг умумижтимоий функцияларига қуйидагилар киради: **иқтисодий, сиёсий, тарбиявий, экологик** ва бошқалар. Ҳуқуқнинг ижтимоий функцияларини ижтимоий ҳаётнинг тегишли соҳаларига ҳуқуқий таъсир ўтказиш йўналиши сифатида таърифлаш мумкин. Жумладан, иқтисодий функция иқтисодий соҳага, сиёсий функция сиёсий соҳага, тарбиявий функция маънавий соҳага ҳуқуқий таъсир ўтказади.

7.8. ҲУҚУҚНИНГ МОҲИЯТИ ҲАҚИДАГИ НАЗАРИЯЛАР

Ҳуқуқнинг моҳияти деганда унинг мазмуни ва мақсади тушунилади. Ҳуқуқнинг мазмуни ва моҳияти унинг асосий ва барқарор хусусиятларини намоён этади. Шу билан бирга, ҳуқуқнинг моҳиятини белгилашда қуйидаги иккита жиҳат, яъни ҳар қандай ҳуқуқ, энг аввало, ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита сифатидаги вазифасини бажариши ҳамда мазкур восита кимнинг манфаатларига хизмат қилиши алоҳида аҳамият касб этади.

Ҳуқуқнинг моҳияти давлатнинг ижтмиоий-иқтисодий тузуми, сиёсати, ахлоқ, маданият ва бошқа ҳодисалар билан ўзаро боғлиқ бўлади. Ўз моҳиятига кўра ҳуқуқ умумижтимоий характерга эга. Бу демократик давлатларнинг моҳиятида қуйидагича намоён бўлади:

– ўзаро келишилган умумижтимоий иродани ифода этади;

– аҳолининг барча қатламлари манфаатларига хизмат қилади;

– ижтимоий алоқаларнинг ташкилийлиги ва ривожланиб боришини таъминлайди;

– ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг эркинлиги ва жавобгарлигининг ўлчови ҳисобланади;

– турли-туман эҳтиёж ва манфаатларни қондириш воситаси сифатида майдонга чиқади.

Юридик фанда ҳуқуқнинг моҳияти юзасидан турли хил назариялар мавжуд.

Табиий ҳуқуқ назарияси (Локк, Руссо, Монтескье, Радишчев (XVII–XVIII асрлар)). Илмий йўналиш сифатида ушбу назария узоқ тарихга эга. Унинг асосий қоидалари қадимги даврдаёқ шаклланиб улгурган. Ушбу назариянинг моҳияти шундан иборатки, давлат томонидан яратиладиган позитив (ижобий) ҳуқуқдан ташқари барча учун умумий бўлган ва позитив ҳуқуқдан устун турувчи табиий хуқуқ ҳам мавжуд. Позитив ҳуқуқ табиий ҳуқуқ талабларига, яъни яшаш ҳуқуқи, эркин ривожланиш, меҳнат қилиш, жамият ва давлат ишларида қатнашиш ва бошқа ҳуқуқларга асосланади. Қадимги Рим ҳуқуқшунослари табиий ҳуқуқни фуқаролик ҳуқуқлари ҳамда халқлар ҳуқуқлари билан бир қаторда табиат қонунлари ва нарса-ҳодисаларнинг табиий тартиби ифодаси сифатида алоҳида ажратиб кўрсатган. Шунингдек, инсоннинг табиий, туғма ҳуқуқлари кўпчилик давлатларда конституциявий тарзда мустаҳкамлаб қўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24-моддасида яшаш ҳуқуқи “ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқи” сифатида мустаҳкамланган. Юксак маданиятли жамиятда табиий ва позитив ҳуқуқларни бир-бирига қарама-қарши қўйишга ҳеч қандай асос йўқ. Чунки табиий ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг ягона умуминсоний тизимини ташкил этиб, инсоннинг табиий ҳуқуқларини мустаҳкамлайди ва муҳофаза қилади.

Реалистик ҳуқуқ мактаби (Р.Иеринг, С.Муромцев в.б.). Мазкур йўналиш вакиллари ҳуқуқнинг тадрижий тарзда ривожланиши ҳақидаги тарихий тасаввурлардан фарқли ўлароқ, ҳуқуқ ташқи омиллар таъсирида юзага келади ва ривожланади деб ҳисоблайди. Ҳуқуқшунос Рудольф Иеринг ушбу назариянинг мазмун-моҳиятини ўзининг “Рим

ҳуқуқи руҳи”, “Ҳуқуқ учун кураш”, “Ҳуқуқда мақсад” каби асарларида баён қилган. Иерингнинг таъбирича, ҳуқуқ – ҳимояланган давлат манфаатидир. У шахс манфаатларини кафолатлайди, одамларнинг турли хил эҳтиёжларини қондиришга ёрдам беради. Ҳуқуқнинг вазифаси ҳуқуқдан фойдаланишни кафолатлашдан иборат. Ҳуқуқнинг мазмун-моҳияти замирида қонунсизликка қарши халқлар кураши, давлат ҳокимияти, индивидлар кураши ётади. Шу муносабат билан Иеринг ҳуқуқ тарихидаги барча улкан ютуқлар – қулликнинг, крепостнойликнинг барҳам топтирилиши, ер мулки эркинлиги, ҳунармандчилик, эътиқод ва ҳоказолар эркинлиги – буларнинг ҳаммаси шафқатсиз, кўпинча асрлар оша давом этадиган курашларда қўлга киритилиши лозимлигини, бундай ҳолларда ҳуқуқнинг йўли ҳамиша ҳуқуқлар қолдиқлари орқали белгиланишини алоҳида таъкидлаган.

Унинг эътироф этишича, мутлақ адолатли ҳуқуқ йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас, ҳуқуқнинг қиммати унинг асосида ётган мақсадни амалга оширишдан иборатдир. Манфаатлар кураши асосида дунёга келган ҳуқуқ жамият ҳаётида адолат принципига, албатта, риоя қилиш шарти билан муайян бир шахслар иродасини бошқаларнинг манфаатларига бўйсундирувчи куч сифатида майдонга чиқади.

Мазкур илмий йўналиш намояндалари ҳуқуқ учун курашиш қонуний ҳуқуққа эга бўлган шахснинг ўз олдидаги мажбуриятидир, зеро ҳуқуқни ҳимоя қилиш, яъни ҳуқуқбузарликка қарши ҳаракат қилиш эса фақат ўз-ўзига нисбатангина эмас, балки умуман жамиятга, давлатга нисбатан ҳам мажбуриятдир: ҳар бир шахс ҳуқуқни ҳимоя қилар экан, аввало, ўзининг субъектив ҳуқуқи асоси бўлган объектив ҳуқуқ нормаларини муҳофаза этади деб ҳисоблайди.

Психологик ҳуқуқ мактаби (Петражицкий, Росс, Рейснер, Дюги, Мерилл). Ушбу назария XX аср бошларида кенг тарқалган. Мазкур назария вакилларининг фикрича, кишиларнинг руҳияти жамият, ахлоқ, ҳуқуқ ва давлатнинг ривожланишини белгилаб берадиган омилдир, ҳақиқий ҳуқуқ кишиларнинг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисидаги руҳий кечинмаларидир. Л.Петражицкийнинг таъкидлашича, тажрибаларга асосланувчи фан турмушнинг икки кўриниши – моддий ва руҳий томонларини ўрганади. Ижтимоий воқелик ҳодисаларининг бири сифатида ҳуқуқ руҳий дунёга тааллуқли бўлиб, у одамларнинг императив-атрибутив (мажбурийлик-даъвогарлик) кечинмаларидан ташкил топади. Инсон хатти-ҳаракатлари эркин ва ўзаро боғлиқ бўлиши мумкин. Унинг фикрича, нормалар, буйруқ ва тақиқлар шахснинг ички кечинмалари ва ҳиссиётлари ифодасидир.

Ҳуқуқни тушунишда нормативлик назарияси (Г.Кельзен, Р.Штаммлер, П.Новгородцев (ХХ аср)). Ушбу йўналиш бир қарашда ҳуқуқ ва унинг ижтимоий ҳаётдаги аҳамияти ҳақидаги турли қарашларни жамлагандай туюлади. Бироқ синчиклаб қаралганда улардаги муайян бирлик ҳам кўзга ташланади. Нормативликнинг назарий қоидалари Р.Штаммлернинг "Хўжалик ва ҳуқуқ" китобида баён қилинган. У ўз қарашларида ҳуқуқнинг асосий мақсади шахслар эҳтиёжини қондиришдан иборат бўлган ижтимоий ҳаётни ташқи тартибга солиш деб таърифлайди. Жамиятда ўзаро алоқада бўлган шахсларнинг биргаликдаги ҳаракатларини у ижтимоий материя ёки хўжалик деб атайди. Ҳуқуқ билан хўжаликнинг ўзаро нисбатини белгилар экан, Штаммлер ҳуқуқни ижтимоий ҳаёт шакли ва шахсларнинг моддий неъматга оид муносабатини тартибга солувчи восита сифатида ифодалайди.

Ҳуқуқнинг социологик мактаби. Ушбу назария ХХ аср ҳуқуқшунослигининг асосий йўналишларидан биридир. Юридик фанлар вазифасини амалдаги ҳуқуқни расмий мантиқий ўрганишдан иборат деб кўрсатувчи ҳуқуқий позитивизмдан фарқли ўлароқ, социологик мактаб диққат марказини "жонли ҳуқуқ", яъни ҳуқуқий муносабатлар тизимини, ҳуқуқ доирасидаги одамлар хулқ-атворини ўрганишга кўчириш керак деган фикр ташкил қилади. Эрлих ушбу йўналишнинг асосчиси бўлиб, унинг "Ҳуқуқ социологияси" (1911) китобида мазкур йўналишнинг асосий ғоялари тартибли баён қилинган. Россиялик олим Г.Ф.Шершеневич ҳам социологик мактаб вакилидир.

Ҳуқуқнинг тарихий мактаби. Ушбу назария XIX аср юридик фанида сезиларли даражада ривожланган йўналиш ҳисобланади. Ҳуқуқнинг тарихий мактаби намояндалари (Г.Гуго, Ф.Савиньи, Г.Пухта в.б.) табиий ҳуқуқ ғояларига қарши чиққан. Мазкур назарияга кўра урф-одат ва анъаналар ҳуқуқнинг муҳим манбаидир. Кодификация ва бошқа "сунъий" усуллар рад этилган, ҳуқуқ эса "халқ руҳи"нинг изчил ривожланиши натижаси сифатида ифодаланган ва ҳуқуқнинг ривожланиши тилнинг ривожланишига ўхшатилган. Тарихий мактаб вакиллари урф-одатларни қонундан юқори қўйиб, реал мавжуд ҳуқуқни қонунчилик йўли билан ўзгартириш мумкинлигини инкор этади. Улар ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солиш тизимида урф-одатлар аҳамиятини ғоятда бўрттириб кўрсатади. Бироқ ушбу назариянинг ижобий томонларини ҳам таъкидламаслик адолатдан бўлмайди. Айтайлик, мазкур назарияга кўра қонун чиқарувчи ўзининг субъектив хоҳиши бўйича нормаларни ярата олмайди. Бунинг учун у ижтимоий ривожланишнинг объектив эҳтиёжларини, алоҳида

одамлар манфаатларини билиши ва англаши ҳамда уларни ҳуқуқ нормаларида тўғри ифодалашлари лозим бўлади.

Ислом ҳуқуқ доктринаси. Муайян даражада рухсат бериладиган ва қўллаб-қувватланадиган шаклда диний шаклда ифодаланувчи нормалар тизими сифатида ислом ҳуқуқи VII–X асрларда араб мамлакатларида шаклланган ва у ислом динига асосланган. Ислом ҳуқуқ доктринасига кўра ҳуқуқ Аллоҳ томонидан белгиланади. Аммо ислом ҳуқуқининг шаклланишида Қуръон оятларининг Пайғамбар (с.а.в.), саҳобалар, уламолар томонидан талқин этилиши катта аҳамиятга эга бўлган. Ислом ҳуқуқшунослари бўлган фақиҳларнинг меҳнатлари асрлар давомида мана шу улкан масъулиятли ишга сарфланган. Уларнинг саъй-ҳаракатлари янги ҳуқуқни яратишга эмас, балки Аллоҳ томонидан берилган ҳуқуқни амалда фойдаланишга мослаштиришга йўналтирилган. Ислом ҳуқуқини белгиловчи фиқҳ соҳаси фақатгина Аллоҳнинг инсонларга қўйган ўзаро ҳуқуқий қонун-қоидаларини акс эттириш билан чекланиб қолмай, балки ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олади.

Мазкур назария вакилларининг фикрича ҳар бир ҳуқуқни қўлловчи, муайян масалани ҳал қилишда асосан қуйидаги манбаларга таяниши лозим: **Қуръони карим** – мусулмонларнинг муқаддас китоби, мусулмон ҳуқуқи учун раҳбарий қоидалар тўплами (Аллоҳ томонидан Муҳаммад пайғамбар(с.а.в.)га нозил қилинган); **ҳадис ёки сунна** – Муҳаммад пайғамбар тўғрисидаги ҳамда унинг панд-насиҳатлари, ўгитлари ва кўрсатмалари билан боғлиқ ахлоқий, диний меъёрлар бўлиб, улар Қуръони каримни аниқлаштиришга ёрдам берувчи, ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишга кўмаклашувчи қоидалар тўплами ҳисобланади; **ижмоъ** – халифалар, билимдон кишиларнинг Қуръон қоидалари асосида турли муносабатлар бўйича чиқарган ҳукмлари, қарорлари; **қиёс** – аналогия, ўхшатиш йўли билан чиқарилган ҳукм (олдинги манбаларда ўз ифодасини топмаган фикр-мулоҳазаларни қамраб олади). Қуръон, сунна, ижмоъ ва қиёсдан ташқари фиқҳнинг бошқа ёрдамчи манбаларидан фойдаланиш ҳам мустасно этилмаган. Уларга ҳуқуқий одатлар, қонунлар ва фатволар киради.

Юқорида қайд этилган манбалар билан бирга, янги бир фан – усули фиқҳ, яъни мусулмон ҳуқуқшунослиги вужудга келган. Фиқҳ ўз ичига шахснинг диний расм-русмларни бажариш билан боғлиқ масалаларни тартибга соладиган ибодат нормалари ва шахслар ўртасидаги муносабатларнинг қоидаси сифатида муомалот нормаларини қамраб олади. Ислом назариясига кўра ҳуқуқий масалалар шариатнинг муомалот қисмига тегишли ҳисобланади.

Назорат учун саволлар

1. Ижтимоий нормалар кишилар, уларнинг жамоалари ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи умумий хулқ-атвор қоидалари бўлса, ҳуқуқ давлат томонидан ўрнатиладиган, ўзида эркинлик, тенглик ва адолат тамойилларини ифодалайдиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, бажарилиши умуммажбурий бўлган юриш-туриш қоидалари йиғиндиси ҳисобланади. Шу билан бирга, ҳуқуқ ва бошқа ижтимоий нормалар бир-биридан турли жиҳатларига кўра, хусусан, шаклланиш усуллари ва манбалари бўйича, ифода этиш шаклига кўра, кишилар онгига таъсир этиш хусусияти ва жавобгарлик моҳияти ҳамда амал қилиш соҳалари бўйича фарқ қилади.

Айрим манбаларда ижтимоий муносабатларни тартибга солишда ҳуқуқнинг аҳамияти юқори эканлиги қайд этилса, бошқаларида ижтимоий нормалар муносабатларни тартибга солишда самарали восита эканлигини билдирилади.

Ҳуқуқ ва бошқа ижтимоий нормаларнинг бир-биридан фарқли жиҳатларини муҳокама қилиш орқали вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.

2. Ҳуқуқ тамойиллари – бу ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита сифатидаги моҳиятини ифодаловчи бошланғич норматив асослар, энг асосий қарашлар, ғоялар ва қоидалардир. Ҳуқуқ тамойиллари, аввалambор, ҳуқуқ қонуниятларини ифодалайди, қолаверса, бутун ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида амал қиладиган ва барча субъектларга нисбатан қўлланадиган энг умумий нормалардан иборат бўлади. Ҳуқуқ тамойиллари ҳуқуқ ижодкори учун дастурий ғоялар сифатида майдонга чиқаркан, ҳуқуқ нормаларини такомиллаштириш йўлларини белгилаб беради. Ҳуқуқ тамойиллари Конституцияда, қонунлар ва кодексларнинг муқаддима ёки умумий қоидалар қисмида махсус тартибда белгилаб қўйилади.

Шу билан бирга, айрим ҳуқуқшунослар амалиёт учун ҳуқуқ тамойилларининг аҳамияти йўқ деган фикрни билдиришса, бошқалари эса муҳим аҳамиятга эгалигини, ҳуқуқий тизим унга боғлиқ ҳолда ривожланишини таъкидлашади.

Масалани атрофлича муҳокама қилиб, вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.



8-МАВЗУ.
ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ

Мавзунинг асосий йўналишлари

1. Ҳуқуқий онг тушунчаси, таркибий қисмлари.
2. Ҳуқуқий психология ва ҳуқуқий мафкура.
3. Ҳуқуқий онгнинг турлари ва даражалари.
4. Ҳуқуқий онгнинг функциялари.
5. Ҳуқуқий маданият тушунчаси, тузилиши, даражалари.
6. Ҳуқуқий тарбия – ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг зарур шарти.
7. Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм.
8. Ҳуқуқий нигилизмни бартараф қилиш масалалари.

Расм navoprosotveta.net/pravosoznanie сайтидан олинган

8.1. ҲУҚУҚИЙ ОНГ ТУШУНЧАСИ, ТАРКИБИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Ҳуқуқий онг билан боғлиқ масалаларни ўрганишда, энг аввало, “онг” ва “ижтимоий онг” каби категорияларнинг моҳиятини англаш зарур. Онг деганда оддий руҳий инъикос эмас, балки ижтимоий ривожланган инсон томонидан воқеликни руҳий акс эттиришнинг олий шакли тушунилади. Онгга тегишли белгилардан унинг қуйидаги таърифи келиб чиқади: онг фақат шахсгагина хос бўлган, миянинг тил ва нутқ ёрдамида воқелик аксини умумлаштирадиган, мақсадга мувофиқ, конструктив ҳамда ижодий намоён бўладиган олий функциядир. Онг, шунингдек кишининг руҳий, сиёсий, фалсафий нуқтаи назарлари, диний, бадиий қарашларининг ҳам мажмуи ҳисобланади. Ижтимоий онг деганда мана шулар тушунилади.

Ўз навбатида, ижтимоий онгнинг турли шакллари мавжуд бўлиб, кишилар улар ёрдамида ижтимоий ва табиий борлиқни ўрганади. Шу жиҳатдан олганда, тегишли адабиётларда сиёсий, ахлоқий, эстетик, диний, ҳуқуқий онг шакллари ажратиб кўрсатилади. Ҳуқуқий онг ижтимоий онгнинг шаклларидан биридир. Айни пайтда ижтимоий онгнинг шакли сифатида ҳуқуқий онг ҳам унга хос бўлган барча хусусиятларга эга.

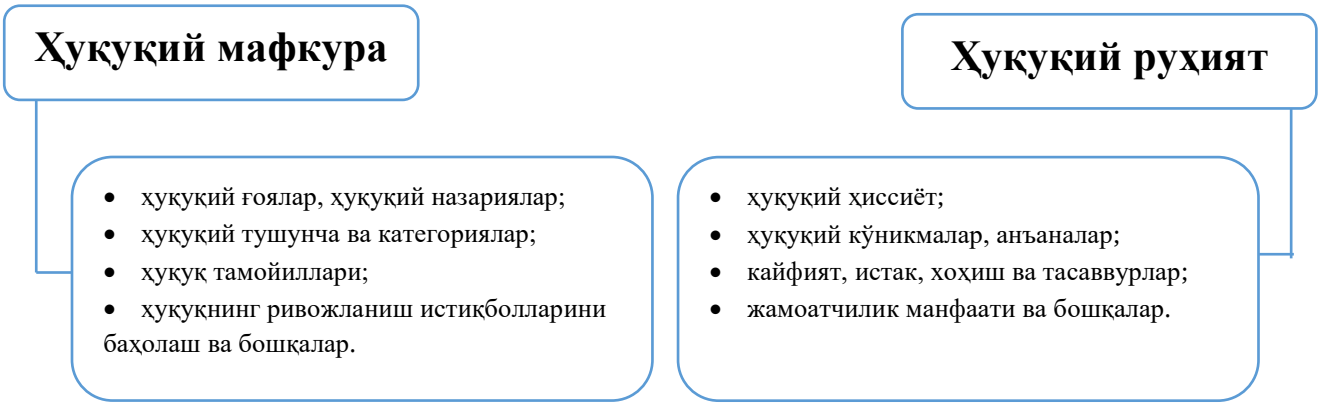
Ҳуқуқий онгни ижтимоий онгнинг бошқа соҳалари (сиёсий, ахлоқий, эстетик ва бошқалар)га нисбатан ўзига хос хусусиятлари шундан иборатки, ҳуқуқий онг инсонларнинг ижтимоий ҳаётнинг юридик аҳамиятли ҳодисалар (амалдаги қонунчилик, юридик амалиёт, инсонлар ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари)га оид баҳоловчи руҳий муносабатини ифодаловчи ҳуқуқий тасаввурлари, қарашлари, ғоялари, ҳислари, ҳаяжонлари мажмуи сифатида намоён бўлади. Бундан ташқари, ҳуқуқий онг фуқароларнинг ҳуқуқий ижтимоийлашуви жараёнлари натижаларини, жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот ҳолатини, жорий ҳуқуқ тизимининг алоҳида қисмларини ёки тўлалигича ўзини ўзгартиришга бўлган эҳтиёжни ўзида ифода этадиган ҳодиса сифатида намоён бўлади. Шунингдек, у ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётининг муҳим кўрсаткичи вазифасини бажаради.

Ҳуқуқий онг – бу ижтимоий онгнинг шаклларидан бири бўлиб, кишиларда ҳуқуққа, қонунчиликка, ҳуқуқ-тартиботга ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга нисбатан бўлган ғоялар, ҳис-туйғулар, тасаввурлар йиғиндисидир.

Ҳуқуқий онг таркибига тўртта баҳолаш билан боғлиқ муносабат киради. Булар – ҳуқуқ ва қонун ҳужжатлари (унинг принциплари, шакллари, институтлари)га нисбатан; атрофдагиларнинг ҳуқуқий хатти-ҳаракати (масалан, жиноятчилик, давлат ҳокимияти тузилмаларининг ўзаро муносабатлари хусусияти) га нисбатан; ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва уларнинг фаолиятига нисбатан; ўзининг ҳуқуқий хатти-ҳаракатига нисбатан муносабатдир[1].

Ҳуқуқий онг, биринчидан, ҳуқуқнинг жамият эҳтиёжларини ифодаловчи манбаидир; иккинчидан, ҳуқуқни ижтимоий воқеликка татбиқ этишнинг зарур омилларидан биридир; учинчидан, шахсларнинг хулқ-атвори ҳуқуқ нормаларига қай даражада мос келишини тушуниб олишга кўмаклашади, баҳолаш воситаси сифатида хизмат қилади.

Ҳуқуқий онгнинг асосий таркибий элементлари: **ҳуқуқий руҳият** (психология) ва **ҳуқуқий мафкура** (идеология)**.**



Ҳуқуқий руҳият (психология) – бу алоҳида ижтимоий гуруҳ, шахс ёки бутун жамиятда стихияли равишда вужудга келадиган ҳуқуқий туйғулар, ҳиссиётлар, кайфиятлар, фикрлар йиғиндисидан иборат бўлган ҳуқуқий онгнинг таркибий элементи. **Ҳуқуқий руҳият** жамиятдаги мавжуд ҳуқуқий муҳитнинг бевосита таъсири остида вужудга келади ва ҳуқуқий онгнинг бошланғич поғонаси ҳисобланади. Шахс ҳуқуқий онгининг айнан шу даражасидан ҳуқуқий реалликни англаш, у билан дастлабки танишуви бошланади.

Ҳуқуқий руҳият давлат ва жамиятнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг олдини олиш ҳамда уларга қарши кураш самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади. Психология билимларини ҳар томонлама чуқур эгаллаш, кўникмалар ҳосил қилиш ҳуқуқшуноснинг юксак муомала маданиятини таъминлайди. Психологик маданият ҳуқуқшунослик фаолияти

[1] Гранат Н.Л. Правосознание и правовая культура. // Теория права и государства. Учебник (Под ред. проф. В.В.Лазарева).- М., -1996. С.180-181.

самарасини оширибгина қолмай, унинг инсонпарварлик моҳиятини намоён этади.

Ҳуқуқий мафкура – бу муайян ижтимоий гуруҳларнинг, жамиятнинг ҳуқуқий қарашлари, ғоялари, тасаввурлари ва талабларининг илмий тизимлаштирилган ифодасидир. **Ҳуқуқий мафкура** ғоялар, концепциялар, ҳуқуқий тамойиллар, ҳуқуқни ривожлантириш истиқболларини баҳолаш, ҳуқуқий актларни қабул қилишнинг мақсадлари, вазифалари кўринишида намоён бўлади.

Ҳуқуқий мафкура ҳуқуқни билиш даражаси ва табиатига кўра ҳуқуқий руҳиятдан анча юқори туради. Агар ҳуқуқий руҳият ҳуқуқий ҳодисаларнинг ташқи, кўпинча ҳиссий жиҳатини, муайян бир қисмини қайд этадиган бўлса, ҳуқуқий мафкура ҳуқуқнинг моҳиятини, ижтимоий мазмунини, табиатини очиб беришга, уни мукаммал маданий-тарихий фалсафа ва ақида кўринишида тақдим этишга интилади. Шу жиҳатдан Гегелнинг ҳуқуқ фалсафаси, давлат ва ҳуқуқнинг табиий-ҳуқуқий, позитивистик таълимотлари, бошқа кўпгина ҳуқуқий концепциялар ҳуқуқий мафкура сифатида эътироф этилади.

Ўзбекистонда ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш концепцияси ҳуқуқий мафкурага яққол мисол бўла олади. Бундай давлат ва жамият демократия, инсон ҳуқуқларини таъминлаш, инсонпарвар ва адолатли ҳуқуқ-тартибот тўғрисидаги ҳам умуминсоний, ҳам миллий тасаввурларга мос келиши керак. Мазкур ҳолатда ҳуқуқий давлат таълимоти миллий давлатчилигимизни ривожлантиришнинг мафкуравий асоси бўлиб хизмат қилади[1].

8.2. ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ ТУРЛАРИ ВА ДАРАЖАЛАРИ

Ҳуқуқий онг субъектларига кўра индивидуал ҳуқуқий онг, гуруҳий ҳуқуқий онг, ижтимоий ҳуқуқийларга онг таснифлаш мумкин.

Индивидуал ҳуқуқий онг – бу ҳар бир шахс, алоҳида инсонга хос ҳуқуқий билимлар, баҳолар, ҳиссиётлар ва туйғулар мажмуи ҳисобланади. Ҳар бир инсон турли билиш қобилияти, шахсиятининг турли психологик кўринишлари оқибатида амалдаги ҳуқуқни ўзича қабул қилади, уни баҳолайди, қонуний ёки қонунга зид равишда хатти-ҳаракат қилиш истагини билдиради. Индивидуал ҳуқуқий онг фуқаролар томонидан юридик аҳамиятга молик хатти-ҳаракатлар содир этилганда, ҳуқуқ ва эркинликлар амалга оширилганда, қонуний

[1] Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2007. – 916 б.

манфаатлар ҳимоя қилинганда, турли кўринишдаги ҳуқуқий ҳужжатлар тайёрлашда намоён бўлади.

Алоҳида ижтимоий гуруҳларнинг ҳуқуқий онги кўп жиҳатдан моддий ва маънавий неъматларни ишлаб чиқишда иштирок этишига, ушбу неъматларни тақсимлаш ва истеъмол қилиш усулларига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Ижтимоий қатлам ва синфларнинг ижтимоий ҳуқуқий онги фаол ҳаётда жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар томонидан қабул қилинадиган мурожаатнома, декларация, дастурларда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, ижтимоий қатлам, синф мафкурачиларининг илмий ва илмий-оммабоп нашрларида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш орқали ва бошқа шаклларда намоён бўлади.

Ижтимоий ҳуқуқий онг – бу жамият ёки унинг алоҳида ижтимоий табақалари, синфлари томонидан илгари суриладиган ҳуқуқий тасаввурлар, тамойиллар, тушунчалар, назариялар, ҳиссиётлар йиғиндисидир. Ҳозирги жамиятнинг асосий ҳуқуқий тамойиллари сирасига мавжуд имкониятлардан фойдаланган ҳолда инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, илмий, ижодий ва бошқа фаолият турларининг тенг ҳуқуқлилиги, инсонпарварлик, эркинлик, ҳуқуқ устуворлигини тан олиш кабиларни киритиш мумкин.

Ҳуқуқий онг савиясига, яъни даражасига кўра, одатий ҳуқуқий онг, илмий ҳуқуқий онг, профессионал (касбий) ҳуқуқий онгларга таснифланади.

Одатий ҳуқуқий онг бевосита кишиларнинг ҳаётий шарт-шароитлари, уларнинг ҳаётий тажрибалари асосида шаклланади. Унда руҳий элементлар, яъни ҳиссиёт, эҳтиroслар муҳим роль ўйнайди.

Профессионал (касбий) ҳуқуқий онг – ҳуқуқшунослар, яъни махсус юридик маълумот ва тайёргарликнинг амалий тажрибаси талаб қилинадиган касб эгаларининг ҳуқуқий онгидир. Ҳуқуқшунослар учун ҳуқуқий билимларга эга бўлиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу билимлар фуқаролар даражасидан анча юқори бўлиши, ҳуқуқ тамойиллари ва нормалари юзасидан маълумотларнинг кўлами, теранлиги, расмийлаштирилган моҳияти билан ажралиб туриши, энг муҳими, улар шу билим ва кўникмаларини амалиётда қўллай олиш қобилиятига эга бўлишлари лозим. Профессионал ҳуқуқшунослар онги сиёсий, ҳуқуқий қарашлар, билимлар, ҳис-туйғулар, қадриятлар ва ҳуқуқий онгнинг бошқа таркибий қисмларини ташкил қилувчи тизимлар сифатида намоён бўлади.

Илмий ҳуқуқий онг – ҳуқуқни тизимга солиб, назарий ўзлаштиришда ифодаланувчи ғоялар, концепциялар, қарашлардан

иборат. Бундай ҳуқуқий онгга эга шахслар сифатида юридик йўналишдаги илмий тадқиқот институтлари, олий юридик ўқув юртлари тизимида фаолият кўрсатувчи ҳуқуқшунос олимларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

8.3. ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Ҳуқуқий онгнинг функциялари деганда шахснинг ҳуқуқий доирада ижтимоий фаол юриш-туришига таъсир этувчи асосий йўналишлар тушунилади. Ҳуқуқий онг функциялари тушунчасини унинг субъекти фаолияти натижасида юзага келадиган тизимлашган ғоялар сифатида таърифлаш мумкин.

Ҳуқуқий онгнинг ҳуқуқий тартибга солиш механизмидаги мақсадларига кўра унинг функцияларини қуйидагича таснифлаш мумкин: билиш функцияси, баҳолаш функцияси, ҳуқуқий моделлаштириш (башорат қилиш) функцияси, тартибга солиш функцияси, ғоявий-тарбиявий функция ва бошқалар.

Энди ҳуқуқий онгнинг юқорида қайд этилган функциялари мазмунига эътибор қаратамиз. Ҳуқуқий онг функциялари ичида, даставвал унинг билиш функциясини таҳлил этишни мантиқийлик қоидалари тақозо этади. **Ҳуқуқий онгнинг билиш функцияси** амалдаги ҳуқуқни, яъни ҳозирги замон ҳуқуқини ҳар тарафлама ўрганишни, унинг хусусиятларини, принципларини, асосий институтларини ҳамда жамиятдаги мавжуд бошқа ижтимоий нормалар билан ўзаро алоқасини ўрганишдан иборатдир. Айни пайтда ҳуқуқий онгнинг билиш функцияси амалдаги ҳуқуқни ўрганиш билан чекланмайди.

Ҳуқуқий онгнинг баҳолаш функцияси умумий тарзда амалдаги ҳуқуққа баҳо беришда ифодаланиб, у ўз ичига ҳуқуқнинг, унинг алоҳида институтларининг, алоҳида нормаларининг самаралилиги ҳақидаги баҳони, уларнинг аҳамияти, ҳаётда кераклиги, фуқаро манфаатига мослиги ё мос эмаслиги, инсоннинг моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондириши, ўзида адолат, тенглик, эркинлик каби умуминсоний қадриятларини ифодалаганлиги нуқтаи назаридан бериладиган баҳоларни олади. Билиш-баҳолаш функцияси ҳуқуқ субъектларининг хатти-ҳаракатини, фаолиятини ҳуқуққа мослиги нуқтаи назаридан баҳолашни ўз ичига олади. Шахслар доимо амалдаги ҳуқуққа, атрофдагиларнинг хатти-ҳаракатига, суд, прокуратура,

нотариат, адвокатура, мансабдор шахслар, жамоат бирлашмалари, тадбиркорлар фаолиятига муайян даражада баҳо бериб келади.

Ҳуқуқий онгнинг **ҳуқуқий моделлаштириш функцияси**. Адабиётларда ушбу функция башоратлаш функцияси деб ҳам юритилади. Маълумки, ҳуқуқнинг яратилишида ҳуқуқий онгнинг ўрни жуда аҳамиятли. Шу боис ҳуқуқий онг ҳуқуқ нормаларини яратишнинг муайян бир воситаси сифатида майдонга чиқади. Ҳуқуқий онг амалдаги ҳуқуқни такомиллаштириш, уни замон талаб ва эҳтиёжлари асосида мукаммаллаштиришда кўрсатма, мўлжал, белгиловчи ролни ўтайди.

Зеро, янги ҳуқуқ нормасини яратиш ёки амалдаги ҳуқуқ нормаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, уларни такомиллаштириш ҳақидаги фикрлар, қарашлар дастлаб ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида бевосита ва билвосита қатнашадиган тегишли субъектларнинг ҳуқуқий онгида вужудга келиб шаклланади. Сўнгра ҳуқуқий онг орқали ўтган фикрлар тегишли тартиб ва асосларда ҳуқуқий нормаларда ўзининг ифодасини топади.

Ҳуқуқий онгнинг **тартибга солиш функцияси** ўзига хос ўрин тутади. Зотан, амалдаги ҳуқуқ нормаларига фуқароларнинг риоя этишларида юқори даражадаги ҳуқуқий онгнинг ўрни ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Қонун нормаларида мустаҳкамланган қоидалар ҳар бир ҳуқуқ субъектининг онгли иродавий фаолияти орқали рўёбга чиқади. Фуқароларда қонун нормаларига, унинг талабларига ҳурмат ҳисси, уларнинг тўғри ва зарурий қоидалар эканлигига ички ишончи қанчалик юқори бўлса, уларнинг ижро этилиши даражаси ҳам ўшанга монанд равишда бўлади. Жамияда ҳуқуқий онг даражаси қанчалик баланд бўлса, шунчалик қонунийлик кучаяди, инсонларда қонунларнинг зарурлиги ва фойдалилиги ҳақида фикрлар мустаҳкамланади, уларда ҳуқуқбузарликнинг ҳар қандай кўринишларига нисбатан муросасизлик ёндашуви шаклланади.

Ҳуқуқий онгнинг яна бир муҳим функцияси **ғоявий-тарбиявий функция**дир. Ҳуқуқий онг ҳаракати доирасида мазкур функциянинг аҳамияти муҳимдир. Чунки ҳуқуқий онг инсонда қонунга итоаткорликни, амалдаги ҳуқуқий норма ва қоидаларга риоя этиш зарурлигини, бундай хулқ-атвор фақат ҳуқуқ субъекти учун эмас, балки жамият учун ҳам фойдали эканлигини чуқур англаб етиш ва ичдан ишониш учун асос бўлиб хизмат қилади. Фуқаролар қонун нормаларига риоя этишлари учун улар қонуннинг жамият учун керак, зарур ва фойдали эканлигини, унда умумий манфаатлар мужассамлигини чуқур тушуна билишлари керак. Башарти фуқарода қонунларнинг кераклиги, қадр-қиммати ҳақидаги фикри, ички ишончи чуқур бўлмаса, бу ҳолда

турли ҳаётий ҳолатлар ва вазиятларда қонунга итоаткорлик доирасидан чиқиб кетиш хавфи мавжуд бўлади[1].

Ҳуқуқий онгнинг ғоявий-тарбиявий функциясига бутун инсоният учун қадрли бўлган умуминсоний қадриятларни тарғиб этиш хос бўлади. Адолат, қонунга итоаткорлик, инсонпарварлик, меҳр-мурувват, муҳтожларга ёрдам каби асрий қадриятлар халқимизнинг азалий қадриятлари ҳисобланади ва улар бугунги кун ҳуқуқий тизимида ўзининг ифодасини топган.

8.4. ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ: ТУШУНЧАСИ, ТУЗИЛИШИ, ДАРАЖАЛАРИ

Ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш, юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига риоя этиш, ҳуқуқий нормаларни бажариш, ҳуқуқий талабларни билиш ҳамда уларга ҳурмат билан муносабатда бўлишга оид барча масалалар кишиларнинг ҳуқуқий маданияти даражасига боғлиқдир. Жамиятнинг ҳуқуқий устқурмасида ҳуқуқий маданият ҳодисаси, ҳуқуқий ҳаётнинг даражаси алоҳида ўрин тутади.

Ҳуқуқий маданият – бу кишиларнинг ҳуқуқий билим даражаси, ҳуқуққа нисбатан онгли муносабати, ҳуқуқни ҳурмат қилиши ва унга риоя қилишидир. Ҳуқуқий маданият жамият умумий маданиятининг узвий таркибий қисмидир. Шу боис **ҳуқуқий маданият** деганда жамиятнинг ҳуқуқий ҳаёти, унинг ҳуқуқий воқелиги, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳуқуқий онг ривожида эришилганлик даражасини ифодаловчи маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий қадриятлар тизими ҳамда унга мувофиқ тарзда қарор топадиган қонунга итоатгўйлик ва мамлакатда ҳуқуқий-тартибот муҳитини ўрнатиш учун ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг амалга оширилиши тушунилади.

Субъектив таркибига кўра шахс (индивидуал), гуруҳ, жамият ҳуқуқий маданиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Шахс ҳуқуқий маданияти ҳуқуқни ҳурмат қилиш, ҳуқуқдан лозим даражада хабардорликни назарда тутади. Ҳуқуқий маданиятга эга шахс: 1) юридик нормаларни муайян даражада билиши; 2) ижобий ҳуқуқий онг эгаси бўлиши, яъни ҳуқуқни ҳурмат қилиши; 3) ҳуқуқни ҳурмат қилишга асосланган хулқ-атвор билан тавсифланади.

[1] Қаранг: Халилов Э.Ҳ. Ижтимоий турмушда ҳуқуқий онгнинг ўрни. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – Б. 48.; Дмитриев Ю.А. Правосознание и правовая культура. / Теория государства и права. Под. ред.А.С.Пиголкина. –Москва: Юрайт-Издат, 2006. – С.548.

Гуруҳ ҳуқуқий маданияти айрим ижтимоий гуруҳларга, хусусан, профессионал юристларга хос. У мазкур гуруҳнинг ҳуқуқий онгига боғлиқ. Унга жамиятда эътироф этилган ҳуқуқий қадриятлар, айрим шахсларнинг ҳуқуқий интилишлари бевосита таъсир кўрсатади.

Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти – бу жамият яратган маънавий қадриятларнинг таркибий қисмидир. У ўз ичига ҳуқуқий мулоқот ва ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ хулқ-атвор ҳамда ҳаракатларнинг барча турларини қамраб олади. У ижтимоий онг даражаси, қонунчиликнинг ҳолати ва хусусияти, мамлакатда мавжуд ҳуқуқий тартиботнинг мустаҳкамлик даражаси билан белгиланади. Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти аҳолининг умумий маданий даражаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, аҳоли маданиятининг сиёсий, маънавий, эстетик ва бошқа турлари билан ўзаро алоқадор ҳамда инсон (фуқаро) ҳуқуқлари ва эркинликларининг тўлиқлиги, ривожланганлиги ва таъминланганлиги; қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот ҳолати; жамиятда юридик фан ва юридик таълимнинг ривожланиш даражаси билан тавсифланади.

Юқоридагилар билан бирга, субъектларнинг ҳуқуқий маданияти савияси (даражаси)га кўра унинг одатдаги, профессионал (касбий), назарий турларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Одатдаги даража ҳуқуқий маданият кишиларнинг кундалик ҳаёти доираси билан чегараланади. Кишилар ундан ўз кундалик фаолиятида субъектив ҳуқуқларни рўёбга чиқариш, зиммаларига юклатилган вазифаларни бажаришда фойдаланади.

Касбий даражадаги ҳуқуқий маданият юридик фаолият билан ўз касбий фаолиятини амалга ошириш жараёнида доимий шуғулланувчи шахсларга хосдир. Мазкур даража ҳуқуқни билиш ва ҳуқуқий муаммолар, ҳуқуқий фаолиятнинг мақсад ва вазифаларини тушуниш даражасининг юқорилиги билан тавсифланади.

Назарий даража – бу нафақат ҳуқуқни билиш, балки унинг теран хоссалари ва қадриятлари, амал қилиш механизми, ҳуқуқнинг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омилларни тушунишнинг юксак даражасидир.

8.5. ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯ – ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ЗАРУР ШАРТИ

Ҳуқуқий тарбия ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиши ва ўзгаришида муҳим восита ҳисобланади. Ҳуқуқий

тарбия ҳуқуқий билимларни ёйиш, тўғри хулқнинг муҳимлиги ва қиммати, уларни қабул қилиш ва кейинчалик ўзлаштириб олиш мақсадида шахс ва жамият ҳаётидаги қонунийлик ва бошқа ҳуқуқий ҳолатлардан иборат.

Ҳуқуқий тарбия – бу жамият аъзоларининг юриш-туриш маданиятига ва онгига ҳуқуқ ҳақидаги билимларни доимий равишда мақсадга мувофиқ таъсир этиш орқали сингдириб бориш жараёнидир.

Ҳуқуқий тарбия – бу ҳуқуқий тажриба алмашиш бўйича давлат, жамоат ташкилотлари, алоҳида фуқароларнинг бир мақсадга йўналтирилган фаолияти: ҳуқуқ нормаларига риоя қилиш, уларни бажариш ва бу нормалардан фойдаланишни таъминловчи муайян ижобий тасаввурлар, қарашлар, қадриятларни тушуниш, йўл-йўриқларни шакллантириш мақсадида шахс онги ва хулқ-атворига доимий таъсир ўтказиб боришдир.

Ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий таълим, юридик амалиёт ва ўзини ўзи тарбиялаш **ҳуқуқий тарбия воситалари**га киради. Ҳуқуқий таъсир механизмининг таркибий элементи бўлган ҳуқуқий тарбияга, шунингдек ҳуқуқий муносабатларда субъектларнинг ахлоқи ва ҳуқуқий онгига таъсир қилувчи восита сифатида ҳам қараш мумкин. Юқорида кўрсатиб ўтилган барча воситаларни қўллаш асосида ҳуқуқ ҳақидаги ахборотларни етказиш, қабул қилиш, ўзгартириш ва ундан фойдаланиш ҳамда уни амалда рўёбга чиқаришни кўзда тутувчи ҳуқуқий хабардорликни амалга ошириш масалалари ётади.



Ҳуқуқий тарбия методлари. Тарбиявий жараён олдига қўйилган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш учун методлар, усуллар ва воситаларнинг турли бирикмаларидан фойдаланиш мумкин. Ҳуқуқий тарбия воситалари ва шакллари билан бир қаторда тарбия методларини, шунингдек уларни қўллашнинг илмий асослантирилган тавсияларини тадқиқ этиш ҳуқуқий тарбия назариясини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эга. Юридик фанда ҳуқуқий тарбиянинг асосий ва қўшимча методлари фарқланади. Бунда асосий методларга ишонтиришдан ташқари намуна ва одатлантиришга ўргатиш, қўшимча методларга эса бош вазифаси асосий методларнинг ҳаракатини кучайтириш ва таъсирини қўшимча ошириш бўлган рағбатлантириш методлари киради. Рағбатлантириш методлари тақдирлаш ва жазолаш кабиларни ўз ичига олади.

8.6. ҲУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМ ВА ҲУҚУҚИЙ ИДЕАЛИЗМ

Ҳуқуқий нигилизм жамият ҳуқуқий тараққиётининг тизимли ва мақсадга мувофиқ ривожланишига жиддий хавф туғдирувчи ҳамда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг юксалишига тўсиқ бўлувчи салбий ҳодисалардан биридир.

Нигилизм (лотинча “nihil” сўзидан келиб чиққан бўлиб, “ҳеч нарса”, “инкор” деган маънони англатади). **Ҳуқуқий нигилизм** шахсларнинг, ижтимоий гуруҳларнинг муайян ҳуқуқий қадриятларга, нормаларга, белгиланган тартиб-қоидаларга салбий муносабатини, менсимаслик ва ишончсизлик кайфиятини ифодалайди.

Ҳуқуқий нигилизм қуйидаги кўринишларда намоён бўлади:

назарий шакл (олимлар, мутафаккирлар, сиёсатшунослар томонидан муайян манбаларда ҳуқуқни инкор қилиниши);

амалий шакл (фаол ва суст (пассив)).

Фаол ҳуқуқий нигилизм – ижтимоий муносабатларда ҳуқуқни очиқдан-очиқ инкор қилиш;

Суст ҳуқуқий нигилизм – жамиятдаги кишилар томонидан амалдаги ҳуқуқ нормаларини менсимаслик.

Ҳуқуқий идеализм – ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатиш имкониятларига ортиқча баҳо бериб юборилиши билан ажралиб турадиган ҳуқуқий онг ҳолатидир.

Ҳуқуқий нигилизм ҳолатида қонунлар назар-писанд қилинмайди, улар очиқ-ойдин бузилади, ижро этилмайди, қадрланмайди, иззат-ҳурмат қилинмайди. Ҳуқуқий идеализмда, аксинча, қонунларга барча муаммоларни бир зумда ҳал қилишга қодир мўъжизакор кучга эга бўлган ҳужжат сифатида қаралади.

Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм битта илдиздан, яъни юридик билимсизликдан, ривожланмаган ва бузилган ҳуқуқий онгдан, сиёсий-ҳуқуқий маданият етишмаслигидан озиқ олади. Мазкур ҳолатда ҳуқуқий онг деформациясининг юқоридаги шакллари бир-бирига нисбатан қарама-қарши йўналишга эгадек кўринсада, пировард натижада улар бирлашади ва ҳуқуқий онгнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Н.Матузовнинг таъбири билан айтганда, бизнинг олдимизда битта медалнинг икки томони намоён бўлади[1]. Гарчи ҳуқуқий идеализм ижтимоий воқеликда нисбатан камроқ намоён бўлсада, ушбу ҳодиса давлат ва жамиятга худди ҳуқуқий нигилизм сингари зиён етказади.

8.7. ҲУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Ҳуқуқий нигилизм жамият ҳуқуқий тараққиётининг тизимли ҳамда мақсадга мувофиқ ривожланишига жиддий хавф туғдирувчи ҳамда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг юксалишига тўсиқ бўлувчи салбий ҳодисалардан биридир. Бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқий нигилизм ҳолатларининг олдини олиш масаласига устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Уни мумкин қадар камайтиришнинг махсус воситаларига: қабул қилинаётган қонунларнинг лозим даражадаги сифатини таъминлаш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, суднинг ролини ошириш ва суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга ошириш, аҳолини ҳуқуқий тарбиялаш, юридик таълим ва тарбияни давр талаблари билан мувофиқ ҳолатга келтириш кабилар киради. Шу билан бирга, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими барча субъектларининг ҳуқуқий маданиятини янада юксалтириш бўйича изчил иш олиб бориш лозим. Бевосита мақсад – қонуний хулқ-атворга, шу жумладан фуқароларнинг қонуний хулқ-атвори, юристлар ва бошқа давлат хизматчиларининг ўз ваколатларини амалга ошириш жараёнида юридик аҳамиятга молик вазиятларда касбий фаоллигига эришишдир.

[1] Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм/ Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М., 2001. –С.712.

Шу жиҳатдан олганда, мамлакатимизда давлат идоралари, шунингдек ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг ҳуқуқий саводхонлиги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш мақсадида қатор институтлар ва марказлар фаол иш олиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика юристлар малакасини ошириш маркази, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, Тошкент давлат юридик университети кабилар шулар жумласидандир.

Мамлакатимизда шахс ҳуқуқий онги ва маданиятини, унинг ҳуқуқий фаоллигини, ҳуқуқий таълим ва тарбия тизимининг мустаҳкам қонунчилик асосларини белгиловчи қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлигини алоҳида қайд этиб ўтиш зарур.

Жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этиш жараёнида олиб борилаётган ислоҳотлар ижтимоий муносабатларнинг, шу жумладан, шахс – жамият – давлат муносабатлари тизимининг мазмун ва моҳиятини муайян даражада ўзгаришига олиб келганлигини қайд этиш жоиз. Айниқса, давлат ва жамият ишларини бошқаришда фуқароларнинг иштироки доирасининг кенгаяётганлиги, бунда фуқаролик жамияти институтлари, яъни сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот воситаларининг ҳам шахс сиёсий-ҳуқуқий фаоллигини кафолатловчи, ҳам давлат ҳокимияти ва мансабдор шахслар устидан жамоат назоратини ўрнатувчи тузилма сифатидаги ўрни ва аҳамияти ошиб бораётганлигини кузатиш мумкин.

Назорат учун саволлар

1. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш қатор омилларга боғлиқ бўлиб, бунда ҳуқуқий тарбия ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ҳуқуқий тарбия ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиши ва ўзгаришида асосий воситалардан бири саналади. Ҳуқуқий тарбия жамият аъзоларининг юриш-туриш маданиятига ва онгига ҳуқуқ ҳақидаги билимларни доимий равишда мақсадга мувофиқ таъсир этиш орқали сингдириб бориш жараёни ҳисобланиб, ўзининг муайян воситаларига эга.

Ҳуқуқий тарбия ва унинг воситаларини атрофлича муҳокама қилинг.

2. Ҳуқуқий идеализм ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатиш имкониятларига ортиқча баҳо бериб юборилиши билан ажралиб турадиган ҳуқуқий онг ҳолатидир. Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм битта илдиздан, яъни ҳуқуқий билимсизликдан, ривожланмаган ва бузилган ҳуқуқий онгдан, сиёсий-ҳуқуқий маданият етишмаслигидан келиб чиқади. Ҳуқуқий нигилизм ҳолатида қонунлар назар-писанд қилинмайди, улар очиқ-ойдин бузилади, ижро этилмайди, қадрланмайди, иззат-ҳурмат қилинмайди. Ҳуқуқий идеализмда эса аксинча, қонунларга барча муаммоларни бир зумда ҳал қилишга қодир мўъжизакор кучга эга бўлган ҳужжат сифатида қаралади.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.



9-МАВЗУ.
ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқ нормалари тушунчаси, белгилари.
2. Ҳуқуқ нормасининг тузилиши: гипотеза, диспозиция ва санкция.
3. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳуқуқ нормаларини баён этиш усуллари.
4. Ҳуқуқ нормаларини турли асосларга кўра таснифлаш.

Расм norma.uz сайтидан олинган ва таҳрир қилиниб гипотеза, диспозиция ва санкция сўзлари киритилган.

9.1. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ

Ҳуқуқ нормаси юридик фан, хусусан, давлат ва ҳуқуқ назариясининг фундаментал категорияларидан бири ҳисобланади. Ҳуқуқ нормаси ҳуқуқий тизимнинг барча элементлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бир томондан, у ҳуқуқ ижодкорлиги, шу жумладан қонунчилик жараёнининг маҳсули бўлса, иккинчи томондан, у ҳуқуқни қўллаш жараёни орқали амалга оширилиб, ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш воситасига айланади, шунингдек ҳуқуқ нормаси ҳуқуқий муносабатларнинг андозаси, модели сифатида майдонга чиқади. Ҳуқуқ нормалари йиғиндиси жамият ҳуқуқий тизимининг норматив асосини, яъни ўзагини ташкил қилади.

Жамиятда қарор топадиган янги муносабатлар уларни тартибга солишга қаратилган тегишли ҳуқуқ нормаларини яратилишига туртки беради. Ўз навбатида, бу ҳуқуқ нормалари янги муносабатларни қонуний жиҳатдан мустаҳкамлайди, муҳофаза қилади ва ривожлантиради. Худди шу маънода ҳуқуқ нормалари жамият тараққиётига муҳим ҳисса қўшади, хизмат қилади. “Норма” сўзи лотинчадан олинган бўлиб, “қоида”, “намуна” деган маъноларни англатади.

Ҳуқуқ нормаси – давлат томонидан ўрнатиладиган ёки маъқулланадиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий хулқ-атвор қоидаси.

Ҳуқуқ тизимининг барча элементлари (норма, институт, соҳа) ҳуқуқ нормаси билан чамбарчас боғлиқликда мавжуд бўлади. Бошқача айтганда, ҳуқуқ нормаси ҳуқуқий тизимнинг асосини, бошланғич ҳужайрасини ташкил этади. Шу сабабли унда, аввалambор, ҳуқуқ мазмунининг асосий хусусиятлари ифодаланади. Ҳуқуқ нормалари ижтимоий нормалар сифатида кишиларнинг ўзаро муносабатларидаги хулқ-атвор нормалари жумласига киради. Бу рухсат бериш, чеклаш, тақиқлаш ёки позитив ҳуқуққа хос мажбуриятлар қоидасини ўз ичига олувчи қоидадир. Ҳуқуқ нормаси – ижтимоий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг асосий, муҳим қисми, бутун ҳуқуқий тизимнинг бош тушунчасидир. Ҳуқуқнинг шаклланиши ва амалга оширилиш жараёни, қонунлар, барча юридик тушунчалар ва тузилишлар, ҳатто назария ҳам ўз замирида бевосита ёки билвосита ҳуқуқ нормасига эга бўлади.

Ҳуқуқ нормасининг асосий белгилари қуйидагилардан иборат:

1. Иродавий характерга эгалиги. Унда жамиятнинг давлат иродаси, манфаати, мақсади акс этади. Мазкур ирода ижтимоий воқеликнинг ижтимоий-иқтисодий, миллий, маънавий, табиий ва бошқа шарт-шароитлар билан бевосита боғлиқ бўлади.

2. Нормативлиги. Ҳуқуқ нормасининг нормативлиги жамият ривожланишининг муайян даврида типик ва барқарор ҳолатда бўлган ҳамда ўзининг такрорийлиги ва умумийлиги билан тавсифланадиган кишиларнинг муносабатлари ва ҳаракатларини тартибга солишида намоён бўлади.

3. Давлат билан ўзаро боғлиқлиги. Ҳуқуқ нормалари давлат томонидан ўрнатилади, маъқулланади, ўзгартирилади ёки бекор қилинади. Ўз навбатида, давлатнинг жамият ҳаётининг турли йўналишларидаги фаолияти ҳуқуқ нормалари билан чегараланади ва тартибга солинади. Ҳуқуқ нормаларининг бажарилиши давлат томонидан таъминланади.

4. Умуммажбурийлиги. Бу шуни англатадики, ҳуқуқ нормалари барча ҳуқуқ субъектларига қаратилган бўлади ва ушбу нормалар улар томонидан бажарилиши мажбурий ҳисобланади.

5. Расмий ва шаклан аниқликка эгалиги. Ҳуқуқ нормаси умумижтимоий ирода сифатида давлат томонидан ўрнатилган расмий юридик ҳужжатлар шаклида (норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, норматив шартнома ва бошқалар) ифодаланади. Шунингдек, бошқа ижтимоий нормалардан фарқли равишда ҳуқуқ нормалари акс этган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар муайян реквизитларга эга бўлади (қабул қилинган вақти, жойи, рўйхат рақами, номи ва бошқалар).

6. Тизимлилиги. Тизим сўзи юнонча “systeme” терминидан олинган бўлиб, ўзбек тилида “яхлит”, “қисмлардан иборат” деган маъноларни билдиради. Мазкур белги ҳуқуқ нормасининг муайян таркибий қисмларнинг мантиқий, изчил ва мутаносибликда эканлигини англатади.

9.2. ҲУҚУҚ НОРМАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ: ГИПОТЕЗА, ДИСПОЗИЦИЯ ВА САНКЦИЯ

Ҳуқуқ нормаси кичик тизимлардан, яъни ўзаро боғлиқ элементлардан иборат бўлади. Уларнинг бўлиниши юзасидан турли хил

қарашлар мавжуд бўлишига қарамасдан, барча ҳуқуқшунос олимлар томонидан ҳуқуқ норма элементлари 3 та (гипотеза, диспозиция ва санкция) эканлиги якдил қабул қилинади. Ҳуқуқ нормасининг таркибий элементлари ўртасида ўзаро юридик-мантиқий боғланиш, юридик-техника қоидаларига асосланган ҳолда ифодаланиш, мантиқий изчиллик ҳамда тизимлилик мавжуд. Қолаверса, у ҳуқуқий жиҳатдан умумий мазмун асосида бир бутунликни, яхлитликни ҳосил қилади. Бироқ улар айрим ҳуқуқ соҳаларида ҳуқуқ нормасининг элементлари сифатида тўлиқ ҳолатда, биргаликда учрамайди (Конституциянинг таъсис этувчи нормаларида диспозиция шаклида). Бундай ҳолатларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг тегишли моддалари моҳиятини англаб етиш ҳуқуқнинг ички тузилиши билан боғлиқ назарий қоидалар асосида ижобий ҳал этилиши мумкин.



Ҳуқуқ нормаларининг гипотеза, диспозиция ва санкцияга бўлиниши мантиқий норма деб таърифланади. Ҳуқуқ нормаси назарий фикрлаш воситасида шакллантирилади ва ўзининг тимсолида ушбу формулани ифодалайди: “*Агар… бўлса, унда…, акс ҳолда эса… бўлади*”[1].

Ҳуқуқ нормасининг дастлабки қисми бўлган гипотеза “фараз ёрдамида хатти-ҳаракатнинг мавҳум варианти конкрет “ҳаётий” ҳодисага, маълум бир шахсга, вақтга, жойга “боғланади”. Фаразда

[1] Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: Adolat, 2018. – B. 257.

мустаҳкамланган ҳар бир вазият (ҳолат) хулқ-атвор қоидасига “ҳаёт нафасини киритади”, уни алоҳида ҳодиса даражасига кўтаради”[1]. Шунингдек, “гипотезада ҳуқуқ нормасида белгиланган қоида қай шароитда ва қай ҳолатда ҳамда ким томонидан амалга оширилиши кўрсатилади.

Гипотеза ҳуқуқ нормасининг бир қисми бўлиб, унда дипозицияда кўрсатилган қоиданинг кучга кириши учун зарур бўлган аниқ ҳаётий ҳолат (воқеа, ҳаракат, ҳодисалар) ўз ифодасини топади”[2].

Шунингдек, гипотеза ҳуқуқ нормасининг ҳаракатини, амал қилиш шартини кўрсатувчи (вақт, жой, субъект ва бошқалар) юридик фактларни ифода этувчи таркибий қисм сифатида ҳам эътироф этилади.

Таъкидлаш лозимки, гипотеза матни “агар”, “агарда”, “у ҳолатда” каби сўзлари ёки шунга яқин сўзлар билан бошланиши ҳам мумкин. Ўз навбатида, гипотеза ҳам бир неча турларга бўлинади.

Ҳуқуқ нормаларининг амал қилиши билан боғлиқ бўлган битта шарт-шароит акс этган гипотеза **оддий гипотеза** ҳисобланади. Масалан, Президент Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси йиғилишида *қасамёд қабул қилган пайтдан бошлаб* ўз лавозимига киришган ҳисобланади (Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 92-модда).

Мураккаб гипотезада эса ҳуқуқ нормасининг амал қилиши икки ёки ундан ортиқ ҳолатларнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслигига боғлиқ эканлиги кўрсатилади. Масалан, “Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига *ўттиз беш ёшдан кичик бўлмаган, давлат тилини яхши биладиган, бевосита сайловгача камида 10 йил Ўзбекистон ҳудудида муқим яшаётган Ўзбекистон Республикаси фуқароси* сайланиши мумкин” (Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 90-модда). Ушбу нормадан кўриниб турибдики, президентликка номзод учун бир қанча талаблар белгиланган. Уларнинг бири мавжуд бўлмаслигининг ўзи нормани амал қилишига тўсқинлик қилади.

Альтернатив (муқобил) гипотеза эса ҳуқуқ нормаларининг амал қилиши санаб ўтилган шарт-шароитлардан бирига боғлиқ эканлигини баён этади. Масалан, “*Вояга етган, меҳнатга лаёқатли* фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар” (Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 66-модда).

[1] Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / масъул муҳаррирлар: Х.Раҳмонқулов, академик, ю.ф.д., проф., Х.Бобоев, ю.ф.д.,проф.-Т.: Адолат, 2007. Б.672.
[2] Davlat va huquq nazariyasi: Darslik /prof. X.T.Odilqoriyev tahriri ostida. – T.: Shar, 2009. B.277.

Диспозиция ҳуқуқ нормасининг бир қисми бўлиб, унда гипотезада кўрсатилган ҳолатлар мавжуд бўлганида ҳуқуқ субъектлари риоя этишлари лозим бўлган хатти-ҳаракат қоидаси (ҳуқуқ ва мажбуриятлари) ифодаланган бўлади.

Диспозиция лотинча “disposition” сўзидан олинган бўлиб, “жойлашув”, “жойлашган”; инглизча “disposition” сўзидан келиб чиққан бўлиб, “фармойиш”, “фармойиш бериш” маъноларини англатади[1]. Бу юридик норманинг ўзаги, ҳуқуққа мувофиқ хулқ-атвор намунаси, моделидир. Бироқ диспозиция тартибга солиш хусусиятларини гипотеза ва санкция билан биргаликдагина намоён эта олади, ҳаракатда бўлади. Юриш-туриш қоидасининг ифодаланишига кўра диспозициялар оддий, мураккаб ва муқобил ҳамда хулқ-атвор қоидаларини баён қилишнинг тўлалиги бўйича тавсифловчи, бланкет ва ҳавола этувчи диспозицияларга бўлинади.

Оддий диспозиция хулқ-атвор, юриш-туришнинг конкрет вариантини, унинг мазмунини тўла очиб бермаган ҳолда кўрсатиб ўтади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 10-моддаси мазмунига биноан, Ўзбекистон Республикаси халқи номидан фақат у сайлаган Республика Олий Мажлиси ва Президенти иш олиб бориши мумкин.

Мураккаб диспозиция ҳуқуқий муносабат субъектининг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларининг кенг доирасини ўз ичига қамраб олади, яъни бунда ҳуқуқ субъектининг ҳуқуқлари ёки мажбуриятлари санаб ўтилади.

Муқобил диспозицияда хулқ-атвор, юриш-туришнинг бир нечта вариантлари кўрсатиб ўтилади ва муносабат иштирокчилари улардан бирига амал қилишлари мумкин ёки шарт. Масалан, Жиноят процессуал кодексининг 385-моддасига биноан, прокурор ёки унинг ўринбосари айблов хулосаси ёки айблов далолатномаси билан келган жиноят ишини кўпи билан беш суткада кўриб чиқиши ва қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилиши шарт: 1) ишни судга юбориш учун асослар мавжуд деб топиб, айблов хулосаси ёки айблов далолатномасини тасдиқлаш; 2) ўз қарори билан айблов мазмунидан айрим бандларни чиқариб ташлаш, енгилроқ жиноятни назарда тутувчи қонунни қўллаш ва шу ўзгартиришлар билан айблов хулосаси ёки айблов далолатномасини тасдиқлаш; 3) қўшимча тергов ўтказиш учун

[1] Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А. Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. –Т.: Адолат, 2010. Б. 140.

ишни ўз кўрсатмалари билан суриштирувчи ёки терговчига қайтариш; 4) суриштирув ўтказилган жиноят ишини терговга тегишлилик қоидалари бузилганлиги аниқланганда дастлабки тергов органига ўтказиш; 5) ишни юритишни тўхтатиш; 6) ишни тугатиш; 7) амнистия актига асосан жиноят ишини тугатиш тўғрисида судга илтимоснома киритиш.

Тавсифловчи диспозиция – ҳуқуқ субъектларининг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлари ҳамда хатти-ҳаракатларининг тўлиқ баёнини ифода этилади. Масалан, Жиноят кодексининг 169-моддаси "Ўғрилик", яъни ўзганинг мол-мулкини яширин равишда талон-торож қилиш (қонунда, гарчанд бу мантиқан ўринли бўлмасада, талон-торож қилиш деб ёзилган). Бунда норма диспозицияси ҳаммага тушунарли бўлиши учун маълум бир маънода, қисқа шаклда изоҳ берилади.

Бланкет диспозиция ҳуқуқ нормасида кўрсатилган ҳуқуқ субъектларининг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларининг мазмунини аниқлаш учун бошқа ҳужжатларнинг нормаларида белгиланган тегишли қоидаларга ҳавола қилади. Масалан, Жиноят кодексида ёнғин хавфсизлиги, техника хавфсизлиги, саноат санитарияси ёки меҳнатни муҳофаза қилишнинг бошқа қоидаларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган (Жиноят кодекси, 257-модда). Ушбу қоидаларнинг мазмуни Жиноят кодексида эмас, балки нормани қўллашда мурожаат қилиш зарур бўлган бошқа норматив ҳужжатларда очиб берилади.

Ҳавола этувчи диспозиция деганда қўлланаётган ҳуқуқ нормаси мансуб бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг бошқа нормасига (масалан, Жиноят кодексининг 110-моддаси – "Қийнаш") ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатга мурожаат этишни назарда тутувчи диспозиция ҳавола этувчи диспозиция сифатида тушунилади.

Санкция ҳуқуқ нормасининг мантиқий-якунловчи қисми ҳисобланади. Санкция луғавий жиҳатдан "қатъий қарор" деган маънони билдириб, лотин тилидаги "sanstio" ва инглиз тилидаги "sanstion" сўзларидан олинган.

Санкция – диспозицияда кўрсатилган талабларни бажармаганлик учун берилиши мумкин бўлган таъсир чораси ёки тавсия этилган ҳаракатни содир этганлик учун рағбатлантиришнинг тури ва ўлчови ҳисобланади.

Санкцияларда ифодаланган салбий оқибатларнинг аниқлигига қараб мутлақ аниқ, нисбатан аниқ ва кумулятив санкцияли нормалар

ажратилади. **Мутлақ аниқ санкцияли** ҳуқуқ нормаларида давлатнинг аниқ битта мажбурлов чораси кўрсатилади. Масалан, транспорт воситасини бошқариш вақтида ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланиши *энг кам иш ҳақининг уч баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади* (Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 128^1-модда).

Нисбатан аниқ санкцияли ҳуқуқ нормалари эса турли хил жазо турларидан бирини ёки ҳуқуқий таъсир чораларидан бирини қўллашни назарда тутади. Масалан, ҳайдовчиларнинг корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга қарашли транспорт воситаларидан шахсий бойлик орттириш мақсадида фойдаланиши *энг кам иш ҳақининг икки бараваридан беш бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади (*Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси, 141-модда*).*

Кумулятив санкцияли ҳуқуқ нормалари ўзида асосий жазодан ташқари қўшимча жазо берилишини ҳам назарда тутади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 43-моддасида “Жазо тизими” белгиланган бўлиб, унга кўра жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсларга нисбатан муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш фақат асосий жазо сифатидагина эмас, балки қўшимча жазо тариқасида ҳам қўлланилиши мумкин. Масалан, транспорт воситасини бошқарувчи шахс томонидан транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш одам ўлишига сабаб бўлса, *муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиб, етти йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши* белгилаб қўйилган (Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси, 266-модда).

9.3. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ТУРЛИ АСОСЛАРГА КЎРА ТАСНИФЛАШ

Ҳуқуқ нормалари уларда мустаҳкамланган қоидаларнинг характерига қараб **ҳуқуқ ва ваколат берувчи, мажбурият юкловчи ва тақиқловчи (ман қилувчи) нормаларга** ажратилади:

1. Ҳуқуқ субъектига муайян ҳаракатларни содир этиш мумкинлигини кўрсатувчи ҳуқуқ нормалари **ҳуқуқ ва ваколат берувчи нормалар** дейилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасига биноан, “Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга…”.

2. Ҳуқуқ субъектига муайян ҳаракатларни содир этиш лозимлиги (шартлиги) ни кўрсатувчи ҳуқуқ нормалари **мажбурият юкловчи нормалар** дейилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида “Фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга мажбурдирлар” дейилган ва бу қоида мажбурият юклаш характерига эга.

3. Ҳуқуқ субъектига муайян хатти-ҳаракатларни содир этишни ман қилувчи нормалар **тақиқловчи нормалар** деб аталади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 57-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган “Конституциявий тузумни зўрлик билан ўзгартиришни мақсад қилиб қўювчи, республиканинг суверенитети, яхлитлиги ва хавфсизлигига, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларига қарши чиқувчи, урушни, ижтимоий, миллий, ирқий ва диний адоватни тарғиб қилувчи, халқнинг соғлиғи ва маънавиятига тажовуз қилувчи, шунингдек ҳарбийлаштирилган бирлашмаларнинг, миллий ва диний руҳдаги сиёсий партияларнинг ҳамда жамоат бирлашмаларининг тузилиши ва фаолияти тақиқланади” деган қоида бунга яққол мисол бўла олади.

Булардан ташқари, ҳуқуқ нормалари бошқа бир қатор мезонлар асосида ҳам таснифланади. Жумладан, ҳуқуқ нормалари ўзида хатти-ҳаракатни шакллантиришнинг мавҳумлигига қараб **абстракт** (мавҳум) ва **казуистик нормаларга**, гипотезада мустаҳкамланган ҳолатнинг фактик жиҳатлари аниқ ёки нисбий эканлигига қараб **аниқ ва нисбий аниқ нормаларга**, гипотезанинг ҳажмига қараб **оддий, мураккаб ва альтернатив нормаларга,** диспозициянинг аниқлигига қараб **мутлақ аниқ, нисбатан аниқ ва бланкет нормаларга,** ҳуқуқ нормалари санкцияларнинг аниқлигига қараб **мутлақ аниқ ва нисбатан аниқ нормаларга** ҳам бўлинади.

Ҳуқуқий тартибга солиш усулига кўра **императив ва диспозитив нормаларга,** субъектларига қараб **умумий ва махсус нормаларга,** ҳаракатланиш ҳудудига қараб **мамлакатнинг бутун ҳудудида ва маҳаллий миқёсда амал қилувчи нормаларга** ажратилади.

Шунингдек, ҳуқуқ соҳалари нуқтаи назаридан ҳуқуқ нормаларининг конституциявий, маъмурий-ҳуқуқий, фуқаровий-ҳуқуқий, жиноий-ҳуқуқий, халқаро ва бошқа турларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Назорат учун саволлар

1. Ҳуқуқ нормаси давлат томонидан ўрнатиладиган, маъқулланадиган, муҳофазаланадиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий юриш-туриш (хулқ-атвор) қоидаси бўлиб, ҳуқуқ мазмунининг бошланғич нуқтаси ҳисобланади.

Ҳуқуқ нормаси ҳақида гап борганда айрим ҳуқуқни қўлловчи шахслар уни норматив-ҳуқуқий ҳужжат билан тенг тушунча деб ҳисоблашса, бошқалари ушбу тушунчалар турли мазмун ва аҳамият касб этишини таъкидлайди.

Ҳуқуқ нормасини атрофлича муҳокама қилиб, масалага ҳуқуқий баҳо беринг.

2. Ҳуқуқ нормалари уларда мустаҳкамланган қоидаларнинг характерига қараб ҳуқуқ ва ваколат берувчи, мажбурият юкловчи ва тақиқловчи (ман қилувчи) нормаларга ажратилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида қуйидаги нормалар ўз ифодасини топган:

1) Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасида “Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга…”;

2) Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида “Фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга мажбурдирлар”;

3) Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 58-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган “…Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жамоат бирлашмалари фаолиятига аралашишига, шунингдек жамоат бирлашмаларининг давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига аралашишига йўл қўйилмайди”.

Ваколат берувчи, мажбурият юкловчи ва тақиқловчи нормаларнинг бир-биридан фарқли жиҳатларини изоҳлаш орқали келтирилган нормалар ҳуқуқ нормасининг қай турига киришини атрофлича муҳокама қилинг.



10-МАВЗУ.
ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ (МАНБАЛАРИ)

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқ шакллари (манбалари) тушунчаси ва турлари.
2. Ҳуқуқий одат – ҳуқуқнинг қадимги манбаси сифатида.
3. Ҳуқуқий прецедент тушунчаси, турлари.
4. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат – ҳуқуқнинг манбаси.
5. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари.
6. Норматив шартномалар – ҳуқуқнинг махсус манбаси сифатида.
7. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг вақт, ҳудуд ва шахсларга нисбатан амал қилиши.
8. Халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликда имплементация қилиш масалалари.
9. Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқнинг асосий манбалари.

Расм investblog.pro сайтидан олинган

10.1. ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ (МАНБАЛАРИ) ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Юридик адабиётларда ҳуқуқ манбаси билан бирга “ҳуқуқ шакли” атамаси ҳам кенг ва ёнма-ён қўлланилади. Ушбу атамаларнинг кундалик, илмий ва профессионал доирада бир хил мазмунда тушунилиши ва шу асосда қўлланилиши, улар ўртасидаги фарқли ҳолатларни англамасликка ҳамда бу тушунчаларни синоним сифатида қабул қилишга олиб келади.

“Ҳуқуқ манбаси” ва “ҳуқуқ шакли” категорияларининг юридик табиатини тушунишда, аввало, “манба” ва “шакл” сўзларининг луғавий маъносига эътибор қаратиш зарур. Жумладан, “манба” (арабча – бошланиш; ибтидо) кўчма маънода эса бирор нарса, иш-ҳаракатнинг юзага келиши, фаолият учун асос-омил бўлган нарса; сабаб деган маъноларни билдиради. “Шакл” эса (арабча – кўринишь, расм, тарз) бирор-бир нарса ёки предметнинг ташқи кўриниши, мазмунининг ифодаланиши каби маъноларни англатади[1].

Ҳуқуқ манбаси муайян расмий бир шаклга эга бўлиши учун, албатта, бундай манба давлат томонидан эътироф этилиши ва тегишли ҳуқуқ ижодкорлигини амалга оширувчи ваколатли органлар томонидан расман эътироф этилиши, яъни мустаҳкамлаб қўйилиши керак.

Хорижлик ҳуқуқшунос олим Г.Келзеннинг фикрича, “ҳуқуқ манбаси” кенг мазмунга эга. Ҳуқуқ манбаси тушунчаси одоб-ахлоққа оид меъёрлар, сиёсий принциплар, ҳуқуқий доктриналар, ҳуқуқшунос мутахассислар фикрларини англатади[2].

Ҳуқуқнинг манбаси деганда умумий маънода ҳуқуқни ифода этилиш шакли тушунилади. Ҳуқуқий ҳодиса сифатида ҳуқуқ манбасини **уч хил маънода** тушуниш мумкин: **моддий маънода** – бу жамиятдаги мулкчилик шакллари, моддий шарт-шароитлар, жамият аъзоларининг қизиқишлари ва манфаатлари; **мафкуравий маънода** – бу турли ҳуқуқий мафкура ва таълимотлар, ҳуқуқий онг; **махсус юридик маънода** – бу ҳуқуқнинг шакллари. Ҳуқуқнинг қуйидаги шакллари мавжуд: ҳуқуқий одат, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, ҳуқуқий прецедент, норматив шартномалар ва бошқалар.

[1] Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортик, сўз ва сўз бирикмаси. –Т.: “Ўзбекистан миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.535., 2008. – Б.537.
[2] Қаранг: Kelsen H. General theory of law and state. The Lawbook Exchange, Ltd., 2009. – P.131.

10.2. ҲУҚУҚИЙ ОДАТ – ҲУҚУҚНИНГ ҚАДИМГИ МАНБАСИ СИФАТИДА

Тарихан ҳуқуқнинг дастлабки манбаи (шакли) бўлиб ҳуқуқий одат ҳисобланади.

Ҳуқуқий одат – узоқ давр мобайнида амалда бўлиш натижасида шаклланган ва давлат томонидан умуммажбурий қоида сифатида тан олинган юриш-туриш қоидасидир.

Ҳар қандай одат ҳам ҳуқуқий одатга айлана олмайди, балки маълум бир гуруҳ ёки бутун жамиятнинг манфаатларига жавоб бера оладиган ва давлат томонидан санкцияланган одатгина ҳуқуқий одат бўлиши мумкин. Ҳуқуқнинг манбалари тизимида ҳуқуқий одатнинг роли ва ўрни турли давлатларда турлича бўлган. Давлат юзага келиши билан қонунлар, фармойишлар, суд прецедентлари, маъқулланган урф-одатлар ва ҳоказолар кўринишида ўрнатилган позитив ҳуқуқ тизимини шакллантирган. Лекин махсус сиёсий ташкилот сифатида давлат вужудга келгунга қадар ҳам инсониятга одат ҳуқуқи нормалари билан ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг муайян тажрибаси шаклланган эди.

Ҳуқуқий одат бошқа ижтимоий нормалардан ўзининг давлат томонидан тасдиқлангани, бажарилишининг мажбурийлиги ва давлатнинг мажбурлов кучи билан таъминланишига қараб ажралиб туради. Мамлакатимизда ҳам ҳуқуқий одат муайян даражада ҳуқуқ манбаси сифатида эътироф этилган. Хусусан, Қурбон ва Рўза ҳайити, Наврўз каби миллий қадриятларимиз расмий равишда байрам сифатида эътироф этилиб, меҳнат қонунчилигида дам олиш кунлари сифатида расмий белгилаб қўйилди.

Миллий қонунчилигимизда тегишли ижтимоий муносабатларга одат нормаларини қўллаш мумкинлиги ҳақида сўз боради. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 6-моддаси “Иш муомаласи одатлари. Маҳаллий одат ва анъаналар” деб номланади. Унга кўра тадбиркорлик фаолиятининг бирон-бир соҳасида вужудга келган ва кенг қўлланиладиган, қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган хулқ-атвор қоидаси, бирон-бир ҳужжатда ёзилганлиги ёки ёзилмаганлигидан қатъи назар, иш муомаласи одати деб ҳисобланади. Фуқаролик қонун ҳужжатларида тегишли нормалар бўлмаган тақдирда, бу муносабатларни тартибга солишда маҳаллий одат ва анъаналар қўлланилади. Тегишли муносабат иштирокчилари учун мажбурий

бўлган қонун ҳужжатлари нормаларига ёки шартномага зид бўлган иш муомаласи одатлари, маҳаллий одат ва анъаналар қўлланилмайди. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси 8-моддасида оилавий муносабатларда маҳаллий урф-одат ва анъаналарнинг қўлланилиши билан боғлиқ қоидалар ўз ифодасини топган. Хусусан, қонун ҳужжатларида оилавий муносабатларни тартибга солишга оид тегишли нормалар бўлмаган тақдирда, Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тамойилларига зид бўлмаган маҳаллий урф-одат ва анъаналар қўлланилади.

10.3. ҲУҚУҚИЙ ПРЕЦЕДЕНТ ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ

Кўпгина мамлакатларда ҳуқуқнинг бошқа манбалари билан муайян муносабатларни тартибга солишнинг имкони бўлмаган ҳолларда ҳуқуқни қўлловчилар томонидан тегишли ҳуқуқ қоидасини яратишга зарурат туғилган. Ҳуқуқнинг бундай манбалари қаторига ҳуқуқ прецедентини киритиш мумкин.

Ҳуқуқий прецедент (лот. “praecedens” – аввалгиси, олдингиси) – суд ёки маъмурий органнинг ёзма ёки оғзаки қарори бўлиб, бу қарор келгусида барча шунга ўхшаш ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун асос бўладиган намуна нормадир.

Ҳуқуқий прецедентнинг суд ва маъмурий прецедент шакллари мавжуд. Ҳуқуқий прецедентнинг суд прецеденти шакли АҚШ, Австралия, Буюк Британия, Канада ва Янги Зеландия каби умумий ҳуқуқ амалда бўлган давлатларда ҳуқуқнинг манбаси сифатида кенг қўлланилади.

Прецедент аввал содир бўлган вазият яна юзага келганда қандай йўл тутиш лозимлигини англатади ва ўзига хос намуна сифатида қабул қилиниши тушунилади. Суд ишлари билан боғлиқ прецедентга суд прецеденти деб қаралади. Суд прецеденти – бу муайян иш бўйича суднинг шундай қарорики, у бошқа судьяларга келгусида шунга ўхшаш ишларни ҳал қилишда қандай қарор қабул қилиш лозимлигини кўрсатади[1].

[1] Қаранг: Ҳайитбоев Ф.П., Нажимов М.К. Ҳозирги замон асосий ҳуқуқий тизимлари / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. З.М.Исломов. Ўқув қўлланма. –Т.:ТДЮИ, 2008. –Б.67.

Суд қарори билан боғлиқ шаклланган ҳуқуқ нормалари инглиз ҳуқуқида прецедент ҳуқуқи (*case law*)га киритилган. Ушбу маънода “прецедент” атамаси суд ишидан бошқа нарсани англатмайди, яъни бу суд томонидан тугатилиши мумкин (фуқаролик ишида) ёки лозим (жиноят ишида) бўлган процессуал иш юритиш ёхуд у ёки бу ишнинг бевосита суд мажлисида муҳокама этилишидир. Шу боис суд қарорларига прецедент ҳуқуқи сифатида ҳам қаралади.

Инглиз ҳуқуқининг асосий манбаи сифатида суд прецедентини тан олувчи умумий доктрина XIX асрнинг иккинчи ярмида шаклланган. Бунга қадар эса судьялар ўз қарорлари билан ҳуқуқ нормаларини ўрнатишлари мумкинлиги ҳақида тасаввур қилиш қийин эди, чунки жамият ҳуқуқий онггида ҳуқуқнинг манбаи сифатида мамлакат одатлари ва анъаналарини тан олувчи ва суд прецедентини ҳуқуқ манбаи қаторига киритишни истисно қилувчи қараш ҳукм суриб келган.

Ҳуқуққа бундай ёндашувга кўра судьялар ҳуқуқ қандай мавжуд бўлса, уни шундай қабул қилишлари лозим бўлган. Шу сабабли судлар ўз қарор (прецедент)ларига мажбурий прецедент, яъни ҳуқуқ манбаи сифатида эмас, балки фақат ҳуқуқ нормасининг мавжудлигини муайян ишлар бўйича чиқарилган қарорда қандай шаклланган бўлса, шундай кўринишда тасдиқловчи қатъий исбот сифатида қараган. Вақт ўтиши билан инглиз судлари ўхшаш ишлар бўйича аввал чиқарилган суд қарорларига эътибор билан қарай бошлаган. Ниҳоят судья Парк *Mirehouse v. Rennel* (1833) ишида юқоридаги ёндашувни қуйидагича ифодалаган: “прецедентлар қандай бўлса, ўша тарзда эътиборга олиниши лозим, судьялар эса уларни рад этишлари ва умуман аналогиядан бош тортишлари мумкин эмас”.

Ҳозирда амал қилиб келаётган суд прецедентларининг мажбурийлиги тўғрисидаги таълимот қуйидаги икки муҳим ҳолат таъсирида шаклланган:

биринчидан, 1865 йилда Лондондаги судларнинг ташаббусига кўра махсус Кенгаш ва Ҳуқуқий жамият ташкил этилган. Ушбу муассасаларга юқори турувчи суд инстанцияларининг қарорларини уларнинг ҳар бир нашрларини мажбурий профессионал назорат остига олган ҳолда нашр этиб бориш юкланган. Бу вақтга қадар бундай нашр этиш хусусий тартибда амалга ошириб келинган. Баъзи нашрлар аниқ маълумотларни кафолатлаган бўлса, бошқалари эса ишонарли бўлмаган. Кўп суд қарорлари умуман нашр этилмай қолган.

иккинчидан, 1873 – 1875 йилларда қабул қилинган судлар тузилиши тўғрисидаги қонунлар асосида судлар ягона марказлашган тизимининг ташкил этилиши. Прецедент ҳуқуқи тизимининг амал

қилиши инглиз судларининг ягона тизимга бирлашишларини ва уларнинг бир-бирларига муайян тарзда қуйидан юқорига қараб бўйсуниш тартибининг жорий этилишини тақозо этган.

Ҳозирги вақтда Англия ҳуқуқини яратишдаги судларнинг роли масаласи назарий жиҳатдан баҳсли ҳисобланади. Муайян низо бўйича қонун қабул қилинмаганлиги боис суд одил судловни амалга оширишдан воз кечиши мум кин эмаслигини белгиловчи қоида умумий тан олинади. Шу сабабли суд қонунчилик йўли билан тартибга солинмаган ҳуқуқ соҳасида қарор қабул қилиши лозим бўлса, бунда унинг ишни моҳият бўйича ҳал қилиш учун зарур бўлган нормани яратишдан бошқа иложи қолмайди. Бошқача айтганда, суд қарорлари ҳуқуқ манбаига айланади.

Прецедент ҳуқуқи судьяларнинг тегишли юқори турувчи судлар қарорларига риоя қилишлари мажбуриятини белгиловчи вертикал тартиб асосида амал қилади. Юқори турувчи судлар қарорлари барча қуйи турувчи судлар учун мажбурий, бироқ улар юқори турувчи судларни бир-бирига боғлиқ қилиб қўймайди.

Буюк Британия ҳозирги замон ҳуқуқ тизимининг ривожланишида прецедентнинг роли анча юқори. Айтиш лозимки, статут ҳуқуқи мамлакатда прецедент ҳуқуқи ва прецедент ҳуқуқий маданиятининг шаклланган муҳитида ривожланмоқда. Шу сабабли прецедент ҳуқуқи анъаналарида касбий жиҳатдан тарбияланган судьялар, албатта, қонунда у ёки бу атаманинг бошқача мазмуни махсус изоҳланмаса, қонунчилик категорияларини прецедент ҳуқуқида қандай тушунилса, шундай қабул қилади.

10.4. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ – ҲУҚУҚНИНГ МАНБАСИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқ манбалари тизимида алоҳида ўринга эга. Бошқа ҳуқуқ манбаларига нисбатан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қуйидаги афзал жиҳатларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

биринчидан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар баён этишнинг муайян қоидаларига асосланиб яратилганлиги боис уларда ҳуқуқ нормалари аниқ ифода этилади. Бу эса норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги қоидаларни турли маъноларда тушунишнинг олдини олади ва уни бир хил қўлланилишини таъминлайди. Айнан шу жиҳат ҳуқуқнинг расман аниқлик хусусиятига мос келади.

иккинчидан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар биргаликда қонунчиликнинг яхлит бир тизимини ташкил қилади. Ҳар бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонунчиликнинг иерархик тизимида ўзининг белгиланган ўрнига эга бўлиб бошқа ҳужжатлар билан бирга муайян муносабатларни комплекс асосда тартибга солишга қаратилгандир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқнинг муайян соҳаси доирасида қабул қилинади. Бу эса зарур ҳолатларда тегишли норматив ҳужжатларни излаб топишни осонлаштиради. Ҳуқуқ соҳаси доирасидаги ҳужжатлар ўртасида бўшлиқ ва зиддиятлар юзага келишининг олдини олади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ушбу жиҳати ҳуқуқнинг тизимлилик хусусиятига мос келади.

учинчидан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бошқа ҳуқуқ манбаларидан фарқли ўлароқ тез ва қисқа муддатларда қабул қилиш, ўзгартиришлар киритиш ёки зарур ҳолатларда бекор қилиш мумкин. Бунинг натижасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар бошқа ҳуқуқ манбаларига нисбатан ижтимоий тараққиётнинг эҳтиёжларига кўпроқ мос келади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ушбу жиҳати тезкорлик деб номланади ва у ҳуқуқнинг ўзгарувчанлик хусусиятига мос келади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат – ваколатли давлат органи (ёки мансабдор шахс)нинг белгиланган тартибда қабул қилган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, умуммажбурий тусдаги қоидаларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи юридик ҳужжати.

Ўз навбатида, давлат органлари ёки мансабдор шахслар томонидан чиқарилган барча ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам норматив-ҳуқуқий ҳужжат бўла олмайди. Фақатгина умумий ҳуқуқ ва мажбуриятларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи ҳужжатларгина норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида эътироф этилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиш мумкин:

давлат номидан қонунда белгиланган тартибда қабул қилинади;

ваколатли субъектларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти маҳсули ҳисобланади;

барча учун умуммажбурий қоидаларни ўрнатади, ўзгартиради (такомиллаштиради) ёки бекор қилади;

махсус процессуал тартибда амалга оширилади;

расмий шаклга эга (қонун, фармон, қарор ва бошқалар);

муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга

қаратилган;

ҳуқуқий қоиданинг мазмуни, яъни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари баён этилади;

унда мустаҳкамланган қоидалар бажарилмаган ёки бузилган тақдирда муайян ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқади ва қоида бўйича давлатнинг мажбурлов кучи ишга солинади.

10.5. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таснифлаш турли асослар, яъни, ҳуқуқий тартибга солиш предмети ёки тартибга солинаётган ижтимоий муносабатларнинг тури, норматив ҳужжат амал қиладиган ҳудуд, уларнинг юридик кучи, мазмуни, номланиши, амал қилиш хусусияти, норма ижодкорлиги субъектлари доираси нуқтаи назаридан амалга оширилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар муайян бир тизим бўлиб, ушбу тизим уларнинг юридик кучига асосланган ҳолда ташкил топади. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг фарқи қуйидаги учта жиҳат билан боғлиқ: норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар томонидан ҳал этиладиган масалаларнинг мазмуни ва хилма хиллиги; юридик табиати ёки юридик кучига кўра бир-биридан фарқ қилиши; норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш жараёни ва тартибининг турличалиги.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддасида **норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қуйидаги турлари** кўрсатиб ўтилган: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси; Ўзбекистон Республикасининг қонунлари; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари; вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари; маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари.

Мазкур норманинг мазмунидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг икки турга, яъни қонун ва қонуности ҳужжатларига бўлиниши кўриниб турибди. Хусусан, Қонуннинг 6-моддасида Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари қуйидагича ифодаланган:

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонун ҳужжатларидир ва улар Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари мажмуини ташкил қилади. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари қонунлардир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари қонуности ҳужжатларидир”.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг юридик кучига қараб ҳар бирини қуйидагича тавсифлаш мумкин:

Конституция – (лотинча “conctitutio” – ўрнатиш, тузилиш) моддий маънода, аввало, инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини эълон қилувчи ва кафолатловчи, шунингдек ижтимоий тузум, бошқарув шакли, давлат тузилиши, ҳокимиятнинг марказий ва маҳаллий органларини ташкил этиш асосларини, уларнинг ваколатлари, ўзаро муносабатларини, давлат рамзлари ва пойтахтини белгилайдиган қонун ҳужжати, ҳужжатлар ёки конституциявий одатлар мажмуи.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 7-моддасида Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ифодаловчи норма қуйидагича ифодаланган: “Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларининг устуворлиги сўзсиз тан олинади. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси олий юридик кучга эга ва Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида қўлланилади. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси асосида ва уни ижро этиш учун қабул қилинади ҳамда унинг нормалари ва принципларига зид келиши мумкин эмас”.

Ўз юридик табиати ва моҳиятига кўра Конституция бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан қуйидаги муҳим жиҳатлари билан ажралиб туради: биринчидан, Конституция махсус субъект томонидан ёки унинг номидан ўрнатилади; иккинчидан, конституциявий қоидалар таъсис этувчи, йўналтирувчи, бирламчи аҳамиятга эга; учинчидан, конституциявий тартибга солиш ўз ҳажмининг кенг қамровлилиги билан тавсифланади, яъни у ниҳоятда муҳим ва кенг кўламдаги ижтимоий муносабатлар доирасига таъсир кўрсатади; тўртинчидан, Конституция алоҳида юридик хусусиятларга, яъни устуворликка, олий

юридик кучга, ўзига хос муҳофаза шаклига, махсус тарзда қабул қилиниш ва ўзгартирилиш тартибига эга[1].

Қонун – давлат ҳокимиятининг олий вакиллик ва қонунчилик ҳокимияти органи томонидан ёки бевосита халқнинг хоҳиш - иродасига кўра (масалан, *референдум* ўтказиш йўли билан) қабул қилинган, қоида тариқасида энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи юридик ҳужжат. Қонун давлат ҳуқуқ тизимининг негизини ташкил этади, давлатнинг бошқа органлари норматив ҳужжатларига нисбатан олий юридик кучга эга бўлади. Қонун муҳим деб ҳисобланадиган ижтимоий муносабатларни мустаҳкамлаш, ривожлантириш ва тартибга солиш воситасидир.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 8-моддасида Ўзбекистон Республикаси қонунларини ифодаловчи норма қуйидагича ифодаланган: “Ўзбекистон Республикасининг қонунлари энг муҳим ва барқарор ижтимоий муносабатларни тартибга солади ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан ёки референдум ўтказиш йўли билан қабул қилинади. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари конституциявий қонунлар тарзида қабул қилиниши мумкин. Кодекслар Ўзбекистон Республикасининг қонунлари билан тасдиқланади”.

Қонуности ҳужжати қонунга асосан ва унинг ижросини таъминлаш юзасидан чиқарилади. Қонуности ҳужжатлари умуммажбурий тусдаги (норматив) ва умуммажбурий тусга эга бўлмаган (норматив бўлмаган) ҳуқуқий ҳужжатларга бўлинади.

10.6. НОРМАТИВ ШАРТНОМАЛАР – ҲУҚУҚНИНГ МАХСУС МАНБАСИ СИФАТИДА

Ҳуқуқ манбалари тизимида ижтимоий муносабат иштирокчилари ўртасида ўзаро алоқаларни тартибга солувчи ҳуқуқнинг шакли сифатида норматив шартномалар алоҳида мавқега эга.

Икки ёки ундан ортиқ мустақил ҳуқуқ субъектлари ўртасида тузиладиган ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўрнатадиган, ўзгартирадиган ёки бекор қиладиган оғзаки ёки ёзма шаклда ифодаланадиган ва тузиладиган битимларга **норматив шартномалар** дейилади.

[1] Одилқориев Ҳ.Т. Конституция ва фуқаролик жамияти. –Т.: Шарқ, 2002. –Б.22-23.

Норматив шартномалар асосан халқаро муносабатларда ҳуқуқ манбаи сифатида майдонга чиқади. Халқаро шартнома – давлатлараро ёки бошқа шахслар ўртасида ўзаро келишув бўлиб, халқаро ҳуқуқ асосида тартибга солинади. Халқаро шартномлар тузилган вақтда ёки тан олинган (ратификация қилинган)да унинг матнида ифодаланган мажбуриятларни тарафлар бажариши шартлиги белгилаб қўйилади. Айрим ҳолатларда давлатлар ўртасида тузилган шартномалар амал қилиш муддати тугамасдан ҳам бекор қилиниши мумкин. Бу халқаро ҳуқуқда денонсация қилиш деб номланади. Вена конвенциясининг 2-моддасида халқаро шартнома тушунчаси қуйидагича ифодаланган: “Шартнома – бу давлатлар ўртасидаги келишув бўлиб, ёзма равишдаги халқаро ҳуқуқ билан тартибга солинади”[1].

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларида халқаро ҳуқуқ нормалари устуворлиги принципининг мустаҳкамланганлиги халқаро ҳуқуқ ва миллий ҳуқуқий тизимнинг ўзаро самарали ва таъсирчан ҳуқуқий алоқасига замин яратди. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаси – республиканинг бир ёки бир неча давлат, халқаро ташкилот ёхуд халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари билан халқаро муносабатлар соҳасидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларига доир тенг ҳуқуқли ва ихтиёрий келишувидир.

Халқаро шартномалар: шартнома, битим, конвенция, протокол, пакт, акт, меморандум, декларация, хатлар ва ноталар алмашуви деб номланиши мумкин. Халқаро шартномалар унда иштирок этувчи субъектларнинг сонига қараб икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар бўлади. Халқаро шартномалар мазмунига қараб иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий шартномалар бўлиши, шунингдек бошқа масалалар бўйича тузилиши мумкин. Муддатига қараб шартномалар муддатли ва муддатсиз бўлади. Халқаро шартномалар бошқа турларда ҳам тузилиши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини тузиш ҳуқуқи давлатга тегишлидир. Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари қуйидагича: Ўзбекистон Республикаси номидан давлатлараро шартномалар; Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати номидан ҳукуматлараро шартномалар; Ўзбекистон Республикаси вазирликлари ва идоралари номидан идоралараро шартномалар тузилади.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари Олий Мажлис

[1] Қаранг: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml

томонидан ратификация қилинади. Қуйидагилар: Ўзбекистон Республикасининг ҳамкорлик ва ўзаро ёрдам тўғрисидаги шартномалари; давлатлараро муносабатларнинг асослари тўғрисидаги шартномалар; Ўзбекистон Республикасининг мудофаа қобилиятига дахлдор масалалар бўйича шартномалар; куч ишлатишдан ёки куч ишлатиш билан таҳдид қилишдан ўзаро воз кечиш тўғрисидаги шартномалар; тинчлик шартномалари ва коллектив хавфсизлик тўғрисидаги шартномалар; Ўзбекистон Республикасининг бошқа давлатлар билан ҳудудий чегараланиши тўғрисидаги шартномалар; Ўзбекистон Республикасининг давлатлараро иттифоқларда, халқаро ташкилотларда ва бошқа бирлашмаларда иштироки тўғрисидаги шартномалар; ижроси амалдаги қонунларнинг ўзгартирилишини ёки янги қонунлар қабул қилинишини тақозо этадиган, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг қонунларида назарда тутилганидан бошқача қоидаларни белгилайдиган халқаро шартномалар ратификация қилинади.

Тузиш вақтида томонлар келгусида уни ратификация қилиш тўғрисида келишиб олган Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ҳам худди шундай ратификация қилинади. Олий Мажлис Ўзбекистон Республикасининг бошқа халқаро шартномаларини ҳам ратификация қилиши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан ёки у ваколат берган органлар томонидан халқаро молия институтлари билан тузилган Ўзбекистон Республикасининг халқаро заём ва кафолатли шартномалари ратификация қилинмайди ва Ўзбекистон Республикаси учун имзоланган пайтдан эътиборан кучга киради.

10.7. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ВАҚТ, ҲУДУД ВА ШАХСЛАРГА НИСБАТАН АМАЛ ҚИЛИШИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар вақт, ҳудуд ва шахсларга нисбатан амал қилиш доирасига эга бўлади.

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 30-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг кучга кириш тартиби белгилаб қўйилган. Унга кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, агар ҳужжатларнинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилган бўлмаса, улар расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради. Қонуннинг 31-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг орқага қайтиш кучи белгилаб қўйилган. Унга кўра,

норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орқага қайтиш кучига эга эмас ва улар амалга киритилганидан кейин юзага келган ижтимоий муносабатларга нисбатан татбиқ этилади. Қайд этиш керакки, ушбу нормага нисбатан истисно ҳолатлар мавжуд. Ўзбекистон Республикасининг қонуни у амалга киритилишига қадар юзага келган ижтимоий муносабатларга нисбатан қонунда тўғридан-тўғри назарда тутилган ҳоллардагина татбиқ этилади. Агар Ўзбекистон Республикасининг қонуни содир этилган пайтда жавобгарликка сабаб бўлмаган ёки енгилроқ жавобгарликка сабаб бўлган хатти-ҳаракатлар учун юридик ва жисмоний шахсларнинг жавобгарлигини жорий этишни ёки кучайтиришни назарда тутса ёхуд юридик ва жисмоний шахсларга моддий зарар етказса, қонунга орқага қайтиш кучини бериш мумкин эмас.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат, агар унинг матнида бошқача изоҳ берилмаган бўлса, муддатсиз амал қилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг амал қилиш муддати бутун ҳужжат учун ёки унинг қисмлари учун белгиланиши мумкин. Бундай ҳолда норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёхуд унинг қисми қайси муддатга ёки қандай ҳодиса юз бергунига қадар ўз кучини сақлаб қолиши кўрсатилиши керак.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилган орган белгиланган муддат тугагунига қадар ёки ҳодиса юз бергунига қадар ҳужжат ёки унинг қисмининг амал қилишини янги муддатга, бошқа ҳодиса юз бергунига қадар узайтириш тўғрисида ёхуд норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонун ҳужжатларига, ўтказилаётган ислоҳотларнинг устувор йўналишларига, жамиятдаги барқарор ҳуқуқий муносабатларга мувофиқ бўлган тақдирда ҳужжат (унинг қисми)га муддатсиз тус бериш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг қисмининг амал қилиши уни қабул қилган орган ёхуд унинг юқори турувчи органи томонидан муайян муддатга ёки муайян ҳодиса юз бергунига қадар тўхтатиб турилиши мумкин.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг қисми қуйидаги ҳолларда ўзининг амал қилишини тугатади:

норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг қисми мўлжалланган муддат тугаганда ёки ҳодиса юз берганда;

норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг қисми қонунда белгиланган тартибда Конституцияга хилоф ёхуд ҳақиқий эмас деб топилганда;

норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг қисми ўз кучини йўқотган деб топилганда;

норматив-ҳуқуқий ҳужжат ёки унинг қисми бекор қилинганда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг **шахслар буйича** амал қилиши деганда уларнинг жисмоний ва юридик шахсларга, яъни Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ва юридик шахсларига, шунингдек ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалга оширганда чет эл юридик шахсларига, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга татбиқ этилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг **ҳудуд** бўйича амал қилиши уни қабул қилган органнинг юрисдикцияси билан белгиланади. Қоида тариқасида, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мамлакатнинг бутун ҳудудига нисбатан татбиқ этилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилган орган унинг ҳудуд бўйича амал қилиши доирасини чеклаб қўйиши мумкин.

Давлат ҳудуди тушунчасига қуйидагилар киради: қуруқлик, сув ҳудудлари, ҳаво бўшлиғи, хориждаги элчихоналар ва ваколатхоналар эгаллаб турган ҳудуд, муайян давлат байроғи остида бўлган денгиз, дарё, ҳаво ва космик кемалар ҳудуди.

10.8. ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКДА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Миллий ҳуқуқий тизимда халқаро ҳуқуқ нормаларини тизимлаштириш, унификация қилиш, туркумлашнинг режа ва дастурларини ишлаб чиқиш, ратификация ва денонсация қилинган ҳужжатларни белгиланган тартибда кучга киргандан сўнг миллий қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича қонун ижодкорлиги билан шуғулланиш, уларнинг нормаларини миллий қонунчилик орқали бажариш механизмларини ижтимоий ҳаётга татбиқ этишда муҳим омил бўлади. Шу жиҳатдан қараганда, имплементация – қонун ижодкорлик фаолиятининг устувор соҳаси бўлиши билан бир қаторда, ҳар бир давлатнинг суверен ҳуқуқи сифатида уни амалга оширишнинг миллий-ҳуқуқий ва ташкилий механизмларининг самарадорлигига эришиш истиқболли вазифадир.

Таъкидлаш жоизки, халқаро ҳуқуқ нормаларини амалга ошириш учун “имплементация” (уйғунлаштириш) атамасидан кенг фойдаланилади. *Имплементация* (инг. “implementation” – амалга ошириш, жорий этиш, бажариш) – халқаро шартномаларни (халқаро ҳуқуқий) давлат ичида амалий жорий қилиш халқаро ҳуқуқий нормаларни миллий қонунлар ва қонуности актларга айлантириш йўли

билан амалга оширилади, бир қатор давлатларда ратификация қилинган халқаро шартномалар ўз-ўзидан миллий қонунчиликнинг қисми бўлиб қолади[1]. Халқаро шартнома нормаларини имплементация қилиш – икки босқичли жараёндир: ўзгартириб ўтказиш ва ижро этиш.

Ўзбекистон Республикасида халқаро ҳуқуқ нормаларининг имплементация қилиниши давлат органи томонидан ҳуқуқий акт қабул қилиниши орқали амалга оширилади. Демак, республикамиз аъзо бўлган халқаро шартномалар миллий қонунчиликка имплементация қилинмагунча қўлланилмайди. Шу ўринда яна бир қоидани эслатиб ўтиш лозим, яъни кўпчилик қонунлар ёки кодексларда "халқаро шартномаларда бошқача ҳолат назарда тутилган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади" деган қоида мустаҳкамланган. Масалан, Фуқаролик кодексининг 7-моддасида "Агар халқаро шартнома ёки битимда фуқаролик қонун ҳужжатларидагига караганда бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома ёки битим қоидалари қўлланилади".

Таъкидлаш жоизки, халқаро шартномаларни миллий ҳуқуққа имплементация қилиш турли мамлакатларда турлича усулларда амалга оширилади. Баъзи мамлакатларда халқаро шартномалар уларнинг ҳуқуқий тизимларининг узвий қисми деб эълон қилинади (АҚШ, Голландия, Россия). Хусусан, Россия Федерацияси Конституциясида белгиланишича, "халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган принциплари ва нормалари ва Россия Федерациясининг халқаро шартномалари мамлакат ҳуқуқий тизимининг таркибий қисми ҳисобланади" (15-модданинг 4-банди); Франция ва Италияда халқаро ҳуқуқ нормалари мамлакат миллий ҳуқуқидан устувор деб тан олинади; учинчи тоифа мамлакатларда (Буюк Британия, Ҳиндистон) халқаро шартномалар парламентнинг янги ёки қўшимча норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиши орқали имплементация қилинади.

Назорат учун саволлар

1. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар расмий нашрларда эълон қилиниши керак. Расмий эълон қилинмаган қонун асосида ҳеч ким ҳукм қилиниши, жазога тортилиши, мол-мулкидан ёки бирон-бир ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин эмас. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат баён тарзида расмий эълон қилинишига йўл қўйилмайди. Норматив-ҳуқуқий

[1] Юридик энциклопедия. –Т.: Шарқ, 2001. – Б.184.

ҳужжат расмий эълон қилинганда унинг барча реквизитлари кўрсатилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни эълон қилиш, уларнинг кучга кириши ва амал қилишини қонун ҳужжатлари асосида таҳлил қилинг.

2. Маълумки, тегишли қонунчиликда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари ва уларни қабул қилиш ваколатига эга бўлган субъектлар қатъий белгилаб қўйилган. Шу билан бирга, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги ҳуқуқ нормалари тегишли давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан муайян ишга нисбатан қарор чиқариш (қўллаш) жараёнида ҳаётга татбиқ этилади. Мазкур жараёнда ҳуқуқ нормасининг мазмунида кўрсатилган қоидалар баъзан реал ҳаётий вазиятларга ёки ижтимоий муносабатларга муайян маънода мос келмаслиги ҳам мумкин.

Шундай вазиятда айрим ҳуқуқни қўлловчи субъектлар ҳуқуқни қўллаш ҳужжатида акс этган (казуал) шарҳ ва ҳуқуқ ижодкорлиги субъекти яратган ҳуқуқ нормаси мазмуни ўртасида тафовут юзага келса, қай бири устувор ҳуқуқий аҳамиятга эгалиги бўйича тасаввурга эга эмас.

Вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.



11-МАВЗУ.
ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқ ижодкорлиги – ҳуқуқ яратишнинг мураккаб жараёни сифатида.
2. Ҳуқуқ ижодкорлиги тушунчаси, турлари ва принциплари.
3. Қонун ижодкорлиги жараёни тушунчаси ва босқичлари.
4. Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида юридик техниканинг роли.
5. Ўзбекистонда қонун ижодкорлиги жараёнининг ўзига хос хусусиятлари.

Расм gazeta.uz сайтидан олинган

11.1. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ – ҲУҚУҚ ЯРАТИШНИНГ МУРАККАБ ЖАРАЁНИ СИФАТИДА

Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида янги ҳуқуқ нормалари ишлаб чиқилади ва тасдиқланади. Бунда ҳуқуқ манбаларида биринчи навбатда, давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг мақсади, вазифалари ва функцияларининг мазмуни ҳамда ҳуқуқий доирадаги муайян ижтимоий муносабатларда ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўз ифодасини топади.

Албатта, ҳуқуқ ижодкорли ҳақида гап кетганда ушбу фаолият давлат функцияларини амалга оширишнинг ҳуқуқий шаклларидан бири эканлигини назарда тутиш лозим. Чунки жамиятга давлат раҳбарлиги кўринишларидан бири бўлган ҳуқуқ ижодкорлиги ёки қонун яратувчилик иши давлат фаолиятининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Бинобарин, муайян бир давлатнинг мақсади, вазифаси, типи, давлат ҳокимиятини амалга ошириш ва ташкил этиш шаклларидан қатъи назар, ҳуқуқ ижодкорлиги давлат томонидан амалга оширилади.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқ ижодкорлиги – жамият ва давлатнинг ҳуқуқий эҳтиёжларини аниқлаш ва баҳолаш, ваколатли субъектларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини белгиланган тартибда шакллантириш ва қабул қилишни қамраб олувчи жараёндир. Ҳуқуқ ижодкорлигининг мураккаб жараён эканлигини қуйидагилар орқали кўриш мумкин:

1) ҳуқуқий тартибга солишни талаб этадиган ижтимоий муносабат, вазият ёки жараённи англаш, ўрганиш ва таҳлил этиш;

2) муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш ваколатига эга бўлган орган ёки мансабдор шахс (субъект)ни аниқлаш;

3) қабул қилиниши назарда тутилаётган актнинг шаклини танлаш;

4) тегишли процедура доирасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатни тайёрлаш, қабул қилиш, унга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ёки бекор қилиш;

5) қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ҳуқуқ субъектлари эътиборига етказиш.

11.2. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Ҳуқуқ ижодкорлиги – бу, энг аввало, ваколатли давлат органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни яратиш, уларга ўзгартириш киритиш ёки уларни бекор қилишга қаратилган фаолияти.

Ҳуқуқ ижодкорлиги турлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

– бевосита ҳуқуқ ижодкорлиги (умумхалқ референдуми);

– давлат органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги (Олий Мажлис, Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар ва бошқалар);

– алоҳида мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги (президент, вазирлар, ҳокимлар ва бошқалар);

– маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги.

Ҳуқуқ ижодкорлиги ҳуқуқ нормаларини яратиш, такомиллаштириш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган давлат фаолияти шакли сингари ўзига хос жараён сифатида асосий қоидалар – принципларга эгадир.

Принцип – бирор назария, таълимот, дунёқараш ва шу кабиларнинг дастлабки, асосий қонун-қоидаси; фаолият учун асос қилиб олинадиган бош ғоя, қонун-қоида[1].

Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнининг устувор қоидалари, аввало, мамлакатнинг Конституцияси ва қонунларидан келиб чиқади ҳамда ҳуқуқ назарияси ва юридик техникага таянади.

Ҳуқуқ ижодкорлигининг предмети халқ хоҳиш-иродасини акс эттирган умуммажбурий хулқ-атвор қоидаларини яратиш ҳисобланади. Ўз навбатида, ушбу фаолият давлат ва жамият қурилишининг конституциявий асосларига таяниб, маълум бир принципларга риоя қилган ҳолда амалга оширилиши зарур. Улар қаторида илмийлик, профессионализм, қонунийлик, демократизм, ошкоралик ва тезкорлик кабиларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Илмийлик принципи ҳақида гап борганда камида икки жиҳат назарда тутилади. Биринчидан, ҳуқуқ ижодкорлиги пухта илмий стратегияга таяниши зарур. Бундай стратегия умумдавлат миқёсида шакллантирилади. Уни, одатда, давлат юқори ҳокимият органлари ҳузуридаги тадқиқот институтлари амалга оширади. Иккинчидан, муайян норматив-ҳуқуқий ҳужжат матни устида иш борганда ҳуқуқ нормасини яратиш ва ифодалашда (мазмунан ҳамда юридик техника нуқтаи назаридан), аввало, илмий тавсиялар инобатга олиниши лозим. Бундан мақсад – ижтимоий муносабатларни тартибга солишда мумкин қадар қўпроқ самарага эришишдир.

[1] Ўзбек тилининг изоҳли луғати / А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б.309.

Ҳуқуқ ижодкорлигининг принциплари билан бир қаторда унинг субъектлари ва турлари ҳақида ҳам тасаввурга эга бўлиш муҳим аҳамиятга моликдир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари, Ўзбекистон Республикасининг Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар ҳисобланади.

11.3. ҚОНУН ИЖОДКОРЛИГИ ЖАРАЁНИ ТУШУНЧАСИ ВА БОСҚИЧЛАРИ

Қонун ижодкорлиги ваколатли давлат органининг қонунларни ишлаб чиқиш ва қабул қилишга қаратилган, аниқ мақсадга йўналтирилган фаолиятидир. Мазкур фаолият ижодий жараён бўлиб, бунда халқнинг иродаси аниқланади, шакллантирилади ва белгиланган тартибда қонун даражасига кўтарилади. Қонун ва қонун чиқариш билан боғлиқ фаолият жамият тараққиётининг барча босқичларида муҳим ўрин тутган.

Қонунларнинг энг асосий ижтимоий вазифаси – жамиятда тартиб, интизом ва барқарорликни таъминлашдан иборат.

> **Қонун** – бу ваколатли давлат органи томонидан ёки референдум ўтказиш йўли билан белгиланган тартибда қабул қилинадиган, олий юридик кучга эга бўлган, энг муҳим ва барқарор ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат.

Қонун ижодкорлиги жараёни деганда қонун чиқарувчи ҳокимият органининг ўз ваколатидан келиб чиққан ҳолда қонунни қабул қилиш, уни ўзгартириш ёки жамият ҳаётида узоқ муддат давомида амалда бўлиб, ижро этилиши одатий ҳолга айланган одат, ахлоқ ёки бошқа ижтимоий нормаларни санкциялашга қаратилган фаолияти тушунилади.

Қонун ижодкорлиги жараёни – қонун чиқарувчи ҳокимият органининг қонунчиликда белгиланган тартибда қонунлар яратишга, амалдаги қонунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритишга қаратилган, шунингдек эскирган қонунларни бекор қилиш борасидаги ҳаракатлари йиғиндиси бўлиб, у қонун билан тартибга солиниши зарур

бўлган муносабатларни аниқлаш, қонун лойиҳасини тайёрлаш, уни муҳокама этиш, қабул қилиш ва эълон қилишни ўз ичига олади.

Қонун чиқариш жараёни босқичларига қуйидагилар киради:

1) қонунчилик ташаббуси;

2) қонун лойиҳаси муҳокамаси;

3) қонунни қабул қилиш;

4) қонунни имзолаш ва эълон қилиш.

1. Қонунчилик ташаббуси – бу муайян давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг қонун чиқариш масаласини қўйиш ва унинг лойиҳасини кўриб чиқиш учун қонун чиқарувчи органга тақдим этиш ҳуқуқидир. Қонун чиқариш ташаббуси – қонун чиқариш жараёнининг илк босқичи. Ушбу жараён қизғин саъй-ҳаракатларга асосланади, улар натижасида қонун чиқарувчи органга қонунчилик юзасидан тегишли таклифлар киритилади, парламент эса мазкур таклифлар асосида янги қонун чиқариш, амалдагисини ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги масалаларни кўриб чиқишга қабул қилади.

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи – Конституцияда белгиланган ваколатли органлар, ташкилотлар ва шахслар томонидан муайян қонун лойиҳасини ёки янги қонун қабул қилиш тўғрисида, шунингдек амалдаги қонунни ўзгартириш ёхуд уни бекор қилиш тўғрисидаги таклифни Олий Мажлис эътиборига тақдим этилиши ва парламентнинг бу масалани белгиланган тартибда кўриб чиқиш ҳақида тегишли қарор қабул қилишидир.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг анча кенг доираси белгиланган. Хусусан, Конституциянинг 83-моддасига мувофиқ қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига Ўзбекистон Республикаси Президенти, ўз давлат ҳокимиятининг олий вакиллик органи орқали Қорақалпоғистон Республикаси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди, Олий суди, Бош прокурори эга. Қонун лойиҳаларини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш билан боғлиқ масалалар Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Қонуни билан белгилаб қўйилган.

2. Қонун лойиҳаси муҳокамаси. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва муҳокама этиш қонун яратиш жараёнининг алоҳида ва муҳим босқичидир. Бу босқич қонун чиқарувчи органга қонун лойиҳаси тақдим этилиб, кун тартибига кирганидан сўнг бошланади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг мажлислари, агар улар ишида барча аъзолари умумий сонининг камида ярми иштирок этаётган бўлса, ваколатли ҳисобланади. Конституциявий қонунларни қабул қилишда барча депутатлар умумий сонининг камида учдан икки қисми иштирок этиши шарт.

Қонун лойиҳасининг асосий муҳокамаси Қонунчилик палатасининг пленар мажлисларида амалга оширилади. Қонунчилик палатаси қонун лойиҳасини, қоида тариқасида, уч ўқишда кўриб чиқади. Қонун лойиҳасини Қонунчилик палатаси мажлисларида биринчи ўқишда кўриб чиқиш чоғида мазкур қонун лойиҳасини қабул қилиш зарурати, қонун лойиҳасининг концепцияси, унинг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига мувофиқлиги, шунингдек қонунни амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар ва молиялаш манбалари тўғрисидаги масала муҳокама қилинади.

Қонунчилик палатаси муҳокама натижалари бўйича қонун лойиҳасини маромига етказиш ва кейинги ўқишда кўриб чиқиш учун палатага киритиш муддатини белгилаган ҳолда уни биринчи ўқишда қабул қилиш ёки қонун лойиҳасини рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Қонунчилик палатаси муҳокамасига қонун лойиҳасининг муқобил вариантлари киритилган тақдирда улар бир вақтда кўриб чиқилиши керак. Қонунчилик палатаси депутатларининг қарор қабул қилиш учун талаб қилинадиган энг кўп миқдордаги овозини тўплаган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинган ҳисобланади. Қонун лойиҳасининг қолган вариантлари Қонунчилик палатаси томонидан рад этилган деб топилади.

Масъул қўмита қонун лойиҳасини иккинчи ўқишга тайёрлаш чоғида тушган таклифларни умумлаштиради. У асосли деб топган таклифлар қонун лойиҳасининг матнига киритилади. Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида иккинчи ўқишда кўриб чиқилаётганида масъул қўмита маъқуллаган таклифлар ҳам, маъқулламаган таклифлар ҳам муҳокама қилинади. Қонун лойиҳаси бўйича овоз бериш моддама-модда ўтказилади. Қонунчилик палатаси муҳокама натижалари бўйича қонун лойиҳасини маромига етказиш ва кейинги ўқишда кўриб чиқиш учун палатага киритиш муддатини белгилаган ҳолда уни иккинчи ўқишда қабул қилиш ёхуд қонун лойиҳасини рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Учинчи ўқишда қонун лойиҳаси муҳокама қилинмасдан яхлитлигича овозга қўйилади. Қонун лойиҳаси биринчи ёки иккинчи ўқишда қабул қилинган тақдирда, масъул қўмитанинг таклифига биноан, қонунни кейинги ўқиш тартиб-таомилларини истисно этган ҳолда қабул қилиш тўғрисидаги масала овозга қўйилиши мумкин.

3. Қонунни қабул қилиш. Қонунни Қонунчилик палатаси палата депутатлари умумий сонининг кўпчилик овози билан қабул қилади. Қонунчилик палатаси қабул қилган қонун ўн кун ичида Сенатга кўриб чиқиш учун юборилади. Сенатга қонун билан бирга қонун лойиҳасини Қонунчилик палатасига киритиш чоғида тақдим этилган ҳужжатлар юборилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 84-моддасига мувофиқ:

а) қонун Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат томонидан маъқулланиши лозим;

б) Сенат томонидан рад этилган қонун Қонунчилик палатасига қайтарилади ва агар қонунни қайта кўриб чиқишда палата депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан қонунни яна маъқулласа, қонун парламент томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига палата томонидан юборилади;

в) Сенат томонидан рад этилган қонун юзасидан палаталар юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш учун тенглик асосида келишув комиссиясини тузишлари мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак. Конституцияга ўзгартишлар киритиш, конституциявий қонунни қабул қилиш парламентнинг ҳар бир палатасидаги умумий овозлар сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овозини талаб этади. Одатдаги қонунлар оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади. Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонунни Сенат кўриб чиқади ҳамда уни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Сенат томонидан рад этилган ва Қонунчилик палатасига қайтарилган қонун, агар қуйи палата депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан шу қонунни яна маъқулласа, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилиниши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун тасдиқлаш учун Сенатга юборилади.

Сенат келишув комиссиясининг таклифларини қабул қилган тақдирда қонун Қонунчилик палатаси томонидан одатдаги тартибда

қайта кўриб чиқилиши керак. Қонунни Қонунчилик палатасида қайта кўриб чиқишда келишув комиссиясининг баённомасида мавжуд бўлган таклифларгина муҳокама қилинади. Келишув комиссиясининг лоақал битта таклифи рад этилган тақдирда Қонунчилик палатаси, Сенат келишув комиссиясига янги таклифларни тақдим этиш учун палата томонидан маъқулланган тузатишларни инобатга олган ҳолда ишни давом эттиришни таклиф қилиши мумкин. Агар Сенат қонунни келишув комиссиясининг таҳририда маъқулламаса, у рад этилган қонун сифатида Қонунчилик палатасига қайтарилиши керак. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг регламенти тўғрисида”ги Қонуннинг 15^1-моддасида Сенат томонидан рад этилган қонунни Қонунчилик палатаси томонидан қайта кўриб чиқиш тартиби белгиланган. Унга кўра, Сенат томонидан рад этилган қонун Қонунчилик палатаси томонидан бир ойлик муддатда қайта кўриб чиқилиши лозим.

Масъул қўмита Сенат томонидан рад этилган қонун юзасидан хулоса беради. Масъул қўмитанинг хулосаси олинганидан кейин қонунни Қонунчилик палатаси томонидан қайта кўриб чиқиш масаласи белгиланган тартибда Қонунчилик палатаси мажлисининг кун тартибига киритилади.

Сенат томонидан рад этилган қонунни қайта кўриб чиқишда Қонунчилик палатаси қуйидаги қарорлардан бирини қабул қилади:

юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш учун белгиланган тартибда келишув ҳайъатини тузиш;

қонунни Қонунчилик палатаси томонидан аввалги қабул қилинган таҳрирда қабул қилиш;

қонунни Қонунчилик палатасининг қайта кўриб чиқишидан олиб ташлаш.

Агар Қонунчилик палатаси Сенат томонидан рад этилган қонунни Қонунчилик палатаси депутатлари умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан яна маъқулласа, қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилади.

Ўзбекистон Республикаси конституциявий қонунларининг, Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномаларини ратификация қилиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунлари Ўзбекистон Республикасининг Президенти томонидан имзолангунига қадар Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди томонидан Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқлиги аниқланади.

4. Қонунни имзолаш ва эълон қилиш. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 84-моддасига кўра Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун қабул қилинган куни дан эътиборан ўн кундан кечиктирмай Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига юборилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати маъқуллаган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида юборилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қонун ўттиз кун ичида имзоланади ва эълон қилинади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига қайтарилади. Агар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонунни қайта кўриб чиқишда Қонунчилик палатаси депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан қонунни яна маъқулласа, қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига Қонунчилик палатаси томонидан юборилади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун юзасидан Қонунчилик палатаси ва Сенат юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш учун Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенат аъзолари орасидан тенглик асосида келишув комиссиясини тузиши мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президенти қонунни ўз эътирозлари билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қайтаришга ҳақли.

Агар қонун аввалги қабул қилинган таҳририда тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан маъқулланса, қонун Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан ўн тўрт кун ичида имзоланиши ва эълон қилиниши керак.

Қабул қилинган ва Президент имзолаган қонуннинг матни Олий Мажлисга сақлаш ва эълон қилиш учун юборилади. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари агар ҳужжатнинг ўзида бошқа муддат кўрсатилган бўлмаса, расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 28-моддасида “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар расмий нашрларда эълон қилиниши керак. Расмий эълон қилинмаган қонун асосида ҳеч ким ҳукм қилиниши, жазога тортилиши, мол-мулкидан ёки бирон-бир ҳуқуқидан маҳрум қилиниши мумкин эмас” деб белгилаб қўйилган. Зеро, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг эълон қилиниши улар қўлланилишининг мажбурий шартидир.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар эълон қилинадиган расмий манбалар ҳисобланади.

11.4. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ЮРИДИК ТЕХНИКАНИНГ РОЛИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш мураккаб ва давлат аҳамиятига эга бўлган масъул вазифадир. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва қабул қилишда қатор талабларга амал қилиниши лозим. Бундай талаблар юридик техника қоидаларни қўллашда намоён бўлади.

> **Юридик техника** – бу ваколатли давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш, расмийлаштириш, амалдагиларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, эскиларини бекор қилишда ҳамда индивидуал юридик ҳужжатлар, яъни ҳуқуқни қўллаш ҳужжатларини қабул қилиш жараёнида фойдаланиладиган услублар, усуллар, йўллар ва воситалар, шунингдек амалий кўникмалар мажмуидан иборат.

Юридик техниканинг энг муҳим талабларидан бири – бу ҳар бир яратилган қонун, энг аввало, мантиқий изчилликка асосланган ҳолда бир-бирига боғлиқ ва ҳар бири олдинги норманинг мазмунидан келиб чиқадиган нормалар тизимидан иборат бўлишидир. Яъни ҳар бир норма яхлит бир тизимнинг мустақил, бироқ ўзигача ва ўзидан кейинги нормаларга мазмунан боғлиқ бирлиги сифатида жойлаштирилиши лозим.

Бунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг, жумладан, қонун ҳужжатининг бирон-бир нормаси бошқа нормага мазмунан зид келмаслигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳар бир норма ягона тизимнинг бўғини сифатида умумий қонун ҳужжати йўналишига мос келиши лозим. Бироқ бу фикр бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат ичида зиддият бўлмаса бўлди дегани эмас, албатта. Алоҳида олинган норматив-ҳуқуқий ҳужжат яхлит қонунчилик тизимидаги барча ҳуқуқий нормаларга зид келмаслиги лозим. Демак, ҳуқуқий тизимда ўзаро зиддиятлар бўлмаслигига эришиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни юридик-техник жиҳатдан расмийлаштириш қоидалари бир қатор қонун ва қонуности ҳужжатларида белгилаб қўйилган. Хусусан, қонун ҳужжатларига кўра норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг матни лўнда, оддий ва равон тилда баён этилиши лозим. Бунда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатда фойдаланиладиган тушунчалар ва атамалар турлича изоҳлаш имкониятини истисно этадиган, уларнинг қонун ҳужжатларида қабул қилинган маъносига мувофиқ ягона мазмунда қўлланилиши талаб этилади. Айни пайтда эскирган ва кўп маънони англатадиган сўзлар ва иборалар, мажозий таққослашлар, сифатлашлар, киноялар қўлланилишига йўл қўйилмаслиги лозим.

Албатта норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳаётийлигини таъминлашда уни амалга оширишнинг ҳуқуқий воситалари, шу жумладан молиялаштириш манбалари, рағбатлантириш, мукофотлаш ва назорат қилиш чора-тадбирлари кўрсатилиши муҳимдир. Шунингдек, давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг, мансабдор шахслар ҳамда фуқароларнинг мажбуриятларини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатда ушбу мажбуриятларни бузганлик учун жавобгарлик чоралари, агар бундай чоралар қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган бўлса ёки алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжатда белгиланмаслиги керак бўлса, назарда тутилиши зарур. Акс ҳолда ушбу ҳужжатлар декларатив характерга эга бўлиб, уларнинг ижросини амалиётда таъминлаш механизмлари суст бўлиб қолади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат унинг қабул қилиниши сабаблари ва мақсадларига оид тушунтиришни қамраб олган муқаддимага эга бўлиши мумкин. Айни пайтда муқаддимага ҳуқуқий нормалар киритилмаслигини ҳам айтиб ўтиш зарур.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришда ҳуқуқ нормаларини қисм, бўлим, кичик бўлим, боб, параграф, моддаларга ажратиб бериш муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, ҳуқуқ нормалари ифодаланган моддалар тартиб рақамига эга бўлиб, ўз

навбатида, у қисмлар, бандлар, кичик бандлар ва хатбошиларни қамраб олиши мумкин.

Зарур ҳолларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатда юридик, техник ва бошқа махсус атама ва тушунчалар, шунингдек қўлланилган қисқартмаларнинг изоҳи берилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришда уларнинг ҳажмини кенгайиб кетишининг олдини олиш, такрорлашларга йўл қўймаслик, тартибга солинадиган муносабатларнинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ҳавола (бланкет норма)лар қўлланилади. Шу билан бирга, ҳаволалар аниқ бўлиши ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ёхуд унинг алоҳида қоидаларини кўрсатиши керак.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қонунийлиги ва расмийлигини таъминлашда уларнинг реквизитлари муҳим ўрин тутади. Амалдаги қонунчиликка биноан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қуйидаги реквизитларга эга бўлиши талаб этилади:

ҳужжатнинг тури ва номи;

ҳужжат қабул қилинган жой, сана, рақам;

тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжат матнини тасдиқлашга расман ваколати бўлган шахснинг лавозими, имзоси, исмининг бош ҳарфи ва фамилияси.

Айни пайтда қабул қилинаётган ҳар қандай норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда унинг кучга кириш муддати кўрсатилиши лозим.

Юридик техника қоидаларидан яна бири бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тил қоидаларига мос ҳолда тайёрланишидир. Шу боис норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар матнини тайёрлашда адабий тилнинг муҳим шакли ҳисобланадиган қонун тили қоидаларига қатъий амал қилиш лозим. Ўз навбатида, қонун тили алоҳида махсус бир тил тушунчасини англатмайди. У “қонун тили” деб номлансада, миллий адабий тилнинг ажралмас бир таркибий қисми ҳисобланади. “Қонунчилик тили”, “қонун тили” атамалари шу маънодаки, унда қонун чиқарувчининг ўз фикрини ва мажбурий ҳуқуқий нормаларни ифодалашда тил воситаларидан қандай фойдаланиши тушунилади. Тил жамиятдаги барча масалалар бўйича инсонларнинг ўзаро муомала воситаси бўлса, қонун тили эса унинг муҳим бир таркибий қисми сифатида ижтимоий ҳаётнинг қонун, ҳуқуқ иш кўрадиган соҳасига тааллуқлидир[1].

Маълумки, ҳар қандай қонун ўз матнига эгадир. Матн эса, ўз навбатида, мантиқий, грамматик асосларга эга бўлиб, улар ёрдамида

[1] Қаранг: Саидов А.Х., Кўчимов Ш.Н. Қонунчилик техникаси асослари. –Т.: Адолат, 2001. –Б.40–41.

матнда мужассамлашган ахборот тегишли ҳуқуқ субъектига етказилади. Қонунчилик матнининг лингвистик асосини сўз, сўз бирикмалари, гап каби лексик, синтактик бирликлар ташкил қилади. Қонун матнининг грамматик таркибий элементлари сифатида орфография (имло қоидалари) ва пунктуация (тиниш белгилари тизими) ни кўрсатиш мумкин. График стандартлар эса қонун матни, унинг таркибий қисмларига лўндалик ва тузилмавийлик хусусиятини беради. Бинобарин, қонун матнининг барча элементлари ўзаро боғлиқ бўлиб, улар бир-бирини тўлдириб туради. Ҳуқуқ нормаларини грамматик жиҳатдан тўғри баён қилиш, ўз навбатида қонунчилик ҳужжатларини тузиш ва улар билан ишлашда муҳим аҳамият касб этади.

Қонун ижодкорлигида адабий тил меъёрларига тўлиқ риоя қиилш лозим. Қонунчилик тилига расмий услуб, яъни аниқлик, оддийлик, лўндалик, каби хусусиятлар тегишлидир. Ҳуқуқий воқелик расмиятчиликсиз бўлмайди, чунки ҳуқуқ билан ўрнатилган тартибот расман шакллантирилган андозасиз мавжуд бўла олмайди.

Қонун ҳужжатлари аҳолининг кенг доирасига қаратилган бўлади. Шу боис қонунчилик тилининг ўта мураккаб ва сунъий тарзда катта ҳажмли бўлиши мақсадга мувофиқ эмас. Бинобарин, қонунчилик ҳужжатлари аниқ ва тушунарли бўлиши ҳамда улар келажакда юзага келадиган ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилганлиги ва давлат иродасини ифодалаши билан ҳам тавсифланади.

Шу билан бирга, бугунги кунда илмий ва технологик тараққиёт ҳамда ривожланиш жараёнларининг жадал суръатлар билан кечаётганлиги ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар ва ўз-ўзидан қонун тилининг ҳам мураккаблашувига олиб келади. Шу жиҳатдан қараганда, бундай шароитларда қонунчилик тилини оддий тарзда баён этиш ва барча учун тушунарли бўлишини таъминлаш анча мураккаб масаладир. Бундан ташқари, қонун тилини сунъий ва мақсадга мувофиқ бўлмаган тарзда соддалаштириш ҳам салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Мазкур фаолиятда юридик, сиёсий, илмий атамаларни ўз ўрнида, қўллаш амалиёт учун муҳим аҳамият асб этади. Қонун матнининг қисқа ва мухтасар ифодаланиши, унинг мазмун моҳиятини тушуниш билан бирга амалиётда ижросини таъминлашни ҳам енгиллаштиради.

Назорат учун саволлар

1. Қонун давлатнинг олий вакиллик органи (ёки референдум орқали халқ) томонидан белгиланган тартибда қабул қилинадиган, энг муҳим ва барқарор ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган олий юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат бўлиб, уни тайёрлаш муайян босқичларда амалга оширилади.

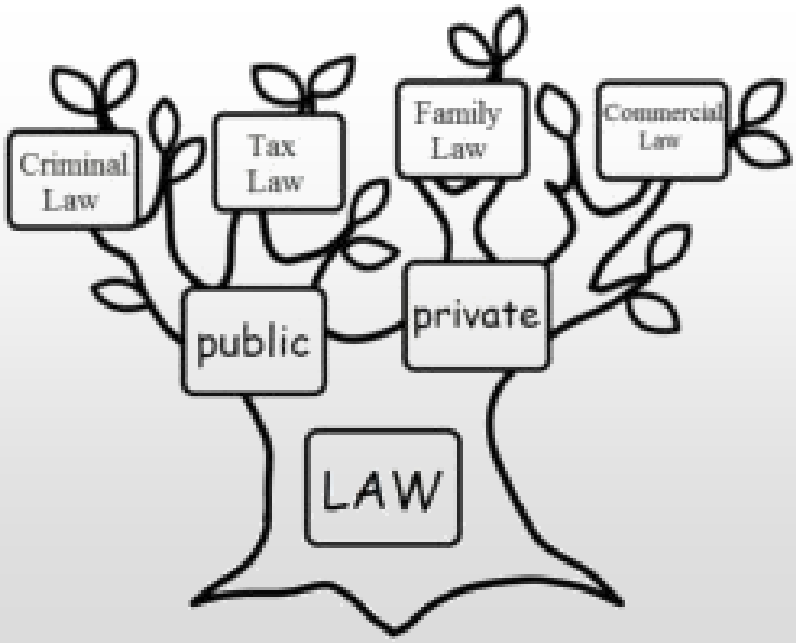
Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат томонидан маъқулланган қонун имзолаш учун Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилди. Президент эса қонуннинг айрим моддаларига эътироз билдириб, тавсия ва таклифлар билан уни Қонунчилик палатасига қайтарди. Президент томонидан қайтарилган қонун тўғридан-тўғри қайта кўриб чиқиш учун Қонунчилик палатаси мажлисининг кун тартибига киритилди. Лекин Қонунга ҳеч қандай ўзгартириш ва қўшимчалар киритилмасдан, у Қонунчилик палатаси депутатлар умумий сонининг кўпчилик овози билан қабул қилинди ва имзолаш учун Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилди. Президент қонунни Қонунчилик палатаси томонидан қайта кўриб чиқиш тартибига амал қилинмаганлигини таъкидлаб, қонунни имзоламади.

Қонун ижодкорлиги босқичларини муҳокама қилиш орқали вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.

2. 2016/2017 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасида касб-ҳунар коллежи ва академик лицейларни 467.019 ўқувчи битирган. Шунингдек, мамлакатимизда фаолият юритаётган олий таълим муассасаларига 729.447 абитуриент ҳужжат топширган. 2017/2018 ўқув йилида Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш бўйича умумий квота бакалаврлар учун 66.316 нафар этиб белгиланган. Рақамлардан ҳам кўриниб турибдики, олий таълим олишга бўлган эҳтиёж билан белгиланган квота ўртасида жуда катта фарқ мавжуд. Шундан келиб чиқиб бир гуруҳ ота-оналар ва абитуриентлар бу ҳақда ижтимоий тармоқлар ва бошқа интернет сайтларида кенг муҳокамалар олиб борди. Мазкур ҳолатга янгиликларни ёритиб борувчи интернет нашри эътиборсиз қолмади ҳамда бу ҳақда мақола тайёрлади ва бунда мамлакатимизда нодавлат олий ўқув муассасаларини ташкил этиш орқали муаммони ҳал қилиш мумкинлиги тўғрисида фуқароларнинг муносабатини аниқлаш учун сўровнома ўтказди. 10 минг нафар сайт фойдаланувчилари ушбу таклифни маъқуллаб виртуал овоз берди. Нашр таҳририяти таълимга оид қонунчиликка нодавлат

олий ўқув муассасаларини ташкил этиш имконини берадиган нормаларни киритиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига ташаббус билан чиқди. Қонунчилик палатаси қонун лойҳасини киритиш тартибига амал қилинмаганлигини таъкидлаб, мазкур ташаббусни қабул қилмади.

Қонунчилик ташаббусини субъектлари доирасини муҳокама қилиш орқали вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.



12-МАВЗУ. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқий тизим тушунчаси ва унинг таркибий тузилиши.
2. Ҳуқуқ тизими тушунчаси ва тузилиши.
3. Ҳуқуқ соҳаси ва ҳуқуқ институти тушунчалари.
4. Ҳуқуқ тизимини соҳаларга ажратиш асослари.
5. Моддий ва процессуал ҳуқуқ.
6. Ҳуқуқ тизимини хусусий ва оммавий ҳуқуққа ажратиш.
7. Ўзбекистон ҳуқуқ тизимининг асосий соҳалари тавсифи.
8. Ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими.
9. Қонунчиликни тизимлаштириш тушунчаси ва турлари.

Расм paolinamarinova.com сайтидан олинган

12.1. ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШИ

Ҳуқуқий тизим деганда муайян бир мамлакатда амалда бўлган объектив ҳуқуқ тушунилади. Бошқача айтганда, муайян мамлакатнинг ҳуқуқий тизими ушбу давлатнинг ҳудудида амал қиладиган ва жамиятдаги ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган ҳуқуқдир. Бугунги кунда сиёсий харитада 200 дан ортиқ давлат мавжудлигини эътиборга оладиган бўлсак, демак, шунча ҳуқуқий тизим шаклланган.

“Ҳуқуқий тизим” атамаси қуйидаги уч маънода қўлланилади:

- ижтимоий-иқтисодий маънода (бунда у умуман “ҳуқуқнинг ижтимоий-иқтисодий тури” тушунчасига тўғри келади);
- бирор мамлакатнинг ҳуқуқий тизими маъносида;
- турли мамлакатлар ҳуқуқий тизимларининг бирлиги маъносида.

Ҳуқуқий тизимларнинг қуйидаги турларини ажратиб кўрсатиш мумкин: роман-герман (континентал) ҳуқуқ оиласи; умумий (англо-саксон) ҳуқуқ оиласи; Скандинавия мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари; Лотин Америкаси мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари; Узоқ Шарқ мамлакатларининг ҳуқуқий тизимлари; диний-анъанавий ҳуқуқ оиласи; социалистик ҳуқуқ оиласи; аралаш ҳуқуқий тизимлар.

Тизим юнонча “systeme” сўзидан олинган бўлиб, ўзбек тилида “яхлит”, “қисмлардан иборат” деган маъноларни англатади.

Ҳуқуқий тизимнинг таркибий қисмларини қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1) норматив хусусиятга эга бўлган таркибий элементлар: а) ҳуқуқ; б) ҳуқуқ тизими; в) ҳуқуқий принциплар; г) ҳуқуқнинг манбалари;

2) ҳаракатда (муайян жараён орқали) ифодаланадиган таркибий элементлар: а) ҳуқуқ ижодкорлиги; б) ҳуқуқни амалга ошириш, қўллаш жараёни; в) ҳуқуқий муносабатлар; г) ҳуқуқий тартибга солиш механизми;

3) ғоявий – мафкуравий мазмунга эга бўлган элементлар: а) ҳуқуқий онг; б) ҳуқуқий маданият; в) ҳуқуқий мафкура; г) ҳуқуқий сиёсат; д) юридик фан; е) қонунийлик муҳити ва ҳуқуқий тартибот режими;

4) ташкилий – таркибий элементлар: а) юридик муассасалар, яъни ҳуқуқий фаолият билан шуғулланувчи давлат органлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар[1].

12.2. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ ТУШУНЧАСИ

Ҳуқуқ тизими – бу ижтимоий муносабатларнинг характери билан боғлиқ бўлган ҳуқуқнинг ички тузилиши бўлиб, у ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ институтлари ва ҳуқуқ соҳаларининг қатъий илмий изчилликда жойлашган тартибидир.

Ҳуқуқ тизимининг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

− ҳуқуқ тизими муайян жамиятда амалда бўлган ҳуқуқнинг объектив сифатидир, уни аввалдан белгиланган режа асосида барпо этиш мумкин эмас;

− ҳуқуқ тизими тўлалигича ҳуқуқ нормалари билан мустаҳкамланадиган ва тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар тизимига мувофиқ келади. Шу жиҳатдан олганда, ҳуқуқ ижтимоий ҳодиса сифатида нафақат ўзида, балки ички тузилиши орқали ҳам жамият хусусиятларини ифода этади;

− ҳуқуқ тизими тарихий ўзгарувчан, у жамият тараққиёти билан мутаносиб равишда тадрижий жараёнларни босиб ўтади;

− ҳуқуқ тизими таркибига кирувчи ўзаро алоқада бўлган соҳалар бир-бирини такрорламайди ва аксинча бир-бирини тўлдиради;

− ҳуқуқ тизими ижтимоий муносабатлар мазмуни билан боғлиқ ҳолда, объектив равишда шаклланади;

− ҳуқуқ тизими яхлит тизим сифатида ҳуқуқнинг ички тузилишини, яъни бу тизим қандай ички “қурилма”дан иборатлигини кўрсатади;

− ҳуқуқ тизими уни ташкил этувчи юридик нормаларнинг муайян гуруҳларга бирлашишини кўрсатади;

− ҳуқуқ тизими ҳуқуқ нормалари ва унинг гуруҳлари ўзаро фарқланишини кўрсатади;

− ҳуқуқ тизими ижтимоий муносабатларнинг хусусияти ва уларнинг ўзига хослиги ҳуқуқ нормаларининг ҳам маълум даражада ихтисослашувини тақозо этади.

[1] Одилқориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий қадриятлар: Монография. – Т.: SMI-ASIA, 2010. – Б. 27-30.

Ҳуқуқ тизимининг қуйидаги таркибий қисмлари мавжуд: а) ҳуқуқ нормаси; б) ҳуқуқ институти; с) ҳуқуқ соҳаси.

12.3. ҲУҚУҚ СОҲАСИ ВА ҲУҚУҚ ИНСТИТУТИ ТУШУНЧАЛАРИ

Ҳуқуқ институтлари – бу ўзаро боғлиқ бўлган бир турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари гуруҳидир. Масалан, фуқаролик ҳуқуқи соҳасида – мулк ҳуқуқи институти, жиноят ҳуқуқи соҳасида – давлатга қарши жиноятлар институти кабилар амал қилади. Ушбу ҳуқуқ институтлари ўзлари тегишли бўлган ҳуқуқ соҳасининг ички таркибий қисмидир. Ўз навбатида, юқоридаги мисолда биринчиси – мулкий муносабатларни, иккинчиси давлатга қарши жиноят қилишдан келиб чиқадиган муносабатларни тартибга солувчи нормаларнинг мустақил гуруҳини ташкил этади. Бу соҳадаги ҳуқуқ институтлари бирлашиб, муайян ҳуқуқ соҳаси сифатида намоён бўлади.

Ҳуқуқ соҳаси – бу ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасини тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари ва ҳуқуқ институтларининг йиғиндисидир. Масалан, молиявий муносабатлар молия ҳуқуқ соҳаси билан, меҳнат муносабатлари меҳнат ҳуқуқи соҳаси билан, ер билан боғлиқ муносабатлар ер ҳуқуқи соҳаси билан тартибга солинади ва ҳоказо. Ҳуқуқ соҳаси – ҳуқуқ тизимининг асосий қисми ва мустақил бўғини. Ҳар бир ҳуқуқ соҳасида тегишли ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг принцип ва қоидалари баён этилади.

Ҳуқуқ нормаси – давлат томонидан ўрнатиладиган ёки маъқулланадиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий хулқ-атвор қоидаси. Ҳуқуқ нормаси – ҳуқуқ тизимининг энг асосий, дастлабки таркибий қисми бўлиб, давлат жорий этган, бажарилиши жамиятнинг барча аъзолари учун мажбурий бўлган, ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи юриш-туриш қоидасидир. Ҳуқуқ нормаси умумий, яъни ҳаммага тааллуқлидир. Унда субъектларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, рағбатлантириш ёки бажармаганлик учун таъсир чоралари белгиланади.

12.4. ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ СОҲАЛАРГА АЖРАТИШ АСОСЛАРИ

Ҳуқуқ тизимини соҳаларга ажратишда ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва методи муҳим мезон вазифасини ўтайди. **Ҳуқуқий тартибга солиш предмети деганда** ҳуқуқ нормалари таъсири доирасида бўлган муносабатлар тушунилади. Яъни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши зарур бўлган ҳар қандай ижтимоий муносабат ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этади.

Ҳуқуқий тартибга солиш методи – мавжуд ижтимоий муносабатларга ҳуқуқнинг таъсирида қўлланиладиган усуллар, воситалар мажмуидир. Ҳуқуқий тартибга солиш предмети ҳуқуқ нормалари билан қандай муносабатлар тартибга солинишини англатса, ҳуқуқий тартибга солиш методи эса ушбу муносабатлар қандай усул ва воситалар ёрдамида тартибга солинишини билдиради. Ҳуқуқий тартибга солиш методи ҳуқуқни соҳаларга ажратишда тартибга солиш предмети каби бирламчи аҳамиятга эга бўлмасада, уларнинг ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлигини оширишда муҳим ҳисса қўшади.

Тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар доирасига оид, яъни предмет бўйича амалдаги ҳуқуқ соҳалари кўпинча ўзаро жуда яқин бўлиб, айрим ҳолларда ҳатто шаклан бир-бирига мос ҳам келади.

Ҳуқуқ соҳаларида ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир этишнинг қуйидаги методларидан, яъни буйруқ ёки кўрсатма, ман этиш ёки тақиқлаш ва рухсат бериш кабилардан фойдаланилади.

Масалан, маъмурий ҳуқуқ учун давлат-ҳокимият кўрсатмалари бериш методи, фуқаролик ҳуқуқи учун тенглик, рухсат бериш методи, меҳнат ҳуқуқи учун адолатли тақдирлаш ва рағбатлантириш методи, жиноят ҳуқуқи учун жазо таҳдиди билан ман этиш методи ва бошқалар.

12. 5. МОДДИЙ ВА ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚ

Моддий ҳуқуқ – ижтимоий муносабатларни тартибга солишни таъминловчи ҳуқуқ нормалари тизими. Моддий ҳуқуқ нормалари ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқ ва бурчлари, уларнинг ҳуқуқий ҳолати, ҳуқуқий тартибга солиш доирасини белгилайди.

Моддий ҳуқуқни амалга ошириш шакллари ва тартибини, уни ҳимоя қилиш шартларини мустаҳкамловчи процессуал ҳуқуқдан фарқли ўлароқ моддий ҳуқуқ ижтимоий муносабатларга уларни

тўғридан-тўғри, бевосита ҳуқуқий тартибга солиш орқали таъсир кўрсатиш имконини беради.

Моддий ҳуқуқ нормалари мулкчилик шаклларини, мол-мулк ва шахсларнинг юридик ҳолатини, давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларини ташкил этиш тартиби ва уларнинг тузилмасини, ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик асослари ва уларнинг чегараларини белгилайди.

Ҳуқуқ тизимида ҳуқуқнинг моддий (фуқаролик, жиноят ҳуқуқи) ва процессуал (фуқаролик процессуал, жиноят-процессуал ҳуқуқи) тармоқлари фарқланади. Бироқ аксарият ҳолларда ҳуқуқнинг айни бир соҳаси (кўпинча қонунчилик тармоғи) моддий-ҳуқуқий нормаларни ҳам, процессуал-ҳуқуқий нормаларни ҳам ўз ичига қамраб олади (масалан, конституциявий, маъмурий, молия, меҳнат, солиқ, божхона ҳуқуқи).

Моддий ва процессуал ҳуқуқ ўртасида аниқ чегара мавжуд эмас, айрим ҳуқуқ институтлари аралаш хусусиятга эга. Масалан, вакиллик бир вақтнинг ўзида ҳам моддий, ҳам процессуал ҳуқуқ институти ҳисобланади, даъво қўзғатиш муддатининг ўтиши роман-герман ҳуқуқий тизимида моддий ҳуқуққа, англо-саксон ҳуқуқий тизимида эса процессуал ҳуқуққа киради.

Процессуал ҳуқуқ – ҳуқуқларни амалга ошириш, мажбуриятларни бажариш ва ижро этиш тартибини белгиловчи нормалар. Процессуал ҳуқуқ моддий ҳуқуқ нормаларини қўллаш жараёни ва тартибини белгиловчи нормалар йиғиндисидир. Хусусан, ушбу нормалар жиноий, фуқаролик, иқтисодий, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини кўриб чиқиш ва ҳал этиш тартибини белгилаб беради. Жиноят-процессуал кодекси, Фуқаролик процессуал кодекси, Иқтисодий процессуал кодексида кўрсатилган нормалар шулар жумласидандир.

12.6. ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ХУСУСИЙ ВА ОММАВИЙ ҲУҚУҚҚА АЖРАТИШ

Роман-герман ҳуқуқ оиласи хусусиятларидан бири ҳуқуқнинг оммавий ва хусусий ҳуқуққа бўлинишидир. Хусусий ҳуқуқ алоҳида шахсларнинг эҳтиёжини қондириш ва манфаатини ҳимоя қилишга қаратилган бўлса, оммавий ҳуқуқ давлатнинг умумий манфаатларини муҳофаза этади. Хусусий ва оммавий ҳуқуқнинг шаклланиши қадимги Рим ҳуқуқига бориб тақалади. Унда Jus publicum ва jus privatum

ажратилган бўлиб, уларга Рим юристлари тавсиф берган. Хусусан, Ульпианнинг фикрига кўра, оммавий ҳуқуқ – Рим давлатининг мавқеи ва мақомига (“ad statum rei Romanae spectat”), хусусий ҳуқуқ эса алоҳида шахслар манфаатига тааллуқлидир (“ad Singulorum itilitatem”).

Демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятида қонун жамиятга таъсир кўрсатишнинг асосий воситаси бўлади, ҳуқуқ эса ижтимоий муносабатларни тартибга солиш вазифасини бажаради.

Ҳар қандай давлат миллий ҳуқуқий тизим бўлишини тақозо этади. Унинг асосий белгиси – оммавий ва хусусий ҳуқуқ, марказий вазифаси эса фуқаролик жамиятидаги хусусий ва умумий (оммавий) манфаатларнинг энг мақбул нисбатини кафолатлашдир. Оммавий ва хусусий манфаатлар барча замонларда энг либерал демократик жамиятлардан тортиб тоталитар жамиятларгача мавжуд бўлган. Хусусий ва оммавий манфаатлар нисбати, шу жумладан оммавий ва хусусий ҳуқуқнинг қўлланиш даражаси конституциявий, сиёсий, иқтисодий тузум, биринчи навбатда мулкка эгалик қилишнинг шакли, шунингдек мулкнинг баъзи шахсларга тегишлилиги ёки умумий мулк бўлиши билан боғлиқ. Оммавий ва хусусий ҳуқуқ бир-биридан юридик хусусияти, ижтимоий муносабатларга таъсир қилиш усуллари билан фарқ қилади. Оммавий ҳуқуқ давлат қатнашган муносабатларни тартибга солади. Бу эса императив нормалар орқали амалга ошади. Оммавий ҳуқуқ жамиятни бошқариш, давлат иқтисодиётини ташкил қилиш, аҳолини ижтимоий муҳофаза этиш, шунингдек фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ҳамда умумий ва хусусий мулкларини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Хусусий ҳуқуқ эса давлат қатнашмайдиган ижтимоий муносабатларни тартибга солади. Ҳуқуқнинг бу турида субъектлар ўртасидаги муносабат мувофиқлаштириш ва автоном усулда амалга оширилади. Хусусий ҳуқуқда нормалар диспозитив хусусиятга эга бўлади. Хусусий ҳуқуқ фуқароларнинг шахсий ҳаёти, ижтимоий муносабатлари, шунингдек товар-пул муносабатлари, меҳнат муносабатларини ўз ичига олади. Ҳуқуқнинг бу турида давлат фақат хусусий ҳуқуқ билан тартибга солинадиган муносабатларда қатнашади.

Масалан, фуқаролик ҳуқуқий муносабатларида давлат мулк эгаси сифатида ёки хусусий ҳуқуқ билан тартибга солинадиган оммавий манфаатлар ва бошқа муносабатларни ҳал қилишда хусусий ҳуқуқдан фойдаланади. Фуқаролик ва меҳнат муносабатларида эркин рақобатни шакллантириш, монополияни тугатиш, иқтисодий жиҳатдан заифроқ бўлган томоннинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида оммавий ҳуқуқ нормалари қўлланилади.

Оммавий ва хусусий ҳуқуқнинг ўзаро таъсири натижасида фуқаролик ҳуқуқининг меҳнат ҳуқуқи, экология, яъни табиий ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқи каби соҳалари ажратилади.

Демак, **оммавий ҳуқуқ** – бу умумий оммавий ва давлат манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилган ҳуқуқ соҳаларидир. Масалан, конституциявий, жиноят, маъмурий ҳуқуқ ва бошқалар. **Хусусий ҳуқуқ** – бу алоҳида шахслар (жисмоний ва юридик шахслар) эҳтиёжини қондириш ва манфаатини ҳимоя қилишга қаратилган ҳуқуқ соҳалари. Масалан, фуқаролик, оила, меҳнат ҳуқуқи ва бошқалар.

12.7. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ ВА ҚОНУНЧИЛИК ТИЗИМИ

Ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими тушунчаларини ўзаро нисбати қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, ҳуқуқ тизими ҳам, қонунчилик тизими ҳам битта феномен, яъни ҳуқуқни ифодалайди; бири ички, иккинчиси эса ташқи томондан;

иккинчидан, ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими шакл ва мазмун жиҳатдан ўзаро боғлиқ;

учинчидан, ҳуқуқ тизими қонунчиликни тизимлаштиришда асос бўлиб хизмат қилади. Хусусан, қонунчиликни тизимлаштиришнинг олий шакли бўлмиш кодекслаштириш соҳавий асосларда амалга оширилади. Аксарият кўпчилик кодекслаштирилган ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқнинг муайян соҳаларига мувофиқ келади;

тўртинчидан, ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими ҳар қандай демократик давлат ҳуқуқий тизимининг мазмун-моҳиятини ифода этади;

бешинчидан, ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизимининг ўзаро алоқадорлиги ижтимоий муносабатлар тизимини ҳуқуқий тартибга солишнинг янада сифатли ҳамда самарали амалга оширилишига хизмат қилади.

Қонунчилик ҳуқуқни ифода этишнинг ташқи шакли сифатида тизимлаштирилиши лозим бўлган ҳодисадир. Тизимлаштириш қонунчиликдан фойдаланишни сезиларли даражада енгиллаштиради, аҳоли учун муайян қулайликлар яратади. Қонунчилик тизими ҳуқуқнинг ташқи ифодаси сифатида унинг ички тузилишини ифодаловчи ҳуқуқ тизими билан ўзаро боғлиқ. Бироқ уларнинг ўзаро таъсири доим ҳам тўғри баҳоланавермайди. Масалан, кўпчилик олимлар ҳуқуқнинг соҳаларга ажратилишини қонунчиликнинг

тизимлаштирилиши даражасига боғлиқ деб ҳисобламайди ҳамда унинг объектив омиллар таъсирида амалга ошишини таъкидлайдилар. Ҳақиқатан ҳам, қонунчиликнинг тизимлаштирилиши ёки кодекслаштирилиши янги ҳуқуқ соҳасини яратмайди. Масалан, Ҳаво кодекси, Шаҳарсозлик кодексларининг мавжудлиги ҳали уларга мутаносиб ҳуқуқ соҳаларининг ҳам мавжудлигидан далолат бермайди. Ёки аксинча ҳуқуқнинг ҳамма соҳалари ҳам "ўз" кодексларига эга эмас.

Ҳ.Одилқориевнинг фикрича, қонунчилик икки хил маънода қўлланилади: 1) қонунчилик – бу давлат ҳокимияти органи томонидан қонунлар чиқаришга қаратилган ўз функциясини амалга ошириш усули; 2) қонунчилик – бу мамлакатда амал қилувчи барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар йиғиндиси[1]. Демак, ҳуқуқ нормаларини бирлаштирган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонунчилик тизимини ташкил этади. "Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддаси мазмунига мувофиқ қонунчиликнинг вертикал тизими қуйидаги тартибда жойлашган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан иборат: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси; Ўзбекистон Республикасининг қонунлари; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари; вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари; маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари.

Ҳуқуқ ва қонунчилик тизимлари ўзаро узвий боғлиқ тушунча ва ҳодисалар ҳисоблансада, уларнинг ҳар бири муайян жиҳатларда ўз мустақиллигини сақлаб қолади. Бундай мустақиллик даражаси ҳар икки тушунчанинг белгиларини ўзаро таққослаш асосида аниқланади. Ҳар икки ҳодиса ҳам давлат ва ҳуқуқ назариясининг тадқиқот объекти эканлигини инобатга олсак, уларни ўрганишда кенг тарқалган усуллардан бири қиёсий-ҳуқуқий методдан фойдаланиш аҳамиятга моликдир.

Ҳуқуқ тизими, яъни ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва методи ягоналиги мезони бўйича тартиблаштирилган норма (соҳалар, тармоқчалар, ҳуқуқ институтлари, умумий ва махсус қисмлар)лар ижтимоий муносабатларни ҳар томонлама тартибга солиш мақсадида таркиб топади. Қонунчилик тизими, яъни ижтимоий ҳаёт эҳтиёжлари тақозо этган объектив мезонлар асосида муайян тартибга келтирилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (ва уларнинг қисмлари – бўлим, боб, модда, қисм, банд, хатбоши ва бошқалар) эса ижтимоий бошқарув

[1] Одилқориев Ҳ.Т. Ўзбекистонда қонун чиқариш жараёни. -Т.: Ўзбекистон, 1995. –Б.10.

жараёнида ҳуқуқ нормаларидан самарали фойдаланиш мақсадларида шаклланади.

12.8. ҚОНУНЧИЛИКНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши, ўзгариши ва бекор бўлиши билан боғлиқ масалалар жуда кенг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар доираси билан тартибга солинади. Мазкур ҳужжатларни қўллаш жараёнини енгиллаштириш ва шу асосда ҳуқуқий тартибга солишнинг самарадорлигини оширишда қонунчилик ҳужжатларини тизимлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (қонунчилик)ни тизимлаштириш уларни тартибга солиш ва такомиллаштириш бўйича амалга ошириладиган фаолият бўлиб, у мазкур ҳужжатларни белгиланган ва ўзаро ички боғланган тизим ҳолига келтиришни англатади. Бинобарин, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш, қонунчиликни эскирган актлар ва ўзаро қарама-қарши нормалардан халос этиш, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан фойдаланишни енгиллаштириш ва соддалаштириш, жамиятнинг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онги даражасини оширишда катта аҳамиятга эга.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:

– қонунчиликни ривожлантириш ва янада такомиллаштириш;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тўғри англаш ва қўллаш;

– зарур бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат (норма)ни топишни енгиллаштириш;

– жорий қонунчиликдаги зиддиятлар, ноаниқликлар, такрорланишлар, бўшлиқларни бартараф этиш;

– ҳуқуқий муносабат субъектларининг ҳуқуқий онг ва маданиятини шакллантириш ва бошқа.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш турлари сифатида кодификация, инкорпорация, консолидацияни кўрсатиш мумкин.

Кодификация – бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни уларнинг мазмунига ўзгартириш киритиш орқали мантиқий асосда ягона ҳужжатга тизимлаштиришдир. Кодификация қилиш жараёнида эскирган нормалар тугатилади, бутун ҳуқуқ тизимидаги зиддиятлар

бартараф этилади, ҳуқуқий бўшлиқлар тўлдирилади. Кодификация қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни кодекслар чиқариш йўли билан тизимга солиш ҳисобланади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни кодификациялаш қуйидаги белгилари билан фарқланади:

Биринчидан, кодификациялаш фаолияти билан фақат ваколатли ҳуқуқ ижодкорлиги органлари конституциявий ва бошқа қонуний ваколатлар асосида шуғулланади.

Иккинчидан, кодификациялаш натижасида олдин амалда бўлганларидан жиддий фарқланувчи нормаларни ўз ичига олган янги норматив-ҳуқуқий ҳужжат яратилади.

Учинчидан, кодификациялаштирилган ҳужжат йиғма ҳужжат ҳисобланади. Чунки, унда олдин турли ҳужжатларда акс этган, лекин ижтимоий муносабатларнинг маълум бир соҳасини тартибга солишга хизмат қилган нормалар бир жойга жамланади.

Тўртинчидан, кодификацияланган ҳужжат ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасида амал қилувчи ҳужжатлар тизимида асосийси ҳисобланади.

Бешинчидан, кодификациялаш натижасида яратиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий муносабатларни узоқ вақт давомида тартибга солишга мўлжалланган. Улар ижтимоий ҳаётдаги эҳтимол тутилган ўзгаришларни ҳисобга олиб, келажакда юзага келадиган янада такомиллашган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш имкониятига эга бўлади.

Фанда кодификацияланган ҳужжатлар ўз мазмуни ва номига кўра қуйидаги турларга бўлинади:

а) қонун асослари – бу ҳуқуқнинг муайян соҳаси ёхуд давлат бошқаруви муайян доирасининг муҳим қоидаларини белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир. Кодификациялашнинг бундай шакли федератив ёки иттифоқ давлатларида қўлланилади.

б) кодекс – ижтимоий ҳаётнинг асосий соҳаларида амал қилувчи ҳамда ҳуқуқий тизимнинг барқарорлилигини талаб этувчи кодификациялашган ҳужжатларнинг энг кенг тарқалган туридир (Фуқаролик кодекси, Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси ва ҳоказолар).

Инкорпорация (лот. Incorporatio) – тизимлаштиришнинг бир тури бўлиб, бунда кодификациядан фарқли ўлароқ амалдаги қонунлар, фармонлар, ҳукумат қарорлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунига бирон-бир ўзгариш киритилмасдан, улар хронологик, алифбо, мавзу бўйича ёки ўзгача тартибда (масалан, ҳуқуқ соҳалари бўйича) тизимга солиб нашр қилинади. Қонунларни

инкорпорация қилиш орқали тизимлаштириш деярли барча давлатларда амалга оширилади. Улар кўп жилдли шаклда нашр этилиб, қонунларнинг чиқарилган вақтига қараб (хронологик), алфавит тартибида ва бошқа сифат ҳамда белгиларига қараб жойлаштирилади.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларида чиқарилган қонунлар Ўзбекистон Республикасининг янги қонунлари деган кўп жилдли хронологик тўплам сифатида нашр этилган эди. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг тўпламида муайян муддат давомида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар инкорпорация шаклида тизимлаштириб борилади.

Инкорпорациянинг уни амалга оширадиган субъектлар доирасига кўра уч тури мавжуд: расмий, норасмий ва официоз. **Расмий инкорпорация** деганда норматив-ҳуқуқий ҳужжатни чиқарган орган томонидан тўплам ва мажмуа шаклида тизимлаштириш тушунилади. **Норасмий инкорпорацияда** тизимлаштирилган тўпламлар тузиш бунинг учун махсус ваколати бўлмаган идора ва ташкилотлар томонидан амалга оширилади (масалан, юридик нашриётлар томонидан ёки илмий-тадқиқот муассасалари томонидан тизимлаштириш). **Официоз инкорпорация** деганда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш ваколатига эга бўлган идоралар томонидан умумлаштирилиши ва тўплам ёки мажмуа қилиб чиқарилиши тушунилади (одатда, бундай тизимлаштириш Адлия вазирлиги томонидан амалга оширилади). Инкорпорациянинг энг юқори кўриниши – қонунлар ва бошқа муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тўплаб, қатъий тартиб асосида мавзули (предметли) тизимлашдир. Бунда амалдаги барча қонун ҳужжатлари ёки қонун ҳужжатларининг маълум бир соҳаси, институтига тегишли бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар муайян тартибда жойлаштириб чиқилади.

Консолидация – бу тизимлаштиришнинг шундай шаклидирки, бунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмунига ўзгартиришлар киритилмайди, лекин бу ҳужжатлар мустақил юридик акт сифатида ўзининг кучини йўқотади. Консолидация норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштиришнинг инкорпорация ва кодификация ўртасидаги оралиқ шакли ҳисобланади. Консолидация натижасида бир турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган турли хил юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар умумлаштирилади ва шу асосда кераксиз такрорланиш ҳамда зиддиятлар бартараф этилади.

Назорат учун саволлар

1. Баъзи муаллифлар “ҳуқуқий тизим”ни “ҳуқуқ тизими” ибораси билан бир хил деб тушунади, бошқалар эса мазкур тушунча доирасида ҳуқуқий нормалар ва ҳуқуқий муносабатларнинг ўзаро дахлдорлигини назарда тутади. Учинчи гуруҳ мутахассислар “ҳуқуқий тизим тушунчаси норматив тузилма сифатида ҳуқуқнинг тузилишини, ваколатли органларнинг ҳуқуқ ижодкорлик ва ҳуқуқни қўллаш соҳасидаги фаолиятларини қамраб олади” деб таъкидлайди.

Ҳуқуқ тизими ва ҳуқуқий тизим ўртасида фарқларни муҳокама қилинг ва фикрингизни мисоллар ёрдамида ёритиб беринг.

2. Ҳуқуқ соҳалари ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасини тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар мажмуидан иборат ҳуқуқ тизимининг йирик таркибий қисмидир. Ҳозирги пайтда, Ўзбекистонда мавжуд энг асосий ҳуқуқ соҳалари ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари, предмети ва тартибга солиш усули хусусиятлари билан фарқланади. Шу билан бирга, ҳар бир соҳанинг яхлит ҳуқуқ тизимида эгаллаган ўрни, уларнинг ўзаро фарқларини аниқлашда муҳим ҳисобланади.

Ҳуқуқ соҳаларига ажратиш асослари ва Ўзбекистонда мавжуд ҳуқуқ соҳаларини мисоллар ёрдамида муҳокама қилинг.



13-МАВЗУ.
ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқий муносабатлар тушунчаси, белгилари ва турлари.
2. Ҳуқуқий муносабатларнинг юзага келиш асослари.
3. Ҳуқуқий муносабатлар таркиби.
4. Юридик факт тушунчаси ва турлари.
5. Ҳуқуқдаги презумпциялар ва фикциялар.

Расм bukvi.ru сайтидан олинган

13.1. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТ ТУШУНЧАСИ

Ҳуқуқий муносабатлар – шахслар ўртасидаги юридик алоқа бўлиб, бу уларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларида ифодаланади. Ўзаро ҳуқуқ ва бурчларсиз ҳуқуқий муносабат вужудга келмайди. Ҳуқуқий муносабатлар – бу ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинган бир қисми бўлиб, уларнинг субъектлари субъектив ҳуқуқ ва субъектив юридик мажбуриятларга эга бўлади.

Ҳуқуқий муносабатларнинг белгилари:

– ижтимоий субъектлар ўртасидагина юзага келадиган муайян алоқалар;

– ҳуқуқ нормалари асосида юзага келади;

– иродавий характерга эга (чунки муносабат юзага келиши учун камида битта томоннинг истаги талаб қилинади);

– давлат томонидан қўриқланади ва бажарилиши таъминланади;

– муайян предмет ёки ашёга ёхуд муайян хизмат (масалан, маҳсулот етказиб бериш)га нисбатан юзага келади ва шу асосда субъектлар ўзларига тегишли бўлган субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларни амалга оширади.

Ҳуқуқий муносабатларни қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

1) ҳуқуқ соҳаларига кўра: конституциявий, маъмурий, фуқаролик-ҳуқуқий, жиноят-ҳуқуқий, меҳнатга оид, оилавий ва бошқалар;

2) мазмунига кўра: умумий тартибга солувчи, нисбий, қўриқловчи;

3) тарафларнинг аниқлик даражасига кўра: мутлақ, регулятив;

4) мажбуриятлар характерига кўра: суст типдаги, фаол типдаги;

5) субъектларига кўра: умумий, муайян (конкрет);

6) таъсир этиш мақсадига кўра: статик, динамик;

7) генетик ва функционал алоқаларга кўра: моддий ва процессуал.

13.2. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ АСОСЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатлар юзага келиши учун **моддий асослар** (томонларнинг хоҳиш-истаги, манфаати) ва **юридик асослар** (мазкур ижтимоий муносабатни тартибга соладиган тегишли ҳуқуқ

нормасининг мавжудлиги; томонларнинг ҳуқуқ ва муомала лаёқатига эга бўлишлиги; юридик фактнинг мавжудлиги) бўлиши лозим.

13.3. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР ТАРКИБИ: СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТИВ ҲУҚУҚ ВА ЮРИДИК МАЖБУРИЯТЛАР

Ҳуқуқий муносабатларнинг элементлари: ҳуқуқ объекти, ҳуқуқ субъекти, юридик факт (ҳаракат ва ҳодиса)лар, субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбурият.

Ҳуқуқий муносабат объекти – бу ҳуқуқий муносабат субъектлари (иштирокчилари)нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қаратилган нарса, яъни ҳуқуқий муносабат нимага қаратилган бўлса, шу нарса унинг объектини ташкил этади.

Ҳуқуқий муносабатнинг объектлари қуйидагилар:

- моддий қадриятлар (ашёлар, мулк ва бошқалар);
- номоддий қадриятлар (ҳаёт, соғлиқ, шаън, қадр-қиммат ва бошқалар);
- маънавий ижод маҳсуллари (адабий асарлар, санъат, мусиқа, фан, компьютер дастурлари ва бошқалар);
- ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг фаолияти натижалари (масалан: маҳсулот етказиб бериш шартномаси, капитал қурилиш пудрати асосида юзага келадиган муносабатлар);
- қимматбаҳо қоғозлар ва ҳужжатлар (пул, акциялар, пластик карточкалар, дипломлар, шаҳодатномалар ва бошқалар).

Ҳуқуқий муносабат субъектлари – ҳуқуқий муносабатларнинг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларга эга бўлган иштирокчилари.

Ҳуқуқ субъекти – бу қонунга биноан ҳуқуққа эга бўлиш ва зиммасига юридик мажбуриятларни олиш лаёқатига эга бўлган жисмоний ёки юридик шахс.

Жисмоний шахс – бу муайян давлат фуқароси, хорижий давлатлар фуқароси, икки фуқароликка эга бўлган шахс, шунингдек фуқаролиги бўлмаган шахс.

Юридик шахслар – қонун бўйича фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг субъекти бўлган ташкилотлар (корхона, муассасалар). Юридик шахслар – ўз мулкида, хўжалик юритишда ва оператив бошқарувда алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкий ёки шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган,

судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилотлар (корхона, муассаса ва бошқалар).

Юридик шахслар мустақил баланс ёки сметага эга бўлиши керак.

Ҳуқуқий муносабат субъектлари элементлари: **ҳуқуқ лаёқати** ва **муомала лаёқати**.

Ҳуқуқ лаёқати – шахснинг қонунда назарда тутилган субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларга эга бўлиш лаёқати. Фуқароларнинг ҳуқуқ лаёқати у туғилган пайтдан эътиборан вужудга келади ва вафот этиши билан тугайди. Юридик шахс ўзининг таъсис ҳужжатларида назарда тутилган фаолияти мақсадларига мувофиқ фуқаролик ҳуқуқ лаёқатига эга бўлади. Юридик шахснинг ҳуқуқ лаёқати у тузилган пайтдан бошлаб вужудга келади (юридик шахс давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан бошлаб ташкил этилган ҳисобланади) ва уни тугатиш якунланган пайтдан эътиборан тугатилади.

Муомала лаёқати – фуқаро ёки юридик шахснинг ўз ҳаракатлари билан ҳуқуққа эга бўлиш ва ўзи учун мажбуриятлар яратиш қобилияти.

Фуқаронинг ўз ҳаракатлари билан фуқаролик ҳуқуқларига эга бўлиш ва уларни амалга ошириш, ўзи учун фуқаролик бурчларини вужудга келтириш ва уларни бажариш лаёқати (муомала лаёқати) у вояга етгач, яъни ўн саккиз ёшга тўлгач тўла ҳажмда вужудга келади.

Вояга етгунга қадар қонуний асосда никоҳдан ўтган фуқаро никоҳдан ўтган вақтдан эътиборан тўла ҳажмда муомала лаёқатига эга бўлади. Никоҳ тузиш натижасида эга бўлинган муомала лаёқати ўн саккиз ёшга тўлмасдан туриб никоҳ бекор қилинган тақдирда ҳам тўла сақланиб қолади. Никоҳ ҳақиқий эмас деб топилганида суд вояга етмаган эр (хотин) суд белгилаган пайтдан бошлаб тўла муомала лаёқатини йўқотганлиги ҳақида қарор қабул қилиши мумкин. Муомала лаёқати фақат суд томонидан чекланиши мумкин.

Субъектив ҳуқуқ – бу субъектнинг содир этиши мумкин бўлган хатти-ҳаракати тури ва ўлчови.

Субъектив ҳуқуқ шахснинг ўз қонуний манфаатларини рўёбга чиқариш борасидаги мумкин бўлган хулқ-атворининг қонунда назарда тутилган ва давлат томонидан таъминланадиган мезони. Субъектив ҳуқуқ муайян субъектга тегишли бўлган ва фақат унинг ихтиёрига кўра амалга ошириладиган ҳуқуқ сифатида амал қилади. Шахснинг энг муҳим субъектив ҳуқуқлари инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда, муайян давлатларнинг конституцияларида (конституциявий ҳуқуқлар) мустаҳкамлаб қўйилади. Шу билан бирга, ҳуқуқ назариясида ва ҳуқуқий амалиётда баъзан инсоннинг айрим субъектив ҳуқуқлари “табиий” ва “узвий” деб эътироф этилади. Ушбу

ҳуқуқлар қонунда белгиланган ёки белгиланмаганлигидан қатъи назар мавжуд бўлади, қонун ижодкори уларни фақат юридик шаклга солади. Ҳар қандай субъектив ҳуқуқ уни амалга оширишнинг қонун билан белгилаб қўйилган муайян шартларига эга бўлади. Бу шартлар ҳуқуқнинг суиистеъмол қилиниши, яъни ундан бошқа шахсларнинг ҳуқуқлари, жамият ва давлат манфаатларига зид равишда фойдаланилишининг олдини олишга қаратилган. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар муайян ҳуқуқ ва эркинликларни мустаҳкамлар экан, айни вақтда уларни амалга ошириш чегараларини ҳам белгилайди, яъни фуқаролар ушбу ҳуқуқ ва эркинликлардан фойдаланишда “бошқа шахсларнинг, давлат ва жамиятнинг манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинликларига путур етказмасликлари шарт” эканлигини кўрсатади.

Субъектив юридик мажбурият – субъектнинг содир этиши лозим бўлган хатти-ҳаракати тури ва ўлчови. Юридик мажбурият ўз мазмунига кўра муайян ҳаракатлар содир этишдан ёки, аксинча, содир этишдан ўзини тийишдан иборат бўлиши мумкин.

13.4. ЮРИДИК ФАКТ ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Юридик фактлар – ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтирувчи, ўзгартирувчи ва бекор қилувчи ҳолатлар. Оқибатларининг хусусиятига кўра ҳуқуқни вужудга келтирувчи, ҳуқуққа барҳам берувчи ва ҳуқуқни ўзгартирувчи фактлар фарқланади. Ирода белгисига кўра юридик фактлар икки гуруҳга – **ҳодисалар** ва **ҳаракатлар** (ҳаракатсизликлар)га бўлинади. Ҳуқуқ субъектларининг хоҳиш-иродасидан қатъи назар, юз берадиган вазиятлар **ҳодиса** ҳисобланади. Масалан, табиий офатлар (ёнғинлар, сув тошиши, ер қимирлаши ва бошқалар). Ушбу табиий офатлар натижасида одамлар ҳалок бўлиши мумкин, уларнинг мол-мулкига зиён етади, бинобарин, зарарни қоплаш, мол-мулкни мерос қолдириш, суғурта пули тўлаш ва ҳоказолар билан боғлиқ тегишли ҳуқуқий муносабатлар юзага келади. Ушбу ҳодисалар ўз ҳолича юридик аҳамиятга молик эмас ва ўз-ўзидан ҳеч қандай ҳолатларни вужудга келтирмайди, аммо бунга сабаб бўлиб хизмат қилади. **Ҳаракатлар** (ҳаракатсизликлар) – кишилар хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлган, уларнинг ўзи содир қиладиган ёки қилишдан тийиладиган фактлардир. Ҳаракатлар, ўз навбатида, қонуний (ишга ёки олий ўқув юртига ўқишга кириш, никоҳни рўйхатдан ўтказиш) ва ноқонуний (ҳуқуқбузарликларнинг барча турлари) бўлади. Ҳаракатсизлик – бу инсонларнинг ташқи ифодага эга бўлмаган пассив

юриш-туришидир. Ҳаракатсизлик ҳуқуққа мос ва ҳуқуққа хилоф кўринишда бўлади.

Юридик фактлар келтириб чиқарадиган **оқибатига кўра** ҳуқуқни яратувчи, ҳуқуқни ўзгартирувчи ва ҳуқуқни бекор қилувчи турларга ажратилади.

Ҳуқуқни яратувчи фактлар ҳуқуқий муносабатларни келтириб чиқаради. Буларга меҳнат шартномасининг тузилиши, никоҳ қуриш ва бошқалар мисол бўлиши мумкин.

Ҳуқуқни ўзгартирувчи фактлар ҳуқуқий муносабатларни ўзгартиради. Масалан, бошқа ишга ўтиш томонлар ўртасидаги меҳнат-ҳуқуқий муносабатлари мазмунини ўзгартиради, лекин бунда ҳуқуқий муносабатлар сақланиб қолади.

Ҳуқуқни бекор қилувчи фактлар ҳуқуқий муносабатлар тўхтатилишини тақозо этади. Шахс субъектив ҳуқуқини амалга оширса ёки мажбурият бажарилса, ҳуқуқий муносабатлар барҳам топади. Лекин ҳуқуқий муносабатлар нафақат ҳуқуқ амалга оширилганда ёки мажбурият бажарилганда тўхташи, балки шахснинг ўлими ёки ашёнинг нобуд бўлиши натижасида ҳам тўхташи мумкин.

Битта факт бир нечта юридик оқибат келтириб чиқариши мумкин. Хусусан, фуқаронинг ўлими мерос бўйича ҳуқуқий муносабатларнинг келиб чиқишига, меҳнат-ҳуқуқий муносабатларининг тўхтатилишига ва турар-жой ижараси билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларнинг ўзгаришига олиб келиши мумкин.

13.5. ҲУҚУҚДАГИ ПРЕЗУМПЦИЯЛАР ВА ФИКЦИЯЛАР

Ҳуқуқий презумпция – назарда тутилаётган ва мавжуд бўлган фактлар орасидаги алоқаларга асосланган ҳолда муайян фактларнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги тўғрисидаги фараз.

Презумпция лотинча “praesumtio” сўзидан олинган бўлиб, тахминга асосланган “фараз” деган маънони англатади. **Презумпция** – акси тасдиқланмагунча бирор далилни юридик жиҳатдан тўғри деб ҳисоблаш. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижро этилаётганида, яъни кишилар хатти-ҳаракатларида рўёбга чиқаётганида моддийликка кўчади. Бироқ расмий ҳуқуқий талабнинг бажарилиши фақат бажарувчи томонидан унинг мазмуни тушунилган тақдирдагина амалга ошиши мумкин. Ҳуқуқ, ҳуқуқий тартибга солиш учун қонунни билиш презумпцияси – ҳуқуқ субъектлари, унинг эгалари ҳуқуқий кўрсатма,

йўл-йўриқлар мазмунини “билишлари” (яъни англашлари, тушунишлари) тўғрисидаги тахмин.

Презумпцияларни ҳуқуқий мустаҳкамланганлик фактига кўра қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

– фактик, яъни қонунчиликда ўз ифодасини топмаган ва юридик аҳамиятга эга бўлмаган, лекин муайян юридик ишларни амалга оширишда эътиборга олинадиган презумпциялар;

– қонуний презумпциялар;

– преюдиция, яъни олдин муайян ишлар бўйича суднинг қонуний кучга кирган қарорлари ёки ҳукми билан ўрнатилган фактик далиллар ва текширувларни ишни кўриб чиқаётган судлар томонидан тан олиш мажбурийлиги;

Презумпцияларни амал қилиш доирасига кўра қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

1. Умумҳуқуқий. Масалан, ҳалоллик презумпцияси. Ушбу принципнинг чинакамига амалга оширилиши фақат умумий ҳуқуқий маданиятнинг ўсишигагина олиб келмай, балки бевосита самара берувчи, фойдали кучга айланади. Ижтимоий муносабатларда ишончлилик ҳолати, ҳалолликнинг барқарорлигига ишонч, одатда, турли-туман майда расмиятчиликларга сарф бўладиган кўплаб вақт ва кучни тежаб қолиш имконини беради.

2. Ҳуқуқ соҳаларига тегишли бўлган презумпциялар. Масалан, жиноят ҳуқуқида айбсизлик презумпцияси. Айбсизлик презумпцияси – гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 23-моддасида кўрсатилишича, айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак.

Ҳуқуқдаги фикциялар – жорий қонунчилик билан тан олинган ва умуммажбурий характер касб этган, лекин амалда мавжуд бўлмаган ҳолатлар (масалан, муайян шахснинг бедарак йўқолганлиги сабабли маълум муддат ўтгандан кейин уни вафот этган деб эълон қилинганлиги ва кейинчалик мазкур шахснинг тирик эканлиги аниқланганлиги).

Назорат учун саволлар

1. Нормалар фақатгина ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишининг шартлари, ҳолатлари ва чегараларини белгилаб беради. Ҳуқуқий муносабатларнинг мавжудлиги юридик фактлар деб аталувчи муайян ҳаётий ҳодисалар билан боғлиқ. Юридик фактлар ҳуқуқий муносабатларнинг зарурий шарти, аниқ талаби сифатида майдонга чиқади. Юридик фактлар хилма-хилдир, улар моҳиятан бир неча турларга бўлинади. Юридик фактлар улар келтириб чиқарадиган ҳуқуқий оқибатларга қараб: ҳуқуқни яратувчи, ҳуқуқни ўзгартирувчи ва ҳуқуқни бекор қилувчи фактларга бўлинади. Лекин айни бир юридик ҳодиса бир вақтнинг ўзида ҳам ҳуқуқ яратувчи, ҳам ҳуқуқни ўзгартирувчи, ҳам ҳуқуқни бекор қилувчи факт бўлиши мумкин.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.

2. Ҳуқуқий муносабатлар вужудга келишида ҳуқуқ ва муомала лаёқати муҳим белгиловчи ўринни эгаллайди. Баъзи олимлар шахс ҳуқуқ лаёқатига эга бўлмаса, ҳуқуқни амалга оширишга оид ҳаракат ёки у билан боғлиқ жавобгарлик ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмаслигини таъкидлашади. Баъзан муомала лаёқатига эга бўлмаган ёки муомала лаёқати вақтинча чекланган шахслар ҳам ҳуқуқни амалга оширишга оид муайян ҳаракатлар қилишлари кузатилади.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.



14-МАВЗУ.
ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқни амалга ошириш тушунчаси ва шакллари.
2. Ҳуқуқ нормасини қўллаш – ҳуқуқни амалга оширишнинг муҳим шакли сифатида.
3. Ҳуқуқ нормаларини қўллаш жараёни босқичлари.
4. Ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари тушунчаси, хусусияти ва турлари.
5. Ҳуқуқни қўллаш ҳужжатларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан фарқлари.
6. Ҳуқуқдаги бўшлиқлар ва уларни бартараф қилиш йўллари.
7. Ҳуқуқ аналогияси ва қонун аналогияси.
8. Қонун ҳужжатлари ўртасидаги коллизиялар ва уларни ҳал этиш усуллари.

Расм virtualbrest.by сайтидан олинган

14.1. ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТУШУНЧАСИ ВА ШАКЛЛАРИ

Ҳуқуқ нормалари ҳаётда амалга оширилсагина, у мазмун касб этади ва жамият учун аҳамиятга эга бўлади. Агарда ҳуқуқ ижтимоий воқеликда намоён бўлмаса, ўз функцияларини тўлақонли равишда бажара олмайди.

Амалга ошириш сўзи лотин тилидан олинган бўлиб (“realis”), “моддийлаштириш” ва татбиқ этиш маъносини англатади. Ҳозирги пайтда реализация қилиш бирон-бир режани, дастурни, лойиҳани амалга ошириш деган маънони англатади. Ҳуқуқ номоддий кўринишга эга бўлса ҳам, у кишиларнинг фаолиятларида, фаол хулқи ва юриш-туришларида, уларнинг моддий ва маънавий қадриятлардан фойдаланганларида татбиқ этилиб моддийлашади.

Ҳуқуқни амалга ошириш – бу давлат томонидан юридик жиҳатдан мустаҳкамланган ва кафолатланган имкониятларнинг амалга оширилиши бўлиб, ҳуқуқ нормаларини кишилар ва уларнинг ташкилотлари фаолиятида ҳаётга татбиқ этилишидир.

Ҳуқуқ принциплари ва нормалари фақат ҳаётга татбиқ этилган, ҳуқуқ субъектлари ҳаракатларида амалга ошган тақдирдагина ҳуқуқ олий ижтимоий қадрият сифатида намоён бўлади. Зеро, ҳуқуқий жамиятда ҳар бир фуқаро, давлат органи ва мансабдор шахс ҳуқуққа риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Ҳуқуқни амалга ошириш шакллари:

Ҳуқуқни амалга оширишнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган қоидаларни қўлланиш даражасига кўра:

ҳуқуқий фаолият давомида амалга ошириладиган умумий вазифалар ва тамойиллар ўз ифодасини топган қонунлар ҳамда моддаларнинг муқаддималарида кўзда тутилган умумий кўрсатмаларни татбиқ этиш;

ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқий мақомини ва ваколатлар доирасини ўрнатувчи умумий нормаларни татбиқ этиш;

муайян ҳуқуқий муносабатларга оид ҳуқуқ нормаларини татбиқ этиш.

Ҳуқуқни амалга ошириш субъектларига кўра қуйидаги турларга бўлиш мумкин:

- индивидуал;
- жамоа томонидан.

Ҳуқуқ субъектлари фаолияти характерига кўра ҳуқуқни амалга ошириш қуйидагича таснифланади:

Ҳуқуқ нормаларига риоя қилиш. Ҳуқуқ субъектларининг муайян ҳуқуқ нормаларига риоя этишлари орқали тақиқловчи нормалар амалга оширилади. Ҳуқуқ нормаларини амалга оширишнинг мазкур шакли мазмуни шундаки, бунда ҳуқуқ субъекти қонунчилик билан тақиқланган ҳаракатларни содир этишдан ўзини тийиб туради. Масалан, йўл ҳаракати қоидаларига амал қилган ҳолда светофорнинг қизил чироғидан ўтмаслик.

Ҳуқуқ нормаларини бажариш. Ҳуқуқни амалга оширишнинг ушбу шакли ҳуқуқ субъектларидан мажбурий кўрсатмаларни ҳаётга жорий этиш билан боғлиқ фаол ҳаракатларни талаб қилади. Масалан, фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга мажбурдир.

Ҳуқуқ нормаларидан фойдаланиш. Ҳуқуқдан фойдаланиш ҳуқуқ субъектларининг қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқларни амалга оширишга қаратилган фаолиятидир. Айни пайтда ҳуқуқ субъектлари ўзларининг иродаси бўйича белгиланган ҳуқуқлардан ихтиёрий равишда фойдаланади. Масалан, фуқаролар касаба уюшмаларига, сиёсий партияларга ва бошқа жамоат бирлашмаларига уюшиш, оммавий ҳаракатларда иштирок этиш ҳуқуқига эгадир.

Ҳуқуқ нормаларини қўллаш. Ҳуқуқ нормаларини қўллаш ваколатли давлат органи ёки мансабдор шахслар томонидан муайян ҳуқуқий вазиятлар учун индивидуал аниқ кўрсатма (қарор, буйруқ, фармойиш) чиқариш орқали ҳуқуқ нормаларини амалга оширишга йўналтирилган фаолиятдир. Масалан, муайян шахсни ишга қабул қилиш тўғрисида буйруқ, суднинг ҳал қилув қарори, ҳукми.

14.3. ҲУҚУҚ НОРМАСИНИ ҚЎЛЛАШ – ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ШАКЛИ СИФАТИДА

Ҳуқуқни қўллаш – ҳуқуқ нормалари талабини амалга оширишнинг асосий шаклларидан биридир. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти ҳуқуқ нормасини тўла-тўкис татбиқ этиш учун ваколатли орган ёки

мансабдор шахснинг аралашуви талаб этилган ҳолларда заруриятга айланади. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти ҳокимият характерига эга. Унда қарор (яъни ҳуқуқни қўллаш ҳужжати) тегишли органнинг иродаси маҳсули сифатида намоён бўлади.

Ҳуқуқни қўллаш белгилари:

1) давлат ҳокимияти функциясини қўллаш ваколатига эга бўлган органлар ёки мансабдор шахслар томонидан амалга оширилади;

2) индивидуал характерга эга;

3) муайян ҳуқуқий оқибатларни – субъектив ҳуқуқ, мажбуриятлар, жавобгарликни ўрнатишга йўналтирилган бўлади;

4) махсус белгиланган процессуал шаклларда амалга оширилади;

5) индивидуал характерга эга бўлган юридик қарор чиқариш билан якунланади.

14.4. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИ БОСҚИЧЛАРИ

Ҳуқуқни қўллаш жараёни ўз ичига қуйидаги босқичларни қамраб олади:

1) ҳуқуқ нормалари билан тартибга солиниши лозим бўлган юридик ишнинг фактик томонини ўрганиш ва ўрнатиш;

2) кўрилаётган юридик ишга мос келадиган ҳуқуқ нормасини танлаб олиш;

3) кўрилаётган юридик ишга мос келадиган ҳуқуқ нормасининг мазмунини аниқлаш ва уни шарҳлаш;

4) кўрилаётган масалага оид танлаб олинган ҳуқуқ нормасини қўллашга қаратилган акт чиқариш;

5) ҳуқуқни қўллаш акти чиқарилгандан сўнг унинг бажарилишини таъминлаш чора-тадбирларини кўриш;

6) ҳуқуқни қўллаш актининг амалда бажарилишини текшириш ва унинг устидан назорат ўрнатиш.

14.5. ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АКТЛАРИ ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқни қўллаш акти – бу юридик иш бўйича муайян шахс(лар)нинг ҳуқуқларини, мажбуриятларини ва у(лар)нинг юридик жавобгарлик даражасини белгиловчи, юридик фактлар ва ҳуқуқ

нормаларига асосланиб ваколатли орган ёки мансабдор шахс томонидан чиқариладиган ҳуқуқий акт. Юридик ишни ҳал этиш ҳуқуқ ижодкорлиги ҳужжатларига нисбатан бўйсунувчи мақомга эга бўлган ҳуқуқни қўллаш актларида қайд этилади. Улар ҳуқуқ нормаларига асосланади ҳамда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни амалга ошириш жараёнига индивидуал норматив таъсирини ўтказиш мақсадини кўзлайди.

Ҳуқуқни қўллаш актларининг хусусиятлари:

- ваколатли органлар ва мансабдор шахслар томонидан чиқарилиши;
- актлар қатъий индивидуаллашганлиги, уларнинг муайян шахс ва вазиятларга нисбатан қаратилганлиги;
- давлат томонидан таъминланиши;
- ҳуқуқни қўллаш актларининг бир маротаба қўлланилиши ва шу билан ўз вазифасини тамомлаши (яъни унинг ўз кучини йўқотиши).

Ҳуқуқни қўллаш актларининг турлари:

- парламент актлари;
- давлат бошлиғи актлари;
- ижро ҳокимияти органларининг актлари;
- суд ҳокимияти органларининг актлари;
- маҳаллий вакиллик ҳокимият органларининг актлари;
- корхона, ташкилот, муассаса раҳбарларининг актлари.

Ҳуқуқни қўллаш актлари **асослантирилганлик, қонунийлик ва мақсадга мувофиқлик** тамойиллари талабларига жавоб бериши лозим.

14.6. ҲУҚУҚДАГИ БЎШЛИҚЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари жамиятдаги бошқа воқеликлар билан биргаликда доимо ривожланишда бўлади. Бинобарин, жамият ҳаётига таъсир қилувчи омиллар натижасида ижтимоий муносабатлар мураккаблашиб боради. Бу эса ҳуқуқ ижодкорининг ҳуқуқ тизимини мазкур жараёнга мос равишда мунтазам шакллантириб ва такомиллаштириб боришини талаб этади. Ҳуқуқ нормалари мавжуд ва келгуси ижтимоий муносабатларни қанчалик эътиборга олган ҳолда яратилмасин, бунда жамиятдаги барча ўзгаришларнинг доирасини қамраб олиш имконияти мавжуд эмас.

Ҳуқуқдаги бўшлиқ – бу ҳуқуқий доирадаги ижтимоий муносабатларнинг амалдаги қонунчиликда ҳуқуқ нормалари билан қисман ёки тўлиқ тартибга солинмаганлиги. Ҳуқуқдаги бўшлиқни тўлдириш усуллари: янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни яратиш; ҳуқуқ ёки қонун аналогиясини қўллаш.

Миллий қонунчиликда қонун ҳужжатларида бўшлиқ мавжуд бўлса, қонун ёки ҳуқуқ аналогияси қўлланилиши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 5-моддасига асосан фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари қонун ҳужжатлари ёки тарафларнинг келишуви билан тўғридан-тўғри тартибга солинмаган ҳолларда фуқаролик қонун ҳужжатларининг ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи нормаси қўлланилади (қонун ўхшашлиги). Агар қонун ўхшашлигидан фойдаланиш мумкин бўлмаса, тарафларнинг ҳуқуқ ва бурчлари фуқаролик қонун ҳужжатларининг умумий негизлари ва мазмуни (ҳуқуқ ўхшашлиги)га ҳамда одиллик, оқиллик ва адолат талабларига амал қилган ҳолда белгиланади.

14.7. ҲУҚУҚ АНАЛОГИЯСИ ВА ҚОНУН АНАЛОГИЯСИ

Ҳуқуқ аналогияси – бу муайян юридик иш (муносабат)ни ҳуқуқнинг асосий тамойиллари ва маъносидан келиб чиққан ҳолда кўриб ҳал этиш.

Қонун аналогияси – бу ўз аҳамияти ва ҳаракатларига кўра ўхшаш бўлган ижтимоий муносабатларни (ўзини эмас) тартибга солишга қаратилган муайян юридик ишни ҳуқуқ нормалари асосида ҳал этиш.

Ҳуқуқни қўллаш субъектлари қонун ва ҳуқуқ аналогиясидан фойдаланишда қуйидаги бир қатор талабларга риоя қилишлари лозим:

биринчидан, кўриб чиқилаётган иш (муносабат) ҳуқуқий тартибга солиш доирасида бўлиши ва унинг ҳуқуқий ҳал этилишининг талаб қилиниши;

иккинчидан, қонун ҳужжатларида тегишли ҳуқуқ нормасининг мавжуд эмаслиги;

учинчидан, қонун ҳужжатларида ўхшаш вазиятларни тартибга солувчи нормаларни топиш ва шу асосда ишни ҳал этиш (қонун аналогияси), агар бундай норма мавжуд бўлмаган ҳолатларда ҳуқуқнинг умумий тамойилларига асосланиб ишни ҳал этиш (ҳуқуқ аналогияси);

тўртинчидан, иш бўйича чиқарилган ҳуқуқни қўллаш ҳужжатида тегишли вазият юзасидан қонун ёки ҳуқуқ аналогиясини қўллаш заруратини асослантирган ҳолда тушунтириш бериш.

14.9. ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ КОЛЛИЗИЯЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ УСУЛЛАРИ

Давлат ижтимоий ҳаётнинг муҳим соҳаларига ҳуқуқий таъсир ўтказиш, яъни ушбу соҳалар доирасида юзага келадиган ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш орқали келиб чиқиши мумкин бўлган турли хил зиддиятли ҳолат ва бўшлиқларнинг олдини олиб боради.

Ҳуқуқ назариясида **“коллизия”** атамаси ҳуқуқ нормалари ўртасидаги номувофиқлик, тафовут ва зиддиятларни ифодалаш учун ишлатилади.

Қонун ҳужжатлари ўртасидаги коллизиялар – бу муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасидаги тафовут, қарама-қаршилик, номувофиқлик ва зиддиятлардир.

Қонун ҳужжатлари ўртасидаги коллизиялар ҳуқуқни тушунишда турли хил ёндашувлар, қарашларнинг мавжудлигида ва миллий ҳуқуқ тизим доирасидаги турли нормаларнинг тўқнашувида юзага келади.

Қонун ҳужжатлари ўртасидаги коллизияларнинг белгилари:

– жамият ижтимоий ривожланишида объектив тарзда юзага келадиган қарама-қаршилик ва зиддиятлар билан боғлиқ;

– ўзининг формал характерга эгалиги;

– муайян турдаги ижтимоий муносабатларнинг бир қатор ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинган ҳолдагина юзага келиши;

– ҳуқуқ субъектларининг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириш жараёнида муайян қийинчиликларни келтириб чиқариши ва бошқалар.

Қонун ҳужжатлари ўртасидаги коллизияларнинг келиб чиқишига қуйидаги омилларни сабаб сифатида кўрсатиш мумкин:

Биринчидан, объектив, яъни ижтимоий муносабатларнинг доимий тарзда ривожланиб ва ўзгариб бориши натижасида юзага келади. Бунда ҳуқуқ ижодкори доим ҳам тегишли ўзгаришларга мос равишда ҳуқуқ нормаларини шакллантириб боришга улгурмаслиги мумкин. Иккинчидан, субъектив, яъни етарли тарзда ҳуқуқий маданият, демократик анъаналар ва тажрибанинг мавжуд эмаслиги; қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг сифат даражаси пастлиги; ҳуқуқдаги бўшлиқларнинг мавжудлиги; ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнининг лозим даражада мувофиқлашмаганлиги; норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қатъий ва тўлиқ тизимлаштирилмаганлиги;

тегишли давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятидаги камчиликлар; бюрократизм ва бошқа омилларда юзага келиши мумкин.

Қонун ҳужжатлари ўртасидаги коллизияларнинг Конституция ва бошқа қонун ҳужжатлари, қонунлар ва қонуности ҳужжатлари, бир орган томонидан қабул қилинган турли ҳужжатлар, турли хил органлар томонидан қабул қилинган ҳужжатлар ҳамда умумий ва махсус ҳужжатлар ўртасида юзага келадиган турларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Тегишли адабиётлар ва мавжуд амалиётни таҳлил қилиш орқали қонунчиликдаги коллизияларни бартараф этишнинг қуйидаги усулларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

– зиддиятли ҳужжатлар ўрнига янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилиш;

– зиддиятли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан биттасини бекор қилиш;

– жорий ҳужжатга ўзгартириш ва аниқлик киритиш;

– коллизион норма ва тамойилларни ишлаб чиқиш;

– коллизион ҳолатларда юзага келадиган баҳсларни суд тартибида кўриб чиқиш (Конституциявий суд, Олий суд);

– ҳуқуқ нормалари ўртасидаги зиддиятларни бартараф этиш мақсадида мазкур нормаларни шарҳлаш;

– ҳуқуқ нормаларини уйғунлаштириш ва қонунчиликни тизимлаштириш ва бошқалар.

Назорат учун саволлар

1. Маълумки, тегишли қонунчиликда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари ва уларни қабул қилиш ваколатига эга бўлган субъектлар қатъий белгилаб қўйилган. Шу билан бирга, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги ҳуқуқ нормалари тегишли давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан муайян ишга нисбатан қарор чиқариш (қўллаш) жараёнида ҳаётга татбиқ этилади. Мазкур жараёнда ҳуқуқ нормасининг мазмунида кўрсатилган қоидалар баъзан реал ҳаётий вазиятларга ёки ижтимоий муносабатларга муайян маънода мос келмаслиги ҳам мумкин.

Шундай вазиятда айрим ҳуқуқни қўлловчи субъектлар ҳуқуқни қўллаш ҳужжатида акс этган (казуал) шарҳ ва ҳуқуқ ижодкорлиги субъекти яратган ҳуқуқ нормаси мазмуни ўртасида тафовут юзага

келса, қай бири устувор ҳуқуқий аҳамиятга эгалиги бўйича тасаввурга эга эмас.

Вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг ва унинг ҳуқуқий асосларини атрофлича муҳокама қилинг.

2. Турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг юридик кучи бўйича ўзаро нисбати Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилган органларнинг ваколатига ва мақомига, ушбу ҳужжатларнинг турларига, шунингдек норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган санага мувофиқ белгиланади.

Ҳуқуқни қўллаш жараёнида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро нисбати муҳим аҳамият касб этади. Амалдаги қонунчиликда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ўзаро нисбатига оид нормалар етарлича ўз ифодасини топган. Хусусан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасида тафовут бўлган тақдирда юқори юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат қўлланилиши белгилаб қўйилган.

Лекин амалиётда тенг юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, яъни қонунлар, вазирлик, давлат қўмитаси ёки идораларнинг қарор ва буйруқлари ўртасида ҳам тафовут вужудга келиб туради.

Масалани атрофлича муҳокама қилиш орқали вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.



15-МАВЗУ.
ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш тушунчаси ва турлари.
2. Расмий ва норасмий шарҳлаш.
3. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш усуллари.
4. Ҳуқуқ нормаларини ҳажмига кўра шарҳлаш.
5. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ҳужжатлари.

Расм fb.ru сайтидан олинган

15.1. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ ТУШУНЧАСИ

Ҳуқуқни шарҳлаш махсус юридик категория сифатида ўзининг алоҳида мазмун ва моҳиятига эга. Амалиётда ҳуқуқ нормаларининг тўғри татбиқ этилиши учун уларни шарҳлаш зарур бўлади. Шу асосда ҳуқуқ нормаларининг матндаги ифодаси билан қўлланилаётган ижтимоий муносабат мазмун-моҳиятининг бир-бирига мос келиши аниқланади.

Ҳуқуқни шарҳлаш жараёнидаги муҳим жиҳат бу муайян норманинг матни ҳисобланади. Чунки айнан унда нафақат қонун чиқарувчининг, балки давлатнинг объектив равишда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган иродаси ифодаланади.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш – бу ҳуқуқ нормаларининг мақсади, мазмун ва моҳиятини аниқлаш ҳамда тушунтиришга йўналтирилган фаолият.

Шарҳлаш – муайян фаолият, жараён (ақлий-иродавий, ташкилий) бўлиб, у ўз ичига иккита мустақил жиҳатни, яъни ***англаб олиш*** (ўзи учун) ва ***тушунтиришни*** (бошқалар учун) қамраб олади.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш қуйидаги бир қатор хусусиятлар билан тавсифланади:

биринчидан, мазкур фаолият натижасида ҳар қандай ёзма манбаларнинг эмас, балки ҳуқуқ нормаларининг мазмун ва моҳияти шарҳланади;

иккинчидан, ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ҳуқуқий тартибга солишнинг зарурий шарти сифатида майдонга чиқади;

учинчидан, қонунда белгиланган ҳолларда мазкур фаолият ваколатли давлат органлари томонидан амалга оширилади;

тўртинчидан, шарҳлаш натижаларига мажбурийлик туси бериладиган бўлса, махсус ҳуқуқий (шарҳлаш) ҳужжатлар билан мустаҳкамлаб қўйилади.

15.2. РАСМИЙ ВА НОРАСМИЙ ШАРҲЛАШ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда акс этган ҳуқуқ нормаларининг руҳи билан уни ифода этиш усули ва шакли ўртасида тўла уйғунликка доимо ҳам эришиб бўлмайди. Бундай ҳолатларда юзага келган тафовутларни ҳал этиш асосан шарҳлаш усули орқали амалга

оширилади. Тушунтириш натижасида келиб чиқадиган юридик оқибатларга кўра шарҳлашни расмий ва норасмий турларга ажратиш мумкин.

Расмий шарҳлаш ваколатли субъектлар, яъни давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан амалга оширилади, у махсус ҳужжатлар билан мустаҳкамланади ва ҳуқуқ субъектлари учун мажбурий характерга эга бўлади. Шарҳлашнинг бундай тури юридик аҳмиятга эга бўлади ва тегишли ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқаради. Мазкур шарҳлаш, ўз навбатида, ҳуқуқни амалга оширувчиларни ҳуқуқ нормаларини бир хил маънода тушуниш ва айнан қўллашга йўналтиради.

Ўзбекистон Республикасининг **“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни** 43-моддасига кўра норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш норматив-ҳуқуқий ҳужжатда ноаниқликлар топилган, у амалиётда нотўғри ёки зиддиятли тарзда қўлланилган тақдирда амалга оширилади. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари нормаларига расмий шарҳни Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди беради. Қонун ости ҳужжатлари нормаларига расмий шарҳни уларни қабул қилган органлар беради. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни расмий шарҳлаш жараёнида уларга нормаларни аниқлаштиришга қаратилган тузатишлар, ўзгартиришлар, қўшимчалар киритилишига йўл қўйилмайди.

Расмий шарҳлаш **норматив** ва **казуал** кўринишларда бўлади.

Норматив шарҳлаш кенг доирадаги шахс ва ҳодисаларга қаратилади. Бундай шарҳлаш ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари томонидан амалга оширилиши мумкин. Норматив шарҳлашнинг қуйидаги турларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

аутентик шарҳлаш (актни чиқарган орган томонидан амалга оширилади);

легал шарҳлаш (ваколатли субъект томонидан берилади).

Казуал шарҳлаш ҳам расмий ҳисоблансада, у умуммажбурий характерга эга бўлмайди ва муайян ҳодисага нисбатан ҳуқуқ нормасини қўллаш жараёнида амалга оширилади. У аниқ бир ишни ваколатли орган томонидан кўриб чиқилаётган пайтда берилади ва қоида тариқасида айнан ушбу иш учун мажбурий характерга эга бўлади.

Норасмий шарҳлаш ўз вазифасига кўра бевосита ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ваколатига эга бўлмаган субъектлар томонидан амалга оширилади. Бундай субъектлар сифатида илмий муассасалар, олимлар, нодавлат ташкилотлари, амалиёт ходимларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Улар ҳуқуқ нормаларини тушунтиришни тавсия ва маслаҳат

бериш каби шаклларда амалга оширади. Тушунтиришнинг бундай тури юридик жиҳатдан мажбурий аҳамиятга эга бўлмайди.

Норасмий шарҳлашнинг **илмий (доктринал), малакали (профессионал)** ва **оддий** кўринишлари мавжуд.

Илмий (доктринал) шарҳлаш – бу ҳуқуқ соҳасидаги мутахассислар, олимлар томонидан амалга ошириладиган ва илмий аҳамиятга эга бўлган норасмий шарҳлаш тури. Назарий шарҳлаш ҳуқуқшунос олимларнинг мақолалари, монографиялари ва бошқа ишларида ўз аксини топади. Бундай шарҳлашнинг ўзига хос хусусияти сифатида илмий ёндашувга асосланганлигини кўрсатиш мумкин. Амалиётчи юристлар учун мажбурий бўлмаганига қарамай бундай шарҳлаш ҳуқуқ нормаларини тушуниш ва қўллашда, бир хилликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Малакали (профессионал) шарҳлаш – бу амалиётчи юристлар (адвокат, прокурор, судья ва бошқалар) томонидан амалга ошириладиган шарҳлаш тури.

Оддий шарҳлаш – махсус ҳуқуқий билимга эга бўлмаган ҳар қандай шахс томонидан ҳуқуқни англаш ва тушунтириш.

15.3. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ УСУЛЛАРИ

Ҳуқуқ нормасини шарҳлаш усуллари – бу ҳуқуқ нормасининг мазмуни ва моҳияти ҳамда унда акс этган ҳуқуқ ижодкорининг иродасини англаш имконини берадиган усул ва воситалар мажмуидир.

Шарҳлаш қуйидаги усуллар ёрдамида амалга оширилади: грамматик, тизимли, мантиқий, тарихий-сиёсий, функционал, махсус-юридик ва бошқалар.

Грамматик усул – бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва матнини тил қоидаларига асосан таҳлил қилиб беришдир. Шарҳлашнинг бундай усули орқали қўлланиладиган алоҳида ибораларнинг аҳамияти ҳамда тушунчалар мазмуни аниқланади. Бунда, энг аввало, қонуншунос ушбу тушунчаларга қандай мазмун бахш этганлигини аниқлаш муҳимдир.

Тизимли шарҳлаш усулида муайян ижтимоий муносабатни тартибга солувчи ҳуқуқ нормаси аниқ бир ҳужжат доираси билан чекланилмайди. Бунда тегишли муносабатни тартибга солувчи барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар доираси мазмунан шарҳланади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат, энг аввало, мантиқий мунтазамликка асосланган ҳолда бир-бирига боғлиқ ва ҳар бири олдинги норманинг

мазмунидан келиб чиқадиган нормалар тизимидан иборат бўлиши лозим. Бошқача қилиб айтганда, ҳар бир норма қонун ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжат – яхлит бир тизимнинг мустақил, бироқ ўзигача ва ўзидан кейинги нормаларга мазмунан боғлиқ бирлиги сифатида жойлашиши зарур.

Тизимли шарҳлаш усулида ҳуқуқ нормасининг маъно ва мазмуни унинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатдаги, ҳуқуқ нормаси, ҳуқуқ институти, ҳуқуқ соҳаси ва бутун ҳуқуқ тизимидаги ўрни ва роли, ўзаро нисбати орқали аниқланади. Тизимли шарҳлаш ёрдамида нормалар ва ҳужжатлар ўртасида мавжуд бўлган тафовут, зиддият, номувофиқлик ва қарама-қаршиликлар, бўшлиқлар аниқланади. Бундай шарҳлаш натижасида расман бекор қилинмаган, бироқ амалда бошқалари билан алмаштирилганлиги сабабли аҳамиятсиз, фойдаланилмай қолган ҳуқуқ нормалари ҳам аниқланади.

Тизимли шарҳлаш жараёнида айрим қонунларда учрайдиган “қонунчиликка асосан”, “қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда”, “қонун ҳужжатларига мувофиқ” деган жумлаларнинг мазмун-моҳияти ҳам очиб берилиши лозим. Чунки буларнинг мавжудлиги муайян ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқий тартибга солиниши охиригача тугалланмаганлигидан ва ушбу ҳаволаки нормаларнинг ҳуқуқий аҳамиятга эга эмаслигидан далолат беради. Бу эса ҳуқуқ нормасини ижтимоий муносабатга тўғри татбиқ этиш ва шарҳлашда қийинчиликлар келтириб чиқаради. Шу боис қонун ҳужжатларида ҳуқуқий муносабатлар юзасидан хулқ-атворнинг қандай бўлиши тўғрисидаги қоидалар аниқ, қатъий ва тўлиқ берилиши мақсадга мувофиқ.

Мантиқий усул – бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни мантиқ фанининг қоидалари асосида шарҳлашдир. Мантиқий шарҳлаш қонун ва нормадаги сўзларнинг том маъносини аниқлашга эмас, балки қонуншунос ифодалаб бермоқчи бўлган ва аниқ сўз шаклида кўрсатиб қўйилмаган қоиданинг моҳиятини аниқлашга хизмат қилади. Мантиқий шарҳлаш орқали қонуннинг икки хил талқин қилиниши келиб чиқиши мумкин. Уларнинг биринчиси қонуннинг асл моҳияти бўлса, иккинчиси эса мантиқий шарҳлаш орқали аниқланган моҳият. Мантиқий шарҳлаш усулини фақат битта қонунни шарҳлаш учунгина эмас, балки қонунлар тизимини шарҳлаш ва у орқали маълум бир хулосага келиш учун ҳам қўллаш мумкин.

Тарихий-сиёсий усул – ҳуқуқ нормасини қабул қилиш жараёнидаги муайян тарихий ва сиёсий шарт-шароитларни таҳлил қилиш ёрдамида шарҳлаш. Бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул

қилиш мақсадини, унинг вужудга келишига сабаб бўлган ижтимоий-сиёсий вазият, жойи, вақти ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қўллаш амалиётини аниқлаб олишни тақозо этади.

Тарихий-сиёсий шарҳлаш давлат манфаатлари ва уларни ҳимоя қилиш билан узвий боғлиқ. Қонунчиликнинг сиёсий мақсадини тушуниш, унинг тарихини билиш ишнинг сифатли ва бир мақсадга қаратилган бўлишига ёрдам беради.

Функционал усул – ҳуқуқ нормаси татбиқ этиладиган шарт-шароит ва омилларга асосланиб қилинадиган шарҳлаш. Муайян ҳолатларда ҳуқуқ нормаси мазмунини аниқлаш учун фақат унинг расмий таҳлили ва уни амалга оширишнинг умумий шартларини эътиборга олишнинг ўзи етарли эмас. Бунда шарҳлашни амалга оширувчи субъект норма амалга ошириладиган шарт-шароитлар ва омилларни ҳам ҳисобга олиши лозим. Энг аввало, бу баҳо берувчи деб номланадиган атамалар (“узрли сабаблар”, “жиддий зарар”, “катта зиён”, “охирги зарурат”)га тааллуқли. Жойи, вақти ва бошқа омилларни ҳисобга олиб, бир хил ҳолатлар узрли ёки узрсиз деб, жиддий ёки енгил деб эътироф этилиши мумкин ва ҳоказо. Баъзи ҳолатларда ҳуқуқ ижодкори муайян шароитларни ҳисобга олиш вазифасини юклайди, яъни функционал шарҳлашга мурожаат этишга мажбур қилади. Жумладан, маънавий зарар ҳажмини белгилашда адолат ва оқиллик талаблари, шунингдек маънавий зарар келтирган далилий ҳолатлар эътиборга олиниши лозим.

Махсус-юридик усул – махсус юридик билимлар асосида қонунчиликда қўлланилган юридик терминларнинг мазмунини тушунтириб бериш.

15.4. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ҲАЖМИГА КЎРА ШАРҲЛАШ

Ҳуқуқни амалга ошириш жараёнида шундай ҳолатлар учрайдики, бунда ҳуқуқ нормасини шарҳловчи субъект бир қарашда қонун матнидан келиб чиқадиган норманинг ҳақиқий мазмунини мумкин бўлганидан ё торроқ, ёки аксинча кенгроқ тушуниш лозим бўладиган вазият билан тўқнашади. Шу боис ҳуқуқ нормаларини айнан, кенгайтирилган ва чекланган шарҳлаш зарурати туғилади.

Ҳуқуқ нормаларини айнан шарҳлаш шарҳланаётган ҳуқуқ нормаси маъносини тушуниш ҳуқуқ манбаи матнига тўлиқ мос келишида ўз ифодасини топади. Бундай шарҳлашнинг натижаси

ҳуқуқий кўрсатманинг сўзлардаги ифодасига тўлиқ мос келади. Яъни қонун шакли билан унинг мазмуни бир-бирига тўғри келганлиги яққол намоён бўлади.

Кенгайтирилган шарҳлаш ҳуқуқ нормаси маъноси унинг матндаги ифодасидан кенгроқ бўлган ҳолатларда амалга оширилади. Кенгайтирилган шарҳлашни талаб қилувчи ҳолатлар рўйхатида кўпинча “ва ҳоказо”, “ва бошқалар” деган сўзлар учрайди.

Чекланган шарҳлашда ҳуқуқ нормасининг сўзда ифодаланган ва расмийлаштирилган маъноси унинг мантиқий маъноси ва мазмунидан кенг бўлган ҳолларда қўлланилади. Айрим ҳолларда ҳуқуқ нормасининг мазмуни унинг матндаги ифодасидан торроқ бўлиши мумкин.

15.5. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИ

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш махсус фаолият бўлиб, у расмий кўринишга эга бўлиши, шунингдек ҳужжатлар матни шаклида ифодаланиши мумкин. Бундай ҳужжатлар расмий ҳужжат бўлиб, улар ваколатли давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан қабул қилинади. Ушбу ҳужжатлар ҳуқуқ нормаларининг мазмунини тўғри ва аниқ шаклда ўрнатишга қаратилган бўлади.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ҳужжатлари ҳуқуқий ҳужжатларнинг бир тури бўлиб, у қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга:

1) у янги ҳуқуқ нормаларини яратмайди, уларни бекор қилмайди ва амалдаги ҳуқуқ нормаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритмайди;

2) мазкур ҳужжатлар амалдаги ҳуқуқ нормаларини аниқлаштиради, уларни қандай тушуниш ва қўллаш лозимлигини кўрсатиб беради;

3) ушбу ҳужжатлар мустақил аҳамиятга эга бўлмасдан, балки ўзи шарҳлаётган ҳуқуқ нормалари билан биргаликда амалда бўлади;

4) мазкур ҳужжатлар шарҳланаётган ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган субъектлар хатти-ҳаракатларига эмас, балки уларни қўллаётган органларга қаратилган бўлади;

5) ҳуқуқ нормаларини расмий шарҳлаш актлари мажбурий характерга эга бўлади, чунки уларни қабул қилган давлат органлари ва мансабдор шахслар давлат ҳокимияти ваколатига эга ва бошқалар.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ҳужжатларини қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

– ҳуқуқ соҳалари бўйича (конституциявий-ҳуқуқий, жиноят ҳуқуқий, маъмурий-ҳуқуқий);

– қабул қилган субъектга кўра (аутентик, яъни ҳуқуқ нормасини қабул қилган органнинг ўзи томонидан ва легал, яъни ваколат берилган субъект томонидан. Масалан, қонун нормаларининг Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди томонидан шарҳланиши);

– ифода этиш шаклига кўра (ёзма шаклдаги ҳуқуқни шарҳлаш актлари муайян расмий реквизитларга эга бўлади);

– юридик аҳамияти бўйича (норматив шарҳлаш актлари ва казуал ҳолатларга нисбатан чиқариладиган шарҳлаш ҳужжатлари) ва бошқалар.

Назорат учун саволлар

1. Ҳуқуқ нормаларининг моҳияти ва ижтимоий аҳамиятини англаш учун уни шарҳловчи субъектлар ҳуқуқ нормасини бошқа юридик қоидалар ва принциплар билан ўзаро алоқаларини аниқлайди ва ўрнатади. Шу маънода ҳуқуқшунослик фанида ҳуқуқни шарҳлашнинг грамматик (филологик) шарҳлаш; тизимли (системали) шарҳлаш; тарихий-сиёсий шарҳлаш; мантиқий шарҳлаш; махсус юридик шарҳлаш усуллари фарқланади. Ҳуқуқ нормаларининг моҳияти ва ижтимоий аҳамиятини аниқлашда мазкур шарҳлаш усуллари муҳим аҳамиятга эга. Айрим ҳуқуқни қўлловчиларнинг фикрига кўра, ҳуқуқ нормасининг мазмунини ҳуқуқни шарҳлаш жараёнида кенгайтиришга йўл қўйилмайди.

Масалани атрофлича таҳлил қилинг.

2. Ҳуқуқни шарҳлаш – махсус юридик ваколатли органларнинг ҳуқуқни қўллашни тартибга солиш мақсадида ҳуқуқий нормалар талаблари мазмунини аниқлаш ва тушунтириш бўйича фаолиятини англатади. Шу маънода айтиш мумкинки, ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ҳуқуқни қўллаш жараёнида муҳим ўрин тутади. Шарҳлаш, ўз навбатида, ҳуқуқни амалга оширувчиларни ҳуқуқ нормаларини бир хил маънода тушуниш ва айнан қўллашга йўналтиради. Зеро, ҳуқуқни қўллашдан олдин унинг маъно ва мазмунини англаб олиш керак. Субъектларга боғлиқ равишда ҳуқуқни шарҳлашнинг расмий ва норасмий турлари ажратиб кўрсатилади. Айрим ҳуқуқни қўлловчи шахсларнинг фикрига кўра, шарҳлаш мажбурий аҳамият касб этмайди.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг, вазиятга ҳуқуқий баҳо беринг.



16-МАВЗУ.
ҲУҚУҚИЙ ХУЛҚ-АТВОР. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ВА ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқий хулқ-атвор тушунчаси ва турлари.
2. Ҳуқуқбузарлик тушунчаси, белгилари ва турлари.
3. Ҳуқуқбузарликнинг юридик таркиби.
4. Юридик жавобгарлик: тушунчаси, белгиси, турлари.
5. Юридик жавобгарлик мақсади, функциялари ва принциплари.
6. Юридик жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатлар.
7. Ўзбекистон Республикасида юридик жавобгарликни либераллаштириш борасидаги суд-ҳуқуқ ислоҳотлари.

Расм pikabu.ru сайтидан олинган

16.1. ҲУҚУҚИЙ ХУЛҚ-АТВОР ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Шахс хулқ-атвори, хатти-ҳаракатлари ниҳоятда ранг-баранг. Улар турли сабаб ва мақсадлардан келиб чиқади, ҳар хил кўринишларда намоён бўлади. Шахснинг ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган ҳуқуқий хулқ-атвори, хатти-ҳаракати ўзига хос хусусиятларга эга.

Шахснинг ҳуқуқий хулқ-атвори – бу шахс томонидан ҳуқуқ нормаларига мос келадиган хатти-ҳаракатларнинг амалга оширилишидир. Яна бу қонунга итоат этувчи хатти-ҳаракат ҳамдир.

Ҳуқуқий хулқ-атвор – бу ҳуқуқ нормаларига мос келадиган, юридик оқибатларни келтириб чиқарадиган, ижтимоий фойдали аҳамиятга эга бўлган, ҳуқуқ субъектларининг онгли равишдаги хулқидир.

Ҳуқуқ нуқтаи назаридан хулқ-атвор ҳуқуққа мос келувчи, юридик бетараф ва ҳуқуққа зид келувчи бўлиши мумкин.

Ҳуқуқий хулқ-атвор элементлари:

– субъектлар (жисмоний ва юридик шахслар);

– объектлар (предмет ва субъект хулқ-атвори);

– объектив томони (хулқ-атворнинг ҳаракат ва ҳаракатсизлик кўринишлари);

– субъектив томони (субъектнинг масъулиятлилик даражаси).

Ҳуқуқий хулқ-атворнинг қуйидаги уч кўриниши мавжуд:

1. Фаол ҳуқуқий хулқ-атвор.
2. Одатий ҳуқуқий хулқ-атвор.
3. Пассив (маргинал) ҳуқуқий хулқ-атвор.

Фаол ҳуқуқий хулқ атвор – бу шахснинг ташаббускорлик билан амалга оширадиган маълум мақсадга қаратилган қонунга мос фаолияти. Ҳуқуқий фаолликни намоён этиш шакллари турли хил бўлиб, ҳуқуқ субъектларининг ўз вазифаларига муносабатларида, фуқаролик жамияти институтларини шаклланишида ҳамда уларнинг фаолиятида иштирок этишларида, норма ижодкорлиги жараёнида қатнашишларида, давлат тузилмалари билан ҳамкорлик қилишларида ва бошқаларда кўринади.

Одатдаги ҳуқуқий хулқ-атвор – бу кундалик ҳаётда кишиларнинг ҳуқуқ нормаларига мос келадиган хулқи бўлиб, бу хулқ доирасида фуқаролар ўзларининг ҳуқуқий мажбуриятларинигина бажаради,

муайян кўринишдаги юридик аҳамиятга эга бўлган ҳаракатларни амалга оширади.

Суст ҳуқуқий хулқ-атвор – ҳуқуқий таъсир этиш таҳдиди мавжуд бўлмаганда фуқароларнинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларидан фойдаланмаслигида намоён бўлади. Бунга мисол қилиб, фуқароларнинг сайловларда иштирок этмаслигини кўрсатиш мумкин.

Ҳуқуқий хулқ ўзининг барча кўринишларида шахснинг ҳар томонлама уйғунлашувига муҳим туртки бўлади ҳамда унинг ижодий ва интеллектуал маҳоратини ва қобилиятини ўсишига, маънавий-ҳуқуқий сифатлари шаклланишига ёрдам беради.

16.2. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқбузарлик – бу ҳуқуқ ва муомала лаёқатига эга субъект томонидан ҳаракат ёки ҳаракатсизлик кўринишида содир этиладиган, ҳуқуқ нормалари талабларига зид келувчи ҳамда шахсга, мулкка, давлатга ва бутун жамиятга зарар келтирувчи ижтимоий хавфли қилмишдир.

Бундай қилмиш қонун билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказиши ёки зарар етказиш хавфини туғдириши мумкин.

Ҳуқуқбузарликнинг асосий белгилари:

– жамият ва шахс учун ижтимоий хавфли;
– ҳуқуққа зид характерга эга;
– айбли қилмиш;
– зарарли оқибат келтириб чиқаради;
– кишиларнинг эрки ва онгига боғлиқ бўлган ҳолда, улар томонидан ҳаракат ёки ҳаракатсизлик шаклида амалга оширилади ва бошқалар.

Ижтимоий хавфлилик даражасига кўра ҳуқуқбузарликнинг жиноят (ўғрилик, фирибгарлик, одам ўлдириш ва бошқалар) ҳамда ножўя иш кўринишидаги турлари мавжуд.

Ножўя иш кўринишидаги ҳуқуқбузарлик, ўз навбатида, фуқаролик-ҳуқуқий (моддий зарар етказиш, мажбуриятни бажармаслик ва бошқалар), маъмурий-ҳуқуқий (майда безорилик, йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ва бошқалар), интизомий-ҳуқуқий (ишга келмаслик, кеч қолиш ва бошқалар)га бўлинади.

16.3. ҲУҚУҚБУЗАРЛИКНИНГ ЮРИДИК ТАРКИБИ

Ҳуқуқбузарликнинг таркибий элементлари:

– объекти (ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар);

– объектив томони (ҳуқуқнинг бузилиши ва унинг ижтимоий хавфлилиги);

– субъекти (ҳуқуқубузарликни содир этган шахслар);

– субъектив томони (ҳуқуқбузарлик оқибатидан келиб чиқадиган ижтимоий хавфли қилмишга бўлган онгли-руҳий муносабат).

Ҳуқуқбузарлик объекти – бу ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ва муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатлардир. Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноятларнинг *умумий, махсус ва бевосита* объектлари фарқланади.

Ҳуқуқбузарликнинг объектив томони – бу ҳуқуққа зид хатти-ҳаракатнинг ташқи белгисидир. Айнан шундай белгига асосан ҳуқуқбузарлик ҳақида, у қандай рўй бергани ва қанчалик зарар келтиргани ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин бўлади.

Ҳуқуқбузарликнинг объектив томонини таркибий қисмлари қуйидагилардан иборатдир:

1) ножўя ҳаракат – яъни инсон иродаси ва ақл-заковати назоратида бўлган ва ҳаракатда ёки ҳаракатсизликда ифодаланадиган хулқ-атвордир. Ҳаракат – кишининг фаол хатти-ҳаракати, ҳаракатсизлик – пассив хулқ-атвор. Шахс ҳаракат қилишга мажбур бўла туриб, яъни ўз ҳуқуқий мажбуриятларини бажариши керак бўлгани ҳолда ҳаракатсизликка йўл қўйиши ҳуқуқбузарликка киради.

2) хатти-ҳаракатнинг ҳуқуққа зидлиги, яъни юридик нормалар кўрсатмаларига зидлиги туфайли ҳуқуқ томонидан тақиқланади. Ҳуқуққа зидлик, яъни хатти-ҳаракатнинг қонун билан тақиқланиши уч хил усулда ифодаланади:

биринчиси, тўғридан-тўғри тақиқлаш орқали (меҳнат қонун ҳужжатларига биноан зарарли меҳнат шароитларидаги оғир ишларда аёллар меҳнатидан фойдаланиш тақиқланади);

иккинчиси, нормада ҳуқуққа зид хатти-ҳаракат аниқланиб, уни содир этганлик учун жазо чораси белгиланганида билвосита тақиқ орқали (бунда ёзма ифодаланган ёки оддийгина номи келтирилган хатти-ҳаракат қонун билан тақиқланади; чунончи, Жиноят кодексининг Махсус қисми нормалари бунга мисол бўла олади);

учинчиси, ҳуқуқий нормада ижобий, қонунда ифодаланган хатти-ҳаракатни баён этиш орқали (бундай вазиятда хатти-ҳаракатнинг

бошқа, унга қарама-қарши тури мақсадга мувофиқ бўлмайди ва шунинг учун тақиқланган хатти-ҳаракат ҳисобланади. Масалан, олди-сотди шартномаси бўйича сотувчи харидорга буюмни, харидор эса сотувчига пулни беришга мажбур бўлади, бироқ бу – хатти-ҳаракатнинг бошқа турига кўра – пул ёки буюмнинг берилмаслиги тақиқланади деганидир).

3) қилмиш натижасида етказилган зарар (зарарли оқибат) – ҳуқуқбузарлик натижасида юзага келадиган салбий ва шунинг учун номақбул оқибатдир. Ушбу салбий оқибатлар мулкий (мулкдан айрилиш, бой берилган фойда), номулкий (ҳақоратлаш, бўҳтон), ижтимоий (ўз ҳуқуқини амалга ошириш имкониятидан маҳрум бўлиш), шахсий (ҳаётдан кўз юмиш, соғлиққа зарар етказиш) ва бошқа хусусиятга эга бўлиши мумкин.

4) ҳуқуққа қарши қилмиш ва зарарли оқибат ўртасидаги сабабий сабабий боғланиш. Ҳуқуқдаги сабабий боғланиш – ҳодисалар ўртасидаги боғлиқлик бўлиб, улардан бири – заруратни иккинчиси – оқибатни туғдиради.

Шунингдек, ҳуқуқбузарликнинг объектив томони ҳақида гапирганда унинг жойи, вақти, усули ва муҳит масалаларига ҳам эътибор қаратиш лозим.

Ҳуқуқбузарлик субъекти – бу ҳуқуққа зид айбли қилмишни содир этган шахс, яъни ҳуқуқбузардир. Ҳар қандай шахс ҳам ҳуқуқбузарлик субъекти ҳисобланмайди, фақат ўз қилмишига жавоб бера оладиган, ақли расо шахсгина шундай субъект сифатида тан олинади.

Ҳуқуқбузарликнинг субъектив томони. Содир қилинган қилмишига нисбатан шахснинг руҳий муносабати бўлиб, унинг зарурий белгиси айбдир.

Айб – ҳуқуқбузарнинг ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатига ва унинг ижтимоий хавфли оқибатига нисбатан қасд ёки эҳтиётсизлик кўринишидаги муносабати.

Қасд – шахснинг ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатни содир қилаётганида бу ҳаракат (ҳаракатсизлик)нинг ҳуқуққа хилофлигини, ижтимоий хавфлилигини, унинг оқибатини англаши ёки тушуниши (тўғри қасд) ёки бу муносабатнинг маълум оқибатни келтириб чиқаришига онгли равишда йўл қўйиши (эгри қасд).

Эҳтиётсизлик – шахснинг хатти-ҳаракатлари натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларнинг олдини олишни назарда тутиб, бепарволик билан ўзига ўзи ишониб ҳаракат (ҳаракатсизлик) қилиши.

16.4. ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИСИ, ТУРЛАРИ

Юридик жавобгарлик – бу ҳуқуқбузарга нисбатан ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллашдир. Бу чоралар шахсий (озодликдан маҳрум этиш), мулкий (жарима), ташкилий (муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш, ишдан бўшатиш) характерга эга бўлиши мумкин.

Юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарликнинг турларига кўра қуйидагиларга бўлинади: жиноий-ҳуқуқий, фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурий-ҳуқуқий, интизомий-ҳуқуқий.

Жиноий ва фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни белгилаш суд томонидан амалга оширилади.

Юридик жавобгарлик қуйидаги белгилар билан тавсифланади:

– юридик жавобгарлик давлат мажбурлов чоралари билан боғлиқ;

– юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарлик билан боғлиқ;

– юридик жавобгарлик ҳуқуқбузар учун салбий оқибатларни келтириб чиқаради (озодликдан, ота-оналикдан маҳрум бўлиш ёки содир этилган қилмиши учун жарима тўлаш ва бошқалар);

– ҳуқуқ нормаларининг санкциясида ўрнатилади.

16.6. ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИКНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТЛАР

Юридик жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатлар тегишли соҳа қонун ҳужжатларида ўз аксини топган бўлиб унинг қуйидаги турларини кўрсатиб ўтиш мумкин: зарурий мудофаа; охирги зарурат; буйруқни ёки бошқача тарздаги расмий вазифани бажариш; муомалага лаёқатсизлик ва бошқалар.

Зарурий мудофаа мудофааланувчининг ёхуд бошқа шахснинг ҳуқуқларини, жамият ёки давлат манфаатларини ғайриҳуқуқий тажовуз қилаётган шахсга зарар етказиш йўли билан ҳимоя қилиш ҳисобланади. Содир этилган ҳаракатлар зарурий мудофаа чегарасидан чиқиб кетишига йўл қўйилмаган бўлса, ҳуқуқбузарлик деб ҳисобланмайди.

Зарурий мудофаа ҳуқуқи фуқароларнинг давлат ва жамоат манфаатларига, фуқароларга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига ҳар қандай тажовузлардан ҳимоя қилишга оид нормаларни рўёбга чиқаришнинг муҳим кафолатларидан бири

ҳисобланади. Зарурий мудофаа ҳолатида етказилган зарар, агар бунда мудофаа чегарасидан чиқилмаган бўлса, қопланмайди.

Агар ғайриқонуний тажовуздан ҳимояланиш пайтида ҳимояланувчи учинчи шахсга зарар етказган бўлса, бу зарар тажовуз қилган шахс томонидан қопланиши лозим.

Охирги зарурат нуқтаи назаридан ҳаракат ёки ҳаракатсизликни ҳуқуқбузарлик деб баҳолашда унинг чегарасидан четга чиқмаслик муҳим жиҳат ҳисобланади. Яъни келтирилган зарар олди олинган зарардан ошиб кетмаслиги керак. Шунингдек, бошқа воситалар орқали хавфнинг олдини олиш мумкин бўлмаслиги керак. Фақат шундагина охирги зарурат ҳолатида содир этилган қилмиш ҳуқуқбузарлик деб топилмайди.

Муомалага лаёқатсизлик ҳам юридик жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатлар сифатида эътироф этилиб, у жисмоний шахснинг ёши ёки руҳий ҳолатига кўра ўз ҳуқуқларини тўлиқ амалга ошира олмаслик, ўз зиммасига мажбуриятлар олиш қобилиятига эга эмаслигида намоён бўлади. Жисмоний шахснинг муомалага лаёқатлилиги масаласига фақат суд томонидан ҳуқуқий баҳо берилади.

Назорат учун саволлар

1. Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади. Юриспруденцияда бундай ҳолат презумпция деб аталади. Адабиётларда унинг бир неча тури ажратиб кўрсатилади.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг. Фикрингизни мисоллар ёрдамида асосланг.

2. Ҳуқуқбузарлик ҳуқуқ ва муомала лаёқатига эга субъект томонидан ҳаракат ёки ҳаракатсизлик кўринишида содир этиладиган, ҳуқуқ нормалари талабларига зид келувчи ҳамда шахсга, мулкка, давлатга ва бутун жамиятга зарар келтирувчи ижтимоий хавфли қилмишдир. Бундай қилмиш қонун билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказиши ёки зарар етказиш хавфини туғдириши мумкин. Ҳуқуқбузарлик сифатида эътироф этиш учун унинг юридик таркиби бўлиши лозим.

Масалани атрофлича муҳокама қилинг.



17-МАВЗУ.
ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Ҳуқуқий тартибга солиш механизми тушунчаси, унинг асосий элементлари.
2. Ҳуқуқий тартибга солиш ва ҳуқуқий таъсир этиш.
3. Ҳуқуқий воситалар тушунчаси, белгилари ва турлари.
4. Ҳуқуқий режимлар тушунчаси, белгилари ва турлари
5. Ҳуқуқий рағбатлантириш тушунчаси, хусусияти, функцияси ва турлари.
6. Ҳуқуқий имтиёзлар тушунчаси, хусусияти, функциялари ва турлари.
7. Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги, белгилари ва уни таъминланиш асослари.

Расм nur.kz сайтидан олинган

17.1. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми – жамиятдаги турли хил ижтимоий муносабатларни маълум кетма-кетликда ҳуқуқий тартибга солишга ёрдамлашувчи ҳуқуқий воситалар тизими.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми жамиятдаги турли-туман ижтимоий муносабатларга мунтазам равишда ва муайян кетма-кетликда таъсир этиш жараёнидир. Ҳуқуқий тартибга солиш жараёни – ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир этиш, уларни амалга ошириш, ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг қатъий белгиланган тартибидир. Ҳуқуқий тартибга солиш ҳар қандай ижтимоий жараён сингари ўзининг бошланиш ва ниҳояланиш нуқталарига эга. Бу жараён давлат томонидан ҳуқуқий нормалар яратишдан бошланади. Ҳуқуқий норма халқнинг давлат идорасини ўзида ифодаловчи, уни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларига етказувчи восита сифатида вужудга келади ва амал қилади.

Ҳуқуқий тартибга солиш жараёнини ***уч асосий босқичга*** ажратиш мумкин:

1. Ижтимоий муносабатларни меъёрга солувчи юридик норманинг яратилиш босқичи.

2. Ҳуқуқий норманинг амал қилиш босқичи.

3. Юридик нормада назарда тутилган ҳолатлар, ҳуқуқ ва мажбуриятлар вужудга келганда субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларнинг амалга оширилиш босқичи.

Кўрсатилган уч босқичдан ташқари яна боғловчи қўшимча босқич, яъни *ҳуқуқни қўллаш* ҳақида гапириш лозим.

Ҳуқуқий тартибга солиш жараёнининг уч босқичига учта муҳим элемент (ҳуқуқий ҳодиса) мувофиқ келади:

а) ҳуқуқ нормалари;

б) ҳуқуқий муносабатлар;

в) субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларни амалга ошириш ҳужжатлари.

Юқорида зикр этилган қўшимча босқичга мувофиқ тарзда ҳуқуқий тартибга солиш механизмида қўшимча элемент – *ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари* майдонга чиқади.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг ҳар бир элементи, ўз навбатида, ўзига хос кичик тизимни ташкил этади. Чунончи:

– ҳуқуқ нормаларининг яратилиш босқичига мувофиқ келадиган тизимга ҳуқуқий онг, ҳуқуқ ижодкорлиги, норматив-ҳуқуқий

ҳужжатлар, ҳуқуқни тизимлаштириш, юридик техника ва бошқалар киради;

– ҳуқуқ нормаларининг амал қилиш босқичидаги ҳуқуқий муносабатлар тизимига ҳуқуқ субъекти, юридик фактлар, умумий ва конкрет муносабатлар киради;

– ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш тизимига ҳуқуқий муносабат қатнашчиларининг муайян хатти-ҳаракатлари, ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари киради.

Юқорида санаб ўтилган тизимларни ҳуқуқий тартибга солиш жараёнининг бўғинлари деб аташ мумкин. Ушбу жараёнда амал қиладиган элементларнинг бир бутунлиги ҳуқуқий тартибга солиш механизмини ташкил этади[1].

17.2. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

Ҳуқуқий тартибга солиш – ҳуқуқий воситалар ёрдамида амалга ошириладиган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, муҳофаза қилиш, ижтимоий эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда уларни ривожлантириш мақсадида ушбу ижтимоий муносабатларга самарали, ташкилий-ҳуқуқий таъсир кўрсатиш жараёнидир.

Ҳуқуқий тартибга солиш кишиларнинг хулқ-атвори ва ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий воситалар ёрдамида мақсадли таъсир этиш ҳамдир. Ҳуқуқий тартибга солишнинг муҳим хусусияти шундаки, у ижтимоий муносабат иштирокчиларининг юридик ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди, ҳуқуқлар рўёбга чиқарилишини ва мажбуриятлар бажарилишини таъминлайди.

17.3. ҲУҚУҚИЙ ВОСИТАЛАР ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий воситалар – бу муайян кўрсатмаларда ва хатти-ҳаракатларда намоён бўладиган ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, унинг ёрдамида ҳуқуқ субъектларининг манфаатлари амалга оширилади ва ижтимоий фойдали мақсадларга эришиш таъминланади.

Ҳуқуқий воситалар сифатида ҳуқуқ нормалари ва принциплари, ҳуқуқни қўллаш актлари, шартномалар, юридик фактлар, субъектив

[1] Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик / проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Т.: Sharq, 2009. – Б.475-477.

ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар, тақиқлар, имтиёзлар, рағбатлантириш ва жазо чоралари, ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш ҳужжатлари ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Ҳуқуқий воситаларнинг қуйидаги белгилари мавжуд:

1. Улар ҳуқуқ субъектларининг манфаатларини амалга оширишнинг ва ижтимоий фойдали мақсадларга эришишни таъминлашнинг умумлашган юридик услублари ҳисобланади (айнан ушбу ҳолатда ҳуқуқнинг ижтимоий қиммати намоён бўлади).

2. Ҳуқуқий воситалар ҳуқуқнинг ахборот – энергетик сифати ва ресурсларини ўзида намоён қилади. Улар, ўз навбатида, ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг манфаатларини амалга ошириш йўлида турган тўсиқларни бартараф этишга қаратилган бўлади.

3. Ҳуқуқий воситалар ҳуқуқнинг таъсир этиш ва ҳуқуқий тартибга солиш механизми ҳамда ҳуқуқий режимларнинг асосий фаолият юритувчи қисми ҳисобланади.

4. Ҳуқуқий воситалар юридик оқибатларга, муайян натижаларга ва у ёки бу даражада ҳуқуқий тартибга солишнинг самарадорлигига олиб келади.

5. Давлат томонидан таъминланади.

Ҳуқуқий воситаларни қуйидаги бир қатор мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

– мураккаблик даражасига кўра ҳуқуқий воситалар бирламчи ва комплекс турларга бўлинади. Бунда бирламчи ҳуқуқий воситалар сифатида субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар, рағбатлантириш ва жазолаш, имтиёз ва тақиқларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Комплекс характердаги ҳуқуқий воситалар эса шартнома, ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ институтлари, ҳуқуқий режим ва бошқалардан иборат бўлади;

– амалга ошириш функцияларига кўра: тартибга солиш (регулиятив) ва муҳофаза этиш;

– ҳуқуқий тартибга солиш предметига кўра: конституциявий, маъмурий, жиноий ва бошқалар;

– юридик тавсифига кўра: моддий ва процессуал;

– нормаларни қўллаш натижасида келиб чиқадиган оқибатларининг аҳамиятига кўра: оддий (масалан, жарима) ва махсус (масалан, умрбод озодликдан маҳрум этиш);

– амалда бўлиш муддатига кўра: доимий (масалан, фуқаролик) ва вақтинчалик (масалан, мукофот);

– ҳуқуқий тартибга солиш турига кўра: норматив (масалан, ҳуқуқ нормаларида белгилаб қуйилган тақиқлар) ва индивидуал (масалан, ҳуқуқни қўллаш актлари);

– ахборот-руҳий йўналишига кўра: рағбатлантирувчи (имтиёзлар) ва чекловчи (масалан, муайян хатти-ҳаракатни тўхтатиб қўйиш) ва бошқалар.

17.4. ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМЛАР (ТАРТИБЛАР) ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Бугунги кунда ҳуқуқий режим тушунчаси юридик фан соҳасида тобора мустаҳкам ўринга эга бўлмоқда. Ҳуқуқий режимни муайян объектнинг белгиланган ҳолати, ундан фойдаланиш, эгалик қилиш, тасарруф этиш ҳамда тегишли соҳада юзага келадиган муносабатларнинг тартиби сифатида тавсифлаш мумкин.

Ҳуқуқий режим – давлат томонидан ҳуқуқ нормалари кўринишида ўрнатиладиган ҳуқуқий тартибга солишнинг махсус усули.

Юқоридаги таърифдан ҳам кўриниб турибдики, ҳуқуқий режим муайян тартибнинг мавжудлиги билан боғлиқдир. Ўз навбатида, тартиб бир ҳаракатдан кейин бошқа ҳаракатни амалга оширишнинг технологик кетма-кетлигини намоён этади.

Ҳуқуқий режимлар жамият ҳаётининг муайян соҳасида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар гуруҳини барқарор норматив тартибга солишни таъминлайди ҳамда муайян объектлардан самарали фойдаланишга кўмаклашади[1].

Ҳар қандай ҳуқуқий режимнинг самарали фаолияти, биринчидан, мантиқий асослантирилган, иккинчидан, олдинги ҳаракатдан кейин қонуний ва кетма-кетлик асосида ҳаракат қилиш зарурлигини кўзда тутади.

Ҳуқуқий режимларнинг қуйидаги белгилари мавжуд:

– улар қонун ҳужжатларида белгилаб қўйилади ва амал қилиши давлат томонидан таъминланади;

– ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасини махсус шаклда тартибга солишни мақсад қилиб қўяди;

– муайян ҳуқуқий воситалардан ташкил топган ҳуқуқий тартибга солишининг махсус тартибини намоён этади;

[1] Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве // Журнал российского права. 2001. – № 9.

– алоҳида ҳуқуқ субъектларининг манфаатларини амалга ошириш учун қулай ёки ноқулай шарт-шароитларни белгилаб беради.

17.5. ҲУҚУҚИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТИ, ФУНКЦИЯСИ ВА ТУРЛАРИ

Маълумки, кишилар онги ва хоҳиш-иродасига ҳуқуқ ёрдамида таъсир кўрсатиш кўринишларидан бири бу муайян фаолият турларини рағбатлантириш усули ҳисобланади. **Ҳуқуқий рағбатлантириш** – ҳурматга сазовор ихтиёрий хулқ-атворни юридик маъқуллаш шакли ва чорасидир. Мазкур чоранинг кўрилиши натижасида субъект тақдирланади, унинг учун ижобий оқибатлар рўй берган саналади.

Хусусан, мамлакатимизда давлат мукофотлари ва фахрий унвонлар – давлатнинг иқтисод, фан, маданият, санъат, Ватанни ҳимоя қилиш ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги юксак хизматлари учун фуқароларни рағбатлантиришнинг олий шаклидир.

Айни пайтда ҳуқуқий рағбатлантиришнинг қатор белгилари мавжуд. Аввалambор, ҳуқуқий рағбатлантириш ҳурматга сазовор ва тақдирлашга лойиқ хулқ-атвор билан боғлиқ бўлади. Бунда шахс давлат ва жамият олдидаги ўз хизматлари учун шундай ҳурматга сазовор бўлади. Кўпинча рағбатлантириш билан боғлиқ ҳужжатнинг мазмунида хизмат тўғрисида бевосита фикр юритилади. Шу боис хизмат ва рағбатлантириш ўртасидаги боғланиш яна бир карра таъкидланади. Масалан, Ўзбекистон Республикасида тегишли соҳада ўрнак кўрсатган ходимлар учун “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби”, “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими” ва бошқа унвонлар назарда тутилади.

Рағбатлантиришга лойиқ хизмат деганда субъект ўз вазифаларини намунали бажариши ёки умумэътироф этилган фойдали натижага эришиши билан боғлиқ бўлган ва рағбатлантиришни қўллаш учун асос бўлиб хизмат қилувчи қонуний хатти-ҳаракат тушунилади.

Рағбатлантиришга лойиқ хизмат асосан қуйидаги хусусиятларда намоён бўлади:

– ижтимоий фаол хулқ-атвор ва ижобий вазифаларни бажаришда;

– шахснинг ўз бурчига виждонан муносабатда бўлишида;

– шахс ўз вазифаларини намунали бажариши ёки умумэътироф этилган фойдали натижага эришишида ва бошқалар.

Рағбатлантиришнинг белгилари қуйидагилардан иборат:

1. Хатти-ҳаракат билан боғлиқ бўлади. Бунда рағбатлантириш, шахсга тартибга солувчи таъсир кўрсатар экан, ижтимоий фойдали хулқ-атворнинг муайян турини қатъий белгиламайди, балки рағбатлантириш тўғрисидаги нормада кўрсатилган оқибатлар мақбул ва фойдали эканлигига ишора қилади.

2. Рағбатлантириш чоралари ижобий хулқ-атворни юридик жиҳатдан маъқуллайди.

3. Рағбатлантириш жамият учун ҳам, рағбатлантирилаётган субъект учун ҳам фойдали бўлиб, уларни ижобий оқибатлар билан қаноатлантирган ҳолда турли манфаатларни уйғунлаштиради.

4. Рағбатлантириш таъсирчан юридик восита ҳисобланади.

Ҳуқуқий рағбатлантириш назорат қилувчи, даъват этувчи, ахборот бериш, кафолатлаш, тақсимлаш ва тарбиялаш функцияларини бажаради. Ҳуқуқий рағбатлантиришнинг назорат функцияси шахснинг муайян фаолиятини мувофиқлаштиради, даъват этиш функцияси мажбуриятларни ошириб бажаришга ва ижтимоий фойдали ижобий ҳаракатлар содир этишга даъват қилади. Баҳолаш функцияси ёрдамида бошқарувчи орган муайян шахснинг тақдирлашга сазовор хулқ-атворини расман ижобий баҳолайди, уни тан олади ва маъқуллайди, фаолиятнинг жамият учун фойдалилик даражасини акс эттиради. Кафолатлаш функцияси интизом ва тартибни мустаҳкамлаш учун қулай шарт-шароит яратишни назарда тутса, тақсимлаш функцияси намунали хулқ-атвор учун рағбатлантириш чораларини мустаҳкамлаб, субъектларнинг шахсий манфаатларини ифодаловчи муайян неъматлардан фойдаланиш шартларини ҳам белгилайди. Тарбиялаш функцияси шахсда ижобий руҳий кайфият ва қониқиш ҳиссини уйғотади, кишиларни ташаббускорликка, фидокорона меҳнатга, ижодий фаолиятга руҳлантиради. Шундай қилиб, рағбатлантириш фуқароларда ҳуқуқий онг, юксак ҳуқуқий маданият ва маънавий фазилатлар шаклланишига кўмаклашади.

Шу ўринда рағбатлантирувчи санкциялар кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланганлигини қайд этиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Бунга Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (180-модда – Меҳнат учун рағбатлантириш), Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси (102-модда – Рағбатлантириш чоралари) ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мисол бўла олади.

Ҳуқуқий рағбатлантиришнинг турларини қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

- тартибга солиш предметига кўра: маъмурий, меҳнат, жиноят-ижроия ва бошқалар;
- юридик табиатига кўра: моддий-ҳуқуқий ва процессуал;
- қўллаш субъектларига кўра: давлат ва нодавлат;
- қўлланиш миқёсига кўра: умумдавлат, минтақавий, маҳаллий.

17.6. ҲУҚУҚИЙ ИМТИЁЗЛАР ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТИ, ФУНКЦИЯЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий имтиёз деганда субъектга ўз манфаатларини тўлароқ қондириш имконини берувчи ва қўшимча, алоҳида ҳуқуқлар (афзалликлар) беришда ёки мажбуриятлардан озод қилишда ифодаланувчи субъект ҳолатини қонуний равишда енгиллаштириш тушунилади.

Мамлакатимизда демократик янгиланишлар шароитда давлат бошқарувида маъмурий усуллар эмас, балки кўп жиҳатдан иқтисодий усуллар устунлик қилади. Бундай шароитда имтиёзларнинг аҳамияти ортади. Зотан, аксарият имтиёзлар ҳаёт фаолиятининг турли жабҳалари, чунончи, тадбиркорлик, молия ва ижтимоий, илмий-техникавий ва демографик, маданий ва хайрия ва бошқа соҳалардаги солиқлар билан боғлиқ бўлади.

Имтиёзлар, энг аввало, ижтимоий чора ҳисобланади. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий вазиятда салбий ҳолатларга барҳам бериш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган аҳолининг кўп сонли қатламларини қўллаб-қувватлаш мақсадида имтиёзлар тизими тубдан ўзгартириб борилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон ҳуқуқий тизимида давлат қурилиши, маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ривожлантириш ва бошқа вазифаларни ҳал қилиш учун имтиёзлардан тобора фаолроқ фойдаланилмоқда. Бу жиҳатлар сўнгги йилларда ҳуқуқий имтиёзларнинг мақоми анча ошганлигидан далолат беради. Дарҳақиқат, эндиликда имтиёзлар аҳоли муайян гуруҳларининг ҳолатини тенглаштирувчи юридик воситага, ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш усулига айланиб бормоқда.

Ҳуқуқий имтиёзлар учун қуйидаги белгилар муҳим ҳисобланади:

а) ҳуқуқий имтиёзлар субъектларнинг манфаатлари янада тўлароқ қондирилиши, уларнинг ҳаёт шароитлари енгиллаштирилиши билан тавсифланади;

б) ҳуқуқий имтиёзлар умумий қоидадан истисно тариқасида қўлланилади ва юридик табақалаштириш усули сифатида амал қилади. Чунки имтиёзлар, аввалambор, шахс махсус ҳуқуқий мақомининг муҳим қисми, субъектнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини юридик йўсиндаги алоҳида имкониятлар билан тўлдириш механизмидир;

в) ҳуқуқий имтиёзлар ваколатли давлат органлари томонидан ҳуқуқий ҳужжатларда ҳуқуқ ижодкорлигининг демократик принципларига мувофиқ белгилаб қўйилган истисно тариқасидаги қоидалар сифатида амал қилади. Одатда, имтиёзлар ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари билан эмас, балки норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгилаб қўйилади.

Ҳуқуқий имтиёзларнинг асосий мақсади шахс, ижтимоий гуруҳлар ва давлат манфаатларини мувофиқлаштириш ҳисобланади. Ана шу асосий мақсадга эришишга қаратилган **ҳуқуқий имтиёзлар** компенсация қилувчи ва рағбатлантирувчи функцияларни бажаради.

Ҳуқуқий имтиёзларнинг турлари қуйидагилардан иборат:

– ҳуқуқий тартибга солиш преметига кўра: конституциявий, фуқаролик, экологик ва бошқалар;

– ҳажмига кўра: асосий, қисман ва қўшимча;

– ҳаракат қилиш вақтига кўра: доимий ва вақтинчалик;

– мазмунига кўра: моддий-ҳуқуқий, маънавий.

17.7. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ САМАРАДОРЛИГИ, БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТАЪМИНЛАНИШ АСОСЛАРИ

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги – бу ҳуқуқий тартибга солиш мақсади билан эришилган натижа ўртасидаги нисбатдир.

Муайян давлатда амалда бўлган ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг самарадорлиги ушбу жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ва маънавий омиллар билан белгиланадиган вазиятга боғлиқ бўлади.

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги кенг ва серқиррали тушунча бўлиб, унинг таркибий қисмларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- амалдаги қонунчилик тизимининг сифат жиҳати;
- ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг самарадорлиги;

- ҳуқуқни қўллаш субъектларининг ҳуқуқий онги даражаси;
- аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданияти даражаси.

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлигини таъминлашнинг қуйидаги асосларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

- ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини янада такомиллаштириш, яъни бунда қонунчилик техникасига қатъий амал қилиш, ижтимоий манфаатларни тўлароқ эътиборга олиш ҳамда ҳуқуқ нормалари амалда бўладиган жамиятдаги объектив қонуниятларни ҳисобга олиш;
- ҳуқуқни қўллаш жараёнини такомиллаштириш. Бунда ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллашнинг самарали уйғунлигини таъминлаш ҳамда жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни қарор топтириш;
- ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш ва бошқалар.

Назорат учун саволлар

1. Ҳуқуқий тартибга солиш усули – жамиятдаги мавжуд ижтимоий муносабатларга ҳуқуқнинг таъсирида қўлланиладиган усул, восита ва йўллар мажмуи. Ҳуқуқий тартибга солиш усули узоқ тарихий жараёнда шаклланган муносабат бўлиб, давлат ундан ҳуқуқий нормаларни яратишда ва ижтимоий муносабат иштирокчилари ўртасидаги ҳуқуқий алоқаларни тартибга келтиришда фойдаланади. Агар ҳуқуқий тартибга солиш предмети ҳуқуқ нимани тартибга солади деган саволга жавоб берса, ҳуқуқий тартибга солиш усули эса ҳуқуқ шу ижтимоий муносабатларни қандай, қайси йўл, усул билан тартибга солади деган саволга жавоб беради.

Ҳуқуқни соҳаларга ажратиш асоси сифатида ҳуқуқий тартибга солиш усулини муҳокама қилинг.

2. Кишилар онги ва хоҳиш-иродасига ҳуқуқ ёрдамида таъсир кўрсатиш кўринишларидан бири бу муайян фаолият турларини рағбатлантириш усули ҳисобланади. Ҳуқуқий рағбатлантириш ҳурматга сазовор ихтиёрий хулқ-атворни юридик маъқуллаш шакли ва чорасидир. Мазкур чоранинг кўрилиши натижасида субъект тақдирланади, унинг учун ижобий оқибатлар рўй берган саналади.

Ҳуқуқий рағбатлантиришнинг хусусияти, функцияси ва ижтимоий аҳамиятининг атрофлича муҳокама қилинг.



18-МАВЗУ. ҚОНУНИЙЛИК ВА ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБОТ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Қонунийлик тушунчаси ва принциплари.
2. Қонунийлик кафолати тушунчаси ва турлари.
3. Ҳуқуқий тартибот тушунчаси ва унинг объектив зарурияти.

Расм polese.by сайтидан олинган

18.1. ҚОНУНИЙЛИК ТУШУНЧАСИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот биринчи навбатда шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш воситаси сифатида намоён бўлади. Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботнинг ҳолатига қараб шахс эркинлиги даражаси, унинг ҳуқуқ ва эркинликларининг ҳақиқийлиги, демократиянинг даражаси ва чинакамлиги белгиланади. Бугунги кунда шахс манфаатлари давлат учун устуворлик касб этаётган экан, қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботнинг бу томони ҳам давлат фаолиятининг муҳим мақсадларидан бири ҳисобланади.

Қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг зарур шарти ва воситаси ҳамда унинг муҳим таркибий қисмларидир. Мустаҳкам қонунийлик ва ҳуқуқ устунлигига асосланган тартиб ўрнатилган тақдирдагина давлат чинакам ҳуқуқий бўлади.

Қонунийликнинг мазмуни қуйидагиларни назарда тутади:

1. Жамият ва давлатда ҳуқуқий қонунчиликнинг мавжудлигини билдиради, бу амалдаги қонунлар идеал ҳуқуқни, ҳуқуқ принципларини, умуминсоний қадриятлар, эркин демократик жамият ва ҳуқуқий давлатга хос бўлган хусусиятларни ўзида ифодалаши демакдир.

2. Қонунларнинг ҳуқуқийлиги Конституция ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг халқаро ҳуқуқ принциплари ва нормаларига, халқаро андозаларга, инсоннинг ажралмас ҳуқуқларига мос келишини билдиради.

3. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими иерархиясига татбиқан Конституция ва қонунлар олий юридик кучга эга. Ушбу ҳолат қонунлар ижросини таъминлашга қаратилган қонуности ҳужжатларининг қатъий равишда уларга мос бўлишини тақозо этади.

4. Конституция ва бошқа қонунлар амал қилишининг самарали ҳимояси қонунийликни англатади.

Қонунийлик – бу ҳуқуқ субъектлари томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга тўла ва аниқ амал қилинишидир. Қонунийлик – ҳуқуқ ва ҳокимият, ҳуқуқ ва давлатнинг узвий боғлиқлигида ўз ифодасини топадиган, ижтимоий-сиёсий ҳаётга ҳуқуқий тус берадиган кенг маънодаги сиёсий-ҳуқуқий ҳодиса.

Қонунийлик – ижтимоий ҳаётда ҳуқуқ ва қонун устуворлигидан, ижтимоий муносабатларнинг барча иштирокчилари томонидан ҳуқуқ нормаларини оғишмай амалга ошириш, мансабдор шахслар фаолиятидаги ҳуқуқбузарлик ва зўравонликка қарши изчил курашиш, жамиятда тартиб ва уюшқоқликни таъминлашдан иборат ижтимоий-сиёсий режимдир.

Қонунийликнинг асосий тамойиллари:

1. Конституция ва қонунларнинг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга нисбатан устунлиги.

2. Ҳуқуқ субъектларининг қонун ва суд олдидаги тенглиги.

3. Ҳокимият органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолиятида зўравонликка йўл қўйилмаслиги.

4. Инсон (фуқаролар) ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатланганлиги.

5. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни мамлакатнинг бутун ҳудудида бир хил қўлланилиши ва талқин этилиши.

6. Мақсадга мувофиқликнинг қонунийликка қарши қўйилмаслиги.

7. Қонунийликнинг маданият билан узвий боғлиқлиги.

Адабиётларда ҳуқуқий қонунийлик ҳақида ҳам гап юритилади. Ҳуқуқий қонунийлик принципи – ҳуқуқ нормаларига ижтимоий муносабатларнинг барча субъектлари томонидан риоя қилиш режими “ёзилган” ҳуқуқни ҳақиқий ҳуқуққа айлантириш усули, инсон ва жамият ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари амалга оширилишини кафолатлаш шакли.

18.2. ҚОНУНИЙЛИК КАФОЛАТИ ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Қонунийлик кафолати – бу қонун ва қонун ости ҳужжатлари амал қилишини таъминловчи, фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳамда давлат, жамият манфаатларини тўсиқларсиз амалга оширувчи усуллари, шарт-шароитларидир.

Қонунийликни амалга ошириш кафолатининг турлари:

1) иқтисодий (жамиятнинг иқтисодий ривожланиш даражаси, мулкчиликнинг турли шакллари, иқтисодий эркинлик ва бошқалар);

2) сиёсий (конституциявий тузумнинг демократлаштирилиш даражаси, жамиятнинг сиёсий тизими, сиёсий плюрализм (фикрлар

хилма-хиллиги) кўппартиявийлик, ҳокимият ваколатларининг бўлиниши ва бошқалар);

3) ташкилий (қонун ҳужжатларига амал қилинишини назорат қилувчи махсус органлар, яъни суд, ички ишлар, прокуратура ва бошқаларнинг фаолияти);

4) ҳуқуқий (қонунийликни амалга ошириш учун барча ҳуқуқий нормаларни бажариш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уни бузган кишиларга нисбатан тегишли жазо чораларини қўллаш);

5) жамоатчилик (жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар, оммавий ҳаракатлар ва бошқа фуқаролик жамияти институтлари ҳамда фуқароларнинг қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашда иштирок этиши).

18.3. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБОТ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРИЯТИ

Ҳуқуқий тартибот – бу ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқ нормаларида белгиланган қоидаларга тўла ва аниқ риоя қилишлари натижасида ўрнатиладиган ижтимоий муносабатлар тизимидир. Ҳуқуқ, қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот давлат ва жамият ҳаёти учун муҳим аҳамият касб этади.

Ҳуқуқий тартиботнинг хусусиятларига қуйидагилар киради:

– у ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган бўлади;

– муайян ҳуқуқ нормаларини ҳаётга татбиқ этиш натижасида юзага келади;

– давлат томонидан таъминланади;

– кишилар ҳаётини енгиллаштириб, уларнинг янада эркин бўлишлари ҳамда ижтимоий муносабатларни ташкилий жиҳатдан юзага келиши ва амалда бўлиши учун шарт-шароит яратади;

– қонунийликнинг натижаси сифатида юзага чиқади.

Назорат учун саволлар

1. Ҳуқуқий қонунийликнинг бошқалардан фарқланувчи хусусияти шундан иборатки, ҳозирги замон фуқаролик жамиятида ҳуқуқ давлат ҳокимиятига боғлиқ бўлмаган ҳолда объектив тарзда мавжуд бўлади. Бу ерда энди демократик ҳуқуқий принциплар, хусусий ҳуқуқ билан бир қаторда инсон ҳуқуқи ҳам фундаментал ҳуқуққа айланади. Шундай

экан, ҳуқуқий қонунийлик фуқаролик жамиятига мувофиқ келадиган, инсонпарварлик тарафидан унинг хусусиятларини очиб берувчи ҳамда моҳият-эътибори билан давлат ҳуқуқидан сифат жиҳатидан фарқланувчи категориядир. У фақат қонуннинг оддий "умуммажбурийлиги"ни эмас, балки ҳуқуқнинг ҳукмронлиги, устуворлигини, инсон ҳуқуқларига асосланган ҳуқуқ бошқарувини ифодалайди.

Ҳуқуқий қонунийликка эришиш ва уни фуқаролик жамиятини шакллантиришдаги ўрнини муҳокама қилинг.

2. Ҳуқуқий тартибот – бу ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқ нормаларида белгиланган қоидаларга тўла ва аниқ риоя қилишлари натижасида ўрнатиладиган ижтимоий муносабатлар тизимидир. Ҳуқуқий тартибот жамиятда қонунийликнинг натижаси сифатида юзага келадиган ижтимоий воқеликдир.

Шу маънода қонунийлик билан ҳуқуқий тартибот ўртасида қандай нисбий алоқадорлик мавжудлигини муҳокама қилинг.



19-МАВЗУ.
ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛ ВА ЙЎЛЛАРИ

Мавзунинг асосий йўналишлари:

1. Фуқаролик жамияти тушунчаси, белгилари, таркибий элементлари
2. Фуқаролик жамиятининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маънавий асослари.
3. Ҳуқуқий давлат назарияси.
4. Ҳуқуқий давлатнинг асосий белгилари ва принциплари.
5. Ҳуқуқ устунлиги концепцияси.

Расм uridcons.ru сайтидан олинган

19.1. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ, ТАРКИБИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Давлат ва жамият қадимдан бир-бири билан ўзаро уйғунликда ривожланиб келаётган ижтимоий ҳаёт бирликлари ҳисобланади. Давлат кишилик жамияти шаклланишининг муайян босқичида вужудга келган. Ўз ўрнида фуқаролик жамияти инсоният томонидан асос солинган давлат ва жамият ҳаётининг энг олий шаклидир.

Фуқаролик жамияти тўғрисидаги ғоялар ва таълимотлар XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ҳаётга жорий этилаётган бўлса-да, ушбу ҳодиса ва уни ташкил этган таркибий унсурлар азал-азалдан инсоният тафаккурига бегона бўлмаган.

Фуқаролик жамияти тарихий тараққиётнинг, инсоният цивилизацияси маданий-маърифий юксалишининг етуклик даражасидир. Мазкур жамият ижтимоий муносабатларнинг оқилона ҳуқуқий тартибга солинганлиги, умуминсоний демократик қадриятлар ва институтлар қарор топганлиги, адолатли қонунлар тизими шаклланганлиги, давлат ва барча фуқаролик жамияти институтлари халқ ва фуқаролар манфаати учун фаолият кўрсатадиган, фуқаролари комилликка, юксак маънавий-маърифий ҳамда маданий сифатларга эришганлиги билан таърифланади. Фуқаролик жамиятини барпо этиш, энг аввало, инсон, жамият ва давлатнинг ўзаро маърифий алоқадорлиги бўлиб, унда инсон, унинг ҳуқуқлари ва манфаатлари устувор аҳамиятга эга. Бундай жамиятда мавжуд бўладиган ижтимоий муҳит давлатнинг қонунлар доирасида фаолият кўрсатишига, ўз навбатида, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари тўла-тўкис таъминланишига шароит яратади.

> **Фуқаролик жамияти** – ҳар бир инсон манфаатини устувор билувчи, ҳуқуқий анъана ва қонунларга ҳурмат муҳити шакллантирилган, умуминсоний қадриятлар эъзозланадиган, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари сўзсиз таъминланадиган, давлат ҳокимиятининг самарали жамоатчилик назорати механизмлари вужудга келтирилган, инсоний муносабатлар чуқур маънавий-маданий қадриятларга таянадиган эркин демократик ҳуқуқий жамиятдир.

Фуқаролик жамиятининг қуйидаги асосий белгилари ва хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

1. Жамият ва шахс эҳтиёжлари тизимида фаол ижобий фаолият ва

меҳнатнинг роли алоҳида мазмунга эга бўлиши.

2. Жамият мазмуни, унинг ривожланиш қонуниятлари моҳиятининг хусусий мулкчилик муносабатлари орқали белгиланиши.

3. Фуқароларнинг юридик жиҳатдан бир хил мақомга эгалиги ва қонун олдида тенглиги. Жамиятда адолатли суд тизимининг қарор топиши.

4. Шахснинг хусусий ҳаёти ва иқтисодий фаолиятига давлат аралашувининг қонун доирасида чекланиши. Ҳуқуқий давлатчиликнинг мавжуд бўлиши.

5. Шахснинг давлат ҳокимиятига нисбатан мулкий ва иқтисодий мустақиллиги.

6. Давлат, давлат идоралари ва фуқаролар ҳуқуқнинг тенг субъекти сифатида муносабатга кириша олиши, уларнинг судда тенг тарафлар сифатида майдонга чиқа олиши. Фуқаролар ҳуқуқларини кафолатлаш механизмларининг яратилганлиги.

7. Фуқаролик жамиятининг таркибий институтлари, жумладан, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизимининг мавжудлиги.

8. Жамиятнинг юксак маънавий-маданий ва ахлоқий ривожланганлиги, инсонлар ўртасидаги муносабатлар ўзаро ҳурмат доирасида, шахс қадрини эъзозлаш асосига қурилганлиги ва бошқалар.

Фуқаролик жамиятини шакллантириш учун унинг институтларини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. **Фуқаролик жамияти институтларини қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:**

1. Иқтисодий соҳадаги манфаатларни қаноатлантирувчи тузилмалар: хусусий мулк асосида вужудга келадиган ва фаолият юритадиган нодавлат ташкилотлари; тадбиркорлар уюшмалари (палатаси) ва бошқалар.

2. Ижтимоий соҳадаги манфаатларни ифодаловчи тузилмалар: оила ҳамда унинг манфаатларини акс эттирувчи махсус ташкилотлар; таълим-тарбия муассасалари (мактаб, ўрта махсус ва олий таълим муассасалари); фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари; мустақил оммавий ахборот воситалари; диний ташкилотлар; миллий-маданий марказлар; ихтиёрий кўнгилли жамиятлар; жамоатчилик фикрини аниқлаш ва ўрганиш институтлари; турли ижтимоий ихтилофларни адолатли ҳал этувчи тузилмалар ва бошқалар.

3. Сиёсий соҳадаги манфаатларни акс эттирувчи институтлар ва тузилмалар: сиёсий партиялар; ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар; инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи институтлар ва бошқалар.

Ўз навбатида, фуқаролик жамияти институтларининг мамлакат ҳаётидаги ўрни ва аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

− аҳолини турли ижтимоий гуруҳлари манфаатларини ифода этади;

− фуқаролар онгида демократик қадриятларни мустаҳкамлашда, уларнинг сиёсий ва фуқаролик фаоллигини оширишда, мамлакатда рўй бераётган демократик ўзгаришларнинг кўламини кенгайтириш ва чуқурлаштиришда муҳим омил саналади;

− улар давлат ва ҳокимият тузилмалари фаолияти устидан жамоатчилик назорати олиб боришнинг асосий воситаси ҳисобланади;

− бутун жамият аҳамиятига молик масалаларни ҳаётга татбиқ этишда улар давлатнинг тенг ҳуқуқли ижтимоий шериги, ҳамкори ҳисобланади;

− нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ривожланган тизими жамиятда манфаатлар уйғунлигини қарор топтиради ва мустаҳкамлайди.

19.2. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ИЖТИМОИЙ, ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ ВА МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ

Фуқаролик жамияти ниҳоятда мураккаб ҳамда серқирра ижтимоий ҳодисадир. Шу боис уни иқтисодий, сиёсий, маънавий-ахлоқий асослар бўйича таърифлаш мумкин.

Иқтисодий асос. Фуқаролик жамияти хусусий мулкчиликка кенг йўл берувчи ва унга асосланувчи бозор иқтисодиёти муносабатларига ҳамда эркин иқтисодий фаолият таъминланган шарт-шароитга таянади. Айнан хусусий мулкчилик муҳити ва муносабатлари қарор топган жамиятда шахснинг мулкий мустақиллиги, иқтисодий фаолият юритишдаги эркинлиги таъминланади.

Фуқаролик жамияти концепциясини яратишга катта ҳисса қўшган немис файласуфи Гегель, ушбу жамиятни ишлаб чиқариш муносабатлари мажмуи сифатида тушунган. У бунда икки асосий принципни ажратиб кўрсатган:

биринчидан, шахслар ўз хусусий манфаатларидан келиб чиқиб ҳаракат қилади;

иккинчидан, инсонлар шундай ижтимоий муносабатлар тизимини вужудга келтирадики, бунда ҳар ким бошқа шахсга боғлиқ бўлади.

Хусусий мулкчиликка асосланган ижтимоий тузилма бўлмиш фуқаролик жамияти бозор иқтисодиёти муносабатлари тизимидан

иборатдир. Бундай муносабатларга ишлаб чиқаришдаги рақобат ва унда ҳокимиятнинг маъмурий аралашувини чеклаш орқали эришилади. Фуқаролик жамияти инсоннинг ижодий фаоллигини намоён этишга йўл очувчи муносабатлар шаклланган тақдирда зоҳир бўлади.

Ўзбекистонда ҳам хусусий мулкчиликка асосланган муносабатлар тизими қарор топмоқда, тадбиркорликка, кичик ва ўрта бизнесга кенг йўл очилиб, тегишли ташкилий ва ҳуқуқий механизмлар вужудга келтирилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси фуқаролик жамиятининг қарор топишини хусусий мулкнинг қатъий мавқега эга бўлиши билан боғлайди.

Сиёсий асос. Сиёсий нуқтаи назардан баҳолаганда, фуқаролик жамиятидаги сиёсий тизим ва сиёсий бошқарувнинг мазмун-моҳиятини ҳуқуқий давлатчилик ифода этади. Бошқача айтганда, ҳуқуқий давлат фуқаролик жамиятининг сиёсий моҳиятини, сиёсий шаклини ташкил этади. Бу икки ҳодисанинг ўзаро муносабати шакл билан мазмуннинг ўзаро алоқадорлигини акс эттиради. Бундан келиб чиқадиган хулоса шуки, фуқаролик жамияти тўла маънода мавжуд бўлишининг шарти ҳуқуқий давлатнинг мавжудлигидир. Ва, аксинча, ҳуқуқий давлат фақат фуқаролик жамиятидек ижтимоий маконда қарор топиши ва фаолият юритиши мумкин.

Фуқаролик жамиятининг сиёсий тавсифланиши фақат давлат тузилмаларини ривожлантиришдан иборат эмас. Бунинг учун жамиятда том маънодаги кўппартиявийлик, жамоат ва нодавлат ташкилотларнинг кенг кўламли тизими, тадбиркорлар уюшмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизими вужудга келтирилиши лозим.

Фуқаролар ва уларнинг уюшмалари давлат идоралари билан мулоқотда ҳуқуқнинг тенг субъектлари сифатида муносабатга киришади. Башарти бу тенг ҳуқуқий муносабатларда томонлардан бирининг ҳуқуқига, манфаатига путур етказилса, у судга мурожаат этиши ва қонуний асосларда суд тартибида ўз ҳуқуқини тиклашга эришиши мумкин.

Маънавий-ахлоқий асос. Фуқаролик жамияти чуқур маънавий, юксак маданий инсоний муносабатларга таянади. Бу жамиятнинг маънавий ҳаётида инсон бениҳоя даражада улуғланади, умуминсоний қадриятлар эъзозланади, улар мўътабар ва муқаддас саналади. Бунда инсоннинг қадр-қиммати, адолатпарварлик ва инсонпарварлик каби олий қадриятлар одамлар ўртасидаги муносабатларнинг белгиловчи мезони сифатида майдонга чиқади.

Демократик ислоҳотлар даврида маънавиятни юксалтиришга асосий эътибор қаратилаётгани бежиз эмас. Зеро, маънавият инсоният

ички дунёсининг кўзгуси, тафаккури, онги ва фикр юритиш тарзининг мазмун-моҳиятини акс эттирувчи юксак ижтимоий қадриятдир. Инсоният ҳамиша эзгуликка, маънавий баркамолликка интилиб яшайди.

Фуқаролик жамиятида эркинлик, қонун олдида барчанинг тенглиги, ижтимоий адолатнинг таъминланиши ҳамма фуқароларнинг ижодий салоҳияти ва истеъдодининг бевосита рўёбга чиқарилишига имконият яратилади.

19.3. ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ НАЗАРИЯСИ

Давлатни ўз фаолиятини қонун асосида амалга оширадиган ташкилот сифатида тушуниш билан боғлиқ ғоялар инсоният тараққиётининг дастлабки босқичларидаёқ шакллана бошлаган.

Бунда ҳокимият фаолиятининг адолат талабларига мос бўлиши зарурлиги ҳақидаги ғоялар илгари сурилган. Хусусан, антик давр мутафаккирларидан бири Афлотун (милоддан аввалги 427–347 йиллар) бу борада шундай деб ёзганди: “Қонун кучга эга бўлмаган ва кимнингдир ҳукми остида бўлган давлатнинг тез ҳалокатга учрашини кўраман”. Яна бир юнон мутафаккири Арасту (милоддан аввалги 384–322 йиллар) ҳам табиий ҳуқуқ нуқтаи назаридан оқилона қонунлар бошқаруви концепциясини асослаб берган. “Шундай қилиб, – деб ёзганди у, – кимки қонун ҳукмронлик қилишини талаб этса, у илоҳиёт ва ақл ҳукмронлигини талаб қилгандай бўлади, кимки одам ҳукмронлик қилишини талаб этса, бунга ўз талабини, ҳирсини киритади, зеро, бундай туйғу инсонга хос эмас, ҳукмдорлар гарчи энг яхши одамлар бўлсада, ғазаб ҳам уларни чин йўлдан оздиради, бунга қарама-қарши ўлароқ, қонун бу босиқ, вазмин ақлдир”.

Ҳуқуқий давлат ҳақидаги ғоялар Европада ўрта аср ва янги давр мутафаккирлари ижодида янада ривожлантирилди. Боденнинг фикрига кўра, давлат ячейкаси оила саналади. Ўз мақсадларига кўра оила бошлиғи – давлат ҳокимиятининг тимсоли ва инъикосидир. Давлат сиёсий ташкилот сифатида шартнома асосида вужудга келади. Унинг асосий мақсади – жамоа орасида тинчликни кафолатлаш, жамоани ташқи хавфдан ҳимоя қилиш ҳамда кишиларнинг чинакамига бахтли-саодатли бўлишлари тўғрисида қайғуришдир.

Ҳуқуқий давлатчилик концепциясининг ишлаб чиқилишига европалик мутафаккирлардан Г.Гроций, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ж.Локк,

Ш.Монтескье, Д.Дидро, П.Голбах, Т.Жефферсон кабилар ҳам салмоқли ҳисса қўшган.

19.4. ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Ҳуқуқий давлат – бу ҳуқуқий асосда ташкил топадиган ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида ҳуқуқ устуворлик қиладиган давлат. Ҳуқуқий давлат айни пайтда ҳуқуқ устунлиги таъминланган, ҳокимиятни тақсимлаш принципи изчил амалга оширилган, шунингдек инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ва эркинликлари тан олинган ва кафолатланган демократик давлат ҳамдир.

“Ҳуқуқий давлат сиёсий ҳокимиятни ташкил этишнинг алоҳида шаклидир. У қонуннинг устунлиги ва ҳокимиятнинг легитимлиги, ҳуқуқнинг баланд нуфузи ва самаралилиги билан тавсифланади, шахснинг ҳуқуқий ҳимояланганлик ҳолатини ва у демократик ҳуқуқ ва эркинликлардан ўз қонуний манфаатлари йўлида монеликсиз фойдаланишини кафолатлайди”[1].

Ҳуқуқий давлатнинг принциплари – бу ҳуқуқий давлатни ташкил этиш ва унинг фаолиятини амалга оширишнинг раҳбарий бошланғич, асосий қоидалари.

Ҳуқуқий давлатнинг принциплари:

– ҳуқуқнинг устунлиги;

– ҳокимияти ваколатларининг тақсимланганлиги;

– суднинг мустақиллиги;

– инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатланганлиги ва бошқалар.

Ҳуқуқий давлатнинг белгилари қуйидагилар:

– давлат ва давлат органларининг ҳуқуқ билан алоқадорлиги;

– демократик ҳуқуқ ва эркинликлар билан боғлиқ барча институтларнинг мавжудлиги;

– инсон (фуқаролар) ҳуқуқ ва эркинликларининг давлат томонидан эълон қилинганлиги, ҳимоя қилиниши ва кафолатланиши;

– ривожланган фуқаролик жамиятининг мавжудлиги;

– давлат ва шахснинг ўзаро масъуллиги ва бошқалар.

[1] Исламов З., Аббосхўжаев С. Конституция – ҳуқуқ устунлиги асоси. – Т.: Ўзбекистон, 2012. – Б.244.

19.5. ҲУҚУҚ УСТУНЛИГИ КОНЦЕПЦИЯСИ

Ҳуқуқ устунлиги (“rull of law”) – ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим принципи ҳисобланади. Ҳуқуқ устунлиги давлат ва унинг мансабдор шахсларининг, давлат органларининг, фуқаролар ва уларнинг турли тузилмаларининг фаолияти ҳуқуқ билан боғлиқлиги, ҳуқуққа мос ҳолда амалга оширилишидир. Ҳуқуқ устунлиги, шунингдек қонун ҳужжатларида эркинлик, тенглик ва адолат каби умуминсоний-ахлоқий қадриятларнинг ифодаланишини ва энг муҳими уларнинг ҳуқуқни қўллаш амалиётига тўсиқларсиз жорий қилинишини назарда тутади.

Ҳуқуқ устунлиги принципи халқ ҳокимиятчилигининг, яъни демократия ва демократик бошқарувнинг энг муҳим жиҳатларини, чунончи, ҳокимият қарорлари халқнинг келишувга асосланиши, зўравонликнинг олдини олиш, шахс ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилиш каби ғояларни ўзида акс эттирганлиги билан алоҳида аҳамиятга эга.

Ҳуқуқ устунлигини таъминлаш – шахс, оила, жамият ва давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатлари муҳофазасини кучайтиришда, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишда, фуқароларни қонунга бўйсуниш ва ҳурмат руҳида тарбиялашда муҳим восита бўлиб, у чинакам демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини барпо этишнинг нафақат мақсади, балки унинг энг муҳим шарти ҳисобланади.

Ҳуқуқ устунлиги принципининг мазмуни ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро нисбати, давлат ва унинг институтлари ҳуқуққа бўйсуниши билан тавсифланади. Юридик адабиётларда ҳуқуқ устунлиги билан қонун устунлиги фарқланади. Чунки ҳар қандай қонун доимо ҳуқуқий характерга эга бўлмаслиги, яъни ўзида инсонга ҳуқуқ берадиган, унинг эркинлиги, тенглиги, ижтимоий хавфсизлигини таъминлайдиган қоидани ифодаламаслиги боис ҳуқуқ ва қонун тушунчаси бир-бирига мос келмаслиги мумкин. Қонун устунлиги – бу барча давлат органлари, мансабдор шахслар, жисмоний ва юридик шахслар фаолиятида қонуннинг устуворлиги ҳамда унга риоя этилишидир.

Ҳуқуқ устунлиги принципи ҳам амалий юридик категория, ҳам фалсафий-ҳуқуқий концепция сифатида намоён бўлади. Халқаро стандартлар ҳуқуқ устунлиги концепциясининг қуйидаги асосий принципларини назарда тутади:

халқаро ҳуқуқнинг миллий ҳуқуққа нисбатан устуворлиги;

инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг давлат манфаатларидан устуворлиги;

ҳуқуқнинг қонундан устунлиги ва қонунларнинг мамлакат Асосий Қонунига зид келишига йўл қўйилмаслиги;

қонун устунлиги ва унинг самарали амалга оширилиши;

ҳокимият ваколатларининг тақсимланиши, қонунчилик, ижро ва суд ҳокимияти органларининг ўзаро алоқадорлиги принципи;

одил судловга бўлган ҳуқуқнинг таъминланиши;

шахсий эркинлик ва шахсий қадр-қимматнинг ҳимоя қилинганлиги, шахсларнинг манфаатига қарши қаратилган ҳокимиятнинг ҳар қандай хатти-ҳаракатларининг жиддий чекланганлиги;

коррупциянинг йўқлиги;

ахборотни эркин олиш ва ундан фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги;

ҳуқуқий давлатнинг муҳим принципи сифатида судларнинг мустақиллиги[1].

Ҳуқуқ устунлиги – бу эркинлик, тенглик ва адолатга асосланган ҳуқуқнинг давлат ва жамият ҳаёти барча соҳаларида, ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида устун эканлиги сўзсиз тан олинишидир.

Назорат учун саволлар

1. Ҳуқуқий давлат – бу давлат ҳуқуқий асосда ташкил топадиган ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида ҳуқуқ устуворлик қиладиган давлат. Ҳуқуқий давлат назариясини яратишда XVII–XVIII асрларда яшаб ўтган европалик мутафаккирлар муҳим ўрин тутган.

Ушбу мутафаккирлар ва уларнинг ҳуқуқий давлат ҳақидаги қарашларини муҳокама қилинг.

2. Фуқаролик жамияти ниҳоятда мураккаб ҳамда серқирра ижтимоий ҳодиса бўлиб, у муайян институтлардан ташкил топади ва бунда давлат ҳокимияти ҳамда ўзини ўзи бошқариш органларининг ўзаро муносабати янги асосларда шаклланади.

Фуқаролик жамияти институтларини қандай мезонлар бўйича таснифлаш мумкинлигини муҳокама қилинг.

[1] Каньязов Е.С. Верховенства права – индикатор современной демократии // Верховенства права в обеспечении прав человека. Республиканская научно-практическая конференция. – Т.: ТГЮУ, 2018. – С.6.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Раҳбарий адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 48 б.

2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.

3. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.

4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т., 2017. – 592 б.

5. Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. 2017 йил 8 декабрь.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси (22 декабрь 2017 йил). – Т.: Ўзбекистон, 2018.

2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – 80 б.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 583-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси,

2002 й., 12-сон, 213-модда, 2017 й., 24-сон, 487-модда, 37-сон, 978-модда.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Конституциявий қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2002 й., 12-сон, 215-модда, 2003 й., 5-сон, 67-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 37-сон, 978-модда.

5. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг Регламенти тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 136-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 24-сон, 487-модда, 37-сон, 978-модда.

6. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг регламенти тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 137-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 24-сон, 487-модда, 37-сон, 978-модда.

7. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 9-10-сон, 138-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 39-сон, 457-модда.

8. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири) // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 1-2-сон, 10-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 16-сон, 162-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2017 й., 13-сон, 194-модда, 15-сон, 242-модда.

9. Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 41-сон, 406-модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда; 2017 й., 37-сон, 978-модда, Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.01.2018 й., 03/18/459/0536-сон.

3. Асосий адабиётлар

1. Ахмедшаева М. Давлат механизми ва ҳокимиятлар бўлиниши. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2005. – 66 б.
2. Ахмедшаева М., Нажимов М. Ҳуқуқ нима? – Т.: ТДЮИ, 2003. – 35 б.
3. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / масъул муҳаррирлар Ҳ.Б.Бобоев, Ҳ.Т.Одилқориев. – Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2000. – 528 б.
4. Исламов З. Общество. Государство. Право. (Вопросы теории). – Т.: Адолат, 2001. – 695 с.
5. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2007. – 916 б.
6. Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Теория государства и права. Учебник / под ред. акад. Абдурахманова К.Х. – М.: Рос. экон. акад., 2008. – 620 с.
7. Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик / проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Т.: Sharq, 2009. – 592 б.
8. Odilqoriev X. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – T.: Adolat, 2018. – 528 b.
9. Saburov N. Davlat va huquq nazariyasi. O`quv-uslubiy qo`llanma. – T.: TDYI, 2008. – 108 b.
10. Сабуров Н. Давлат ва ҳуқуқ назарияси (саволлар, таърифлар, тушунча ва атамалар). – Т.: ТДЮИ, 2005. – 95 б.
11. Сабуров Н., Нажимов М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Назорат шакллари бўйича синовга тайёргарлик кўриш учун ўқув-услубий қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2009. – 150 б.
12. Саидов А., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. I жилд. – Т.: Адолат, 2001. – 336 б.
13. Саидов А., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. II жилд. – Т.: Адолат, 2001. – 560 б.

4. Қўшимча адабиётлар

1. Алексеев С.С. Избранное: наука права, общесоциальные проблемы, публицистика. – М.: Статут, 2003. – 480 с.
2. Жавлиев Н.Б. Ҳуқуқнинг моҳияти: анъанавий ва замонавий назариялар. Ўқув-қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2010. – 96 б.
3. Исламов З.М. Проблемы власти: ее понимание, назначение, социальная ценность. – Т.: ТГЮИ, 2003. – 244 с.

4. Нажимов М.К. Норма ижодкорлиги. Дарслик. – Т.: ТДЮУ, 2018. – 181 б.

5. Нажимов М.К. Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият. – Т.: ТДЮУ, 2018. – 66 б.

6. Нажимов М.К. Давлат функциялари. – Т.: ТДЮУ, 2018. – 64 б.

7. Одилқориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий қадриятлар. Монография. – Т.: SMI-ASIA, 2010. – 400 б.

8. Сабуров Н., Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: ТДЮИ, 2011. – 172 б.

9. Hayitboyev F., Najimov M. Hozirgi zamon asosiy huquqiy tizimlari (qiyosiy huquqshunoslik). – T.: TDYU, 2018. – 229 b.

5. Хорижий адабиётлар

1. Hans Kelzen. General theory of law and state. – Cambridge: Harvard University Press, 2009. – 517 p.

2. Scott Veitch, Emilios Christodoulidis, Lindsay Farmer. Jurisprudence Themes and Concepts. Second edition. – London: Routledge publication, 2012. – 305 p.

3. Hart H.L.A. The Concept of Law. 3rd edition. – Oxford: Oxford university press, 2012. – 333 p.

6. Электрон таълим ресурслари

1. http://www.tsul.uz
2. http://www.norma.uz
3. http://www.gov.uz
4. http://www.lex.uz
5. http://www.lawbook.ru
6. http://www.lawlibrary.ru

Ш.А.САЙДУЛЛАЕВ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ

Дарслик

Муҳаррир: *С.Тошева*
Техник муҳаррир: *И.Разакова*
Мусаҳҳиҳ: *Н.Ниязова*
Компьютерда саҳифаловчи: *М.Юсуфжанов*

Босишга рухсат этилди: 03.11.2018 йил
Бичими 60x84 $^{1}/_{16}$. «Times New Roman»
гарнитурада рақамли босма усулда чоп этилди.
Шартли босма табоғи 15. Адади 500 нусхада. Буюртма: № 35.

“Fan va ta’lim poligraf” MChJ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаҳри, Дўрмон йўли кўчаси, 24-уй.